댐 주변지역 지원사업 제도 개선 방안 연구

〈속표지는 겉표지와 같습니다〉

제 출 문

한국수자원공사 사장 귀하

본 보고서를「댐 주변지역 지원사업 제도 개선 방안 연구 연구」용역의 최종보고서로 제출합니다.

2020년 10월

한국환경정책·평가연구원

원장 **윤 제 용**

참 여 연 구 진

▌주관연구기관

연구책임자	문현주	한국환경정책·평가연구원 선임연구위원
참여연구원	조을생	한국환경정책·평가연구원 연구위원
	양일주	한국환경정책·평가연구원 책임연구원
	한대호	한국환경정책·평가연구원 전문연구원
	정아영	한국환경정책·평가연구원 전문연구원
	황보은	한국환경정책·평가연구원 연구원

차 / 례 /

제1장 서 론 ····· 3

제1절 연구의 필요성 및 목적 ····· 3

1. 연구의 배경 및 필요성 ····· 3
2. 연구의 목적 ····· 4

제2절 연구내용 및 추진방법 ····· 4

1. 주요 연구내용 ····· 4
2. 연구추진체계 ····· 5

제2장 댐 주변지역 지원사업 현황 및 제도 분석 ····· 11

제1절 댐 주변지역 지원제도의 목적 및 배경 ····· 11

1. 댐 운영 및 주변지역 현황 ····· 11
   가. 주변지역 지원사업 대상 댐 현황 ····· 11
   나. 댐주변지역 관련 주요 규제와 법령 ····· 13
2. 댐 주변지역 지원제도의 배경 및 목적 ····· 19
   가. 댐 주변지역 지원제도 배경 ····· 19
   나. 댐 주변지역 지원제도 목적 ····· 19
3. 댐 주변지역 지원제도의 변천 ····· 20
   가. 발전소주변지역 지원에 관한 법률에 의한 지원 ····· 21
   나. 특정다목적댐법에 의한 지원 ····· 22
   다. 댐지원법에 의한 지원 ····· 23

제2절 댐 주변지역 지원사업 현황 ····· 24

1. 지원사업 제도현황 ····· 24
   가. 지원대상 및 사업구역 ····· 24
   나. 사업시행자 ····· 25
   다. 사업시행 절차 및 체계 ····· 25
   라. 재원 조성 ····· 26
   마. 지원금 산정기준 ····· 27

1) 다목적댐 및 홍수조절용댐 지원금 산정 ····· 27
2) 용수전용댐 지원금 산정 ····· 28
바. 지자체별 배분기준 ····· 28
사. 지원사업 종류 ····· 29
아. 지원제도 문제점 ····· 31
2. 지원사업 운영 현황 ····· 32
가. 지원사업 현황 분석 ····· 32
1) 지원사업 출연금 및 재원배분 현황 ····· 32
2) 댐별 현황 ····· 33
3) 사업별 현황 ····· 41
4) 사업 세부항목별 현황 ····· 45
나. 지원사업 운영 문제점 ····· 51
다. 피해 관련 주민인식 및 민원대응 ····· 55
1) 댐 주변지역 피해에 대한 주민 인식 ····· 55
2) 피해 및 지원제도 관련 민원 대응 ····· 55
3. 지원사업별 비교 (법령 및 내용 등) ····· 56
가. 댐 현황 ····· 56
1) 농업용댐 ····· 56
2) 발전용댐 ····· 56
나. 지원사업별 제도 및 사업내용 ····· 57

제3절 댐 주변지역 지원사업 관련 주요 연구결과 ····· 61

1. 주변지역 지원 및 주민지원사업 법제 정비방안 연구(2007) ····· 63
2. 지원사업별 댐 주변지역 지원사업 효용성 제고를 위한 연구(2007) ····· 66
3. 댐관리 및 주민지원사업의 합리적 제도개선 방안 연구(2010) ····· 70

제3장 댐 주변지역 지원사업 문제점 분석 및 개선방향 ····· 75

제1절 댐 주변지역 지원사업 문제점 ····· 76

1. 지원제도 및 운영 문제점 ····· 76
2. 지원제도 관련 제기된 문제점 검토 ····· 77
가. 지원제도 ····· 77
1) 지원원칙 ····· 77

2) 재원조성(출연율 상향 및 국고지원) ····· 79
3) 사업시행체계(시행과정) ····· 80
나. 지원사업 운영 ····· 81
1) 사업의 효과성 ····· 81
2) 사업내용의 적정성 ····· 81

제2절 댐 주변지역 지원제도 개선방향 ····· 81

1. 제도개선 필요성 및 방향 ····· 81
2. 댐 주변지역 지원의 원칙 ····· 83
가. 지원사업 제도의 법적 의미 ····· 83
나. 댐 주변지역 지원의 성격 ····· 85
다. 댐 주변지역 지원사업의 원칙 ····· 88

제4장 댐 주변지역 지원사업 개선방안 ····· 91

제1절 댐 주변지역 지원범위, 지원기준 개선 및 재원조달 방안 ····· 92

1. 지원의 범위 및 기준 ····· 92
가. 지원범위 ····· 92
나. 지원금 배분 기준 ····· 93
다. 지원사업 유형 및 방법 ····· 97
2. 지원사업을 위한 비용부담 및 재원조달 방안 ····· 100
가. 지원 수준 ····· 100
나. 재원조달 ····· 100

제2절 댐 주변지역 지원사업의 효과적 시행 및 재원관리 투명성 강화 방안 ···· 101

1. 시행절차 및 운영체계 정비 ····· 101
가. 지원사업협의회 구성·운영 개선 ····· 101
나. 기타 운영체계 관련 검토 ····· 102
2. 평가체계 구축 및 환류 ····· 103
3. 관리 및 집행의 투명성 강화 ····· 105

제3절 국가 물관리체계 정책 변화에 따른 지원사업 개선방안 ····· 107

1. 유역별 시행방안 도입 적정성 검토 ····· 107
2. 재원조성방식 및 기금화 필요성 검토 ····· 109

제5장 댐 주변지역 지원사업 운영개선을 위한 제도개선 방안 ····· 115

제1절 댐 주변지역 지원사업의 제도개선 방안 ····· 117

1. 단기 및 중기 제도개선 방안 ····· 117
2. 장기 제도개선 방안 ····· 118

제2절 제도 개선에 따른 관련 법령 및 행정예규 제·개정(안) ····· 119

1. 지원사업 유형 및 내용 개편 ····· 119
2. 지원금 배분 기준 변경 ····· 120
3. 지원사업협의회 구성 및 기능 조정 ····· 120
4. 사업시행 체계 개편 ····· 121
5. 평가 및 환류체계 구축 ····· 122

부 록 ····· 125

부록Ⅰ. 지원사업 관련 개념과 논의 ····· 125

부록Ⅱ. 지원금 배분 ····· 137

부록Ⅲ. 댐 주변지역 피해 및 비용 관련 연구 ····· 152

부록Ⅳ. 주민만족도 조사 주요내용(2009~2014년) ····· 157

부록Ⅴ. 발전소주변지역 주민지원사업 ····· 184

부록Ⅵ. PES (Payment for Environmental Service) ····· 185

표 / 차 / 례 /

〈표 2-1〉 다목적댐 및 용수전용댐, 홍수조절댐 현황 ····· 11
〈표 2-2〉「댐건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률」적용 대상 댐(27개소) ····· 12
〈표 2-3〉 댐 주변지역 관련 주요 규제와 법령 ····· 14
〈표 2-4〉 댐 주변지역 현황 ····· 15
〈표 2-5〉 댐별 규제 적용면적 ····· 16
〈표 2-6〉 댐 주변지역 지원사업의 근거 ····· 20
〈표 2-7〉 댐 주변지역 지원제도 변화 ····· 21
〈표 2-8〉 댐 주변지역 지원제도 발전과정 ····· 24
〈표 2-9〉 댐 주변지역 지원사업 세부내용 ····· 30
〈표 2-10〉 댐지역 주민지원제도 (다목적 댐) ····· 31
〈표 2-11〉 댐 주변지역 지원사업 연평균 출연금액 및 출연비율 ····· 32
〈표 2-12〉 댐 주변지역 지원사업 출연비율 ····· 36
〈표 2-13〉 각 시행자별 댐 주변지역 지원사업 세부내용 ····· 42
〈표 2-14〉 지원사업 운영 현황 ····· 50
〈표 2-15〉 지원사업 세부항목별 운영 문제점 ····· 53
〈표 2-16〉 지원사업별 제도 비교 (댐 주변지역 / 발전소주변지역 /4대강 수계법) ····· 58
〈표 2-17〉 지원사업별 사업내용 비교 (댐 주변지역 / 발전소주변지역 /4대강 수계법) ····· 59
〈표 2-18〉 선행연구 주요내용 ····· 61
〈표 2-19〉 지원사업 법령 내용 및 특성 ····· 64
〈표 2-20〉 지원제도 개선방안 ····· 65
〈표 2-21〉 지역주민에 미치는 영향 ····· 68
〈표 2-22〉 지역사회에 미치는 영향 ····· 68
〈표 2-23〉 지원사업 개선안 ····· 69
〈표 2-24〉 지원사업별 개선방안 ····· 71
〈표 3-1〉 지원사업 제도 및 운영 문제점 ····· 77
〈표 3-2〉 수자원 및 수질 보호 관련 법률에 의한 토지이용규제 현황 ····· 86
〈표 4-1〉 지원사업 유형 및 방법 (개선안) ····· 98
〈표 4-2〉 기금사업 범위 (장기) ····· 111
〈표 5-1〉 댐 주변지역 지원사업 운영개선을 위한 제도개선 방안 ····· 116

〈부록 표 2-1〉 다목적댐 기초지원금 및 계수별 금액 ····· 137
〈부록 표 2-2〉 댐 주변지역 지원사업(다목적댐 및 홍수조절용댐 주변지역) 추가지원금 조정금액 산정 ····· 138
〈부록 표 2-3〉 용수전용댐 기초지원금 및 계수별 금액 ····· 139
〈부록 표 2-4〉 지원금 배분기준 변화 ····· 141
〈부록 표 2-5〉 시·군·구별 배분기준 ····· 142
〈부록 표 2-6〉 지역별 지원금 재산정(인구:면적=0.3:0.7) ····· 143
〈부록 표 2-7〉 댐별 지원금 재산정(인구:면적=0.3:0.7) ····· 146
〈부록 표 3-1〉 댐별 피해항목 ····· 153
〈부록 표 3-2〉 댐별 주변지역 피해항목 손실액 및 지원액 ····· 154
〈부록 표 3-3〉 양구군 피해액 산정 방법 및 추정액 ····· 155
〈부록 표 4-1〉 만족도 조사 대상 규모 ····· 157
〈부록 표 4-2〉 만족도 조사대상 표본 추출 ····· 158
〈부록 표 4-3〉 만족도 조사 주요 항목 및 항목별 조사 대상 ····· 158
〈부록 표 4-4〉 댐이 주변 지역에 미치는 영향 설문조사 보기 문항-주민 ····· 159
〈부록 표 4-5〉 설문문항: 댐의 국가경제발전 및 국민생활 기여(지역주민) ····· 165
〈부록 표 4-6〉 설문응답: 댐의 국가경제발전 및 국민생활 기여(지역주민) ····· 165
〈부록 표 4-7〉 설문문항: 댐이 주변 지역에 미치는 영향(지역주민) ····· 165
〈부록 표 4-8〉 설문문항: 댐이 주변 지역에 미치는 영향(지역주민) ····· 166
〈부록 표 4-9〉 설문문항: 이상기후변화 대비를 위한 댐 건설 필요성(지역주민) ····· 167
〈부록 표 4-10〉 설문문항: 댐 주변지역 지원사업 만족도(지역주민) ····· 168
〈부록 표 4-11〉 설문문항: 사업별 만족도(지역주민) ····· 168
〈부록 표 4-12〉 설문문항: 지원사업 경제적 기여도(지역주민) ····· 169
〈부록 표 4-13〉 설문문항: 지원사업 생활여건 개선 및 지역발전 기여도(지역주민) ····· 169
〈부록 표 4-14〉 설문문항: 지원사업의 주민 생활여건 개선 및 지역발전 기여도 (사업 담당자) ····· 170
〈부록 표 4-15〉 설문문항: 지원사업이 주민 생활여건 및 지역발전에 기여하지 못하는 이유 (사업 담당자) ····· 171
〈부록 표 4-16〉 설문문항: 지원금의 주민 필요사업 지원 여부(지역주민) ····· 172
〈부록 표 4-17〉 설문문항: 세부사업별 필요사업(지역주민) ····· 172
〈부록 표 4-18〉 설문문항: 우선집행 사업(지역주민) ····· 174
〈부록 표 4-19〉 설문문항: 우선집행 사업(사업담당자) ····· 174
〈부록 표 4-20〉 설문문항: 지원사업 추진시 문제점(사업 담당자) ····· 176
〈부록 표 4-21〉 설문문항: 지원사업 추진시 애로사항(사업 담당자) ····· 176

〈부록 표 4-22〉 설문문항: 효율적 지원사업 시행을 위한 최우선 과제(사업 담당자) ····· 177
〈부록 표 4-23〉 설문문항: 지역주민 의견 반영 정도(지역주민) ····· 177
〈부록 표 4-24〉 설문문항: 지원사업 계획수립 과정에서 주민 의견 수렴 여부(사업 담당자) ·· 178
〈부록 표 4-25〉 설문문항: 지원사업 의견 수렴시 주민 참여도(사업 담당자) ····· 178
〈부록 표 4-26〉 설문문항: 사업계획 수립방법(사업 담당자) ····· 179
〈부록 표 4-27〉 설문문항: 사업계획 수립 관련 견해(사업 담당자) ····· 180
〈부록 표 4-28〉 설문문항: 사업시행자로서의 수자원공사에 대한 의견(지역주민) ····· 181
〈부록 표 4-29〉 설문문항: 수자원공사가 사업주체로서 사업범위를 확대해야 하는 이유 (지역주민) ····· 181
〈부록 표 4-30〉 설문문항: 수공의 지원사업 직접 시행방안에 대한 의견(사업 담당자) ····· 183
〈부록 표 5-1〉 발전소주변지역 주민지원사업 주요내용 ····· 184
〈부록 표 6-1〉 수자원 보호의 환경서비스에 대한 투자/지불 사례 ····· 191
〈부록 표 6-2〉 PES 체계 적용사례 ····· 192

그 / 림 / 차 / 례 /

〈그림 1-1〉 연구의 배경 ····· 3
〈그림 1-2〉 댐 주변지역 지원사업 제도 개선 방안 연구의 추진구조 총괄 ····· 5
〈그림 1-3〉 댐 주변지역 지원사업 현황 및 제도 분석의 세부 추진계획 ····· 6
〈그림 1-4〉 현행 댐 주변지역 지원사업의 문제점 분석 및 해결방안 검토의 세부 추진계획 ·· 7
〈그림 1-5〉 댐주변지원사업 효과적 운영 및 시행을 위한 제도개선 방안 제시의 세부 추진계획 ·· 8
〈그림 2-1〉 지원사업 대상 댐 현황 ····· 13
〈그림 2-2〉 댐주변지역 규제지역 지정현황 ····· 18
〈그림 2-3〉 댐 주변지역 지원사업 시행절차 ····· 26
〈그림 2-4〉 다목적댐 및 홍수조절용댐 기본지원금 ····· 27
〈그림 2-5〉 다목적댐 및 홍수조절용댐 추가지원금 ····· 28
〈그림 2-6〉 용수전용댐 기본지원금 ····· 28
〈그림 2-7〉 용수전용댐 추가지원금 ····· 28
〈그림 2-8〉 댐 주변지역 지원사업 재원 배분 (2018년 기준) ····· 33
〈그림 2-9〉 댐 주변지역 지원사업 출연금액 및 지원금액 추이 ····· 34
〈그림 2-10〉 댐 주변지역 지원사업 출연금액 대비 지원금액 비율 ····· 37
〈그림 2-11〉 대상 면적 및 인구 기준 댐별 지원금 ····· 38
〈그림 2-12〉 시군별 지원금 ····· 39
〈그림 2-13〉 대상 인구 기준 시군별 지원금 ····· 40
〈그림 2-14〉 댐 주변지역 지원사업 시행비율(금액 기준) (2015~2019) ····· 41
〈그림 2-15〉 2019년 지원사업 운영 현황 ····· 43
〈그림 2-16〉 사업계획 대비 실적 ····· 44
〈그림 2-17〉 사업항목별 댐 주변지역 지원사업 구성비율 (2019) ····· 46
〈그림 2-18〉 사업항목별 댐 주변지역 지원사업 구성비율 (2015~2019) ····· 48
〈그림 2-19〉 지원사업 세부항목별 현황 (2019) ····· 52
〈그림 2-20〉 지원사업별 시행체계 ····· 60
〈그림 2-21〉 지원사업 발전과정 ····· 67
〈그림 3-1〉 댐 주변지역 지원제도 개선의 필요성 및 방향 ····· 83
〈그림 3-2〉 댐 주변지역 지원의 성격 ····· 87
〈그림 3-3〉 댐 주변지역 지원사업의 원칙 ····· 88

〈그림 4-1〉 지원대상 범위 및 배분 기준 개선 방향 ····· 95
〈그림 4-2〉 재정적 여건 등을 고려한 지원기준 적용 (예시) ····· 96
〈그림 4-3〉 지원사업 유형 및 방법 ····· 98
〈그림 4-4〉 지원사업 유형별 항목 예시 (기존사업 기반) ····· 99
〈그림 4-5〉 지원사업 유형별 주요 시행방법 ····· 99
〈그림 4-6〉 지원사업 평가의 기능 ····· 104
〈그림 4-7〉 지원사업 평가체계 ····· 105
〈그림 4-8〉 지원사업 관리 및 집행의 투명성 강화 방안 ····· 106
〈그림 4-9〉 댐 주변지역 지원사업 시행체계 ····· 107
〈그림 4-10〉 댐 주변지역 지원사업과 수계기금 주민지원사업 특성 비교 ····· 108
〈그림 4-11〉 기금운영 대안 ····· 110
〈그림 4-12〉 기금운영 사업관리체계 ····· 110
〈그림 4-13〉 지역지원사업에 대한 지자체 특별회계 운영 대안 ····· 112
〈그림 4-14〉 지역지원사업에 대한 지자체 특별회계 사업관리 ····· 112
〈부록 그림 2-1〉 다목적댐 추가지원금 조정 ····· 138
〈부록 그림 2-2〉 기본지원금 용수공급 계수 금액 ····· 140
〈부록 그림 2-3〉 기본지원금 저수용량 계수 금액 ····· 140
〈부록 그림 2-4〉 인구 및 면적 가중치별 개선안 시산 (댐별 배분액) ····· 147
〈부록 그림 2-5〉 인구 및 면적 가중치별 개선안 시산 (지자체별 배분액) ····· 150
〈부록 그림 4-1〉 설문응답: 댐이 주변 지역에 미치는 영향(지역주민) ····· 165
〈부록 그림 4-2〉 설문응답: 댐이 주변 지역에 미치는 영향(지역주민) ····· 166
〈부록 그림 4-3〉 설문응답: 이상기후변화 대비를 위한 댐 건설 필요성(지역주민) ····· 167
〈부록 그림 4-4〉 설문응답: 댐 주변지역 지원사업 만족도(지역주민) ····· 168
〈부록 그림 4-5〉 설문응답: 사업별 만족도(지역주민) ····· 168
〈부록 그림 4-6〉 설문응답: 지원사업 경제적 기여도(지역주민) ····· 169
〈부록 그림 4-7〉 지원사업 생활여건 개선 및 지역발전 기여도(지역주민) ····· 169
〈부록 그림 4-8〉 설문응답: 지원사업 주민 생활여건 개선 및 지역발전 기여도(사업 담당자) ·· 170
〈부록 그림 4-9〉 설문응답: 지원사업이 주민 생활여건 및 지역발전에 기여하지 못하는 이유 (사업 담당자) ····· 171
〈부록 그림 4-10〉 설문응답: 지원금의 주민 필요사업 지원 여부(지역주민) ····· 172
〈부록 그림 4-11〉 설문응답: 세부사업별 필요사업(지역주민) ····· 173
〈부록 그림 4-12〉 설문응답: 우선집행 사업(지역주민) ····· 174
〈부록 그림 4-13〉 설문응답: 우선집행 사업(사업담당자) ····· 175

〈부록 그림 4-14〉 설문응답: 지원사업 추진시 문제점(사업 담당자) ····· 176
〈부록 그림 4-15〉 설문응답: 지원사업 추진시 애로사항(사업 담당자) ····· 176
〈부록 그림 4-16〉 설문응답: 효율적 지원사업 시행을 위한 최우선 과제(사업 담당자) ····· 177
〈부록 그림 4-17〉 설문응답: 지역주민 의견 반영 정도(지역주민) ····· 177
〈부록 그림 4-18〉 설문응답: 지원사업 계획수립 과정에서 주민 의견 수렴 여부(사업 담당자) ·· 178
〈부록 그림 4-19〉 지원사업 의견 수렴시 주민 참여도 ····· 178
〈부록 그림 4-20〉 설문응답: 사업계획 수립방법(사업 담당자) ····· 179
〈부록 그림 4-21〉 설문응답: 사업계획 수립방법(사업 담당자) ····· 180
〈부록 그림 4-22〉 설문응답: 사업시행자로서의 수자원공사에 대한 의견(지역주민) ····· 181
〈부록 그림 4-23〉 설문응답: 수자원공사가 사업주체로서 사업범위를 확대해야 하는 이유 (지역주민) ····· 182
〈부록 그림 4-24〉 설문응답: 수공의 지원사업 직접 시행방안에 대한 의견(사업 담당자) ··· 183
〈부록 그림 6-1〉 PES 원리 ····· 186
〈부록 그림 6-2〉 PES 설계 구조 ····· 187

제1장

서 론

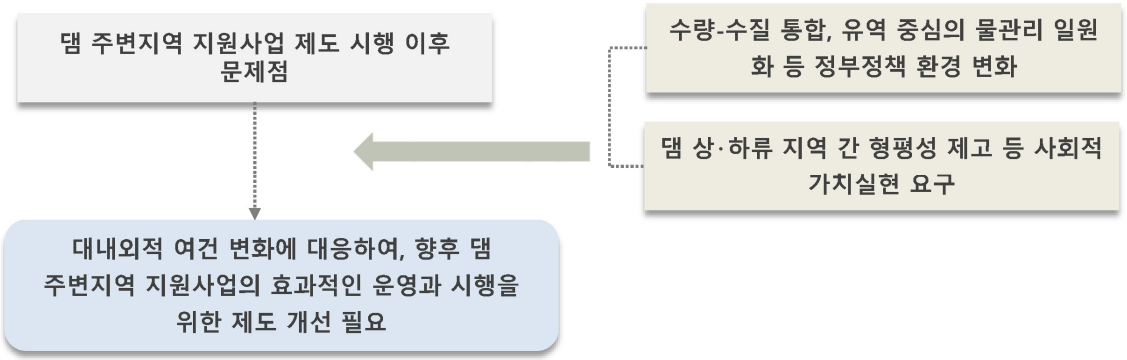
- 제1절 연구의 필요성 및 목적
- 제2절 연구내용 및 추진방법

제1장 서 론

제1절 연구의 필요성 및 목적

1. 연구의 배경 및 필요성

○ 댐 주변지역 지원사업은 「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 (이하, 댐지원법)」에 의거하여 댐 주변지역의 주민소득 증대와 복지 증진 등을 도모하기 위하여 지원하고 있음



〈그림 1-1〉 연구의 배경

○ 2018년 국가 물관리 체계에 관한 정책의 변화로 인하여 댐지원법의 주관부처가 국토교통부에서 환경부로 이관되고, 댐 주변지역 지원사업 제도 시행 이후 문제점이 나타나는 등의 대내외적 여건 변화에 대응하여, 향후 제도의 효과적인 운영과 시행을 위한 제도 개선이 시급한 상황임

○ 한편, 수량-수질 통합, 유역 중심의 물관리 일원화 등의 정부정책 환경의 변화가 나타나고 있으며, 댐 상·하류 지역 간 형평성 제고 등 사회적인 가치 실현을 위한 요구가 점차 증가하고 있어 이에 대한 대응이 필요함

2. 연구의 목적

○ 댐 주변지역 지원사업의 지원범위, 지원기준의 개선과 향후 재원조달 방안을 검토하고자 함

- 댐 주변지역 지원사업 대상의 댐, 지원사업의 구역 적정성 및 조정 필요성을 검토하고, 지원사업비의 산정기준과 배분기준을 제시하며, 지원사업비 출연 재원의 확보 방안을 검토하고자 함

○ 댐 주변지역 지원사업의 효과적인 시행과 재원 관리의 투명성을 강화하기 위한 방안을 마련하고자 함

- 댐 주변지역 지원사업의 효과적인 시행을 위한 시행 절차 및 운영체계 강화 방안을 마련하고, 평가체계의 구축, 관리 및 집행의 투명성을 강화하는 방안을 제시하고자 하며, 지원사업의 규모를 합리화 하고 지원사업의 신규 아이템 발굴 및 세부실행방법을 제시하고자 함

○ 국가 물관리 체계의 정책 변화에 따른 지원사업의 개선방안을 검토하고자 함

- 댐 주변지역 지원사업의 유역별 시행방안의 도입 적정성을 검토하고, 현행 재원 조성방식의 적정성 및 기금화의 필요성에 대한 검토를 수행하고자 함

제2절 연구내용 및 추진방법

1. 주요 연구내용

○ 댐 주변지역 지원사업 현황 및 제도 분석

- 관련 법령, 제도 분석 및 사업 세부내용 검토 (지자체 시행사업 포함)
- 그간 댐 주변지역 지원사업 관련 연구 결과 분석 및 미비점 파악

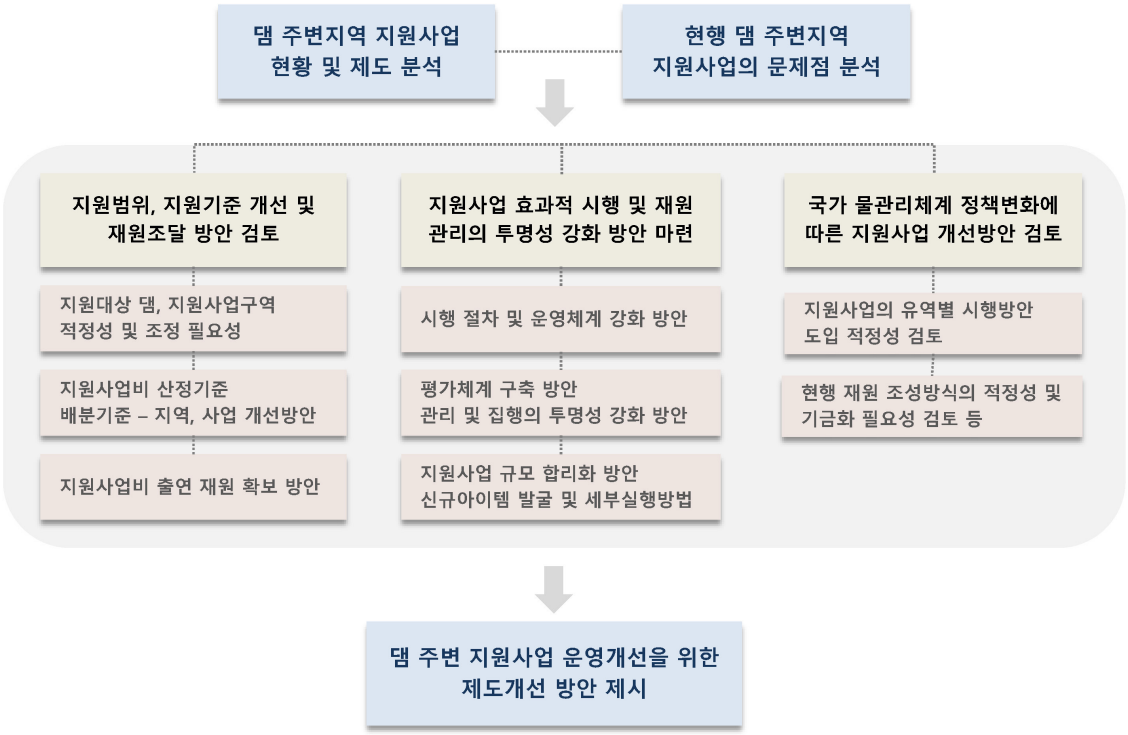
○ 현행 댐 주변지역 지원사업의 문제점 분석 및 해결방안 검토

- 댐 주변지역 지원사업 현황 및 제도 조사·분석 결과 문제점 제시
- 지원범위, 지원기준 개선 및 재원조달 방안 검토

- 지원사업 효과적 시행 및 재원 관리의 투명성 강화 방안 마련
- 국가 물관리체계 정책변화에 따른 지원사업 개선방안 검토

○ 댐주변지원사업 효과적인 운영 및 시행을 위한 제도개선 방안 제시

- 문제점 분석 및 필요성 검토에 따른 제도 개선 방안(단기, 중기, 장기) 제언
- 제도 개선에 따른 관련 법령 및 행정예규(지침 등) 제·개정안 제언

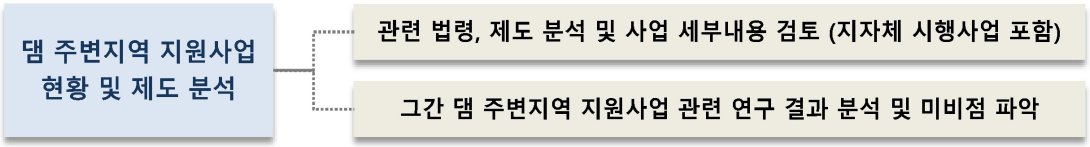


〈그림 1-2〉 댐 주변지역 지원사업 제도 개선 방안 연구의 추진구조 총괄

2. 연구추진체계

○ 댐 주변지역 지원사업 현황 및 제도 분석

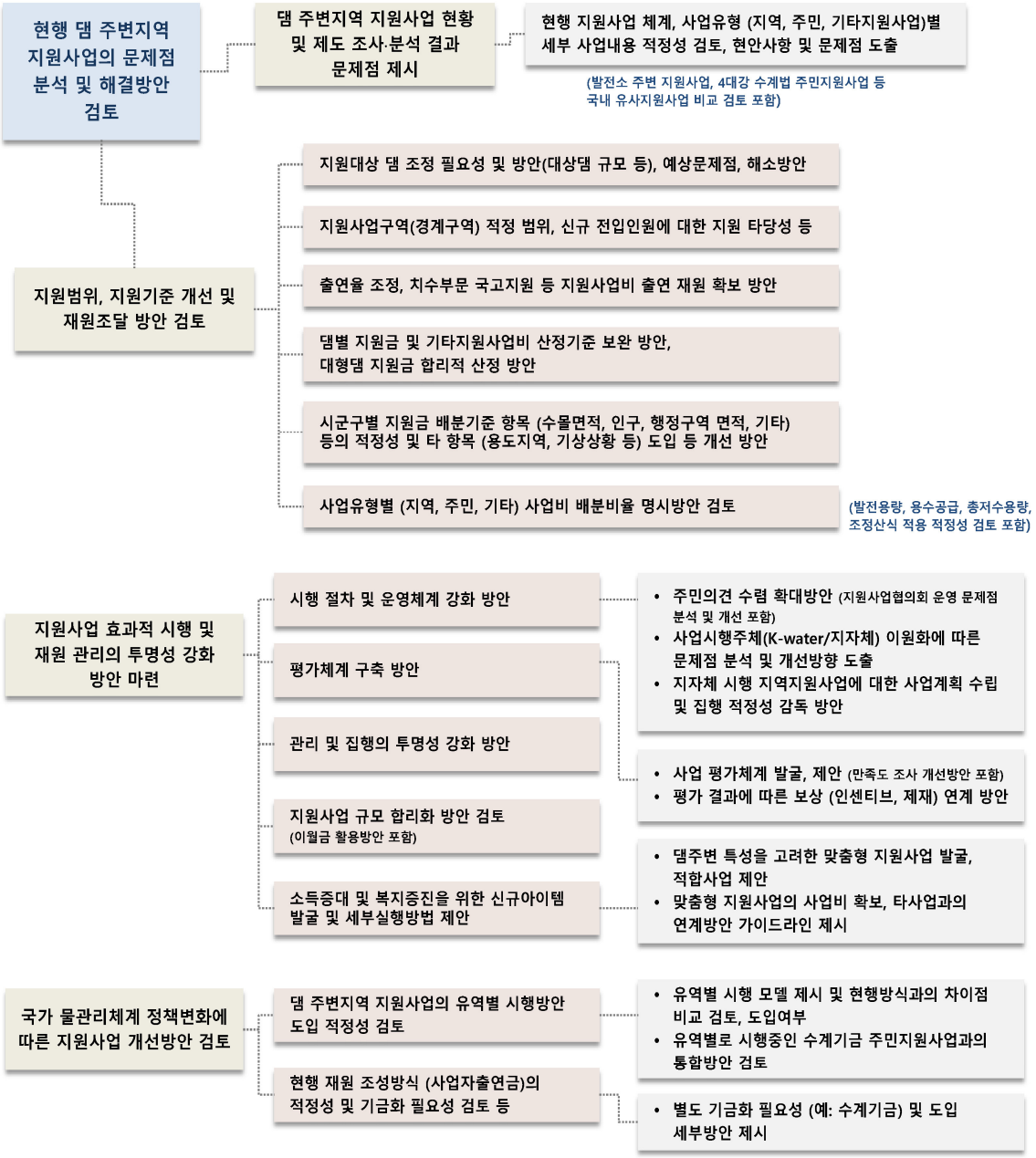
- 관련 법령, 제도 분석 및 사업 세부내용 검토 (지자체 시행사업 포함)
- 그간 댐 주변지역 지원사업 관련 연구 결과 분석 및 미비점 파악
  - 지원사업 관련 연구용역 (K-water 및 정부용역)
  - 댐 주변지역 지원사업 주민만족도 조사용역 (개선방안 연구 용역 포함)
  - 기타 댐 주변지역 지원사업, 댐과 지역사회 관련 연구 용역 및 논문



〈그림 1-3〉 댐 주변지역 지원사업 현황 및 제도 분석의 세부 추진계획

○ 현행 댐 주변지역 지원사업의 문제점 분석 및 해결방안 검토

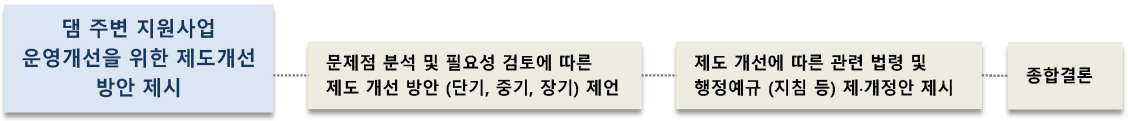
- 댐 주변지역 지원사업 현황 및 제도 조사·분석 결과 문제점 제시
  · 현행 지원사업 체계, 사업유형(지역, 주민, 기타지원사업)별 세부 사업내용 적정성 검토, 현안사항 및 문제점 도출
- 지원범위, 지원기준 개선 및 재원조달 방안 검토
  · 지원대상 댐 조정 필요성 및 방안(대상댐 규모 등), 예상 문제점, 해소방안
  · 지원사업구역(경계구역) 적정 범위, 신규 전입인원에 대한 지원 타당성 등
  · 출연율 조정, 치수부문 국고 지원 등 지원사업비 출연 재원 확보 방안
  · 댐별 지원금 및 기타지원사업비 산정기준 보완 방안(발전용량, 용수공급, 총 저수용량, 조정산식 적용 적정성 검토 포함), 대형 댐 지원금 합리적 산정 방안
  · 시군구별 지원금 배분기준 항목(수몰면적, 인구, 행정구역 면적, 기타) 등의 적정성 및 타 항목(용도지역, 기상상황 등) 도입 등 개선 방안
  · 사업유형별(지역, 주민, 기타) 사업비 배분비율 명시방안 검토
- 지원사업 효과적 시행 및 재원 관리의 투명성 강화 방안 마련
  · 댐 주변지역 지원사업 시행 절차 및 운영체계 강화 방안
  · 댐 주변지역 지원사업 평가체계 구축 방안
  · 댐 주변지역 지원사업비 관리 및 집행의 투명성 강화 방안
  · 지원사업 규모 합리화 방안 검토(이월금 활용방안 포함)
  · 소득증대 및 복지증진을 위한 신규아이템 발굴 및 세부시행방법 제안
- 국가 물관리체계 정책변화에 따른 지원사업 개선방안 검토
  · 댐 주변지역 지원사업의 유역별 시행방안 도입 적정성 검토
  · 현행 재원 조성방식(사업자 출연금)의 적정성 및 기금화 필요성 검토 등



〈그림 1-4〉 현행 댐 주변지역 지원사업의 문제점 분석 및 해결방안 검토의 세부 추진계획

○ 댐주변지원사업 효과적인 운영 및 시행을 위한 제도개선 방안 제시

- 문제점 분석 및 필요성 검토에 따른 제도 개선 방안(단기, 중기, 장기) 제언
- 제도 개선에 따른 관련 법령 및 행정예규(지침 등) 제·개정안 제언



〈그림 1-5〉 댐주변지원사업 효과적 운영 및 시행을 위한 제도개선 방안 제시의 세부 추진계획

제2장

댐 주변지역 지원사업 현황 및 제도 분석

- 제1절 댐 주변지역 지원제도의 목적 및 배경
- 제2절 댐 주변지역 지원사업 현황
- 제3절 댐 주변지역 지원사업 관련 주요 연구결과

제2장 댐 주변지역 지원사업 현황 및 제도 분석

제1절 댐 주변지역 지원제도의 목적 및 배경

1. 댐 운영 및 주변지역 현황

가. 주변지역 지원사업 대상 댐 현황

○ 다목적댐은 특정용도 중 둘 이상의 용도(특정용도에 전용되는 시설이나 공작물 제외)로 이용하는 댐으로 수자원공사에서 운영하고 있는 다목적댐은 20개소임

- 용수전용댐은 생활용수와 공업용수 공급을 위한 댐으로서 14개소이며 홍수조절을 위한 홍수조절댐은 3개소임[1)]

〈표 2-1〉 다목적댐 및 용수전용댐, 홍수조절댐 현황

구분	댐명
다목적댐	소양강, 충주, 횡성, 안동, 임하, 성덕, 영주, 군위, 김천부항, 보현산, 합천, 남강, 밀양, 용담, 대청, 섬진강, 주암, 부안, 보령, 장흥
용수전용댐	달방, 광동, 영천, 안계, 감포, 운문, 대곡, 사연, 선암, 대암, 평림, 수어, 연초, 구천
홍수조절댐	평화, 군남, 한탄강

○ 「댐건설및주변지역지원등에관한법률」에 적용되는 댐은 저수면적 200만㎡ 이상 댐과 총저수용량 2,000만㎥ 이상 댐으로 총 27개소[2)](다목적댐 20개소, 홍수조절댐 2개소, 용수댐 5개소)가 있음

- 지원사업 대상 다목적 댐 중에서 저수량, 용수공급량, 발전량이 많은 댐은 소양강댐과 대청댐, 충주댐이고 그 외 댐들의 규모는 유사함
  - 소양강댐과 안동댐, 섬진강댐, 대청댐, 충주댐을 제외한 나머지 댐들의 저수량은 1,000(백만㎥)보다 작고 100(백만㎥) 이하 댐은 7개소가 있음

1) 한국수자원공사 사전정보공표 자료, https://www.kwater.or.kr/water/sub02/sub06/resourcePage.do?s_mid=313, 접속일: 2020.8.20
2) 한국수자원공사(2019), 환노위 법안 설명 내부자료.

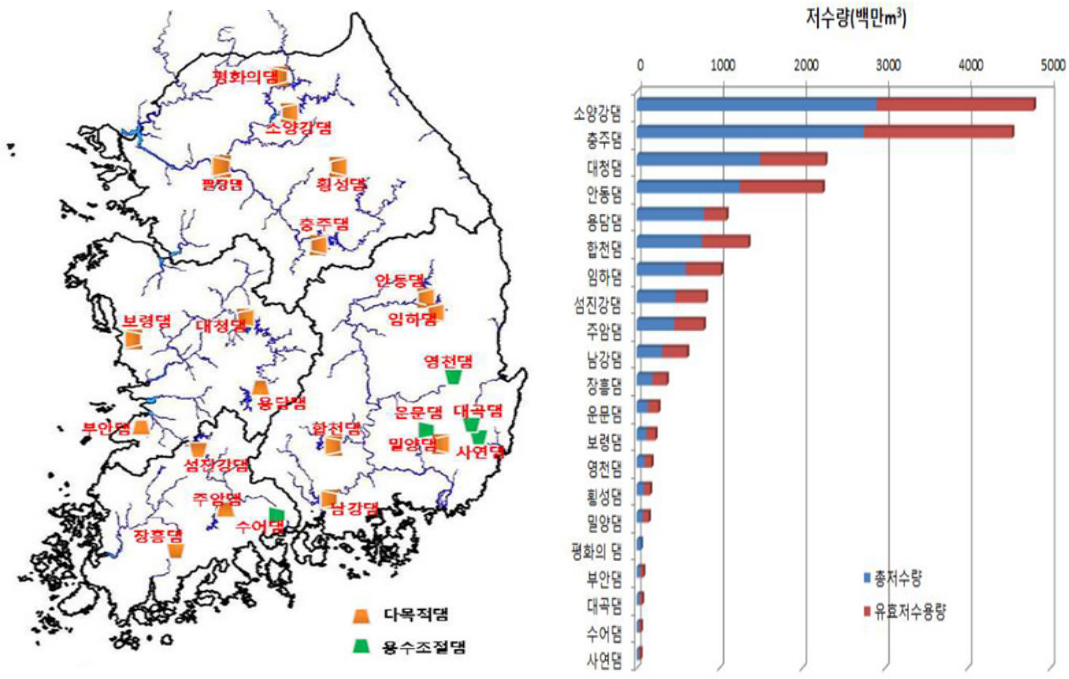
· 발전량은 6개소(소양강댐과 대청댐, 충주댐, 섬진강댐, 합천댐, 용담댐)를 제외하고는 대부분 댐의 발전량이 100(GWh) 이하임

- 용수댐 중에서 영천댐과 운문댐을 제외한 나머지 댐의 용수공급량은 100(백만㎥) 이하로 규모가 작으며 대곡댐을 제외하고는 발전이 이루어지고 있지 않으며 대곡댐의 발전량도 크지 않음

〈표 2-2〉「댐건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률」 적용 대상 댐(27개소)

구분	댐명	사업 기간	저수량 (백만㎥)	사업효과			위치
				홍수조절 (백만㎥)	용수공급 (백만㎥)	발전량 (GWh/년)	
다목적댐	소양강댐	'67-'73	2,900	770	1,213	353	강원 춘천
	안동댐	'71-'77	1,248	110	926	89	경북 안동
	남강댐	'87-'99	309	270	573	41	경남 진주
	섬진강댐	'61-'65	466	32	350	181	전북 임실
	대청댐	'75-'81	1,490	250	1,649	240	충북 청원
	충주댐	'78-'86	2,750	616	3,380	844	충북 중원
	합천댐	'82-'89	790	80	599	232	경남 합천
	주암댐	'84-'92	707	80	489	51	전남 순천
	임하댐	'84-'93	595	80	592	97	경북 안동
	부안댐	'91-'96	41	9	35	1	전북 무안
	횡성댐	'90-'00	87	10	120	6	강원 횡성
	용담댐	'90-'01	815	137	650	199	전북 진안
	밀양댐	'90-'01	74	6	73	7	경남 밀양
	보령댐	'92-'98	117	10	107	6	충남 보령
	장흥댐	'96-'05	191	8	128	5	전남 장흥
	화북댐	'00-'08	49	3	38	3	경북 군위
	성덕댐	'02-'08	28	4	21	1	경북 청송
	부항댐	'05-'10	54	12	36	4	경북 김천
	군위댐	'04-'10	48	3.1	38.3	2	경북 군위
	보현산댐	'10-'14	22	3.5	14.9	1	경북 영천
	영주댐	'09-'16	181	75	203	15	경북 영주
용수 전용댐	사연댐	'62-'65	25		37	-	울산 울주
	수어댐	'74-'78	28		30	-	전남 광양
	영천댐	'74-'80	96		107	-	경북 영천
	운문댐	'85-'94	135		164	-	경북 청도
	대곡댐	'95-'05	29		32	3	울산 울주
홍수조절 전용댐	평화의댐	'02-'05	2,630	2,630		-	강원 화천
	군남홍수조절지	'05-'09	72	71		-	경기 연천

자료: 댐관리 및 주민지원사업의 합리적 제도개선방안 연구(2010), 〈표 부록 2-6〉 재인용



자료: 댐 주변지역의 합리적 보상과 발전을 위한 제도적 개선방안(2014), 〈그림 2-1〉, 〈그림 2-2〉 재인용

〈그림 2-1〉 지원사업 대상 댐 현황

나. 댐주변지역 관련 주요 규제와 법령

○ 댐 주변지역과 관련한 주요 규제와 법령은 아래의 표와 같이 나타낼 수 있음

- 댐 주변지역에 적용되고 있는 규제는 수도법, 4대강 수계법, 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법, 환경정책기본법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 수산자원관리법, 산지관리법 등이 있으며, 다양한 목적에 의하여 중첩되어 지정되어 있음
- 4대강 수계법, 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 등은 지자체가 주체가 되어 소득 증대, 복지 증진 등을 기반으로 하는 목적으로 지원제도를 제공하고 있으며, 환경정책기본법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 수산자원관리법, 산지관리법은 별도의 지원제도가 설정되어 있지 않음

〈표 2-3〉 댐 주변지역 관련 주요 규제와 법령

법령명	소관부처	해당 규제	규제내용 (해당법령)	지원제도			
				주체	내용	대상	재원
수도법	환경부 (물이용 기획과)	상수원 보호구역	레저, 행락·야영·취사행위 등 (법7조)	지자체 (법9조)	소득증대, 복지증진, 육영사업 및 기타	거주주민 및 농림·수산업자	수도 사업자 출연금
4대강 수계법 (한강, 금강, 낙동강, 영산강·섬진강)	환경부 (물정책 총괄과)	수변구역	공장·폐수 배출시설, 관광숙박업 등 및 기타건축물 설치 (법5조)	지자체 (법23조) 붙임4	소득증대, 복지증진 및 특별지원	상수원 관리지역 주민, 댐주변지역 주민 등	물이용 부담금 * 수계별 약 320억원 ('15)
개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법	국토 교통부 (녹색 도시과)	개발제한 구역	건축, 토지 형질변경 등 (법12조)	지자체 (법16조)	생활편익, 복지증진, 소득증대 및 연구·조사	개발제한 구역주민	국고*: 지방비 (9:1) *670억원 ('16) *지역발전 특별회계 (개발제한 구역 보전 부담금)
환경정책 기본법	환경부 (정책 총괄과)	특별대책 지역	오염물질 입지제한 (영13조)	없음			
국토의 계획 및 이용에 관한 법률	국토 교통부 (도시정책과, 토지정책과)	자연환경 보전지역	건축, 토지 형질변경 등 (법56조)	없음			
수산자원 관리법	해양 수산부 (수산자원 정책과)	수산자원 보호구역	시설물의 설치 등 (법52조)	없음			
산지관리법	산림청 (산지 정책과)	보전산지 (임업용, 공익용)	시설물의 설치 등 (법12조)	없음			

자료: 댐 주변지역 규제와 관련된 법령 현황(요약)(2015, 수자원공사 내부자료), '댐 주변지역 규제 관련 주요 법령 현황' 표 재인용

○ 각 다목적댐에서 적용하고 있는 규제 범위는 각 법령상의 정의된 범위에 따라 전체 지역 또는 일부 지역 지정, 지정을 적용받고 있지 않은 지역이 있음

- 각 법령상의 규제지역 설정 범위에 따라 일부 법령상의 면적 등은 중첩되어 적용될 수 있음
- 다목적댐 주변지역 현황을 보면 합천댐을 제외한 모든 댐들이 하나 이상의 규제가 적용되고 있으며 강력한 행위규제로 인해 보상이 시행되는 상수원보호구역과 수변구역 규제가 적용되는 댐은 12개소임
- 상수원보호구역과 수변구역 중에서 댐 주변지역에 규제가 더 많이 적용되는 것은 상수원보호구역(11개소)이며 두 가지 규제가 모두 적용되는 댐은 6개소임
- 15개 다목적댐 중에서 대부분의 댐지역에 상수원보호구역이나 수변구역 규제가 적용되고 있음

〈표 2-4〉 댐 주변지역 현황

다목적댐	상수원 보호구역 (수도법)	특별 대책지역 (환경정책 기본법)	수변 구역 (수계법)	자연환경 보전지역 (국토의계획및 이용에관한법률)	낚시 금지구역 (관련법)	수상레저 활동 금지구역
소양강댐	-	-	-	○	-	-
충 주 댐	△	-	-	△	△	△
안 동 댐	△	-	-	○	△	△
임 하 댐	△	-	△	-	△	△
합 천 댐	-	-	-	-	-	-
남 강 댐	○	-	○	△	○	○
대 청 댐	△	△	△	△	△	△
섬진강댐	○	-	-	-	○	○
주 암 댐	○	-	△	○	○	○
부 안 댐	○	-	-	○	○	○
횡 성 댐	○	-	-	-	○	○
밀 양 댐	○	-	△	-	○	○
용 담 댐	-	-	○	-	○	-
보 령 댐	-	-	-	-	○	-
장 흥 댐	○	-	○	-	○	○

주: 1. 전체지역 지정 : ○, 일부지역지정 : △, 지정안됨: -
2. 상수원보호구역의 경우 낚시금지구역 및 수상레저활동금지구역에 해당됨
3. 낚시금지구역 및 낚시제한구역 관련법 : 수질및수생태계보전에관한법률, 하천법, 수도법, 댐건설및주변지역지원등에관한법률
4. 산업입지 및 개발에 관한 법률에서는 자연환경보전지역, 생태계보전지역, 상수원보호구역, 수변구역, 광역상수도와 지방상수도 상류 지역(20㎞, 10㎞) 등에서 개별공장 입지를 금지

자료: 댐관리 및 주민지원사업의 합리적 제도개선방안 연구(2010), 〈표 3-15〉 재인용

○ 아래 표는 각 댐별로 규제를 적용받는 지역 면적을 나타낸 것임

- 상수원보호구역은 주암댐과 남강댐, 대청댐을 제외한 대부분의 댐에서 10㎢ 미만으로 지정되어 있는 반면 수변구역은 밀양댐을 제외하면 해당 구역 면적은 100㎢ 이상임
- 대청댐과 남강댐은 상수원보호구역과 수변구역 규제 면적 모두 100㎢ 이상으로 다른 댐들보다 주변면적 대비 규제 면적이 넓은 편이며 주암댐과 임하댐은 주변면적에 비해 규제 면적이 넓다고 볼 수 있음

〈표 2-5〉 댐별 규제 적용면적

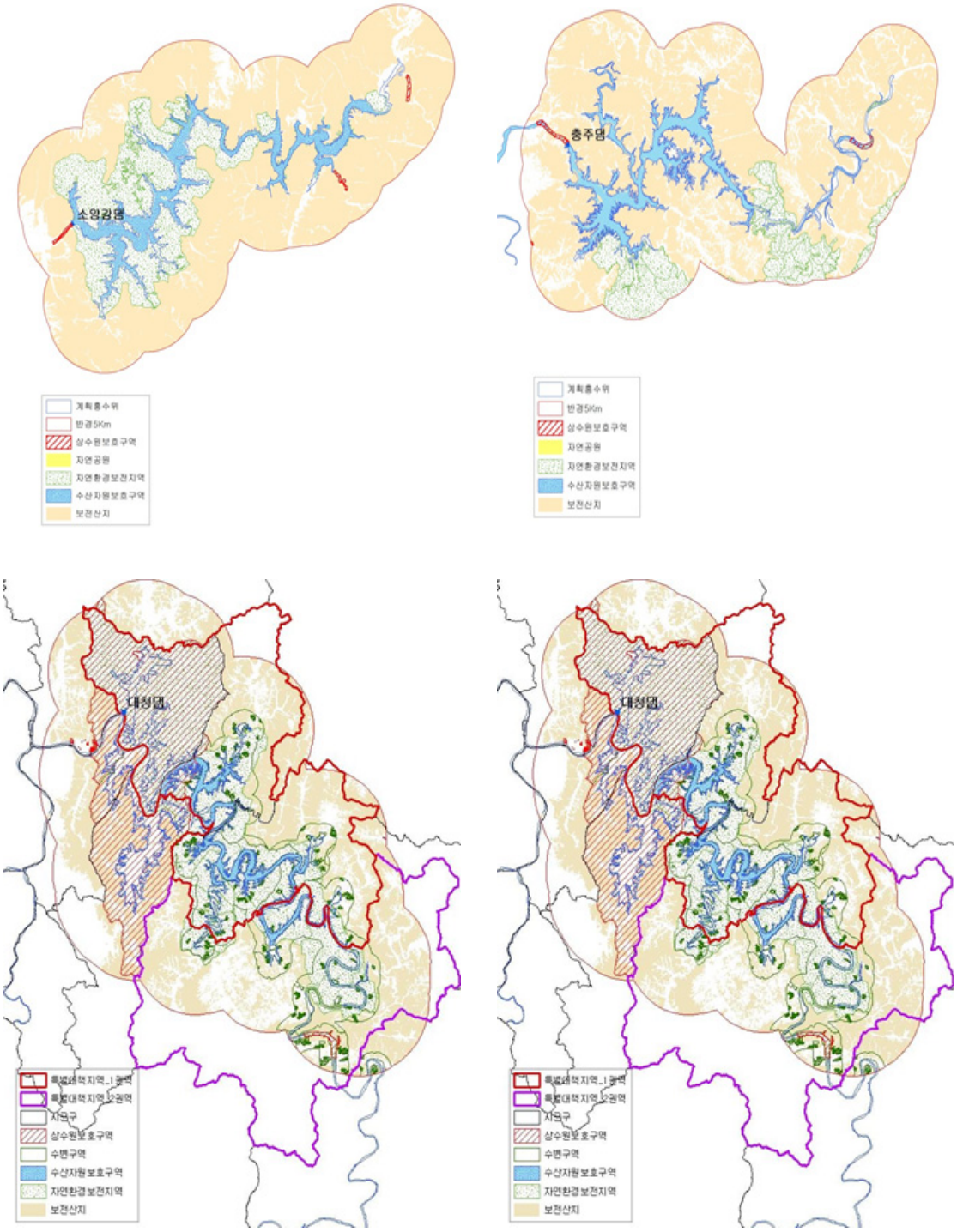
(단위: ㎢)

수계	댐명	주변 면적	저수 면적	자연 환경 보전 지역	수산 자원 보호 구역	상수원 보호 구역	보전 산지	자연 공원	특별 대책 지역	수변 구역
한강	소양강댐	847	70.0	223.9	54.2	1.7	691.7	군) 0.2	-	-
	횡성댐	175	6.0	8.8	-	8.8	100.3	-	-	-
	충주댐	1,050	93.4	118.8	-	2.6	763.4	국) 2.6	-	-
금강	대청댐	766.4	74.9	250.4	18.2	180.0	464.2	-	639.7 (I 323.9) (II 315.8)	212
	용담댐	468	37.3	-	-	-	257.0	-	-	161
	보령댐	193	6.0	-	-	-	30.0	-	-	-
낙동강	안동댐	583	58.7	251.8	35.1	0.6	303	-	-	-
	임하댐	516	30.8	58	-	0.6	20.3	군) 0.5	-	154
	합천댐	398	26.8	16.8	-	4.9	82	군) 14.8	-	-
	밀양댐	44	2.2	13.2	-	10.2	-	-	-	13
	남강댐	430	34.9	3.2	-	114	153.1	-	-	111
영산강 섬진강	주암댐	562	30.5	72.5	-	54.7	193.3	군) 20.9	-	138 (주암호)
	섬진강댐	452	27.5	22.5	0.4	22.2	137.4	-	-	-
	부안댐	157	30	139	-	17.0	103.9	국) 55.5	-	-

자료: 댐별 규제현황(수자원공사 내부자료)
낙동강수계관리위원회 낙동강유역환경청, 낙동강수계 수변구역 관리 기본계획(2014년~2018년),
2015금강유역환경청 금강수계관리위원회, 금강수계 수변구역 관리 기본계획(2019 ~ 2023),
2019 영산강유역환경청, 영산강·섬진강수계 제3차 수변구역 관리 기본계획('19~'23), 2018.

○ 댐 지원사업 구역 내의 규제 지역을 살펴보면 소양강댐은 자연환경환경보전지역이 많은 비중을 차지하고 있으며 상수원보호구역은 일부 지역만 적용되고 있음

- 충주댐 역시 소양강댐처럼 일부 지역에 상수원보호구역이 적용되고 있으며 자연환경보전지역도 일부 적용되고 있음
- 대청댐은 다른 댐에 비해 상수원보호구역이 넓게 적용되고 있으며 오염물질 입지 제한이 적용되는 특별대책지역도 일부 적용되고 있음
- 안동댐은 자연환경보전지역이 적용되고 있는 반면 임하댐은 자연환경보전지역에 해당되지 않고 있으며 일부 지역에 상수원보호구역이 지정되어 있음



자료: 댐별 규제현황(수자원공사 내부자료)

〈그림 2-2〉 댐주변지역 규제지역 지정현황

2. 댐 주변지역 지원제도의 배경 및 목적

가. 댐 주변지역 지원제도 배경

○ 우리나라의 댐 주변지역에 대한 지원은 1989년 6월 “발전소주변지역 지원에 관한 법률”이 제정되어 시작되었으며, 발전소주변지역에 대한 지원사업은 발전소의 발전기로부터 반경 5km이내의 지역(수력 발전소의 경우 발전과 관련 있는 수계 및 저수지와 접하고 있는 인근지역)을 대상으로 하여 관할 시장·군수 또는 구청장과 발전 사업자가 실시하는 지원사업으로 소득증대사업, 공공시설사업, 육영사업, 홍보사업 등이 포함됨

○ 다목적댐 주변지역은 그 특성이 발전소와는 상당히 다르다는 논란이 제기되어, 다목적댐 주변지역에 대한 지원은 1993년 12월 10일 개정한 “특정다목적댐법”에 의하여 1995년부터 본격적으로 시작되었으며, 그 후 1999년 9월 7일에 “댐건설 및 주변지역 지원등에 관한 법률(이하 댐지원법이라 함)”이 제정됨에 따라 특정다목적댐법은 폐지되었으며, 이에 의해 규정된 지역지원사업은 확대 개편되어 지역에 대한 지원사업과 정비사업으로 구분 시행하여 오고 있음

나. 댐 주변지역 지원제도 목적

○ 댐 주변지역 지원사업은 댐 관리자가 매년 일정금액을 출연하여 댐 주변지역 주민소득 증대 및 복지증진을 도모하기 위한 제도임[3)]

○ 댐 주변지역 지원사업은 1989년 “발전소주변지역지원에관한법률” 제정에 따라 1990년부터 최초로 댐(발전소)주변지역에 시행되었으며, 1995년 “특정다목적댐법”을 거쳐 1999년 현재의 “댐건설및주변지역지원등에관한법률” 제정에 이르기까지 꾸준한 법 개정과 제도개선을 통하여 지원사업 규모를 지속적으로 확대하여 동법 제43~44조에 의거 댐건설 완료 후 댐 주변지역의 주민소득증대 및 복지증진 등 주민들에 대한 실질적 지원이 되도록 추진하고 있음

---

3) 일부 선행연구에서는 댐건설이 댐하류 등에는 용수와 전력 공급, 홍수방지 등의 편익을 제공하는 반면 댐 주변지역에는 인구유출, 지역경제 약화, 각종 행위규제에 따른 재산권 행사제약 등 피해를 야기하기 때문에, 댐 주변지역이 입게 되는 상대적 불이익 해소를 위한 목적으로 해석하기도 하지만, 실제 편익과 피해에 대한 산정없이 이를 명시적인 지원 목적이라고 명명하고 있어 본 연구에서는 이와 같은 해석을 제외하고 법령에 명시되어 있는 지원 목적을 명시하고자 함.

〈표 2-6〉 댐 주변지역 지원사업의 근거

댐건설및주변지역지원등에관한법률 제43조제1항 (댐주변지원사업) ① 댐관리청 또는 댐수탁관리자는 댐건설이 완료된 후 대통령령이 정하는 댐 주변지역의 주민소득증대 및 복지증진 등을 도모하기 위하여 매년 대통령령이 정하는 바에 따라 댐 주변지역의 지원사업(이하 "댐주변지역지원사업"이라 한다)에 관한 계획을 수립하여야 한다. 〈개정 2001.12.31〉

3. 댐 주변지역 지원제도의 변천

○ 1960년대 다목적댐 건설의 본격적 진행에 따라 수자원 개발이 이루어졌으며, 1980년대 접어들면서 경제 규모의 획기적인 성장과 환경권에 대한 인식이 폭 넓게 확산되며 댐 주변지역 토지소유자 및 지역주민의 공공시설에 대한 수용에 따라 댐건설로 인한 환경 변화에 대한 지역주민과 시민단체의 갈등이 제기되며 지원사업 도입을 검토함

○ 댐 주변지역에 대한 지원사업은 1989년 6월 “발전소주변지역 지원에 관한 법률(이하 발전소지원법)”이 제정되어 1991년에 ‘발전소주변지역 지원사업’ 형태로 첫 시행되었으며, 1993년에 ‘특정다목적댐법’을 개정하여 댐 주변지역의 지원사업을 발전소 지원사업에서 탈피하여 수자원 개발 및 다목적댐의 독자적인 댐 주변지역 지원사업으로 처음 시행함

○ 댐 주변지역에 대한 지원은 1989년 6월 “발전소주변지역 지원에 관한 법률”이 제정되어 시작되었으며, 1991년에서야 “발전소주변지역 지원사업” 형식으로 첫 시행되었으며, 1993년에 ‘특정다목적댐법’을 개정하여 댐 주변지역의 지원사업을 발전소 지원사업에서 탈피하여 수자원개발 및 다목적댐의 독자적인 댐 주변지역 지원사업으로 첫 시행하였고, 댐의 신규 건설을 순조롭게 추진하기 위하여 1999년 댐지원법을 제정하여 2001년부터 동 법에 의한 지원사업이 현재까지 지속적으로 이루어지고 있음

- 지원사업의 발전과정과 지원사업에 필요한 재원을 조성한 방법을 보면 아래와 같음

・1989.6.16 : 발전소주변지역 지원에 관한 법률 제정 (발전 판매수익금의 0.3%이내, 발전소주변지역 지원사업 첫 시행)

・1993.12.10 : 특정다목적댐법 개정(댐지원사업 첫 시행) (발전 판매수익금의 1%, 생공용수 판매수익금의 5% 이내)

· 1999.9.7 : 댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제정 (발전 판매 수입금의 2%이내, 생공용수 판매수익금의 10% 이내, 용수전용댐 포함)
· 2001.12.31 : 댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 1차 개정 (발전 판매수입금 3%, 생공업용수 판매수익금 10% 이내 (용수댐 15%))
· 2004.1.29 : 댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 2차 개정 (발전 판매수입금 6%, 생공용수 판매수익금 20% 이내, 홍수조절용댐도 지원사업 대상댐에 포함)

〈표 2-7〉 댐 주변지역 지원제도 변화

법 률	출연금	대 상	시행기간
발전소주변지역 지원에 관한 법 제정(1989.6.16)	- 발전판매수익금의 0.3%이내	- 발전소 주변(댐발전소 포함)에 처음으로 지원사업 시행	'90~'94
특정다목적댐법 개정 (1993.12.10)	- 발전판매수익금의 1%이내 - 생공용수판매수익금의 5% 이내	- 다목적댐 지원사업을 특다법에 규정 시행	'95~'00
댐건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률 제정 (1999.9.7)	- 발전판매수입금의 2%이내 - 생공용수판매수익금의 10% 이내	- 용수전용댐도 지원사업 대상댐에 포함	'01~'02
댐 건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률 개정 (2001.12.31)	- 발전판매수입금의 3%이내 - 생공업용수판매수익금의 10% 이내 (용수댐15%)		'03~'04
댐 건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률 개정 (2004.1.29)	- 발전판매수입금의 6%이내 - 공업용수판매수익금의 20% 이내	- 홍수조절용댐도 지원사업 대상댐에 포함	'05~

자료: 댐관리 및 주민지원사업의 합리적 제도개선방안 연구(2010), 〈표 3-2〉 재인용

가. 발전소주변지역 지원에 관한 법률에 의한 지원

○ 댐 주변지역에 대한 지원사업은 1989년 6월 '발전소지원법'이 제정되어 1991년에 처음으로 "발전소주변지역 지원사업"이 형태로 첫 시행(다목적댐은 수력발전소가 있기 때문에 1991년부터 동 법의 적용을 받게 됨)

- 수자원공사는 댐 주변지역에 대하여 1991년부터 1994년 기간 중에는 '발전소지원법'에 따른 형식으로 지원사업을 수행하였으며, 재원은 전전년도 발전 판매수익금의 0.3%

이내를 댐 사업자가 출연하여 조성

- 사업구역은 만수위선으로부터 반경 2㎞ 이내의 댐 상류지역과 하천구역으로부터 2㎞ 이내의 하류지역으로서 댐 및 발전소로부터 5㎞ 이내인 지역임

○ 본 지원제도는 전원개발을 촉진하고 발전소의 원활한 운영을 도모하기 위한 지원사업이였기 때문에 기본적으로 원자력과 화력발전소 위주로 한 발전소지원법에 의한 지원이었으므로, 용수공급과 수자원 관리를 주요한 목적으로 하는 댐 주변지역에 대한 지원에는 이론적으로나 지원금의 규모면에서나 문제점이 제기됨

나. 특정다목적댐법에 의한 지원

○ 다목적댐 주변지역은 발전소주변지역과는 특성이 다르다는 인식이 폭넓게 확산됨에 따라서 독자적인 댐 주변지역 지원사업을 시행하기 위하여 특정다목적댐법을 1993년 12월 10일 개정, 동법 시행령은 1994년 8월 12일에, 그리고 동법 시행규칙은 1994년 8월 12일에 신규로 제정하여 법적근거를 마련하여 1995년부터 댐 주변지역에 대한 새로운 지원사업이 본격적으로 시작

- 지원대상 지역은 댐 상류지역의 경우는 만수위선으로부터 반경 2㎞ 이내 지역이며, 하류지역의 경우는 하천구역으로부터 2㎞ 이내 지역으로서 하천 중심선으로부터 반경 5㎞ 이내 지역이었으며, 지원사업의 효율적인 시행이나 지역의 균형발전을 위하여 특히 필요하다고 지원사업지역위원회가 인정하는 지역도 포함
- 지원사업 기금의 출연, 관리 및 운영은 수자원공사가 담당하였으며, 기금조성은 출연금, 조성된 자금 운영수익금 및 차입금에 의하도록 하였으며, 출연규모는 전전년도 발전판매수익금의 1% 이내와 전전년도 용수판매 수입금의 5% 이내로 정함

○ 특정다목적댐법에 의하여 댐지원사업을 대폭 확대하였으나 이 법은 기본적으로 댐건설에 따르는 현저한 기초환경의 변화 및 지역주민의 피해를 완화시키려는 적극적인 취지에서 개정된 것이 아니라 댐 건설사업을 원활히 추진하기 위한 소극적 지원을 전제로 개정되었으며, 이러한 사실이 주변지역 주민의 불만과 민원을 야기함

다. 댐지원법에 의한 지원

○ 특정다목적댐법에 의한 지속적인 지원에도 불구, 주민의 계속된 민원과 댐 예정지역에서의 댐건설에 대한 반대가 심해지자 1999년 9월 7일 특정다목적댐법을 대체하는 '댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률'(댐지원법)을 새로 제정하였으며, 이 법에 의하여 지원사업이 시행

- 댐지원법의 제정이유는 '댐주변지역주민에 대한 지원이 불충분하여 댐의 지속적인 건설을 촉진하기에는 미흡하므로, 모든 댐을 대상으로 댐건설 장기계획을 수립하여 수자원을 종합적·체계적으로 개발할 수 있도록 하는 한편, 댐주변지역주민에 대한 지원을 확대함으로써 댐건설을 촉진'하고자 하는 것으로 제시되어 있음
- 동 법에서는 주변지역의 피해규모에 비하여 지원사업비가 부족함을 인식하고 지원사업비의 규모를 크게 증액하였으며, 댐의 인접지역뿐만 아니라 댐으로 부터 어느 정도 거리가 떨어진 지역도 영향이 있음을 인정하여 댐 주변지역의 범위를 크게 확대
- 추가적인 재원확보를 위해 출연재원을 과거 '특정다목적댐법'에 의한 출연재원의 규모에 비하여 2배로 확대하였는데, 출연재원 가운데 발전판매수입금은 1%로 되어 있었던 것을 2%로 증액하고, 용수판매수입금은 5%에서 10%로 확대
- 지원사업비 규모가 2배로 확대되었지만 주변지역의 범위는 2.5배로 사업비보다 더 크게 확대
- 2001년 12월 31일 댐지원법의 1차 개정으로 인하여 2003년부터 지원사업의 재원 가운데 발전판매수익금 중 출연금의 비율을 인상하여, 발전에서의 출연비율을 2%에서 3%로 확대
- 2004년에 다시 개정되어 2005년부터 발전판매수익금이 3%에서 6%로, 용수판매금액은 10%에서 20%로 재차 확대함으로써 지원사업비의 규모가 획기적으로 증대되었음
- 2012년 댐 주변지역 지자체 및 주민들의 지원 부족에 대한 반발로 인해 사업추진에 지장을 초래하고 있어 댐 주변지역정비사업 기초금액을 총 저수용량에 따라 차등지급하는 것으로 개정

〈표 2-8〉 댐 주변지역 지원제도 발전과정

<table>
<tr><th rowspan="2">년도</th><th colspan="2" rowspan="2">내용</th><th colspan="2">출연율</th></tr>
<tr><th>발전</th><th>용수</th></tr>
<tr><td>1990</td><td>발전소주변지역 지원에 관한 법률</td><td>- 발전소 주변에 지원사업 처음 시행</td><td>0.3%</td><td></td></tr>
<tr><td>1995</td><td>특정다목적댐법에 의하여 댐지원사업 대폭 확대</td><td>- 기본적으로 댐건설에 따르는 현저한 기초환경의 변화 및 지역주민의 피해를 완화시키려는 적극적인 취지에서 개정된 것이 아니라 댐 건설사업을 원활히 추진하기 위한 소극적 지원을 전제로 개정</td><td>1%</td><td>5%</td></tr>
<tr><td>1999</td><td>댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제정</td><td>- 제정이유: 댐 주변지역주민에 대한 지원이 불충분하여 댐의 지속적인 건설을 촉진하기에는 미흡하므로, 모든 댐을 대상으로 댐건설 장기계획을 수립하여 수자원을 종합적·체계적으로 개발할 수 있도록 하는 한편, 댐 주변지역주민에 대한 지원을 확대함으로써 댐건설을 촉진</td><td>2%</td><td>10%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2002, 2004</td><td rowspan="2">‘댐지원법’ 개정</td><td rowspan="2">- 댐 주변지역 지원 확대, 댐 주변지역 발전 도모
- 댐의 효율적 건설과 댐 주변지역 경제 활성화를 위한 지원 강화</td><td rowspan="2">3%</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>15%</td></tr>
<tr><td>2012</td><td></td><td>- 개정이유: 댐 건설로 인해 주변지역이 받는 피해에 비해 지원사업이 너무 부족하여 지역주민 및 지자체가 반발하는 등 사업추진에 지장을 초래</td><td>6%</td><td>20%</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">댐 주변지역 정비사업 기초금액을 총저수용량에 따라 차등지급</td></tr>
</table>

제2절 댐 주변지역 지원사업 현황

1. 지원사업 제도현황

가. 지원대상 및 사업구역

○ 댐 주변지역 지원사업은 저수면적 200만㎡ 이상인 댐과 총저수용량이 2천만㎥ 이상인 댐을 대상으로 하고 있음

○ 댐 주변지역 지원사업 사업구역은 다음과 같음

- 댐의 계획홍수위선(계획홍수위선이 없는 경우에는 상시만 수위선)으로부터 5㎞ 이내 지역. 다만, 댐저수사용료 보조사업에 관한 계획의 경우에는 해당 지역이 속하는 특별자치도・시・군 또는 구의 각 관할지역

- 댐 발전소로부터 반경 2㎞ 이내의 지역
- 댐 주변지역 지원사업의 효율적인 시행이나 지역의 균형발전을 위하여 댐지원법 제42조에 따른 댐주변지역지원사업협의회가 필요하다고 인정하는 지역
- 인공 방수로(放水路)를 통한 댐의 홍수 방류로 어업에 손실이 발생한 지역, 수몰이주민의 이주정착지 지역, 그 밖에 댐의 건설 및 운영과 직접적으로 관련된 지역으로서 지원이 필요한 지역 중에서 댐관리청 또는 댐수탁 관리자가 필요하다고 인정하는 지역

나. 사업시행자

○ 댐 주변지역 지원사업은 사업 종류별로 시행자를 구분하고 있으나 지원사업의 원활한 시행을 위해 필요한 경우로서 시행자가 서로 협의하여 따로 정한 경우에는 그 정한 바에 따를 수 있도록 하고 있음

- 지역지원사업: 관할 시장·군수 또는 구청장
- 주민지원사업과 그 밖의 지원사업: 댐관리청 또는 댐수탁관리자

다. 사업시행 절차 및 체계

○ 댐 주변지역 지원사업 계획 수립

- 댐관리청이나 댐수탁관리자는 매년 10월 10일까지 다음 해의 댐 주변지역 지원사업계획 수립
  · 댐관리청이나 댐수탁관리자는 댐 주변지역 지원사업 계획을 수립하려는 경우에는 미리 댐 주변지역을 관할하는 시장·군수 또는 구청장과 협의
- 수립된 댐 주변지역 지원사업 계획은 댐주변지역지원사업협의회[4]의 심의를 거쳐 11월 10일까지 확정
- 댐 주변지역 지원사업 계획이 확정되면 댐관리청이나 댐수탁관리자는 댐 주변지역을 관할하는 시·도지사와 댐 주변지역 지원사업을 시행하는 시장·군수 또는 구청장에게 통보하고, 환경부장관에게 제출

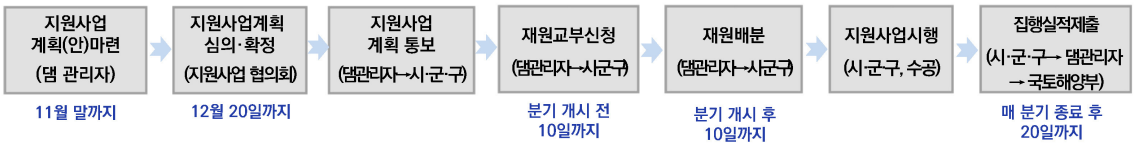
4) 댐별로 댐 주변지역 지원사업계획, 댐 주변지역 지원사업 지원금 배분, 그 밖에 지원사업협의회의 위원장이 필요하다고 인정하여 협의를 요청하는 사항을 협의하기 위하여 댐주변지역지원사업협의회를 구성

○ 댐 주변지역 지원사업 지원금의 교부

- 댐 주변지역 지원사업의 시행자는 배분된 지원금을 교부받으려면 댐 주변지역 지원사업계획에 따른 분기별 소요자금을 매 분기가 시작되기 10일 전까지 댐 주변지역지원사업의 재원을 운용하는 댐관리청이나 댐수탁관리자에게 신청
- 지원금 교부 신청을 받은 댐관리청이나 댐수탁관리자는 매 분기가 시작된 후 10일 이내에 지원금 교부
- 댐 주변지역 지원사업의 시행자는 교부받은 지원금을 별도의 회계로 관리

○ 댐 주변지역 지원사업 시행 결과 제출

- 댐 주변지역 지원사업의 시행자는 반기(半期)별 사업시행 결과를 매 반기가 끝난 후 20일 이내 댐관리청 또는 댐수탁관리자에게 제출
- 댐관리청이나 댐수탁관리자는 해당 연도의 댐 주변지역 지원사업의 시행 결과를 다음 해 2월 말까지 환경부장관에게 제출



〈그림 2-3〉 댐 주변지역 지원사업 시행절차

라. 재원 조성

○ 댐 주변지역 지원사업 재원은 아래와 같이 조성

- 댐관리청이나 댐사용권자의 출연금(댐 주변지역 지원사업 대상 댐으로 한정): 전전년도 발전판매 수입금의 6% 이내
- 생활용수댐·공업용수댐의 수도사업자의 출연금(댐 주변지역 지원사업 대상 댐으로 한정): 전전년도 생활용수·공업용수 판매량에 전전년도 「한국수자원공사법」에 따른 한국수자원공사의 댐용수요금 단가를 곱한 금액의 20% 이내
- 차입금, 조성된 자금의 운용으로 생기는 수익금

○ 조성된 댐 주변지역 지원사업의 재원은 댐관리청이나 댐수탁관리자가 운영하며 댐관리청이나 댐수탁관리자는 댐 주변지역 지원사업의 재원을 별도의 회계로 구분하여 관리

마. 지원금 산정기준

○ 댐 주변지역 지원사업비의 결정은 2단계를 거쳐 결정하며, 댐별 구분(다목적댐 및 홍수조절용댐, 생활용수댐 및 공업용수댐)에 따라 지원금을 다르게 산정함

- 먼저 댐별 지원금을 결정하고, 다음으로 그 금액을 댐 주변지역 지원사업구역을 관할하는 각 시장·군수 또는 구청장에게 배분하는 과정을 거침
- 첫 번째 단계인 댐별 지원금의 산정은 댐지원법 시행령(별표 8)에 따라 엄격하게 이루어지며, 구체적으로 지원금은 시행령(별표7)에 따라 기본지원금에 추가지원금을 합산하여 산정함
- 두 번째 단계인 관할 시·군·구청 간의 지원금의 배분은 관할 행정기관의 공무원으로 구성된 댐주변지역지원사업협의회에서 결정함

・지원금 가운데 40%는 관할 행정기관이 관할하는 수몰지역의 면적비율에 따라 배분하며, 댐 주변지역 지원사업구역에 속하는 인구비율 및 면적비율에 따라 각각 30%와 20%를 배분, 나머지 10%는 댐관리청 또는 댐수탁관리자가 지역의 균형발전을 위하여 지원사업협의회와 협의하여 정하는 기준에 따라 배분

1) 다목적댐 및 홍수조절용댐 지원금 산정[5)]

○ 다목적댐 및 홍수조절용댐 주변지역 지원사업 지원금은 기본지원금과 추가지원금을 합산하여 산정됨

- 기본지원금은 기초지원금 2.5억원과 발전계수금액(연간발전용량 기준), 용수공급계수금액(생활·공업용수공급능력 기준), 저수용량계수금액(총저수용량 기준)으로 산정

〈그림 2-4〉 다목적댐 및 홍수조절용댐 기본지원금

- 추가지원금은 댐별 출연금 차이를 반영하기 위해 출연금과 기본지원금, 저수면적으로 산정하나 산정한 금액이 10억원을 넘는 경우에는 금액을 조정함

5) 기초지원금 및 계수별 금액, 추자지원금 조정, 용수공급 및 저수용량 계수 금액 관련 내용은 부록 참조

〈그림 2-5〉 다목적댐 및 홍수조절용댐 추가지원금

2) 용수전용댐 지원금 산정

○ 용수전용댐 주변지역 지원사업 지원금은 기본지원금과 추가지원금을 합산하여 산정됨

- 기본지원금은 기초지원금과 용수공급과 저수용량을 기준으로 산정

〈그림 2-6〉 용수전용댐 기본지원금

- 추가지원금은 댐별 출연금 차이를 반영하기 위해 출연금 비율과 저수면적 비율을 고려하여 산정

〈그림 2-7〉 용수전용댐 추가지원금

바. 지자체별 배분기준

○ 수몰지역 면적기준: 각 시장·군수 또는 구청장이 관할하는 수몰지역의 면적비율에 따라 지원금의 30% 배분

○ 주변지역 인구기준: 각 시장·군수 또는 구청장이 관할하는 지역(댐의 계획홍수위선 5㎞ 이내 지역, 댐 발전소 반경 2㎞ 이내 지역)에 속하는 읍·면·동의 인구비율에 따라 지원금의 30% 배분[6)]

6) 읍·면·동 인구 산출 기준
가. 댐의 계획홍수위선에 접한 읍·면·동의 인구: 전체 인구수×1
나. 댐(보조댐 제외)의 계획홍수위선으로부터 2킬로미터 이내의 집수구역이 속하는 읍·면·동(가목의 읍·면·동 제외)의 인구: 전체 인구수×0.7
다. 댐(보조댐 제외)의 계획홍수위선으로부터 2킬로미터 초과 5킬로미터 이내의 집수구역이 속하는 읍·면·동(가목·나목의 읍·면·동 제외)의 인구: 전체 인구수×0.5

○ 주변지역 면적기준: 각 시장·군수 또는 구청장이 관할하는 댐 주변지역 지원사업 구역(댐의 계획홍수위선 5㎞ 이내 지역, 댐 발전소 반경 2㎞ 이내 지역) 면적비율에 따라 지원금의 20% 배분[7)]

○ 지역협의회 협의 결정: 댐관리청 또는 댐수탁관리자가 지역의 균형발전과 교통·환경 등의 여건을 고려하여 지원사업협의회와 협의하여 정하는 기준에 따라 지원금의 20% 배분

사. 지원사업 종류

○ 댐 주변지역 지원사업은 「댐건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률」 시행령 제40조2항 [별표6]에 따라 크게 지역지원사업, 주민지원사업, 그 밖의 지원사업으로 구분됨

○ 지역지원사업은 소득증대사업, 생활기반조성사업, 댐주변 경관활용사업으로 구성되어 있으며, 시·군·구청장이 사업을 시행함

- 소득증대사업은 농로 및 퇴비, 영농시설 등 농축수산업과 관련된 사업이 주를 이루고 있음
- 생활기반조성사업은 의료기구와 마을회관, 마을진입로 등 각종 생활환경 개선사업으로 이루어짐

○ 주민지원사업은 주민생활지원사업, 육영사업을 실시하고 있으며 사업시행은 수자원공사에서 실시함

- 주민생활지원사업은 친환경 영농지원과 마을 공동물품지원 등 각종 주민생활 지원으로 이루어짐
- 육영사업에서는 원어민 교육 및 장학금, 급식비 지원 등의 사업을 시행

○ 기타지원사업에는 지자체의 댐저수사용료 50%를 지원하는 저수사용료 보조사업과 댐주변 지역 특성을 반영한 홍보 및 부대사업을 실시하며, 사업시행은 수자원공사에서 실시함

라. 가목부터 다목까지의 규정에 해당하지 않는 읍·면·동의 인구: 전체 인구수×0.3.(다만, 시와 광역시의 동은 각각 0.1 및 0.03으로 함).

7) 주변지역 면적 산출 기준
가. 댐(보조댐 제외)의 계획홍수위선으로부터 2킬로미터 이내의 집수구역: 해당 면적×1
나. 댐의 계획홍수위선으로부터 2킬로미터 이내의 지역 중 가목 외의 지역: 해당 면적×0.7
다. 댐(보조댐 제외)의 계획홍수위선으로부터 2킬로미터 초과 5킬로미터 이내의 집수구역: 해당 면적×0.5
라. 가목부터 다목까지의 규정에 해당하지 않는 지역: 해당 면적×0.3

〈표 2-9〉 댐 주변지역 지원사업 세부내용

구분		세부 사업 내용
1. 지역 지원 사업	가. 소득증대 사업	1) 공동영농시설 · 농기구수리시설 · 생산품공동저장시설 · 농로 · 농업용수로 및 농업용양수장 등 농림수산업 관련 사업 2) 톱밥 등 수분 조절재의 공동구입 및 공동퇴비화시설 등 축산업 관련 사업 3) 환경농업 기자재 및 유통시설 등 환경농업 관련 사업 4) 그 밖에 주민의 소득증대를 위하여 지원사업협의회가 필요하다고 인정하는 사업
	나. 생활기반 조성사업	1) 의료기구 및 구급차량 구입 지원 등 의료환경조성사업 2) 노인회관 · 마을회관 · 가로등 · 통학차 · 버스승차대기장 등 생활여건 개선사업 3) 그 밖에 생활기반 조성을 위하여 지원사업협의회가 필요하다고 인정하는 시설의 설치 지원사업
	다. 댐주변 경관 활용사업	1) 둘레길, 자전거도로, 캠핑장, 공중화장실, 주차장 등 댐 주변경관을 활용한 휴양 및 레저 관련 시설 설치사업 2) 그 밖에 댐 경관을 활용하기 위하여 지원사업협의회가 필요하다고 인정하는 시설의 설치사업
2. 주민 지원 사업	가. 주민생활 지원사업	1) 주민건강진단, 의료보험료 지원, 고립주민 교통비 지원, 난방비 지원, 통신비 지원, 전기료 보조, 홍수 조절지 친환경영농지원 등 주민생활지원사업 2) 그 밖에 댐 주변지역 주민의 생활지원을 위하여 지원사업협의회가 필요하다고 인정하는 사업
	나. 육영사업	1) 교육기자재 · 도서의 구입, 학자금 · 장학금의 지급, 학교급식시설 지원 및 아동급식비 지원 등 육영 관련 사업 2) 그 밖에 댐 주변지역의 육영(育英)을 위하여 지원사업협의회가 필요하다고 인정하는 사업
3. 그밖의 지원 사업 (기타 지원 사업)	가. 댐저수 사용료 보조사업	댐 주변지역 지원사업구역을 관할하는 시장 · 군수 또는 구청장이 해당 댐의 저수를 사용하고 댐사용권자 또는 댐사용권설정예정자에게 납부하는 댐저수사용료를 보조하는 사업
	나. 홍보 및 부대사업	1) 지역문화행사 지원, 댐환경보전연구 지원, 농기구 수리, 댐 주변 고립지역 도선(渡船) 운영 지원, 자매부락 지원 등 대민 지원, 대 청결운동 등 그 밖에 이에 준하는 사업 2) 댐 주변 전망시설, 수상레저활동을 위한 계류시설, 댐 및 지역문화 홍보시설, 전시 · 공연시설 등의 설치사업 3) 지역 홍보, 주민간담회, 댐 견학 등 홍보사업 및 지원사업협의회 운영 등 지원사업을 효율적으로 시행하기 위하여 필요한 사업

주: 각 사업의 내용에 해당 사업 시행과 관련된 조사, 계획, 연구, 시설의 유지 · 보수 · 운영 등에 관한 사항을 포함

자료: 댐건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률 시행령 제40조2항(별표6)

〈표 2-10〉 댐지역 주민지원제도 (다목적 댐)

구분	내용
법적 근거	- 댐건설및주변지역지원등에관한법률 제43조 내지 제44조 - 댐건설및주변지역지원등에관한법률 시행령 제40조 내지 제45조
지원사업 대상 댐	- 저수면적이 200만㎡ 이상인 댐 - 총 저수용량이 2천만㎥ 이상인 댐
댐 주변지역 사업계획 수립 범위	- 댐의 계획홍수위선(계획홍수위선이 없는 경우에는 상사만수위선)으로 부터 5㎞ 이내의 지역 - 댐의 발전소로부터 반경 2㎞ 이내의 지역 - 댐 주변지역 지원사업의 효율적 시행이나 지역의 균형발전을 위하여 댐지원법 시행령 제42조의 규정에 의한 댐주변지역 지원사업협의회가 필요하다고 인정하는 지역 - 댐관리청 또는 댐수탁관리자가 필요하다고 인정하는 지역
지원사업의 재원	- 댐관리청, 댐 사용자 또는 생활·공업용수댐의 수도사업자 출연금 - 전전년도 발전판매수익금의 100분의 6이내 - 전전년도 생활·공업용수 판매량에 전전년도 한국수자원공사의 댐용수요금 단가를 곱한 금액의 100분의 20이내 - 차입금 및 조성된 자금의 운용으로 생기는 수익금
지원사업 시행기간	- 발전 또는 생활·공업용수의 판매수입금이 발생하는 연도의 다음 연도부터 댐의 기능이 상실되는 연도까지
지원사업의 종류별 시행자	- 지역지원사업(소득증대사업, 생활기반조성사업): 시장·군수 또는 구청장 - 주민지원·기타지원사업(후생사업, 육영사업, 홍보 및 부대사업): 댐관리청 또는 댐수탁관리자

자료: 댐관리 및 주민지원사업의 합리적 제도개선방안 연구(2010), 〈표 부록 2-1〉 재인용

아. 지원제도 문제점

○ 지원원칙의 혼재

- 지원금 산정 및 배분에 있어서 상이한 기준이 복합적으로 적용되며, 지원목적이 불분명함
  - 지원사업 재원은 댐에서 발생하는 편익인 판매수익을 기준으로 조성됨
  - 댐별 지원금 배분은 발전계수와 용수공급 및 저수용량, 출연금, 저수면적비율과 같은 댐별 편익을 기준으로 이루어짐
  - 그에 반해 지자체별 지원금 배분은 수몰면적과 인구, 주면지역 면적과 같은 댐으로 인해 발생하는 영향을 반영할 수 있는 기준으로 하고 있음
- 지원제도의 성격도 '댐 건설사업의 원활한 추진을 위한 주변지역 수용성 촉진을 위한 지원' (댐 건설시)과 '댐 건설로 인해 주변지역이 받는 피해에 대한 지원'의 개념이 혼재하고 있음

○ 재원 조성

- 댐 주변지역 주민에 대한 지원이 충분하지 않음을 근거[8]로 발전 및 용수판매수익금에 대한 출연 비율이 지속적으로 증가하여 다른 주변지역 지원사업이나 주민지원사업에 비해 출연비율이 높은 수준임
- 높은 출연율에도 불구하고 지원사업에 대한 불만과 요구는 지속적으로 대두되고 있음

○ 사업시행 체계

- 지원사업 시행 이후 결과보고만 진행되고 사업의 이행을 관리하는 체계가 없어 내실 있는 사업을 진행하기 어려움
- 지원사업의 효과성과 성과를 평가하고 관리하는 체계가 구축되어 있지 않음

○ 지원사업 종류

- 생활기반조성사업, 주민생활지원사업 등은 직접지원의 성격으로 활용될 수 있으며, 기타지원사업으로 이루어지는 다양한 사업은 지원사업 내용으로 적정하지 않다는 문제가 있음

2. 지원사업 운영 현황

가. 지원사업 현황 분석

1) 지원사업 출연금 및 재원배분 현황

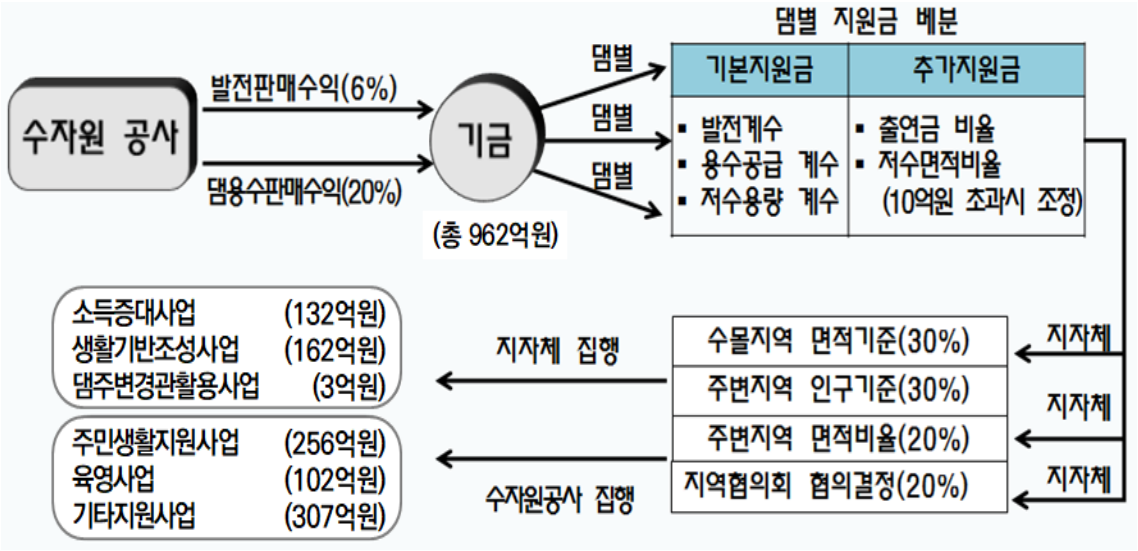
○ 댐 주변지역 지원사업의 출연비율은 지난 1995~2000년에 댐용수 5% 이내, 발전용수 1% 이내에서 2005년부터 댐용수 20% 이내, 발전용수 6% 이내로 증가하였으며, 연평균 출연금액은 지난 1995~2000년에 약 29억원에서, 2018~2020년 기준으로 약 667억원으로 증가하였음

〈표 2-11〉 댐 주변지역 지원사업 연평균 출연금액 및 출연비율

구 분		'95~'00	'01~'02	'03~'04	'05~'08	'09~'11	'12~'14	'15~'17	'18~'20
연평균 출연금액		29억원	115 억원	205 억원	507 억원	558 억원	695 억원	683 억원	667 억원
출연비율 (판매수입 대비)	댐용수	5% 이내	10% 이내		20% 이내				
	발전	1% 이내	2% 이내	3% 이내	6% 이내				

8) 1999년 댐걸설및주변지역등에 관한 법률 제정 이유, 2012년 개정이유

○ 수자원공사는 발전판매수익의 6%와 댐용수판매수익의 20%를 출연하여, 지난 2018년 기준으로 약 962억원이 조성되었으며, 각 댐별로 기본지원금과 추가지원금으로 배분되어 각 지방자치단체별로 수몰지역 면적기준, 주변지역 인구기준을 통하여 각 지자체에서 소득증대사업으로 132억원, 생활기반조성사업 162억원, 댐주변경관활용사업 3억원 등이 지원되었으며, 주변지역 면적비율과 지역협의회 협의 결정 등을 통하여 수자원공사에서 주민생활지원사업 256억원, 육영사업 102억원, 기타지원사업 307억원을 집행하였음

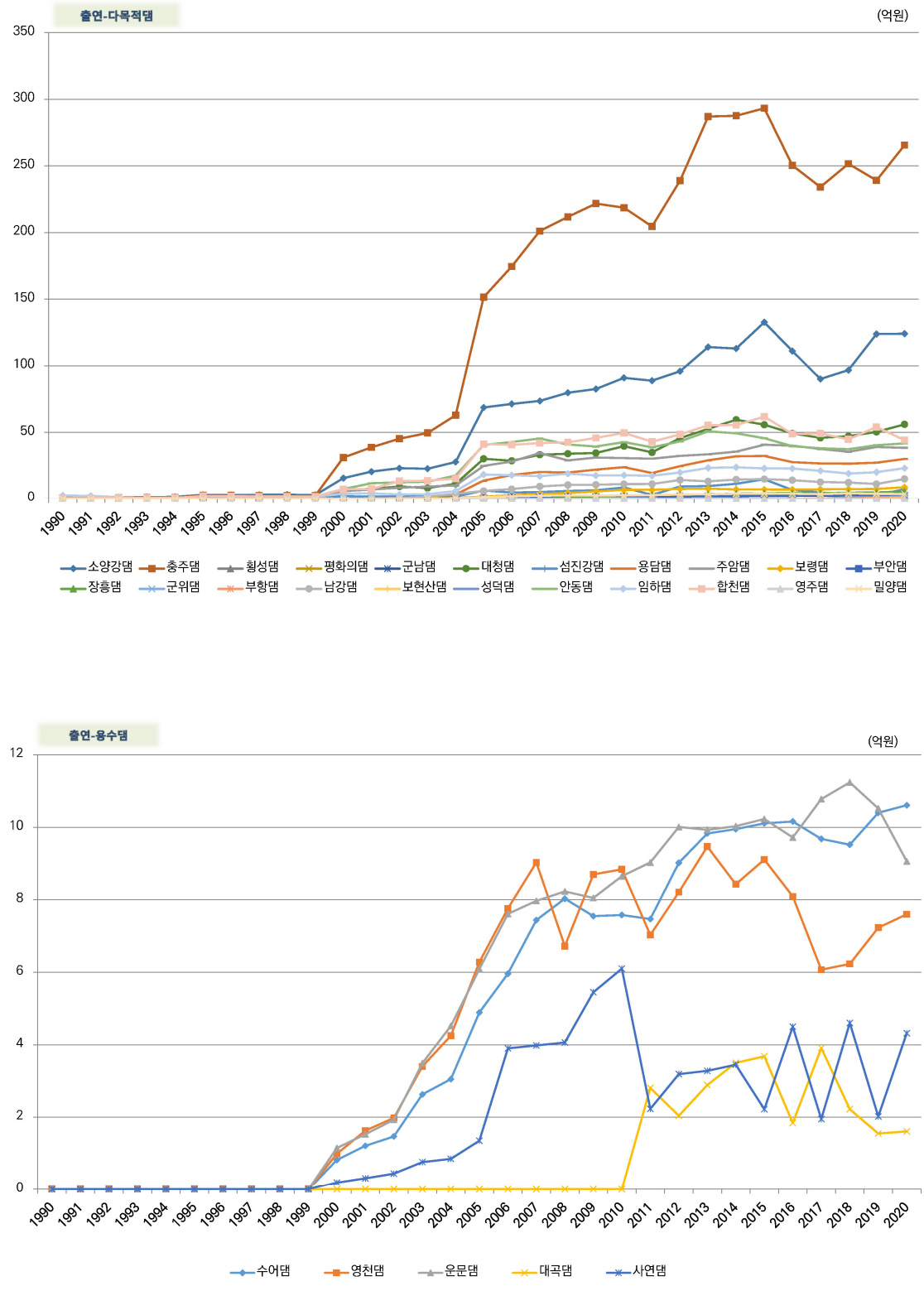


〈그림 2-8〉 댐 주변지역 지원사업 재원 배분 (2018년 기준)

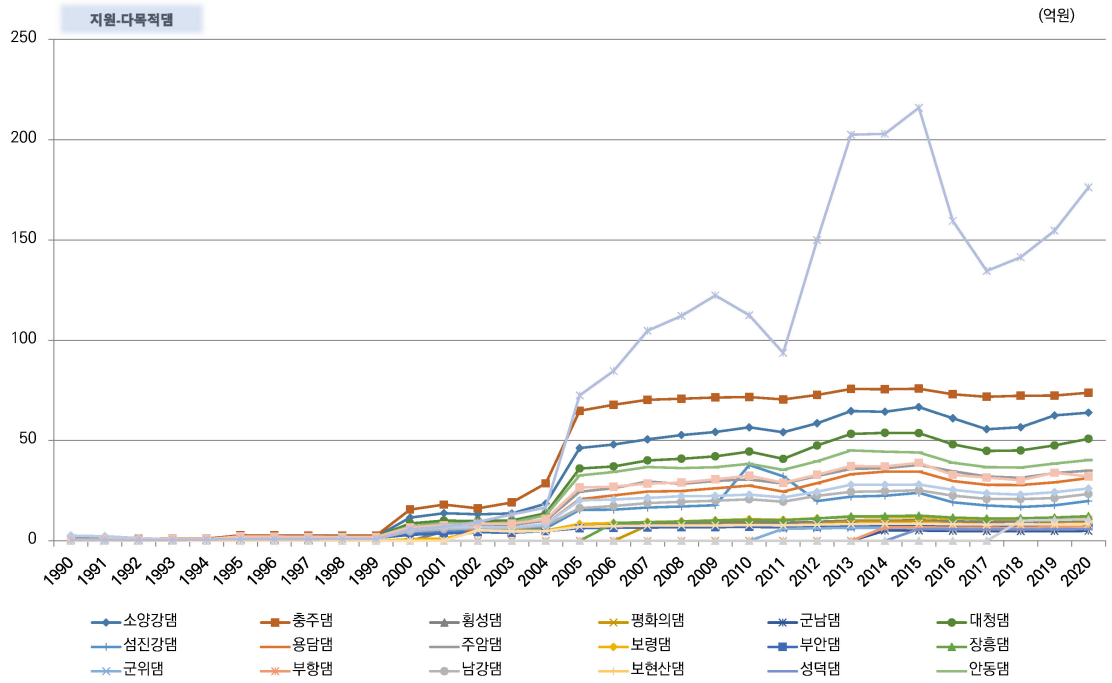
2) 댐별 현황

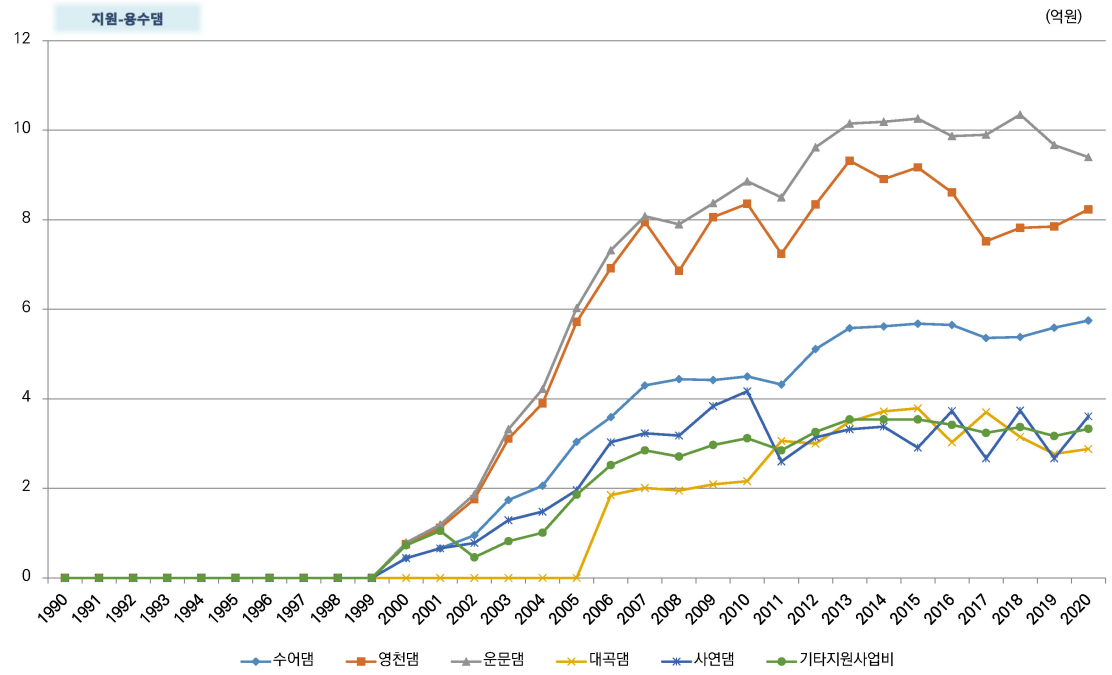
○ 댐 주변지역 지원사업의 출연금액과 지원금액의 변화는 아래 그림과 같이 나타남

- 댐 주변지역 지원사업과 관련하여 댐별 출연금 및 지원금은 충주댐이 가장 많았음
- 사업별 지원금은 기타지원사업비가 가장 많음
- 댐 주변지역 지원사업의 배분 구조에 따라 재원의 조성은 댐별 수입을 기준으로 하고 있으며, 집행은 각 지자체의 수몰지역 면적기준, 주변지역 인구기준, 주변지역 면적비율과 지역협의회 협의 결정 등과 같은 인자들에 따라 지원되고 있어 이러한 형태가 추이에도 반영되고 있음을 확인할 수 있음



〈그림 2-9〉 댐 주변지역 지원사업 출연금액 및 지원금액 추이





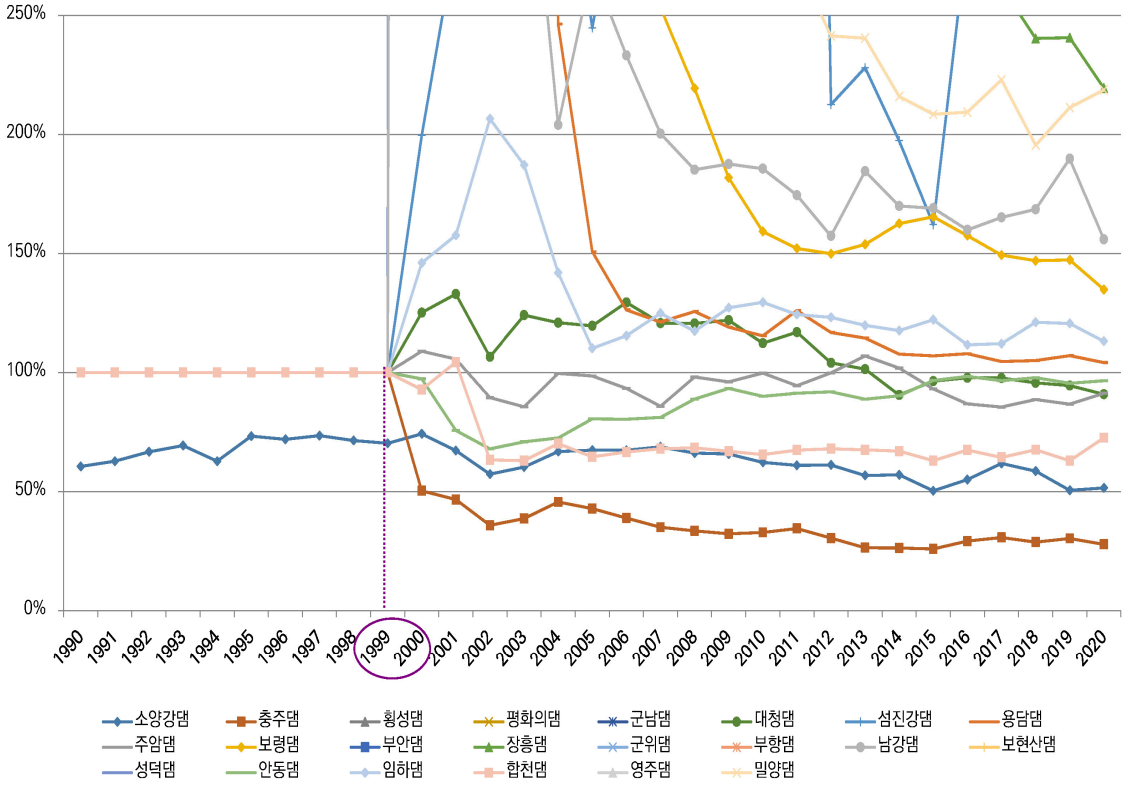
〈그림 2-9〉 댐 주변지역 지원사업 출연금액 및 지원금액 추이(계속)

○ 댐 주변지역 지원사업의 출연금액 대비 지원금액 비율을 살펴보면, 지난 1999년부터 댐건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률을 적용받기 시작하여 다목적댐 등 적용 댐이 급격하게 증가하여, 이와 관련한 지원이 나타나기 시작하였음

- 개별 댐의 상황에 따라 댐별 수입, 각 지자체의 수몰지역 면적기준, 주변지역 인구기준, 주변지역 면적비율과 지역협의회 협의 결정 등의 상이한 성격에 따라 각 비율이 다르게 나타나고 있음을 확인할 수 있음

〈표 2-12〉 댐 주변지역 지원사업 출연비율

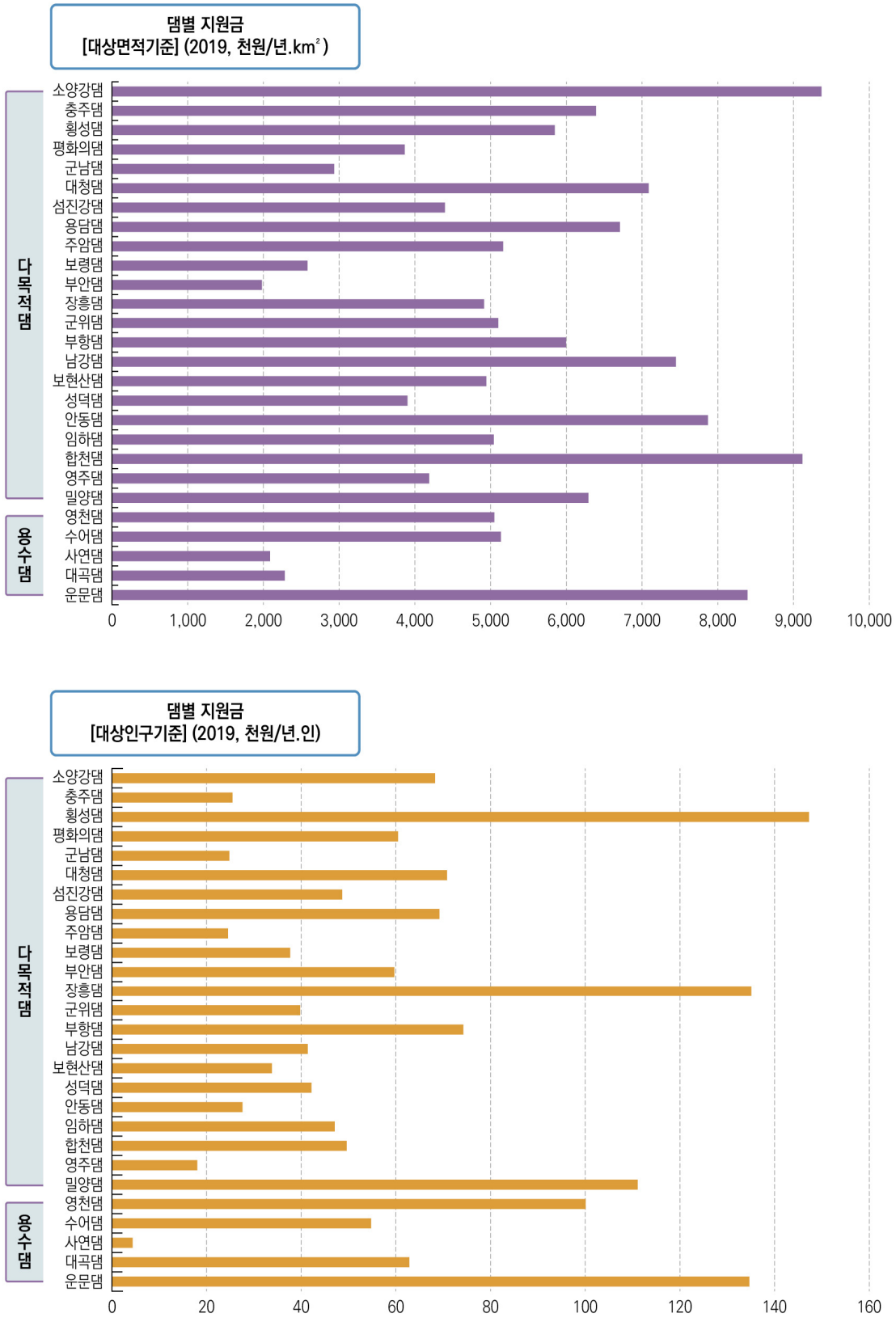
구분		1990~1994	1995~2000	2001~ 현재		
적용법령		발전소 지원법	특정 다목적댐법	댐건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률		
				2001 ~2002	2003 ~2004	2005~
출연비율 (판매수입 대비)	댐용수		5% 이내	10% 이내	10% 이내	20% 이내
	발전용수	0.3% 이내	1% 이내	2% 이내	3% 이내	6% 이내
대상 변화		발전소 주변에 처음 지원사업 시행	다목적댐 지원사업 시행	용수전용댐 포함 (2000년~)		홍수조절댐 포함
지원기준 변화			(지자체 배분기준) 수몰지역면적, 주변지역 인구, 면적			댐계획홍수 위선 접한 인구, 면적



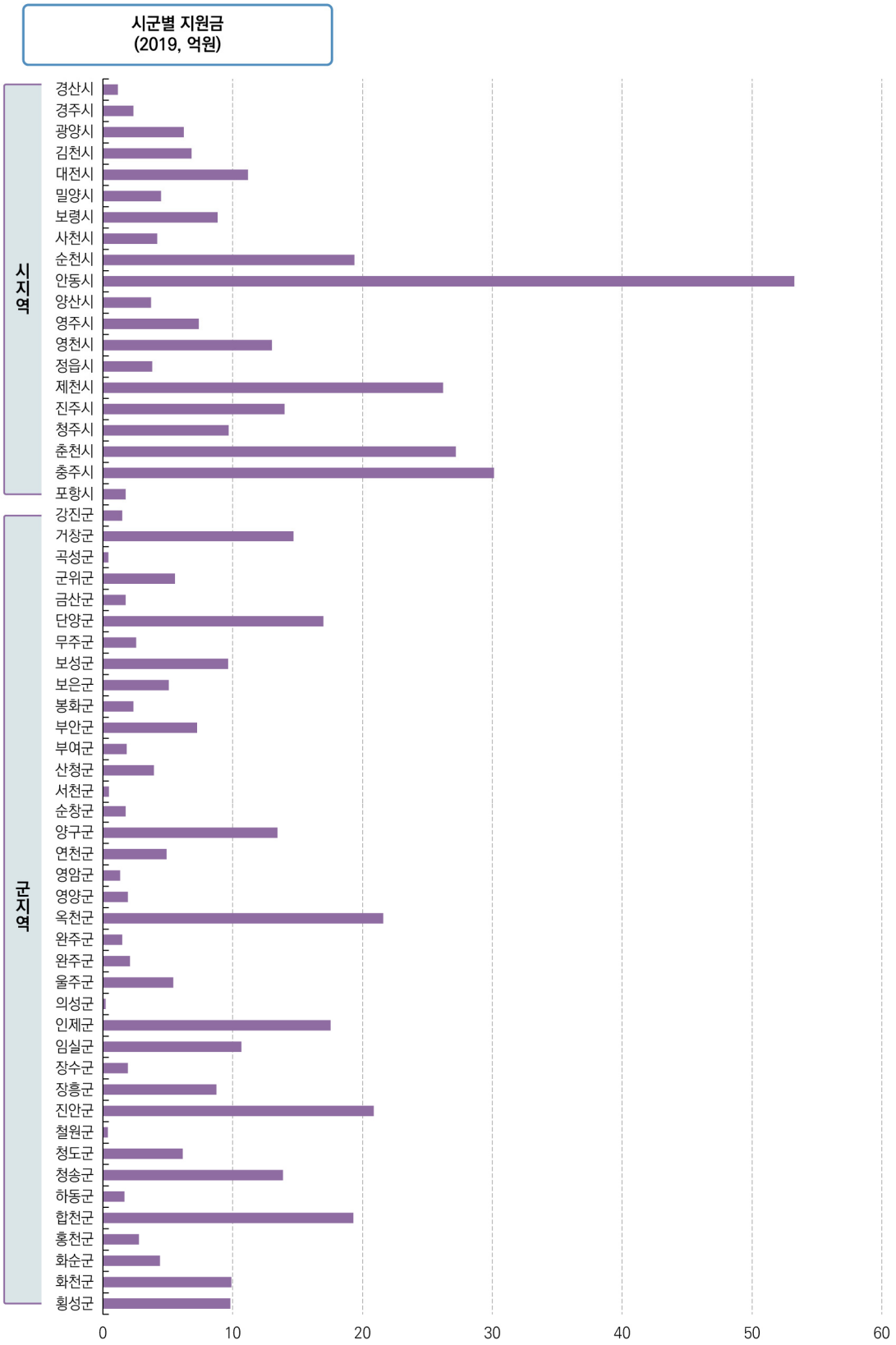
〈그림 2-10〉 댐 주변지역 지원사업 출연금액 대비 지원금액 비율

○ 댐별 및 시군구별 지원금

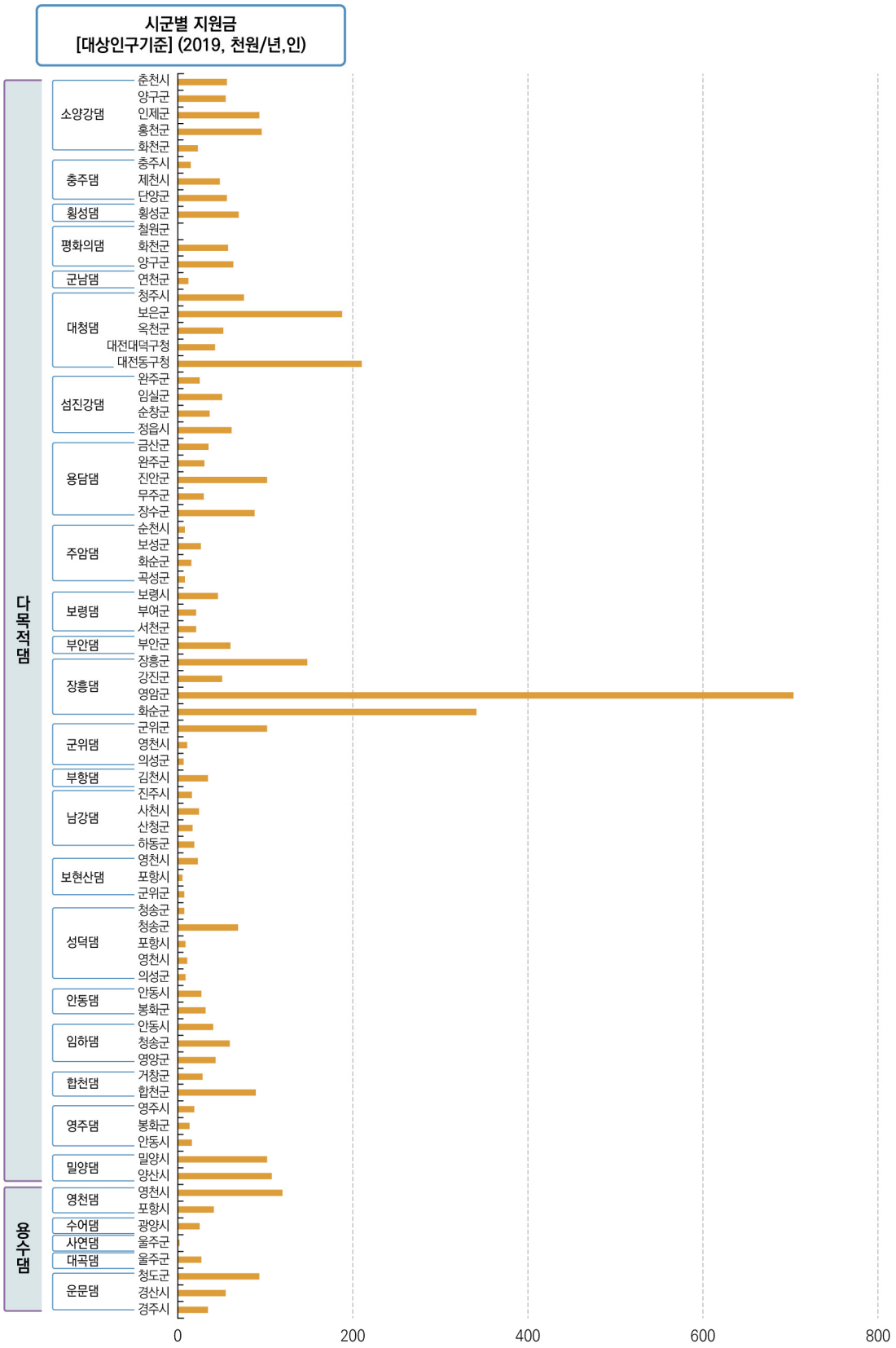
- 2019 댐별 대상면적 기준 지원금은 소양감댐과 합천댐, 운문댐이 많았고 부안댐과 사연댐, 대곡댐이 적었으며 댐별 대상인구 기준 지원금은 횡성댐과 장흥댐, 운문댐이 많음
  · 소양강댐과 합천댐은 면적 기준으로는 지원금이 가장 많지만 인구 기준 지원금은 낮았으며 운문댐은 면적과 인구 기준 지원금 모두 높았음
- 시군별 지원금은 지역별로 차이가 있지만 지원금 10억원 이상인 지역 비율은 시는 약 50% 이상, 군은 약 30% 이상이며, 전반적으로 군보다 시의 지원금이 높아 댐 주변지역의 지역활성화에 '기여' 측면에서 효과성 있는 지원방향에 부합성이 떨어지는 지원결과로 볼 수 있음
- 시군별 대상인구 기준 지원금은 댐별 인구 현황에 따라 시와 군의 지원금 차이를 보임



〈그림 2-11〉 대상 면적 및 인구 기준 댐별 지원금



〈그림 2-12〉 시군별 지원금

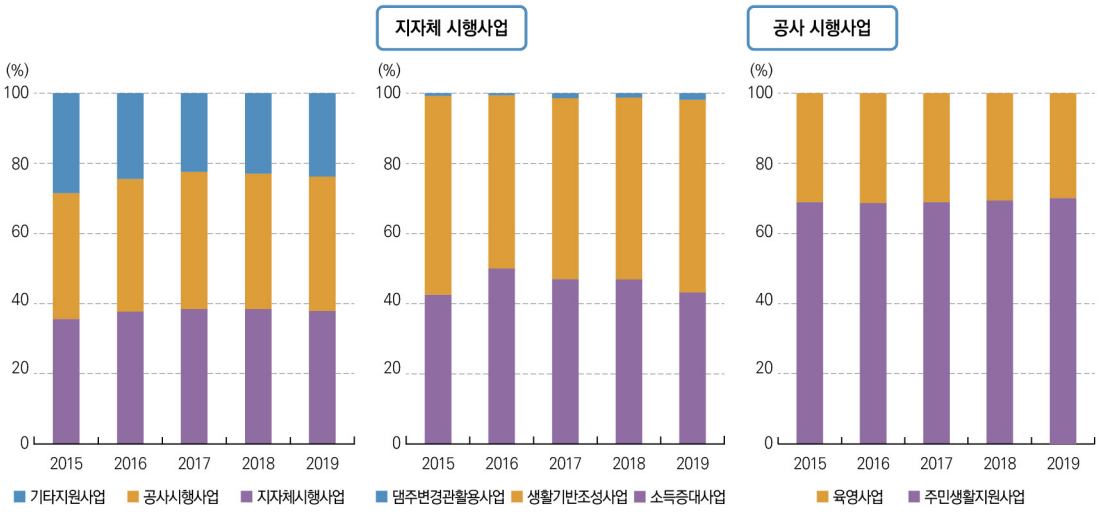


〈그림 2-13〉 대상 인구 기준 시군별 지원금

3) 사업별 현황

○ 2015~2019년 댐 주변지역 지원사업의 시행자에 따른 지원사업 시행비율(금액 기준)은 아래 그림과 같이 나타낼 수 있음

- 앞서 살펴본 바와 같이 댐 주변지역 지원사업은 지자체(시·군·구) 및 수자원공사 등으로 시행자가 분리되고 이에 따른 사업을 실시하고 있음



〈그림 2-14〉 댐 주변지역 지원사업 시행비율(금액 기준) (2015~2019)

- 최근 5년간 댐 주변지역 지원사업의 시행비율(금액 기준)을 살펴보면, 전체적으로는 지자체, 수자원공사, 기타지원사업의 구성비가 비슷함
- 지자체 시행사업을 기준으로 살펴보면 생활기반조성사업이 50% 이상 지원되고 있으며, 나머지는 소득증대사업의 비율이 컸고, 댐주변경관활용사업은 미미함
- 수자원공사 시행사업의 70%가 주민생활지원사업으로 시행되고 있으며, 나머지 30%는 육영사업으로 지원되고 있음

〈표 2-13〉 각 시행자별 댐 주변지역 지원사업 세부내용

지자체(시·군·구)			수자원공사		
지역지원사업	소득증대 사업	- 농림수산업 관련 사업 - 축산업 관련 사업 - 환경농업 관련 사업	주민지원사업	주민생활지원 사업	- 주민건강진단, 고립주민 교통비 지원, 난방비, 통신비, 전기료보조, 친환경영농 등 주민생활지원
	생활기반 조성사업	- 의료환경조성사업 - 생활여건 개선사업 - 시설설치 지원사업		육영사업	- 교육 목적 시설 지원 및 급식비지원 등 육영 관련 사업
	댐 주변경관 활용사업	- 댐 주변경관 활용 휴양 및 레저 관련 시설 설치 사업	기타지원사업	댐저수사용료 보조사업	- 댐 저수 사용에 따른 댐저수사용료 보조
				홍보 및 부대사업	- 지역문화행사지원, 댐환경 연구, 청결운동 등 관련 사업 - 댐 주변 전망시설, 수상레저, 지역문화 홍보시설 등 설치 - 지역홍보, 주민간담회, 댐견학 등

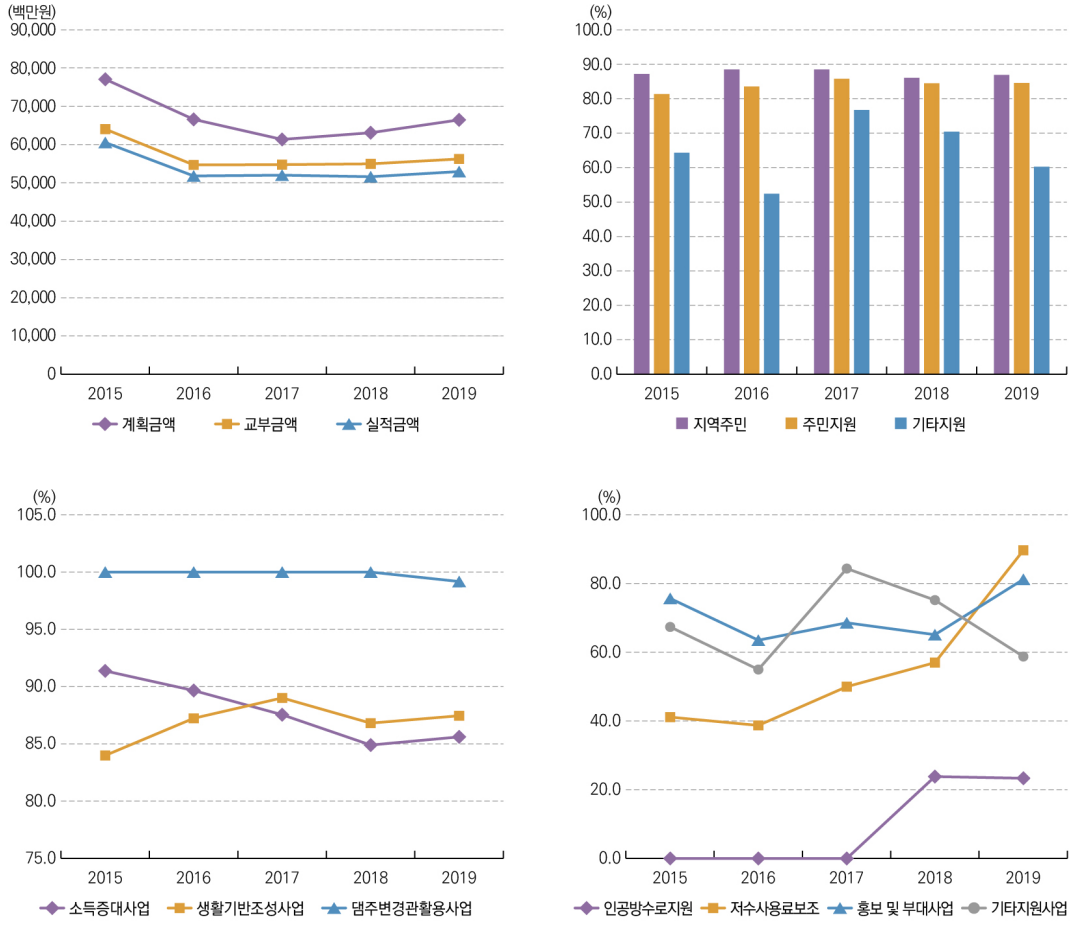
○ 지자체 시행사업은 댐 주변지역의 여건에 따라 상이한 구성의 세부사업이 시행되고 있는 것으로 나타남. 부안댐과 밀양댐의 경우에는 소득증대사업이 97% 이상을 차지하고 있고 대곡댐과 사연댐은 생활기반조성사업으로만 사업이 시행되었음 (2019년)

- 수자원공사 수행 사업의 경우 주민생활지원사업 비중이 60% 이상이며 평화의댐과 장흥댐, 군위댐, 성덕댐의 경우에는 80% 이상 차지하고 있음. 육영사업 비중은 10~40%로 다양하였고 섬진강댐과 사연댐은 40% 이상임

〈그림 2-15〉 2019년 지원사업 운영 현황

○ 지원사업 시행률(계획 대비 실적)

- 2015~2019년 동안 댐 주변지역 지원사업 시행률은 70~80%를 유지하고 있음. 2017년 시행률은 약 85%로 가장 높았으나 이후에는 점차 감소하여 2019년 시행률은 79.7%로 하락하였음
- 사업별로 살펴보면 지역주민사업과 주민지원사업은 지속적으로 80% 이상의 시행률을 보이는 반면 기타지원사업은 해마다 편차를 보임. 2016년 기타지원사업 시행률은 52.4%로 가장 낮았으나 2017년 시행률은 약 77%로 증가하였음. 그러나 2018년 이후로는 감소하는 추세를 보임
- 소득증대사업의 시행률은 2015년 91.4% 이후 지속적으로 감소하여 2019년 시행률은 약 86%로 하락하였고 댐주변경관활용사업은 사업 수는 많지 않지만 시행률은 100% 수준을 유지하고 있음

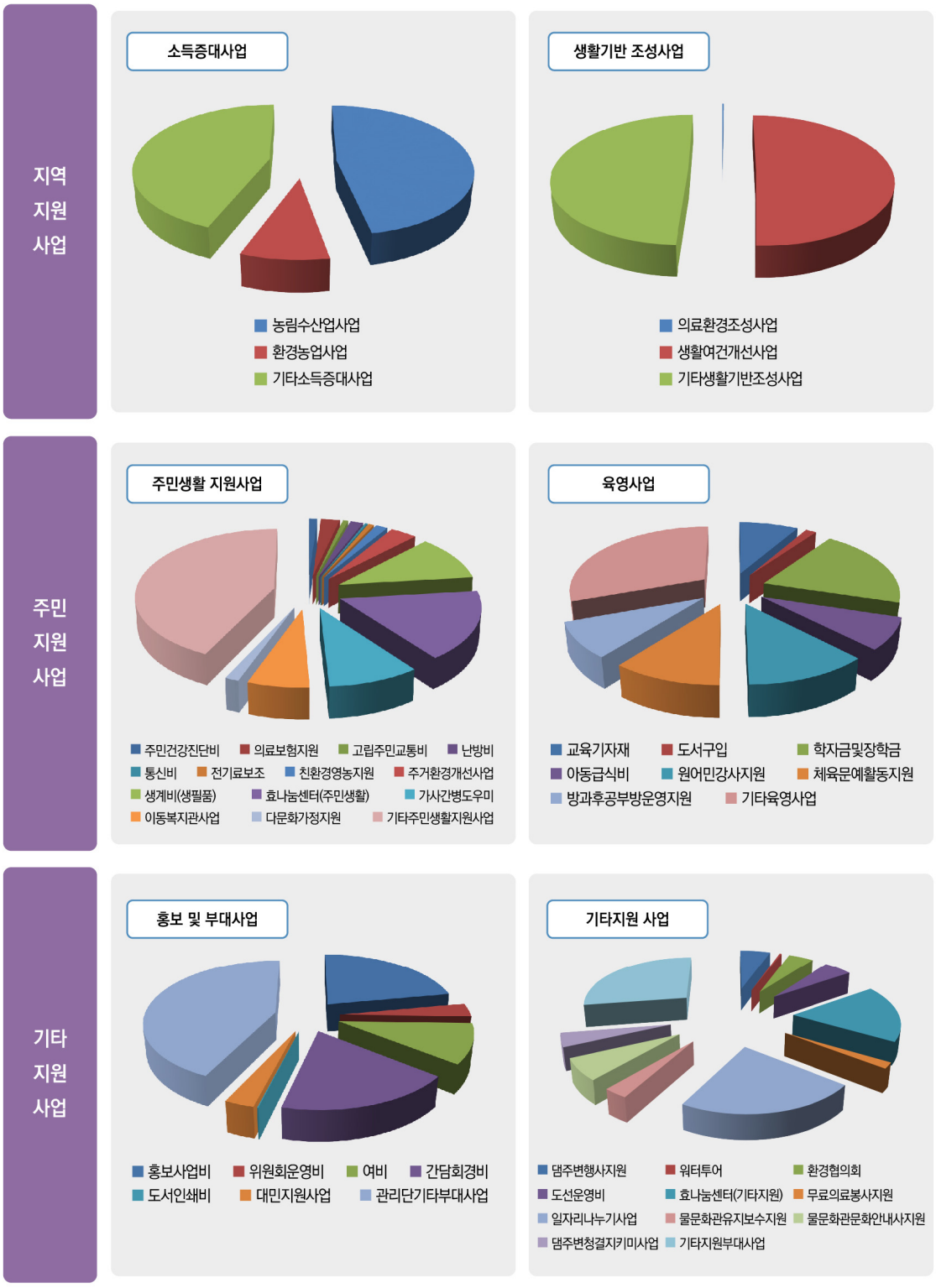


〈그림 2-16〉 사업계획 대비 실적

4) 사업 세부항목별 현황

○ 지역지원사업, 주민지원사업, 기타지원사업의 세부항목별 구성은 다음과 같음

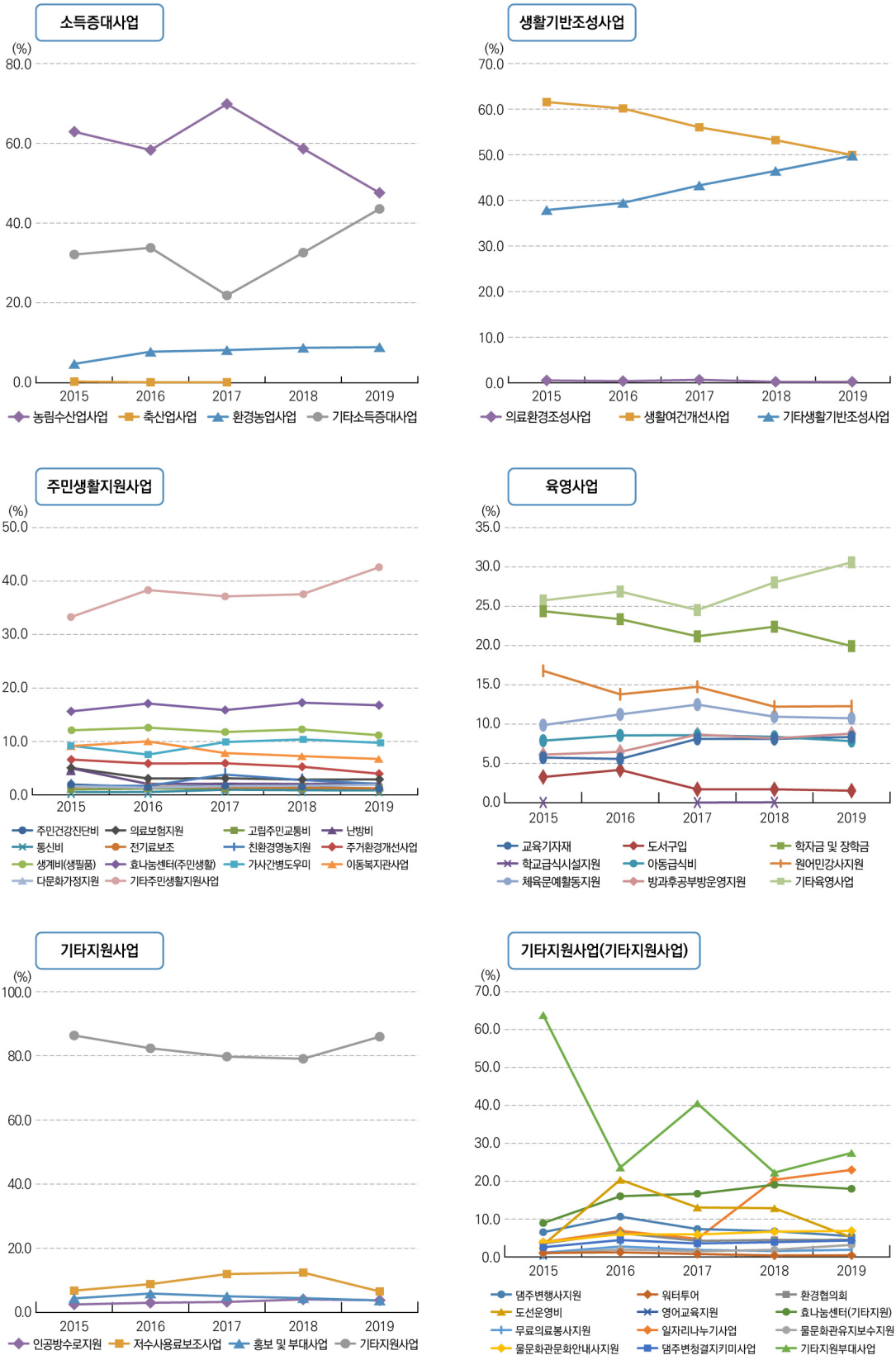
- 지역지원사업의 소득증대사업으로는 농림수산업사업과 기타소득증대사업이 유사한 수준으로 지원되고 있으며, 생산기반조성사업에는 생활여건개선사업과 기타생활기반조성사업이 대부분을 차지하고 있음
- 주민지원사업 중에서도 주민생활지원사업에는 기타주민생활지원사업이 가장 많은 비중을 차지하고 있으며 지원내용이 매우 다양하게 이루어져 있음. 육영사업은 기타육영사업의 비중이 가장 많음
- 기타지원사업에는 홍보 및 부대사업 중에서도 관리단 기타부대사업에 대한 지원 비중이 가장 높았으며, 기타지원사업에서도 기타지원부대사업 등에 대한 지원이 가장 많았고 지원 항목도 매우 다양함
- 전반적으로 '기타'로 분류되는 지원사업의 비중이 높고 지원범위가 광범위함



〈그림 2-17〉 사업항목별 댐 주변지역 지원사업 구성비율 (2019)

○ 2015~2019년 세부사업항목별 지원사업 구성의 특성과 변화를 살펴보면 다음과 같음

- 소득증대사업 중에서 농림수산사업 시행비율은 2017년 이후 감소하고 있는 반면 기타사업은 증가하고 있음. 환경농업사업과 축산업사업의 구성비율은 낮았으며 축산업사업은 2017년 이후 사업에서 제외됨
- 생활기반사업의 생활여건개선사업은 2015년 이후 감소하고 있는 반면, 기타사업은 증가하는 추세를 보여 2019년 구성비율은 비슷한 수준을 보임. 의료환경조성사업은 지속적으로 매우 낮은 구성비율을 보임
- 주민생활지원사업에서는 기타사업의 구성비율은 약 40% 수준으로 가장 높았으며 이를 제외한 나머지 사업은 20% 미만의 낮은 구성비율을 보임
- 육영사업에서도 기타사업이 가장 높은 구성비율을 보이고 있으며 다음으로는 학자금 및 장학금 사업 구성비율이 높았으나 2015년 이후 감소함
- 기타지원사업에서는 기타사업이 80% 이상으로 가장 높은 구성비율을 보이고 있으며 나머지 사업 구성비율은 10% 미만이었고 저수사용료보조사업은 조금씩 증가하는 추세를 보임
- 기타지원사업의 기타사업 중에서는 기타지원부대사업의 구성비율이 가장 높았으나 해마다 큰 차이를 보이고 있으며 일자리나누기사업은 2017년 이후 증가하고 있음
- 사업 전체적으로 '기타' 구분 사업 비중이 높으며 증가하는 추세를 보이고 있음 (기타소득증대사업, 기타생활기반조성사업, 기타주민생활지원사업, 기타육영사업, 기타지원부대사업 등)



〈그림 2-18〉 사업항목별 댐 주변지역 지원사업 구성비율 (2015~2019)

○ 지원사업의 세부사업별 운영 현황 및 특성을 살펴보면 다음과 같음

① 지역지원사업

- 농림수산사업은 마을 공용 농기계 및 기구와 창고, 영농시설 지원 등의 지원이 이루어지고 있으며 환경농업사업은 친환경 비료 및 퇴비 구매지원이 대부분을 차지하고 있으며 사업실적도 저조함
- 생활여건개선사업은 마을회관이나 복지회관, 노인회관 등의 마을 공용시설 물품 구입이 대다수를 차지하고 있으며 댐주변경관활영사업은 사업 실적이 저조할 뿐만 아니라 공원이나 하천 주변 정비사업이 대부분을 차지함

② 주민지원사업

- 주거환경개선사업을 통해 댐주변 환경정비나 소규모 급수시설 지원 등의 농촌지역 물복지 향상 사업을 시행하고 있으며 기타주민생활지원사업에서는 농림수산업 외의 소득증대 사업(노인일자리사업, 공공일자리사업)을 시행하고 있음

③ 기타지원사업 현황

- 인공방수로지원사업은 사천만 지역에서만 시행하고 있으며 저수사용료보조 사업도 일부 댐 소재 지자체(춘천시 및 충주시, 단양군, 군위군 등)에서만 시행되고 있음
- 기타소득증대 사업의 일환으로 노인 및 청년 일자리나누기 사업과 댐주변 청결지키미 사업과 같은 공공일자리 사업을 시행하고 있으며 수자원 개발 및 관리 이해 증진과 수질향상을 위한 워터투어 사업을 실시하고 있음

〈표 2-14〉 지원사업 운영 현황

구분			내용
지역 지원	소득증대 사업	농림수산업 사업	- 마을농기계 및 기구 구매 지원, 창고 부지 매입 및 설치, 영농시설구입 및 보수 지원, 농산물 포장 및 판매 홍보 지원, 재배시설 지원
		환경농업 사업	- 친환경 비료 및 퇴비 구매지원 사업이 대부분을 차지하고 있으며 사업실적 저조
	생활기반 조성사업	생활여건 개선사업	- 마을 공용시설 지원이 대부분: 마을회관, 복지회관, 노인회관의 생활물품 구입 지원 사업이 대다수를 차지하고 있으며 운영비를 지원하는 경우도 존재
	댐주변경관활용사업		- 실제적인 경관활용 사업 저조: 도시 및 마을공원, 하천 주변 환경정비 사업이 대다수를 차지
주민 지원	주민생활 지원사업	주거환경 개선사업	- 물복지 향상 사업: 댐 주변 환경전비 및 환경의식개선, 소규모 급수시설 지원 등의 농촌지역 물복지 향상 사업 시행
		기타주민 생활지원 사업	- 기타소득증대 사업: 노인일자리나 공공일자리사업과 같은 농림수산업 외의 소득증대 사업 시행
	육영사업		- 교육 기자재 및 도서 구입과 같은 인프라 구축 지원과 장학금 및 교복, 급식비 지원과 같은 직접지원, 원어민 강사 및 체육문예활동, 공부방지원, 체험학습과 같은 교육 프로그램 지원으로 구분
기타 지원	인공방수로지원		- 특정 지역(사천만)에서만 시행
	저수사용료보조		- 댐소재지자체(춘천시 및 충주시, 단양군, 군위군 등) 용수대금 사용료 보조
	홍보 및 부대사업		- 지원사업 기념품 및 홍보 관련 사업 시행, 지원사업 관련 여비 및 부대비용 지원, 지원사업협의회 운영비 및 주민 간담회 경비 지원, 대민지원사업(기술봉사활동) 지원
	기타지원 사업	댐주변 행사지원	- 댐주변 주민 문화발전 기여를 위해 행사지원을 하고 있으나 세부적인 행사 내용은 알 수 없음
		기타 소득증대	- 노인 및 청장년 일자리나누기, 댐주변청결지키미사업을 통한 공공일자리 사업 시행
		물문화관 유지보수 지원, 물문화관 안내사지원	- 댐관리단 고유사업 지원인 물문화관 운영 및 유지비용, 문화안내사 인건비 지원
		워터투어 환경협의회	- 수자원 개발 및 관리에 대한 이해증진을 위한 사업과 수질향상 보전 및 연구를 위한 사업에 지원

나. 지원사업 운영 문제점

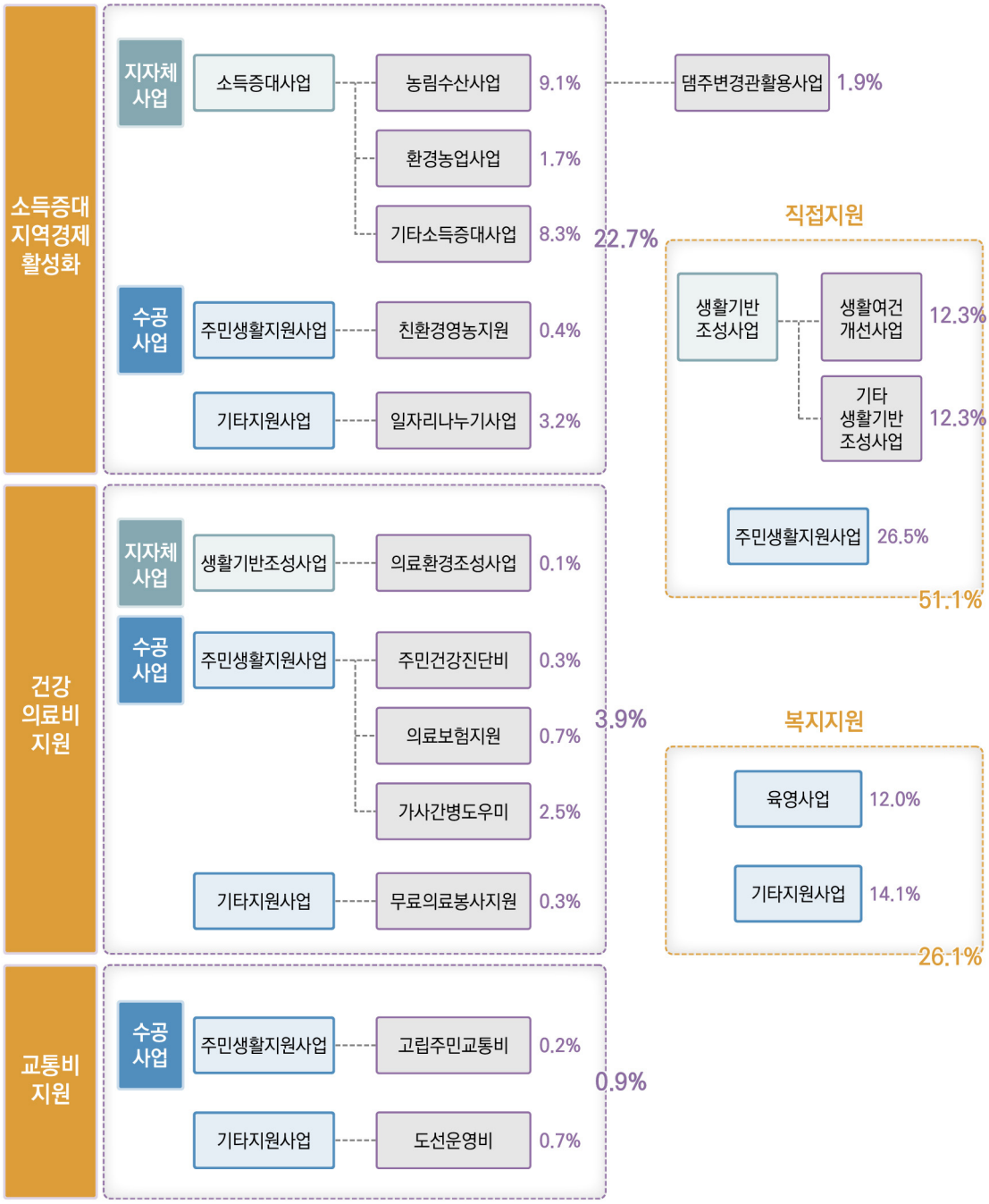
○ 사업의 효과성

- 지원사업이 지역주민 소득증대 및 지역경제 활성화 사업보다는 농업관련 자재 및 물품 구매지원과 건강진단비, 마을 공동시설 비용 지원과 같은 직접지원 위주로 운영되고 있어 지원사업의 효과성이 높지 않음[9)]
- 2019년 지원사업 운영현황을 보면 소득증대 및 지역경제 활성화와 관련된 사업 비중은 22.7%이고 생활기반조성사업과 주민생활지원사업은 51.1%로 직접지원 사업이 소득증대 관련 사업보다 약 2배 이상임

○ 사업내용의 적정성

- 지역 및 주민들이 이야기하고 있는 댐으로 인한 피해(안개 등으로 인한 농업 및 건강 피해, 교통비 증가, 소득 및 지역경제 침체 등) 비용 지원과 관련된 사업과 댐의 편익을 이용하는 사업이 활성화되어 있지 않아 사업의 적정성에 대한 고민이 필요함
  - 2019년 지역주민 건강 관련 사업은 3.9%이고 교통비 지원 사업 0.9%로 주변지역이나 주민들이 주장하는 피해와 관련해 시행되고 있는 사업은 많지 않음
  - 또한 댐 주변 경관을 활용한 사업도 1.9%로 관련 사업이 거의 시행되지 않고 있음
- 마을 진입로 및 하천, 농로 정비와 같은 지자체에서 시행하는 사업과 관정 및 용수개발, 배수로 정비 등의 농업용수공급사업자의 고유사업과 중복되는 사업이 시행되고 있음

9) 가구별로 물품 또는 금품을 지원하는 방식은 지원효과가 지속적이지 못하고 주민간의 갈등을 초래할 우려가 있기 때문에 유의해야 하며 규제로 인해 받는 불이익의 정도가 다름에도 합당한 기준 없이 가구별로 동일하게 지원할 경우 오히려 역차별의 논란을 빚을 우려가 있음(“주변지역 지원 및 주민지원사업 법제 정비방안 연구”(법제연, 2007), p.142.)
SOC와 투자와 같은 공공재에 대한 투자는 주변지역 혹은 인근 지역주민에게도 혜택을 제공하는 공공재의 성격을 가지는 반면 개별가구에 대한 직접지원은 확산효과가 없음(“발전소 주변지역 지원제도 개선방안”(조세연, 2015), p.83.)



〈그림 2-19〉 지원사업 세부항목별 현황 (2019)

○ 지원방법의 적정성

- 유사한 사업이 상이한 사업주체와 다수의 항목으로 산재하여 있고 '기타' 분류 사업 비중이 높고 증가하고 있어 사업 내용이 다변화 되고 있는 운용상의 문제점이 있음

・농기계 및 영농시설 지원이나 공동시설 운영비 및 물품지원과 같이 동일한 내용의 사업이 지역지원사업과 주민지원사업에서 중복시행 되고 있음

・태양광발전사업은 지역지원사업의 기타소득증대사업과 주민지원사업의 생활기반조성사업에서 시행되고 있어 해당사업이 주민 소득증진을 위한 것인지 지역 복지사업인지 구분이 어려움

・급식이나 마을 공동시설 운영비 지원과 같은 복지사업이 기타소득증대사업으로 분류되어 있으며 주민지원사업에서 시행하는 주택개량 사업도 지역지원사업의 생활여건개선사업으로 분류되어 있어 사업 구분 오류가 있음

- 기타사업의 비중이 높을뿐만 아니라 점차 증가하고 있으며 사업 내용도 다변화 되고 있어 이에 기타사업에 대한 관리가 필요함

・소득증대사업과 생활기반조성사업, 주민생활지원사업, 육영사업의 기타지원사업 비중은 25~40% 정도를 차지하고 있음

〈표 2-15〉 지원사업 세부항목별 운영 문제점

구분			내용
직접 지원 위주 운영	소득 및 생산지원		- 비료 및 퇴비, 종자, 농약, 비닐 등 농업 관련 자재 및 물품 구입지원, 풍수해보험료 지원
	복지		- 주민건강진단비 및 의료보험지원, 마을주민 이동차량 및 교통비 지원, 장학금 및 교복, 급식비 지원
	마을 공동시설		- 마을회관, 노인회관 등의 난방비와 인터넷 사용료, 전기료 지원 공용시설, 개보수 지원
	저소득층 및 소외계층		- 난방비 지원사업 시행, 노후 주택 개보수, 생필품지원, 가사간병도우미, 이동복지관
지자체 및 농어촌공사 고유업무 중복	지자체 사업	마을인프라 지원	- 마을 진입로 및 안길 정비, 하천 및 세천 정비, 마을 석축 및 옹벽 쌓기·정비
		농업 관련 지원	- 농로 및 경작로 포장·정비, 농경지 정비
		기타사업	- 도시가스 배관공사(충주시), 소규모 급수시설 지원, 상수원 보호구역해제 지원(횡성군), 국가하천별쓰레기 수거(옥천군)
	농어촌공사 사업	농업용수 관련	- 관정 및 용수개발, 배수로 및 농업용수로 정비·환경개선

〈표 2-15〉 지원사업 세부항목별 운영 문제점(계속)

구분			내용
사업 내용 중복	(지역) 기타소득 증대사업	(주민) 농림수산업 사업	- 농기계 구입 지원, 공동 영농시설 지원, 배수로 정비, 농로 개설 등 사업 시행
	(지역) 기타생활기반 조성사업	(주민) 생활여건 개선사업	- 주요 세부사업과 차이 없음
	(지역) 농림수산업 사업	(주민) 친환경 영농지원	- 친환경 영농자재 구입 지원 사업 중복
	(지역 지원 사업)	(주민) 기타주민생활지원사업	- 농산물 포장재,농기계수리,재해보험료 등의 농업 관련 사업 시행 - 복지회관, 마을회관과 같은 공용시설 운영비 및 생활물품 구매지원 사업 시행 - 태양광발전사업 중복 시행
사업 구분 불명확	태양광발전사업		- 지역지원-기타소득증대사업 & 주민지원-생활기반조성사업에서 시행되고 있어 태양광발전을 통한 지역주민 소득증진 차원인지 지역 전기 공급을 위한 복지사업인지 구분이 어려움
	저수지 및 댐주변 환경정비사업 (지역지원-기타소득증대사업)		- 환경을 정비하여 경관을 활용하는 지역 활성화 사업인지, 지역 환경개선을 위한 복지 사업인지 구분 불명확
	기타지원-기타지원사업		- 주민생활지원-고립주민교통비 사업과 별도로 도선운영비 지원 사업 시행 - 주민생활지원-효나눔센터의 운영비 지원과 차이 없이 운영비 및 인건비 지원
사업 구분 오류 등	(지역)기타소득증대사업		- 마을 공동운영비 지원 및 물품구매, 급식사업과 같은 복지사업이 기타소득증대사업으로 분류
	(지역)생활여건개선사업		- 배수로 정비 등의 농어촌공사 사업과 농로 및 상수도, 하천정비 등의 지자체 사업, 마을행사지원, 주민지원사업에서 시행하는 주택개량 사업도 생활여건개선사업으로 구분
	(지역)기타생활기반조성사업 (주민)기타주민생활지원사업 (기타) 기타지원사업		- 다른 항목 분류 사업 다수 포함, 복지사업, 지역행사 및 축제 지원, 마을 현안해소 사업 등 시행 - 지자체 고유사업, 농업 및 농업용수 관련 사업 등도 포함됨

○ 사업시행·관리체계의 문제점

- 사업계획 과정에서 지원사업협의회의 협의에 의한 지원비 배분 결정이 20%에 달함
- 의사결정과정의 합리성과 투명성을 담보를 위한 체계가 구축되어 있지 않음
- 사업 계획의 적정성·효과성 평가, 사업시행의 관리를 위한 체계가 구축되어 있지 않음

다. 피해 관련 주민인식 및 민원대응

1) 댐 주변지역 피해에 대한 주민 인식

○ 댐 주변지역 피해에 대해 주민만족도 조사 항목(교통 불편, 인구감소로 인한 경제력 약화, 각종규제 및 개발제한 등)에 반복적으로 노출됨으로 인해 조사항목의 내용들이 피해라고 인식하게 되는 학습효과가 생김

○ 댐으로 인한 주변지역의 규제나 행위제한이 없음에도 불구하고 상수원보호구역 등과 혼동하여 다른 규제와 구분이 어려움

○ 댐 건설로 인한 실제적인 피해가 없음에도 만족도 조사와 다른 규제와의 혼동으로 인해 지원금 증대를 위한 논의에서 반복적으로 피해를 주장

2) 피해 및 지원제도 관련 민원 대응

○ 댐 주변지역 주민이나 지자체에서 주장하는 댐으로 인한 피해나 그로 인해 발생한 비용은 입증이 어려울 뿐만 아니라 인정하게 되면 파급효과가 크기 때문에 인정하지 않음

○ 그러나 지속적으로 불만이 제기됨에 따라 이에 대한 해소차원에서 원칙에 부합되지 않는 사안에 대한 수용이 이루어져 왔음

- 2008년 주암댐 주변지역에서 안개피해를 주장하며 댐 주변지역을 수변구역에 준해 1.1억원 규모의 주민 직접지원사업 시행을 요구하였음. 이에 대해 수자원공사에서는 안개피해는 과학적으로 입증이 어려울 뿐만 아니라 직접지원사업을 시행하는 경우 파장이 있을 수 있기 때문에 절대 수용하지 않음
- 그러나 직접지원이 아닌 주암댐 지원금 외의 SOC 사업비 마을별 별도 지원 요청에 대해서는 수용하지 않는 경우 집단인원으로 비화 될 가능성이 있어 일부를 수용함
- 그에 따라 주민 및 지자체에게 댐으로 인한 피해나 비용에 대한 부분은 인정되지 않지만 그와 관련된 민원을 제기하는 경우 일부는 수용된다는 경험이 학습되었을 것으로 사료됨

3. 지원사업별 비교 (법령 및 내용 등)

가. 댐 현황

1) 농업용댐[10)]

○ 가뭄에 대비한 원활한 농업용수 공급과 홍수조절 등의 영농 편의 및 안전에 기여하기 위해 설치

○ 농업용댐(관개용수댐, 저수지)은 전국에 고루 분포되어 있으며 소규모 농업용댐이 대부분을 차지하고 있음

- 100만톤 이하의 농업용댐은 15,617개소, 1,00만톤 이상은 26개소, 2,000만톤 이상은 13개소 나주댐, 장성댐, 담양댐, 대야댐, 예당댐, 동화댐, 하동댐, 성주댐. 경천댐, 내산댐, 탑정댐, 백곡댐, 청천댐임

○ 농업용댐은 발전용댐이나 다목적댐과 달리 주변지역에 대한 지원제도가 마련되어 있지 않음

2) 발전용댐[11)]

○ 수력발전사업자(한국수력원자력)가 운영하는 발전용댐은 10개소이며 그 중에서 8개소 화천댐, 춘천댐, 의암댐, 청평댐, 팔당댐, 보성강댐, 괴산댐, 강릉댐(발전중단)이 발전소 주변지역 지원사업에 해당됨

○ 발전소주변지원법에 따라 발전소 주변지역에 대한 지원사업이 시행되고 있음

- 수력발전소 주변지역 지원사업은 발전과 관련이 있는 수계나 저수지와 접하는 있는 인근지역을 대상으로 하고 있음
- 발전소 주변지역 지원사업은 기본지원사업과 특별지원사업, 홍보사업, 기타지원타사업으로 구분됨
  - 기본지원사업: 소득증대사업, 공공시설사업, 주민복지지원사업, 기업유치지원사업, 사회복지사업, 전기요금보조사업, 육영사업

10) 댐관리 및 주민지원사업의 합리적 제도개선방안 연구(2010)
11) 댐관리 및 주민지원사업의 합리적 제도개선방안 연구(2010)

- 특별지원사업: 발전소 건설 초기에 건설 촉진 및 민원해결 등을 위해 발전소가 건설 중이거나 건설이 예정된 주변지역 및 당해 시·군 및 자치구 지역에 대하여 시행
- 홍보사업: 전력사업에 대한 국민의 이해를 증진하기 위해 시행
- 기타지원사업: 발전소의 건설과 운영을 원활하게 하기 위해 필요한 사업을 시행

○ 원자력발전소 및 수력발전소를 운영하는 발전사업자(한국수력원자력)는 자체 예산으로 별도의 사업자 지원제도를 시행

- 사업자 지원사업은 발전기로부터 5km 이내의 육지 및 도서지역 이 속하는 읍·면·동을 대상으로 함
- 사업자 지원사업은 교육·장학지원사업과 지역경제협력사업, 주변환경개선사업, 지역복지사업, 지역문화진흥사업, 그 밖의 사업자 지원사업으로 구분됨

나. 지원사업별 제도 및 사업내용

○ 각 지원사업에 대한 지원대상, 재원, 지원액, 지원근거, 규제내용 등은 아래와 같이 나타낼 수 있음

- 지원사업별 지원대상은 사업 특성에 따라 차이를 보이고 있으나 댐 주변지역 지원사업과 성격이 유사한 발전소주변지역 지원사업의 경우 댐 주변지역 지원사업보다 지원대상 지역 범위가 작음
- 지원사업별 재원조성을 보면 댐 주변지역 지원사업의 출연율 용수수입금 20%가 가장 높음. 상수원관리지역 지원사업의 경우 물이용부담금의 20%지만 사용자 부과액의 4%에 수준임
- 2018년 기준 지원액 규모는 상수원관리지역 지원사업, 댐 주변지역 지원사업, 발전소부변지역 지원사업 순이며, 댐 주변지역 지원사업과 지원성격이 유사한 발전소주변지역 지원사업은 약 1/6 수준임
- 지원사업 시행 근거는 댐 주변지역 및 발전소주변지역은 댐과 발전소 시설에 대한 주민들의 수용성을 높이기 위한 반면 상수원관리지역은 상수원수질 보호를 위한 토지이용 및 행위규제에 대한 기회비용으로 서로 다른 성격을 가지고 있음

〈표 2-16〉 지원사업별 제도 비교 (댐 주변지역 / 발전소주변지역 /4대강 수계법)

구분	댐 주변지역 지원사업	발전소주변지역 지원사업	4대강 수계법주민지원사업
지원 대상	- 21개 댐 주변지역	- 7개 수력발전소 및 발전용 댐 주변지역	- 4대강 수계 상수원관리지역
	- 댐의 계획홍수위선으로부터 5km 이내 지역	- 댐의 발전소로부터 반경 2km 이내의 지역이 포함하는 읍·면·동의지역	- 상수원보호구역 1,285.4㎢ (348개, 거주인구 44,588명) - 특별대책지역2,796.5㎢ (거주인구 808,553명) - 수변구역 1,200㎢(한강수계 193.3㎢, 21,280명)
재원 (출연율)	- 발전수입금 6% - 용수수입금 20%	- 전기판매수입금의 3.7% → 전력산업발전기금 (다양한 사업)	- 물이용부담금의 약 20% (사용자부과액의 4%수준)
'18 지원액	- 631억원	- 102억원	- 1,289억원
지원 근거	- 주민수용성 제고	- 주민수용성 제고	- 상수원수질의 보호를 위한 각종 토지이용/행위 규제에 따른 주변 주민들의 기회비용
규제 내용	- 자연환경보전지역 지정에 따른 규제	- 자연환경보전지역 지정에 따른 규제	- 상수원보호구역에서의 금지행위 - 수변구역에서의 행위제한 - 특별대책지역내의 토지이용 등의 제한

주: 물이용부담금은 사용자부과액 (수도요금+물이용부담금)의 평균 20% 수준, 물이용부담금 재원의 약 20%를 주민지원사업에 사용. 수도법에 의한 주민지원은 수도사업자출연금(판매수입의 5%)+국고지원(30%)
자료: 댐관리 및 주민지원사업의 합리적 제도개산방안 연구(2010), 〈표 3-64〉 인용

○ 각 지원사업에 대한 사업내용은 아래와 같이 나타낼 수 있음

- 사업별 지원사업 내용을 살펴보면 소득증대사업과 기반시설 지원사업, 육영사업, 복지사업, 사업 관련 요금 보조사업(전기요금, 저수사용료, 물이용부담금), 사업별 특성 사업(인공방수로사업, 댐주변경관 활용사업, 환경친화적 청정사업)으로 구분됨
- 소득증대사업 세부사업은 사업내용에 차이는 없으나 발전소주변지역 지원사업에서는 주변지역의 기업 유치를 위한 융자 및 임대 등을 지원하고 있음
- 복지사업 역시 세부 내용에는 차이가 없으나 발전소주변지역 지원사업에서는 직접지원이 아닌 융자사업으로 시행되고 있음[12)]

12) 발전소주변지역 지원사업 내용은 부록 Ⅴ 참조

〈표 2-17〉 지원사업별 사업내용 비교 (댐 주변지역 / 발전소주변지역 /4대강 수계법)

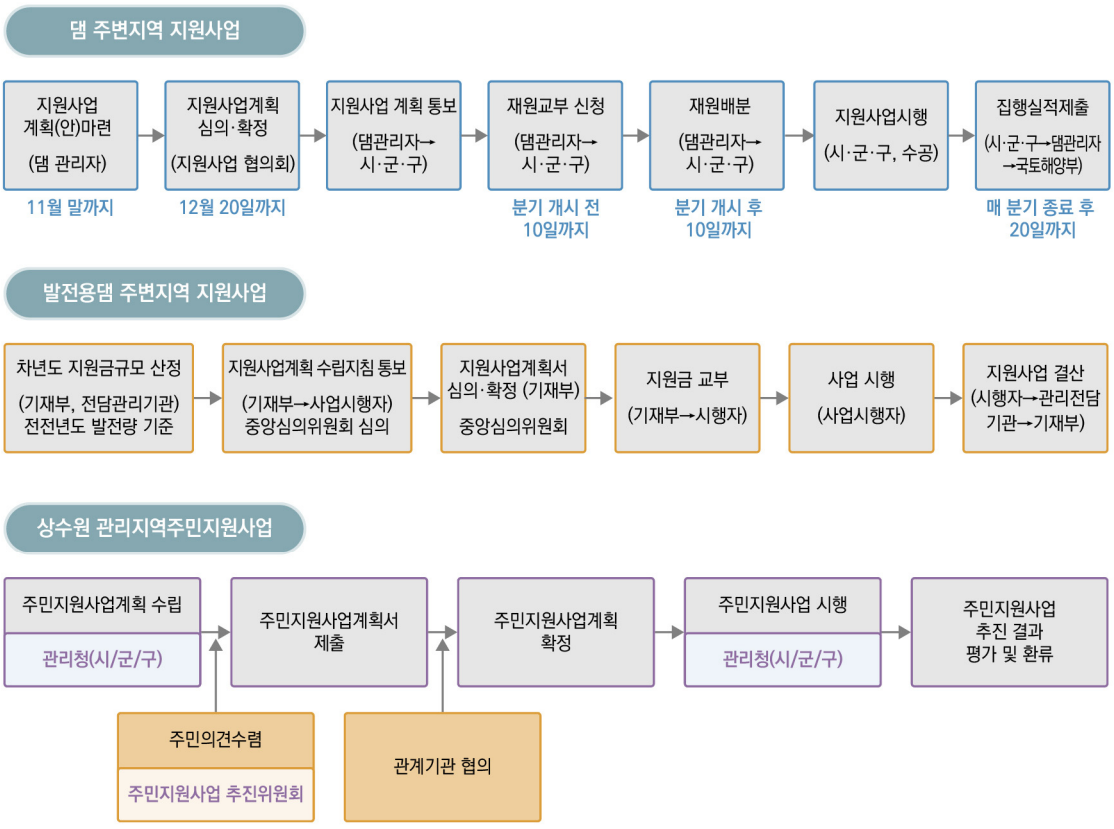
발전소주변지역 지원사업		댐 주변지역 지원사업		상수원 주민지원
사업 구분	사업 세부 내용	사업 구분	사업 세부 내용	
소득 증대 사업	농림수산업시설 · 상공업시설 및 관광산업시설의 설치 · 운영 등 지역 발전 및 주민의 소득증대를 위하여 시행하는 사업	소득 증대 사업	농림수산업사업, 환경농업사업, 기타 소득증대사업	소득증대 사업
기업 유치 지원 사업	기업의 유치 및 설립 · 운영에 필요한 자금 지원 등 지역의 수익 및 고용 창출을 촉진하기 위하여 시행하는 사업 (융자사업, 임대사업, 보조사업 등)		댐주변경관활용사업	
공공 시설 사업	의료시설, 도로시설, 항만시설, 상하수도시설, 환경 · 위생시설, 방사능 방재시설, 운동 · 오락시설 및 전기 · 통신시설 등을 건립 · 운영하는 사업	생활 기반 조성 사업	의료환경조성사업, 생활여건개선사업, 기타생활기반조성사업	오염물질 정화사업
			인공방수로지원	
육영 사업	교육기자재 지원, 학자금 · 장학금 지급 및 교육 · 문화 관련시설 건립 등 지역주민에 대한 교육을 지원하는 사업	육영 사업	교육기자재, 도서구입, 학자금 및 장학금, 아동급식비, 원어민강사지원, 체육문예활동지원, 방과후공부방 운영지원, 기타육영사업	육영사업
사회 복지 사업	복지회관건립 등 지역주민을 위한 사회복지 관련시설 확충 및 지원프로그램 운영 사업	주민 생활 지원 사업	주민건강진단비, 의료보험지원, 고립주민교통비, 난방비, 통신비, 전기료보조, 친환경영농지원, 주거환경개선사업, 생계비(생필품), 효나눔센터(주민생활), 가사간병도우미, 이동복지관사업, 다문화가정지원, 기타주민생활지원사업	복지증진 사업
주민 복지 지원 사업	지역주민의 생활안정 및 주거환경의 개선 등을 위하여 필요한 사업에 소요되는 자금 등을 지원하는 사업 (융자사업)			직접지원 사업
전기 요금 보조 사업	주택용전력 및 산업용전력에 대한 전기요금의 일정액을 보조하는 사업		저수사용료보조사업	물이용 부담금 감면 · 면제
		기타 지원 사업	댐주변행사지원, 워터투어, 환경협의회, 도선운영비, 효나눔센터(기타지원), 무료의료봉사지원, 일자리나누기사업, 물문화관유지보수지원, 물문화관문화안내사지원, 댐주변청결지키미사업, 기타지원부대사업	

○ 지원사업별 사업내용은 소득증대사업과 복지사업, 육영사업, 사업관련 요금 보조(전기요금, 저수사용료, 물이용부담금)사업으로 유사함

- 댐 주변지역 지원사업은 인공방수로 사업과 댐주변경관활용사업, 환경친화적 청정사업과 같은 사업 관련 특징적 사업을 포함하고 있음

○ 각 지원사업에 대한 시행절차는 아래와 같이 나타낼 수 있음

- 댐 주변지역 지원사업과 상수원관리지역 지원사업은 사업계획 수립 단계에서 협의회 및 위원회를 통해 주민의견을 반영하고 있으며 협의를 통해 사업계획을 확정함. 발전용댐 주변지역 지원사업은 중앙심의위원회에서 심의하고 확정하고 있음
- 지원사업 시행 이후 댐 주변지역 지원사업 집행실적을 제출하는 것으로 완료되나 상수원관리지역 지원사업은 추진결과 평가를 통한 환류 과정을 거치고 있음



〈그림 2-20〉 지원사업별 시행체계

제3절 댐 주변지역 지원사업 관련 주요 연구결과

○ 댐 주변지역 지원사업의 현황 및 문제점과 개선방안에 대한 논의 파악을 위해 선행연구를 검토함

- 댐 주변지역 지원사업에 대한 제도적 연구는 댐 주변지역 지원사업 개선방안 연구(2004)와 주변지역 지원사업별 주변지역 지원사업 효용성 제고를 위한 연구(2007)이 있으며, 댐관리 및 주민지원사업의 합리적 제도개선 방안 연구(2010)에서는 댐 관련 주변지역 지원 혹은 주민지원 제도간의 비교연구가 이루어짐. 주변지역 지원 및 주민지원사업 법제 정비방안 연구(2007)는 주변지역지원 및 주민지원사업 전반의 법제 분석과 정비기준에 대한 연구가 이루어짐

〈표 2-18〉 선행연구 주요내용

연구명	연구목적	연구내용	연구방법	주요 이슈
댐 주변지역 지원사업 개선방안 연구 (2004)	- 댐 주변 지역 주민 지원사업의 효율적인 시행을 위해 법적·제도적 개선방안 도출	- 댐 주변지역 지원사업 현황 및 성과 분석 - 현행 지원사업 제도의 적정성 및 문제점 분석 - 지원사업 쟁점사항에 대한 개선방안 - 댐별지원금 추정결과 - 법적·제도개선 방안	- 지원사업에 대한 현황 및 문제점을 기존의 연구결과 및 자료 이용 - 현황 자료를 보충하기 위해서 다목적댐을 중심으로 주변 지역 주민을 대상으로 설문조사 실시 - 필요에 따라 본 연구와 관련된 전문가를 대상으로 자료 및 정보 수집하여 활용	- 댐별 지원금 규모가 댐규모와 상응하지 않아 대규모댐과 소규모댐 간의 지원금규모 - 주변지역 지원금을 댐의 영향정도에 따라 차등 고려하지 않음 - 사업시행주체 및 사업시행내용에 대한 제도적 측면에서의 문제점
댐관리 및 주민지원 사업의 합리적 제도개선 방안 연구 (2010)	- 댐 주변지역 지역주민의 지원사업에 대한 주민 갈등(불만) 원인 파악 및 기관 사례조사를 통한 제도개선사항 및 신규 사업 발굴, 사업수행 평가 방안 제시	- 현행 지원사업의 적정성 및 유형별 현안 및 문제점 분석 - 지역주민의 인식 및 지원성과에 대한 객관적인 조사·분석 - 지원사업의 문제점 및 쟁점사항에 대한 개선방안	- 댐 주변지역 지원사업과 국내외 유사 주민 지원사업의 사례 등을 통한 현황 조사 - 현황 자료를 보충하기 위해서 주변 지역 주민과 실무 담당자를 대상으로 설문조사 실시	- 댐별/시군구별 사업시행기준과 회계처리의 기준이 상이함 - 지원사업 상호간 및 공공예산과의 차별성 부족 - 지원금 문제로 인한 갈등 유발(상하류, 주민상호)

〈표 2-18〉 선행연구 주요내용(계속)

연구명	연구목적	연구내용	연구방법	주요 이슈
		- 지원 사업에 부합한 신규 지원사업 아이템 발굴 및 구체적 시행방법 연구 - 제도 개선방안 제시	- 문제점 분석(SWOT 분석, 4 Factor 분석)	- 주민의사 수렴체계 부족 - 사업 수행을 위한 전문인력 부족 - 지원사업으로 지원된 건물 등의 효과적인 사후관리가 소홀함
주변지역 지원 및 주민지원 사업 법제 정비방안 연구 (2007)	- 개별법에 산재적으로 규정되어 있는 대규모 공공개발사업 또는 공공필요에 의한 토지이용규제 및 공공시설 설치관련 주변 지역 지원 및 주민지원사업 법제의 종합적 분석을 통한 정비기준 제시	- 지원사업법제의 배경과 법적 성격 분석 - 외국의 입법례와 시사점 분석 - 재산권 행사제한에 따른 지원사업 법제, 공공시설 주변지역 지원사업 법제 현황 - 지원사업법제의 문제점 및 개선방안 제시	- 문헌과 외국의 입법례 참고 - 현행 법령이 가지는 규제 목적과 내용, 지원사업 기준 대상 및 추진실적 등에 관한 통계자료 분석 - 운용실태에 기초한 일반적 정비기준 제시	- 지원사업의 필요성에 대한 정책적 판단 - 지방자치단체 고유사무와 지원사업의 구분 - 사회적 합의절차의 정립 - 지원사업계획 수립절차의 표준화 - 지원수단의 다양화 - 규제유도적 장치의 도입 (모니터링, 자율관리지역에 대한 조세특례 등)
지원사업별 댐 주변지역 지원사업 효용성 제고를 위한 연구 (2007)	- 각 개별 법령에 따라 시행중인 상수원관리 지역 및 댐 주변지역 주민지원사업에 대한 평가를 통해 합리적인 주민지원제도 개선방안 도출	- 현행 물 관리 및 이용 체계의 현황과 문제점 - 개별 법령에 의한 주민 지원사업의 현황 및 문제점 검토 - 주민지원사업에 대한 만족도 및 인식 조사 - 주민지원사업의 적정시행체계 검토와 재원조달현황 - 현행 주민지원사업의 적정성 평가 및 대안 검토 - 주민지원사업의 제도 보완 및 소요재원	- 현황분석 - 외국사례 조사 - 적정성 평가 (주민 만족도·순응도 조사 분석)	- 주민지원사업의 만족도를 제고하기 위해 통합적인 지원대책(규제와 피해강도를 감안하여 체계적으로 지원할 수 있는 방안) - 주민지원 재원을 통합·일원화 - 수계관리기금 주민지원 영역을 상수원보호구역 및 수변구역뿐만 아니라, 댐상류지역까지 포함 여부

1. 주변지역 지원 및 주민지원사업 법제 정비방안 연구(2007)

○ 배경 및 목적

- 공공시설 설치 및 공공사업개발의 원활한 수행을 위해 주변지역 및 주민에 대한 지원사업이 실시되고 있으나 지원사업 간의 관련 기준이 상이하여 갈등을 유발하고 법제화 경향이 증가함에 따라 사업시행에 따른 행정비용 증가로 재정에 부담을 유발하고 있음
- 개별법에 산재적으로 규정되어 있는 대규모 공공개발사업 또는 공공필요에 의한 토지이용규제 및 공공시설 설치 관련 주변지역 지원 및 주민지원사업 법제의 종합적 분석을 통한 정비기준을 제시함

○ 주요 내용

① 지원사업제도 개념적 특징

・지원사업제도는 적법한 행정작용으로 인한 사회적 제약에 따라 특정 지역 또는 주민에게 발생하는 불이익을 국가 등의 공공부문에서 보전해주기 위해 시행하는 사업임
・주민지원사업은 일정한 공간을 대상으로 하는 토지이용규제 또는 재산권 행사에 대한 공법적 제한의 부과에 따라 재산권의 제한적 행사나 생활상의 불편을 겪게 되는 주민에 대한 지원사업임
・주변지역 지원사업은 공공시설을 중심으로 일정한 영향을 미치거나 미칠 것으로 예상되는 미리 법령에서 정해 놓은 공간적 범위에 대한 지역개발 등을 내용으로 하고 있음

② 규제적수용 이론

・재산권의 수용 및 사용인 수용권에 대해서는 한법 제23조 제3항에서 거의 손실 보상을 규정하고 있음
・재산권의 제한인 규제권에 대해서는 “사회적 제약(정당한 규제에 대한 순응)”으로 보는 경우가 많아 손실보상을 하지 않는 경우가 매우 많음
・손실보상은 당해 재산권의 침해행위가 재산권 자체에 내재하고 있는 사회적 제약에 헤댕하여 일반적으로 감수해여야 할 경우에는 인정되지 않음
・시행중인 지원사업의 특성을 보면 발전소주변지역과 폐기물시설 주변지역, 댐 주변지역 지원사업은 공공시설 설치로 인한 부수적 손해에 대한 간접보상의 성격을 가지고 있음. 개발제한구역 지원사업, 상수원보호 지원사업 등은 토지이용규제로 인한 재산권 제한에 대한 간접보상 성격의 정책적 지원임

〈표 2-19〉 지원사업 법령 내용 및 특성

근거법률	대상지역	지원성격
발전소주변지역 지원에 관한 법률	발전소주변지역	간접보상
폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률	주변영향지역	
댐건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률	댐 주변지역	
신행정수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법	주변지역	계획제한에 따른 손실보상
개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법	개발제한구역	
수도법	상수원보호구역	
한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률	상수원관리지역	
금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률		
낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률		
영산강·섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률		
백두대간 보호에 관한 법률	백두대간보호지역	
자연공원법	자연공원구역	
	자연환경지구·자연마을지구	

자료: 주변지역 지원 및 주민지원사업 법제 정비방안 연구(2007, 법제연구원), 〈표 4〉 재인용

③ 지원사업 정비 방향

- 지원사업 법제화 이전에 지원사업의 필요성에 대한 정책적 판단기준 규정
- 지방자치단체 고유 지원사업과 구분하여 사업의 효용성 제고
- 지원사업에 소요되는 비용에 대한 사회적 합의절차 강화
- 지원사업계획 수립 절차 표준화
- 지원사업의 안정적 재원조달을 위한 지원수단 다양화
- 지원사업 모니터링 제도적 장치와 및 목적 달성을 위한 자율관리지역에 대한 조세특례와 같은 규제유도적 장치의 도입

④ 지원제도 개선 방안

- 공공시설이 미치는 부정적 영향 혹은 규제에 따른 재산권 행사의 정도를 공익에 비추어 과도한지 판단하고 지원사업에 소요되는 장기 재정비용과 사회적 편익을 비교하는 과정 필요

· 재산권 행사에는 사회적 제약이 따르면 그에 따라 국민은 이를 수인해야하지만(헌법 제23조) 공공필요에 의한 재산권 제약이 공평부담의 원칙에 비추어 가혹한 경우에만 지원사업제도를 법제화 하는 기본원칙 수립

〈표 2-20〉 지원제도 개선방안

개선방안	주요내용	댐지원사업 관련
유사 규제간 지원대상 정비	- 규제목적이 동일하거나 유사한 지역에서는 지원대상도 동일한 범위로 정비	
생활권 중심의 주변지역 범위 설정	- 선(線)적 구획이 아닌 시설 주변을 관할하는 행정구역을 대상으로 설정	- 댐이나 발전소처럼 당해 시설에 근접해 있어 직접적인 피해가 발상할 수 있는 지역은 지원 내용의 가중치 부여
지속적·실질적 혜택을 주는 지원사업 선정	- 지원사업 효과성 제고를 위해 지역 또는 주민이 선호하는 사업보다 지속적이고 실질적인 혜택을 주는 사업의 추진	
직접적 주민참여방법 확대	- 지원사업의 효과적 수립 및 원활한 집행을 위해 주민들이 계획과정에 참여할 수 있는 제도적 장치 마련	
상이한 지원기준 정비	- 주민 간 갈등 완화 및 방지를 위해 사업별로 상이한 사업비 배분기준 정비	- 인구 및 면적을 사업비 배분기준으로 하는 댐지원사업의 경우 댐 설치로 인한 피해는 상류지역이 큰데 반해 하류지역에 비해 인구가 적어 사업비가 적게 배분
안정적 재원조달방안 마련	- 지원사업과 정부부처 정책사업 목적(생활환경개선, 복지증진, 소득증대)이 관계부처에서 추진하고 있는 사업을 선별하여 추진	

○ 댐 주변지역 지원 관련 제안

- 댐건설 당시 수몰지역과 지역주민의 이주에 대해 재산권 수용에 따른 보상은 이미 이루어졌음
- 현행 댐 주변지역의 법적 성격은 댐건설로 인해 야기될 수 있는 간접피해에 대한 손실보상으로 당연히 지원되어야 하는 것이 아니라 댐으로 인해 발생하는 불이익을 보전해 주기 위한 정책적 배려에 해당됨
- 간접보상에 해당하는 발전소주변지역이나 폐기물처리시설 주변지역 지원사업과 비교하여 규모 및 제도적 측면의 개선방안을 고려할 필요가 있음

2. 지원사업별 댐 주변지역 지원사업 효용성 제고를 위한 연구(2007)

○ 배경 및 목적

- 지원사업의 지속적인 신규사업 발굴과 시행, 제도개선, 출연금 증액 등에도 불구하고 지원사업에 대한 불만과 제도개선 요구가 제기됨
- 지역주민의 지원사업에 대한 갈등 및 불만의 원인을 파악하고 타 사례 등을 조사하여 지속 가능한 제도개선 및 신규사업 발굴, 효과적 사업수행을 위한 사언수행 평가방안 등의 대안을 모색하고자 함

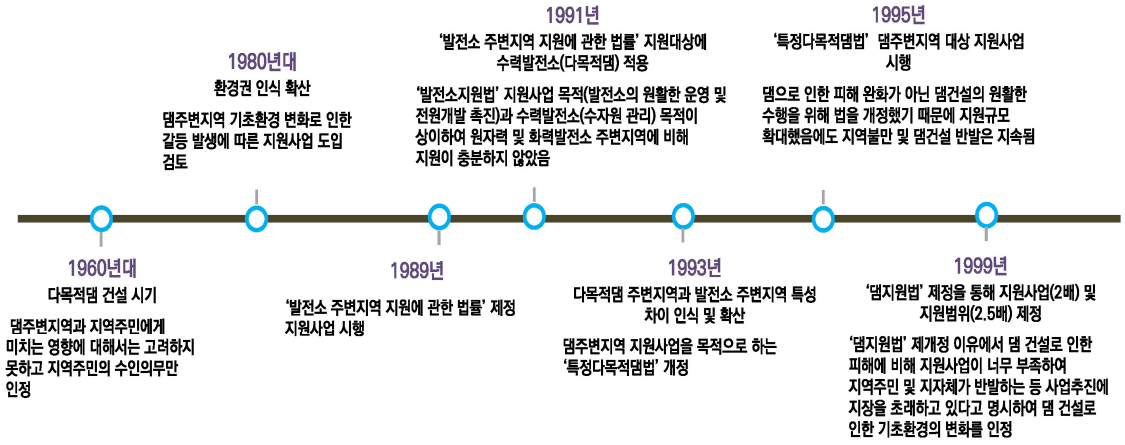
○ 주요 내용

① 댐 주변지역 지원사업 발전과정

・1960년대 다목적댐이 건설되는 시기에는 댐 주변지역과 지역주민에게 미치는 영향에 대해서는 고려하지 못하고 지역주민의 수인의무만 인정하였음
・이후 1980년대 환경권에 대한 인식이 확산되면서 댐 주변지역 기초환경 변화로 인한 갈등이 발생함에 따라 지원사업 도입을 검토함
・1991년 「발전소주변지역지원에관한법률」(1989년 제정) 지원사업 대상에 수력발전(다목적댐)이 적용되었으나, 해당 법률의 지원사업 목적(발전소의 원활한 운영 및 전원개발 촉진)과 수력발전소(수자원 관리) 목적이 상이하여 원자력 및 화력발전소주변지역에 비해 지원이 충분하지 않았음
・다목적댐 주변지역과 발전소주변지역 특성에 차이가 있다는 인식이 확산됨에 따라 1993년 댐 주변지역 지원사업 시행을 위해 '특정다목적댐법'이 개정됨
・1995년 '특정다목적댐법' 댐 주볏지역 대상 지원사업을 시행하였으나 댐으로 인한 피해 완화가 아닌 댐 건서릐 원활한 수행이 목적이었기 때문에 지원규모를 확대했음에도 지역불만과 댐 건설에 대한 반발이 지속됨
・199년 '댐지원법' 제정을 통해 지원사업(2배)과 지원범위(2.5배)를 확대하였으며 제·개정 이유[13]에서 댐 건설로 인한 피해에 비해 지원사업이 부족하여 지역주민 및 지자

13) 1999년 '댐지원법' 제정 이유: 댐 주변지역주민에 대한 지원이 불충분하여 댐의 지속적인 건설을 촉진하기에는 미흡하므로 특정다목적댐법을 폐지하고, 그 대신 댐건설및주변지역지원등에관한법률을 새로이 제정하여 모든 댐을 대상으로 하는 댐건설장기계획을 수립하여 수자원을 종합적·체계적으로 개발할 수 있도록 하는 한편, 댐 주변지역 주민에 대한 지원을 확대함으로써 댐 건설을 촉진하려는 것임.

체가 반발하는 등 사업추진에 지장을 초래하고 있다고 명시하여 댐 건설로 인한 기초환경의 변화를 인정함



〈그림 2-21〉 지원사업 발전과정

② 댐 주변지역 지원사업 당위성

- 댐 주변지역 지원사업은 댐 건설시 발생하는 외부불경제인 기초환경의 변화를 내부화하고 이를 사회적 비용으로 간주하여 국가의 수자원이 최적으로 배분되도록 하는 것이므로 지역주민 및 지자체의 불만을 해소하기 위해 시행된다고만 볼 수 없음
- 지원사업은 국가의 수자원을 최적으로 배분함으로써 발생하는 편익을 댐 주변지역에 지원하는 것으로 손실보상이나 손해배상이 아님

③ 댐 건설이 미치는 영향

- 지역주민에 미치는 영향은 농업생산성과 재산처분권 제한 등의 토지생산성에 미치는 영향과 교육 및 의료 서비스 등의 후생복지 환경 변화, 취업 및 구직으로 인한 노동생산성 변화 및 지역경제 기반 악화로 인한 소득의 변화로 구분됨
- 지역사회에 미치는 영향은 지자체 관할 지역 및 수자원, 거주인구 변화와 관련된 토지지배권과 지역경제 및 개발과 연관된 토지 용익권, 지역의 고립화로 교통망 두절 등의 지역 고립화, 기온 및 안개와 식생 등의 자연/생태 환경으로 구분됨

〈표 2-21〉 지역주민에 미치는 영향

구분	주요내용
1. 토지생산성 (현존 토지 및 재산의 생산성)	- 농업생산성: 현존 토지 산출량의 변화 - 재산용익권: 재산을 이용 수익하는 방법의 제한(건물신축, 택지개발, 임대 등) - 재산처분권: 필요시 처분가능성 저하, 지가하락, 주민재산권의 제한
2. 후생의 변화 (후생복지 환경의 변화)	- 교육서비스: 학교의 폐쇄, 교육의 질, 학생수 감소, 교육기관 감소 - 의료서비스: 병원, 약국, 민간 의료서비스 등 감소 - 공공서비스: 경찰, 행정, 정보, 금융, 공공기반시설 감소 - 주거환경: 문화시설, 예술시설, 도로망, 백화점, 상업시설, 여가시설 감소 - 기상환경: 기온, 안개, 습도, 호반 조망권, 친수공간 등 변화
3. 소득의 변화 (노동생산성 변화, 지역경제의 기반 악화)	- 취업, 구직: 단순 업체수의 변화, 젊은 층 선호 전문직종의 부족 - 자영 및 창업: 판매업, 서비스업 등의 창업 곤란 - 노동생산성: 낮은 임금률, 낮은 생산성

자료: 지원사업별 댐 주변지역 지원사업 효용성 제고를 위한 연구(2007, 한국산업개발연구원), [표 Ⅱ-1-1] 재인용

〈표 2-22〉 지역사회에 미치는 영향

구분	주요내용
1. 토지 지배권	- 지자체 관할지역: 수몰로 세원토지면적 감소, 관할지역의 왜소화, 부존자원의 수몰 - 수자원 관련: 자체 수원개발 곤란, 토사채취권의 변화 - 거주인구: 거주인구감소, 생산업체의 감소, 지역경제기반의 상실, 공동체의 와해
2. 토지 용익권	- 지역경제 침체: 기업유치 어려움, 특성화개발 어려움, 부존자원의 사장화, 지역경제의 기반상실 - 신규개발 지연: 택지개발 및 농공단지개발 토지부족, 공공/민간의 후생서비스시설 지연, 지역개발의 규제 및 제한 - 가용토지 부족: 저지대는 수몰됨, 개발공간 절대부족, 소득창출공간 부족
3. 지역의 고립화	- 접근로 단절: 기존도로의 우회 필요, 신규개설 어려움, 절대고립지역 발생 - 지역발전 제약: 다른 지역과 연계발전 제약, 기업유치의 규제 및 어려움 - 심리적 상실감: 국민의식에서 멀어짐, 국민적 소외감, 애향심 상실, 브랜드 가치 소멸, 상하류간, 댐 주변지역간의 사회적 갈등 유발
4. 자연/생태환경	- 기온변화, 안개/수질/습도변화 - 어족, 식생, 육상동물, 천연기념물 등

자료: 지원사업별 댐 주변지역 지원사업 효용성 제고를 위한 연구(2007, 한국산업개발연구원), [표 Ⅱ-1-2] 재인용

④ 댐 주변지역 지원사업 개선안

・대상댐 재원 및 지원금 배분의 형평성 제고를 위해 지원기준을 개선하고 지원사업비 수혜대상자 한정가능여부 여부를 검토

・주민지원 효과 제고를 위해 지원사업 내용을 개편하고 신규 지원사업 아이템을 발굴 구체적으로 시행

・지원사업 사업구분별 세부시행기준 마련하고 지자체가 시행하는 지원사업 재원관리에 대한 통일된 회계처리기준을 적용하며 기타지원사업비를 효율적으로 활용.

・지원사업의 시행절차 및 체계 개선하고 지원사업 시행실적 평가시스템 구축하여 활용하고 지자체 지원사업 담당자에 대한 업무보상 및 지원 마련

〈표 2-23〉 지원사업 개선안

구분	주요내용
지원 기준	- 대상댐 재원 및 지원금배분의 형평성 제고를 위한 기준개선 - 지원사업비 수혜대상자 한정가능여부 검토
효과성 제고	- 주민지원효과 제고를 위한 지원사업내용의 개편 - 신규지원사업 아이템 발굴 및 구체적 시행
사업 시행	- 지원사업 사업구분별 세부시행기준 - 시군구가시행하는 지원사업 재원관리에 대한 통일된 회계처리기준 - 기타지원사업비의 효율적 활용 - 댐 주변지역 지원사업의 구체적 시행지침의 제도적 반영
과정/ 절차	- 지원사업의 시행절차 및 체계 개선 - 지원사업 시행실적 평가시스템 구축 및 활용 - 지자체지원사업담당자 업무보상 및 지원 - 지원사업으로 지원된 건물 등의 효과적인 사후관리
	- 실질적 지원강화를 위한 주민의사 수렴체계 정립 및 개선 - 지자체와 지역주민의 상반된 인식개선을 위한 논리개발

○ 댐 주변지역 지원 관련 제안

- 댐 주변지역 지원사업 관련 법률 제·개정 배경을 밝히고 있으며 지원사업이 댐으로 인해 발생하는 피해보상 보다는 원활한 댐 건설 사업 수행을 위해 시행되고 있다고 보고 있음

- 지원사업 관련 법률 개정 이유에서 댐으로 인한 피해에 비해 지원사업 규모가 작다고 한 것은 정부가 댐으로 인한 주변지역의 기초환경변화를 인정한 것이지만, 지원사업은 그러한 변화를 사회적 비용으로 내부화하고 이를 통해 달성되는 수자원의 최적배분에서 발생하는 편익을 배분하는 것으로 평가하여 피해보상 개념이 아니라고 평가하고 있음

3. 댐관리 및 주민지원사업의 합리적 제도개선 방안 연구(2010)

○ 배경 및 목적

- 상수원수질보호를 위한 수계관리기금 주민지원 대상을 댐 주변지역으로 확대해 달라는 국토해양부의 요구가 있었음
- 이에 댐 주변지역 주민지원 사업에 대한 수계기금 활용 타당성을 검토하고 다목적댐과 발전댐, 농업용댐 및 상수원 관리지역 주민지원사업 평가를 통한 합리적인 주민지원제도 개선방안을 도출함

○ 주요내용

① 수계기금 활용 타당성 검토

・전문가 설문을 통해 질적 가용화비용을 부과기반으로 하는 물이용부담금을 타용도 물이용을 위한 양적 가용화비용으로 활용하는 것에 대한 타당성을 검토하였음

・설문 결과를 국무총리실에서 조정하여 기존 체계를 유지하기로 하였으나 장기적으로 재원을 통합하고 일원화하는 제도의 개선이 필요하다고 보았음

② 지원사업 비교 및 분석

・댐 주변지역과 발전소주변지역, 4대강 수계법 지원사업을 지원대상 및 재원(출연율), 지원근거와 규제내용으로 구분하여 분석

③ 지원사업 개선방안(제안)

・댐 주변지역과 발전소주변지역, 상수원 관리지역 지원사업의 개선방안을 계획단계, 시행단계, 평가단계별로 제안함

・계획단계에서는 중장기 계획 및 사업수립과 지역 및 주민 참여나 소통을 통한 수립에 대한 개선 방안을 논의함

・시행단계에서는 지원물품이나 시설에 대한 사후관리 기준 및 방안을 언급하였고 평가단계에서는 사업평가 및 평가결과를 토대로 하는 인센티브 제도 도입을 논의하였음

〈표 2-24〉 지원사업별 개선방안

		댐 주변지역 지원사업	발전소주변지역 지원사업	상수원관리지역 지원사업
계획단계	중장기 사업	- 단기 및 소규모 사업 → 중장기 지원사업 계획 수립 및 지원사업계획 심의	-	- 지역 고유 자원과 특징, 잠재성을 바탕으로 중장기 계획 및 사업 수립
	사업 계획	- 주민생활 및 육영사업 위주의 신규사업 발굴	- 사업계획 수립 변경 권한: 중앙심의위원회→ 지역심의위원회 (지자체 재량권 및 자율성 확대, 지역심의위원회의 심의 기능 강화)	- 지역주민 간 협력과 전문가 활용을 통한 계획 수립 지원
	주민 참여	- 지역별 선호사업 우선순위를 반영한 사업계획 수립	- 지역심의위원회 설치 의무화 및 주민대표 참여 확대	-
	사업비 배분	- 선택과 집중 원칙에 따른 중·대규모 사업 지원금 우선 배정 - 추가재원 확보를 통한 지원금 배분 과정에서 발생하는 소규모 일회성 사업 방지 - 지자체 고유 시행 사업과의 중복 방지 방안 마련	-	- 단계적인 배분방식을 이용한 사업비 배분 - 주민지원사업 특별지원비 증대를 통한 중장기 광역사업 비중 확대 - 직접지원사업비 규모 (일반지원사업비 50%이내) 축소
	시행 시기	- 지원계획 사전평가에 대한 지원사업협의회 주민 참여 확대를 위해 계획 수립 시기 변경	-	- 추진과정에서의 추진일정 엄수 및 행정절차 간소화
	지원 대상 합리화	-	-	- 우수한 수자원 확보를 위해 비점오염원이 존재하는 집수구역에 대한 대상지역 추가지정 검토
시행단계	사후 관리	- 공동시설, 지원물품에 대한 소유권 이전과 매매, 사용독점 및 임대 등을 방지하기 위한 사후관리 기준 법제화 또는 지침반영	-	- 사후관리 페널티 부여 등의 사후관리 강화 - 내용연수 경과 물품의 처리 규정 신설 - 사업계획 및 추진실태에 대한 지도점검 시스템 구축, - 관리청 별 사업계획 및 사업비 집행내역 공개를 통해 주민들이 공동으로 관리 할 수 있는 체계 개선
평가단계	사업 평가	- 집행실적 보고 및 정기적인 지원사업 만족도, 효과, 타 사업과의 연계성 등 평가 시행	- 중앙심의위원회에서 지원사업 주민만족도 및 이월금 발생 정도, 법령 이행여부 등의 사업시행 결과를 종합평가	- 사업담당 공무원에 대한 사업추진 일관성 및 전문성에 대한 평가 추가 - 일괄적 기준이 아닌 사업 성격에 따른 유연하고 합리적인 평가 기준 적용
	인센 티브	-	- 평가결과를 토대로 인센티브 시스템 도입	- 주민 관심 및 담당자 노력 제고를 위해 지원사업 평가결과를 인센티브 제도 도입

○ 댐 주변지역 지원 관련 제안

- 댐 지원사업 개선보다는 수계관리기금 지원범위 확대를 초점으로 하고 있기 때문에 지원사업 제도 자체에 대한 심도 있는 분석은 충분히 이루어지지 않음
- 지원사업 만족도 조사에서 나타난 문제점인 중장기계획의 부재와 지원사업의 효율성 재고를 위해 필요한 주민의견수렴에 대해 사업추진 및 세부사업 계획단계에서 주민참여를 확대하고 중장기 사업을 수립할 수 있도록 하는 개선방안을 제시
- 세부사업 개선안에서 지자체 고유사업과의 중복방지와 사업평가 및 환류체계, 제대로 이루어지고 있지 않는 사후관리 방안에 대한 개선 방안을 논의함
- 만족도 조사에서 나타난 문제점 및 개선방안과 관련된 내용이 해당 연구에서 제시된 개선방안에 반영되지 않고 있어 이후 지원사업 개선에 있어 해당 내용을 반영하는 것이 필요해 보임

제3장

댐 주변지역 지원사업 문제점 분석 및 개선방향

- 제1절 댐 주변지역 지원사업 문제점
- 제2절 댐 주변지역 지원제도 개선방향

제3장 댐 주변지역 지원사업 문제점 분석 및 개선방향

○ 앞서 2장에서는 댐 주변지역 지원사업의 제도 및 운영현황을 살펴보면서 각 부문별 문제점을 파악하였음. 3장에서는 앞서 제기된 다양한 문제점들을 정리해서 살펴보고 이를 통해 향후 개선방향을 설정하고자 함

- 2장에서 다루었던 제도 및 운영체계에 내재하는 문제점을 요약함과 더불어 그간 지원사업을 추진하는 과정에서 다양한 경로를 통해 파악된 문제점도 함께 정리하였음

○ 제도 및 운영상의 문제점

- 제도 측면에서는 지원사업의 성격이 모호하게 인식되어 발생하는 원칙의 부재가 가장 큰 문제점으로 파악되며, 그 외에도 재원조성 방식, 사업시행체계, 지원사업의 종류 등 다양한 문제점이 나타나고 있음
- 지원사업의 운영에 있어서는 사업의 효과성, 사업내용 및 지원방법의 적정성 등에서 개선사항이 나타나고 있으며 근본적으로는 지원사업의 원칙이 명확하지 않은 점에서 그 원인을 찾을 수 있음

○ 이해관계의 충돌과 민원

- 지원사업의 대상이 되는 댐이나 구역을 설정하는 기준, 댐 및 지자체별 지원금 배분 기준, 출연율의 상향 및 국고 출연 요구, 효율적인 의사결정 과정 등에 있어 댐 주변지역 지원사업 관련 각 주체의 서로 다른 이해관계가 상충되면서 다양한 요구 및 민원이 발생하고 있음
- 대부분의 경우 서로간의 이해가 상충되는 것으로 개별 사안에 대한 개선안이 문제의 해결에는 크게 도움이 되지 않으면서 오히려 새로운 갈등을 야기할 가능성이 높으며, 따라서 제도 자체를 근본적으로 재검토하여 장기적인 관점에서 바라보아야 할 것임. 다만 여기에서는 그간 제도를 운영하면서 제기되었던 문제점을 인식하는 차원에서 정리하였음

○ 지원제도의 개선방향

- 댐과 관련된 비용이나 피해, 타 지원사업과의 비교 등을 종합해 볼 때, 댐 주변지역 지원사업의 성격은 피해나 비용을 보상하는 것이 아닌 공익사업자의 지역사회에 대한 기

여로 보아야 함

- 따라서 이에 부합하는 적정 사업체계를 구축하고 지원수준을 조정해 나가는 것이 개선의 방향이 되어야 할 것임

제1절 댐 주변지역 지원사업 문제점

1. 지원제도 및 운영 문제점

○ 지원제도 문제점

- 지원원칙의 혼재
  - 지원목적이 불분명하며 상이한 지원금 산정 및 배분 기준 복합적으로 적용되고 있음
  - 댐 건설의 원활한 추진을 위한 지원과 댐 주변지역 피해 지원이라는 개념이 지원사업 성격에 혼재되어 있음
- 재원조성
  - 주변지역 주민에 대한 지원이 충분하지 않음을 이유로 다른 주변지역 지원사업이나 주민지원사업에 비해 발전 및 용수판매수익금 출연 비율은 높아졌지만 지원사업에 대한 불만은 지속되고 있음
- 사업시행체계
  - 지원사업 시행 이후 사업의 이행을 관리하는 체계와 효과성 및 성과를 평가하는 체계가 마련되어 있지 않음
- 지원사업 종류
  - 생활기반조성사업과 주민생활지원사업은 직접지원으로 활용될 수 있음
  - 기타지원사업에서 다양한 사업이 시행됨에 따라 사업 적정성에 문제가 발생할 수 있음

○ 지원사업 운영 문제점

- 사업의 효과성
  - 지원사업이 지역주민 소득증대 및 지역경제 활성화 사업보다 생활기반조성사업과 주민생활지원사업과 같은 직접지원 위주로 운영됨

- 사업내용의 적정성

・주변지역 주민들이 주장하는 댐으로 인한 피해나 비용을 저감하는 지원 관련 사업과 댐의 편익을 활용하는 사업은 거의 시행되지 않고 있음

・지자체나 농수용수공급사업자의 고유사업과 중복되는 사업이 시행되고 있음

- 지원방법의 적정성

・사업별 특성에 지역지원사업과 주민지원사업이 운영되는 것이 아니라 유사한 성격의 사업이 양쪽에서 시행되고 있음

・사업용도가 다변화되어 있으며 임의적용의 가능성이 있는 '기타' 분류 사업 비중이 높을 뿐만 아니라 증가하고 있음

〈표 3-1〉 지원사업 제도 및 운영 문제점

구분		주요내용
제도	지원원칙	- 명확하지 않은 지원목적 및 지원사업 성격이 명확하지 않음 - 상이한 지원금 산정 및 배분 기준이 상이함
	재원조성	- 다른 주변지역 지원사업이나 주민지원제도에 비해 출연율은 높으나 주민 만족은 높지 않음
	사업시행체계	- 사업 이행과 사업 효과성 및 성가 평가 체계의 부재
	지원사업종류	- 직접지원 사업으로 활용 가능성이 있는 사업들이 있으며 기타지원사업의 종류가 다양함
운영	사업 효과성	- 직접지원 중심으로 사업이 운영되고 있음
	사업내용 적정성	- 지자체 및 다른 기관의 고유사업을 중복으로 시행하고 있음 - 주민들이 주장하는 댐피해 관련 사업과 댐경관 활용 사업은 거의 시행되지 않고 있음
	지원방법 적정성	- 기타 분류 사업 비중이 높으며 증가하고 있음 - 지역지원사업과 주민지원사업에서 비슷한 성격의 사업을 시행하고 있음

2. 지원제도 관련 제기된 문제점 검토

가. 지원제도

1) 지원원칙

○ 지원대상 댐

- 현재 지원사업은 저수면적 200만㎡ 이상인 댐과 총저수용량 2천만㎥ 이상인 댐을 대상

으로 하고 있으나 2천만㎥ 이하의 댐에 대해서도 지원사업 시행 요구가 있음

- 댐 선정기준을 현재의 저수면적과 총저수용량 기준에서 개별 댐 피해와 불이익, 제한으로 변경해달라는 의견이 있음
- 검토내용
  - 출연금 규모를 확대하지 않은 상황에서 지원대상 댐을 확대하면 기존 댐의 지원금이 축소되기 때문에 또 다른 갈등을 유발할 수 있으며 행정비용 증가로 인해 사업의 비효율성을 야기할 수 있음

○ 지원사업구역 적정범위 및 신규 전입인원 대응

- 지원사업 경계구역의 적정 범위에 대한 검토가 필요(현재 댐 계획홍수위선 5㎞ 기준에 대한 설정근거는 없음)
- 수계법에 따른 주민지원사업에서는 신규 전입인원에 대해서 지원하지 않는데 반해 댐 지원사업에서는 별도의 규정이 없음
- 검토내용
  - 댐 주변지역 지원사업 대상 지역이 피해나 비용에 대한 보상이 실시되어야 하는 지역은 아니므로 주변지역에 대한 특정한 범위 기준을 적용하기는 어렵기 때문에 정책적인 결정이 필요함
  - 수계법에 따른 주민지원사업처럼 피해나 비용에 대한 보상 성격의 사업이라면 피해나 비용을 인지하고 전입한 신규 전입인원은 지원에서 제외할 수 있지만 댐 지원사업은 주변지역 지원 성격을 갖기 때문에 신규 전입인원을 배제할 이유는 없음

○ 댐별 지원 및 기타 지원사업비 산정 기준

- 댐법 시행령(제41조1항)에 따라 전체 지원사업비에서 댐별 지원금 배분 후에 남은 사업비를 기타지원사업비로 배정(댐별 지원금 총액: 기타지원사업비 = 8:2)하고 있음
- 댐별 지원금은 공사 업무기준에 따라(별도 기준 없음) 지역지원사업 50%, 주민지원사업 50%으로 배분하고 있는데 대형댐을 중심으로 지원금이 많은 지자체는 전액 지역지원사업비로 시행하자고 주장하는 반면, 지원금이 작은 지자체에서는 전액 수자원공사 시행을 주장하는 등의 지자체별 이해관계가 교차하고 있음
- 지원사업이 댐이 창출하는 편익의 지역 공유라면 출연금 대비 지원금 비율이 낮은 대형댐의 증액 방안이 필요

- 검토내용

・지원의 원칙을 ‘댐으로 인한 피해의 보상’이나 ‘댐이 창출하는 편익의 지역 공유’로 보는 것은 부적합함. 공익사업자의 주변지역 지원 측면에서 ‘주변지역’에 대해 정책적 기준을 설정하고 (댐 주변 일정거리 면적 등) 그에 따라 일관된 기준의 지원사업비 산정이 필요함

・댐별 지원금 산정방식(금액기준)으로 인해 총 지원금 규모가 증가할수록 기타지원사업비도 증가하고 있고 명확한 기준 없이 다양한 사업이 시행되고 있기 때문에 사업내용 개선 방안이 필요함

・지원사업 범위를 주변지역 지원사업과 더불어 지역에 국한되지 않는 물 관련 공공·공익 사업으로 확대하여 지역 간 갈등 발생을 줄여나가는 것이 필요함

・지원사업은 댐에서 발생한 편익의 지역 공유가 아닌 전국 단위의 수자원의 합리적 개발 및 이용을 위한 것일 뿐만 아니라 출연율을 높이지 않는 상황에서 대규모 댐의 지원금 증액은 소규모 댐 지원금의 감소를 야기하기 때문에 이로 인한 갈등이 유발될 수 있음

2) 재원조성(출연율 상향 및 국고지원)

○ 지역적 이해에 따라 국회의원과 지자체의 지속적인 출연율 상향 요구가 있음

- 검토내용

・지역지원을 위한 출연이나 배분에 ‘피해나 비용’과 같은 일정한 기준(보상)이 적용되지 않으며, ‘댐창출 편익에 대한 지역 기여’도 적용되기 어려우므로 지원의 원칙과 정책적 기준을 분명히 설정하여 적용하는 것이 필요함

・다른 주변지역 지원사업이나 주민지원사업에 비해 수익에 대한 출연 비율은 상당히 높은 수준으로 기 시행되고 있음

・유사한 지역지원사업 (공익사업자 주변지역 지원사업)에 대한 공익사업자 출연율은 정책적으로 설정되는 것으로, 유사한 수준이 바람직함

○ 댐의 공공서비스인 치수부문(홍수조절) 제공을 위한 비용 부담을 위한 국고 지원 필요성 검토

- 검토내용
  · 댐의 편익 창출을 위해 발생한 피해나 비용의 보상지불 측면에서는 치수서비스 공급의 주체인 국가(공공)의 출연이 타당할 수 있음
  · 댐 주변지역 지원은 공익사업자의 주변지역 지원을 통한 지역사회 기여 측면의 사업으로, 피해/비용에 대한 지불의 측면이 아니므로 치수서비스 비용부담을 위한 국고지원은 타당하지 않음
  · 지원사업의 범위에 물 공익사업 공공정책적 내용이나 범위(물서비스 취약지역 지원, 물 형평성·복지 사업 등)가 포함될 경우 공공적 성격의 사업을 지원하기 위한 국고 출연을 고려할 수 있음

3) 사업시행체계(시행과정)

○ 지원사업협의회가 주민의견 반영 보다는 지방의회 의원이나 지역 오피니언 리더의 선심성 사업 중심으로 사업을 편성하거나 사업계획 심의를 지연시켜 영향력을 관철하고 있어 협의회 구성 및 운영 개편이 필요함

○ 지자체의 지역지원사업 사업계획 수립 및 집행의 적정성을 확인할 수 있는 제도적 감독 방안이 없으며 댐지원법 시행령에서 지원사업비는 별도 회계로 관리하도록 하고 있으나 이에 대한 이행여부를 확인할 수 없음

○ 지원사업을 통해 취득한 재산(토지, 건물, 물품 등)은 지침을 통해 사업시행자인 지자체나 수자원공사 명의로 취득하여 관리하도록 하고 있으나 법적 근거가 없어 유용 가능성이 높음

○ 댐별 및 지자체별 지원금이 정해져 있어 평가 등을 통해 지원금 축소 등의 별도의 제재방안을 강구하기에 구조적인 한계가 있음

○ 검토내용
  - 지역별 배분 비율 조정을 통해 지원사업협의회에 의한 배분은 폐지하고 사업의 효과성과 적시성을 높이고 행정비용은 낮추는 방향으로 지원사업협의회의 기능을 조정하는 방안 검토

나. 지원사업 운영

1) 사업의 효과성

○ 지역지원사업은 사업비를 마을별로 배분함에 따라 소규모 사업 중심으로 시행되고 있어 사업의 효과성이 저조함

○ 검토내용

- 지원사업협의회 기능 조정
- 지원금 배분 기준을 주변지역 지원이라는 사업특성에 부합되도록 조정 (수몰면적, 행정구역 인구 및 면적 → 주변지역 인구 및 면적, 지역 낙후도)
- 사업 내용 재분류, 사업 평가 체계 구축 등을 통해 소규모 사업은 지양하도록 하는 것이 필요함

2) 사업내용의 적정성

○ 지역지원사업과 주민지원사업 모두 정부와 지자체의 공공사업(인프라, 복지, 교육행정 등)과 중복되는 부분이 있어 차별성이 부족함

○ 검토내용

- 지원사업을 지역경제 활성화를 위한 지역경제발전 지원사업과 기타지원사업(지역 공공·공익 지원사업, 요금 지원사업 등)으로 재분류 하여 지자체나 다른 기관과 중복되는 사업의 시행을 방지할 수 있도록 검토

제2절 댐 주변지역 지원제도 개선방향

1. 제도개선 필요성 및 방향

○ 지원 원칙 정립

- 현재 시행되고 있는 지원사업의 시행체계에는 규제권에 해당하는 주변지역 지원사업의 성격과 수용권에 해당하는 주민지원사업의 성격이 혼용되어 나타나고 있음

- 이는 재원조달 방식, 댐별·지자체별 배분 방식 뿐 아니라, 지원 대상 댐 및 지역의 선정 기준, 상·하류 간 왜곡 등 추가적인 문제와 갈등을 유발하고 있음
- 댐 주변지역 지원사업은 한국수자원공사가 공익사업자로서 지역사회에 기여하는 준정부적 공공기능을 수행하는 것으로, 이러한 지원사업의 원칙과 성격을 명확히 정리하여 향후 불필요한 갈등을 줄이고 성격 및 목적에 부합하는 지원사업 추진 기반을 마련하여야 함

○ 원칙에 부합하는 적정 지원수준 설정

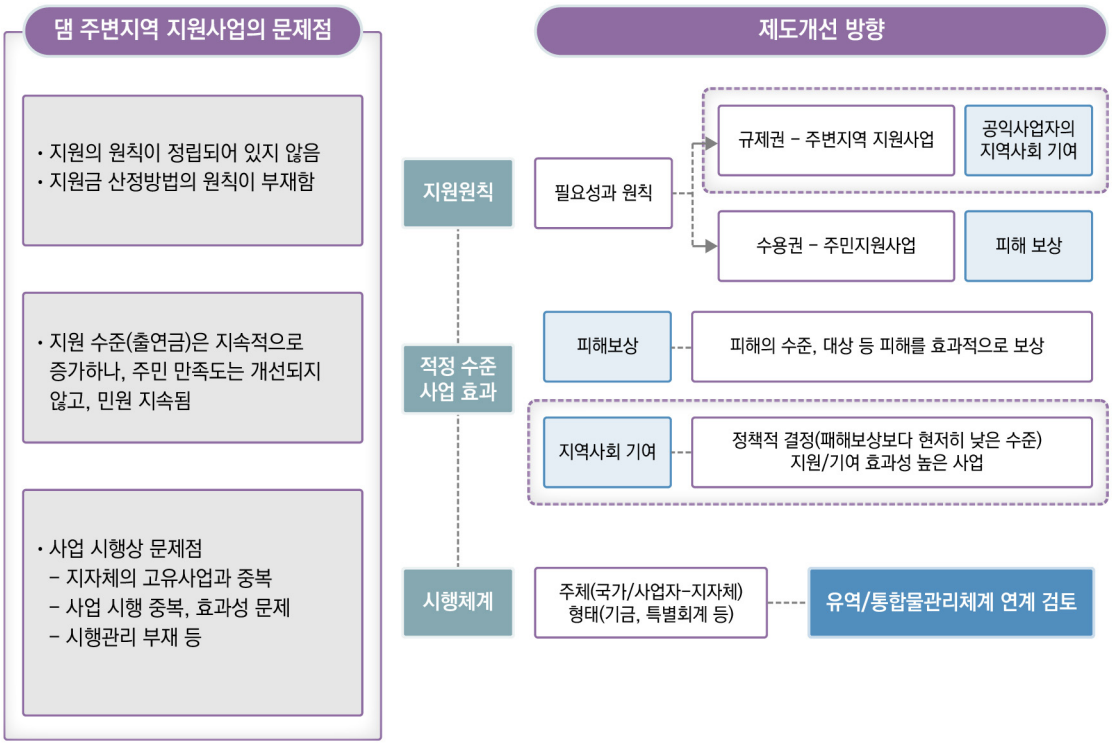
- 지원 수준(출연금)이 지속적으로 증가해 왔음에도 불구하고, 주민 만족도는 개선되지 않고 민원이 지속되고 있음
- 일정 기준에 의해 책정된 댐별 출연금을 기반으로 지원금의 댐별 배분, 지자체별 배분을 시행하고 있는 지원사업의 특성상 주민 만족도 제고나 민원의 감소 등은 전체적인 지원 수준과 높은 관련성을 갖지 않음
- 적정 지원수준의 설정은 지원의 원칙과 성격에 따라 결정되어야 할 것임. 지원사업이 피해에 대한 보상을 위한 것인 경우, 해당 피해의 정도와 대상에 대한 분석을 통해 지원 수준을 결정해야 할 것이나, 댐 주변지역 지원사업과 같은 지역사회에 대한 기여의 경우 피해보상보다는 현저히 낮은 수준에서 적정한 지원에 대한 정책적 결정이 이루어져야 함

○ 효과적인 지역사회 기여

- 사업의 효과성 역시 피해 보상인 경우 해당 피해를 효과적으로 보상하는 방안을 고민해야 하겠으나,
- 본 지원사업의 경우, 주변지역에 대한 지원이나 기여의 효과가 높은 사업으로 좀 더 폭넓은 검토가 필요함

○ 미래 물관리 환경에 대응하는 사업시행체계 검토

- 사업의 중복을 방지하고 사업 효과성을 제고하기 위해 지원사업협의회 및 사업시행과정의 개선 및 관리체계 강화 필요
- 또한 수량-수질 통합관리 등 물관리의 정책구조적 개편과 관련하여 장기적으로 유역별 통합관리, 기금 조성 등 지원사업의 시행 주체, 재원 운영형태 등에 대해서도 검토가 이루어져야 함



〈그림 3-1〉 댐 주변지역 지원제도 개선의 필요성 및 방향

2. 댐 주변지역 지원의 원칙

가. 지원사업 제도의 법적 의미

○ 지원사업의 법적 배경

- 헌법 제23조 제3항은 공공필요에 의해 국민의 재산권을 수용·사용·제한할 수 있도록 하고 있으며, 이 경우 법률로써 정당한 보상을 하도록 규정
- 보상은 재산권의 수용·사용·제한이 사회적 제약을 넘는 특별한 희생으로 인정되어야 하며, 따라서 공공필요에 의해 재산권을 제한하더라도 이것이 재산권 자체에 내재하는 사회적 제약에 해당하는 경우에는 손실보상은 인정되지 않음
- 따라서 토지이용규제 등에 따라 재산권의 제한이 발생하는 경우에 시행되는 주민지원 제도라 하더라도 공공필요에 의해 사회적 제약의 범위 내에서 제한을 받는 자가 국가 등에 대하여 당연히 청구할 수 있는 권리가 아니라 국가 등 공공부문이 그가 받는 사실상의 불이익을 보전해 주기 위한 정책적 배려로 볼 수 있음
- 또한 공공시설물의 설치 및 토지이용규제 등으로 인한 지역 및 주민의 불만을 해소하여

행정의 원활한 수행을 도모하려는 취지에서 지역 및 주민을 대상으로 다양한 지원사업이 시행되고 있음

○ 주변지역 지원사업과 주민지원사업

- 주변지역 지원사업은 공공시설을 중심으로 일정한 영향을 미치거나 미칠 것으로 예상되는, 미리 법령에 정해 놓은 공간적 범위에 대한 지역개발 등을 내용으로 하는 지원사업으로,
- 댐 주변지역 지원사업, 발전소 주변지역 지원사업, 폐기물처리시설 주변지역 지원사업 등이 이에 해당함
- 주민지원사업은 일정한 공간을 대상으로 하는 토지이용규제 또는 재산권 행사에 대한 공법적 제한의 부과에 따라 재산권의 제한적 행사나 생활 상의 불편을 겪게 되는 주민에 대한 직·간접적인 지원사업으로,
- 상수원 보호구역 주민지원사업, 상수원 관리지역 주민지원사업, 개발제한구역 주민지원사업, 백두대간 보호지역 주민지원사업, 자연공원구역 주민지원사업, 생태·경관보전지역 주민지원사업, 야생동·식물 특별보호구역 주민지원사업 등이 이에 해당함

○ 규제권과 수용권

- 공공필요에 의해 국민의 재산권이 일정 부분 제약되는 것은 인정되며 이는 행정청의 일반적인 규제권에 해당함
- 그러나 행정청의 일반적 규제권에 근거한 공적 규제의 정도를 벗어난 재산권의 제약인 경우 보상이 요구되는 재산권의 침해로 볼 수 있으며 이는 수용권에 해당함
- 우리나라의 각종 지원제도 역시 이러한 개념 위에서 규제나 공공시설에 의해 발생하는, 해당 지역 혹은 주민이 지불해야 하는 비용이나 감수해야 하는 피해, 또는 공공의 편익을 발생시키기 위한 기여 등을 근거로 지원사업의 성격 및 원칙이 규정 및 운영되고 있는 것으로 볼 수 있음
- 크게 보아서는 공공시설의 설치나 규제로 인해 발생하는 제약의 정도에 따라 규제권과 수용권의 개념이 각각 주변지역 지원사업과 주민지원사업의 형태로 반영되고 있는 상황임

나. 댐 주변지역 지원의 성격

○ 수자원 및 수질 보호 관련 토지이용 규제

- 앞서 살펴본 바와 같이, 우리나라의 법체계에서 개발제한구역, 백두대간 보호지역, 자연공원구역, 생태·경관보전지역, 야생동·식물 특별보호구역 등 다양한 목적으로 토지이용규제나 재산권에 대한 공법적 제한이 이루어지고 있음. 이 중 수자원과 수질의 보호를 위해 관련 법률에 근거하여 시행되고 있는 토지이용규제는 〈표 3-2〉로 요약할 수 있음
- 표에서 위쪽에 위치하고 있는 상수원 보호구역, 특별대책지역, 수변구역, 공장설립 제한·승인지역 등은 상수원 수질보호를 위해 지정된 것으로, 이에 따른 토지이용규제는 그 수혜의 범위가 이를 통해 보호된 상수의 이용자로 매우 명확하며 규제의 정도도 상대적으로 강함
- 따라서 규제로 인한 재산권의 제한에 대해 보상이 실시되고 있으나, 이 중에서도 규제가 가장 약하다고 할 수 있는 공장설립 제한·승인지역의 경우 수계법에 따른 주민지원사업의 대상에서는 제외되어 있음
- 반면 하천수질, 수원함양, 수자원 및 수산자원의 보호, 자연보전 등을 목적으로 하는 특정수질유해물질 배출시설 입지제한, 산림보호구역, 자연환경보전지역, 자연보전권역 등에 대해 적용되는 토지지용규제의 경우 공공의 편익을 위한 것으로, 이로 인한 수혜의 범위가 광범위하고 특정하기 어려우며 그 규제의 정도도 상수원 수질보호 관련 규제에 비해서는 약함

〈표 3-2〉 수자원 및 수질 보호 관련 법률에 의한 토지이용규제 현황

목적	지정		법률	규제내용
상수원 수질 보호	상수원 보호구역		수도법	- 건축물 등 공작물의 신·증축, 입목의 재배, 벌채, 토지의 형질 변경 원천금지
	특별 대책 지역	Ⅰ권역	환경정책 기본법	- 일정규모이상 일반건축물, 숙박시설, 음식점, 공장, 우사, 골프장, 집단묘지, 어업행위 불가
		Ⅱ권역		- 일반건축물, 숙박, 음식점, 공장, 축사에 대해 규모 제한 없으나 일정기준 이상 하수처리가 가능해야 건축 가능
	수변구역		수계법	- 음식점, 숙박시설, 목욕장, 관광숙박업, 축사금지
	공장설립 제한승인 지역		수도법	- 상수원보호구역 경계구역으로부터 상류로 유하거리10㎞ (취수시설 용량 20만㎥ 미만), 20㎞ (취수시설 용량 20만㎥ 이상) 이내인 지역 - 상수원보호구역이 지정되지 않은 취수시설로부터 상류로 유하거리15㎞, 하류로 유하거리1㎞ 이내인 지역
하천 수질	특정수질 유해물질 배출시설 입지제한		수질 및 수생태 보전에 관한 법률	- 특정수질유해물질 배출시설 입지제한
수원 함양	산림보호구역		산림보호법	- 산림보호법 제9조(입목(立木)·죽(竹)의 벌채, 임산물의 굴취·채취, 가축의 방목 등 토지의 형질변경 행위)
수자원 수산 자원	자연환경 보전지역		국토계획 및 이용에 관한 법률	- 음식점, 숙박시설 등 설치금지(단독주택, 종교시설 등에 대하여 제한적으로 허용) - * 자연환경보전지역: 자연환경·수자원·해안·생태계·상수원 및 문화재의 보전과 수산자원의 보호·육성 등을 위하여 필요한 지역
자연 보전	자연보전권역		수도권정비 계획법	- 500㎡이상의 공장 신×증설 공장건축 총량으로 구제 / 대규모 개발사업 금지 (심의 후 허용) / 대학 신설금지, 대형건축물 금지(성장관리권역-허용, 자연보전권역-오염총량제 시행 시군 허용) / 공업지역 지정 금지(과밀), 물량배정 지정(성장, 자연) / 3만㎡ 이상의 연수시설 금지(성장, 자연은 심의 후 허용)

○ 댐 관련 주변지역의 비용 및 기여

- 댐으로 인해 주변지역에서 부담해야 하는 비용이나 피해의 존재 여부는 댐이 존재함으로 인해 적용되는 강화된 규제와 피해를 통해 검토해 볼 수 있음
- (규제) 토지이용규제와 환경규제
  · 토지이용규제는 댐 주변지역 중 일부가 자연환경보전지역으로 지정(소양강댐 주변지역 230㎢, 충주댐 주변지역 366㎢, 안동댐 주변지역 231㎢ 등[14])되어 있어 발생하나, 자연환경보전지역 지정에 대한 보상이나 지원은 없음

14) 댐관리 및 주민지원사업의 합리적 제도개선방안 연구(국토해양부, 환경부, 농림수산식품부, 지식경제부, 2010), p.42.

· 환경규제는 상수원보호구역에 대해 적용되는 강화된 규제이며 이에 대해서는 이미 수계법(수계기금지원) 및 수도법(주민지원)에 의한 지원이 이루어지고 있고, 그 외 추가적인 규제는 없음

- (피해) 사회경제적·환경적 비용

· 사회경제적 비용으로는 교통의 불편함이나 지역경제의 낙후 등이, 환경적 비용으로는 안개나 기후 관련 피해가 거론되고 있으나,

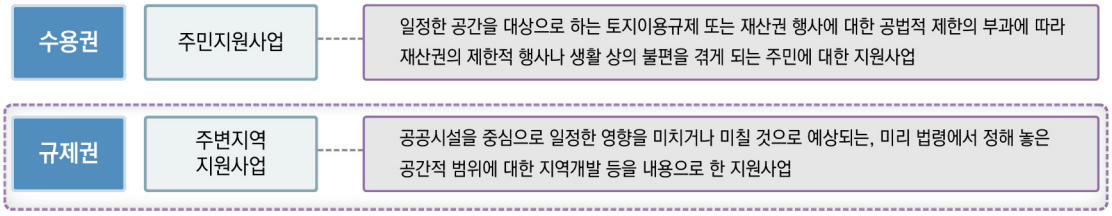
· 앞서 타 연구결과 분석에서 살펴본 바와 같이 이러한 피해나 비용은 다양한 요인에 의해 발생하는 것으로 그 원인을 구분하기 어렵고 따라서 피해나 비용의 입증이 어려움

- (기여) 댐의 서비스 공급이나 가치에 주변지역이 기여하는 바가 있는 경우 이에 대한 보상을 고려해 볼 수 있으나, 이 경우 그러한 요소는 없음

○ 댐 주변지역 지원의 성격

- 상수원보호구역 지정으로 인해 이미 타 법에 의한 지원이 이루어지고 있는 부분을 제외하면, 댐과 그 주변지역은 수혜자와 기여자가 명확하지 않고 피해나 비용 역시 명확히 입증하기 어려워 지불체계 등을 통한 산정방식을 적용하기에는 적합하지 않으며, 자연환경보전지역 역시 그 규제의 정도가 앞서 살펴본 규제권에 해당함

- 따라서 댐 주변지역 지원제도는 수용권의 개념에서 피해나 비용을 보상하는 주민지원사업의 성격이 아닌 규제권의 개념이 적용되는 주변지역지원사업으로 보는 것이 타당할 것임



〈그림 3-2〉 댐 주변지역 지원의 성격

다. 댐 주변지역 지원사업의 원칙

○ 공익사업자의 지역사회 기여

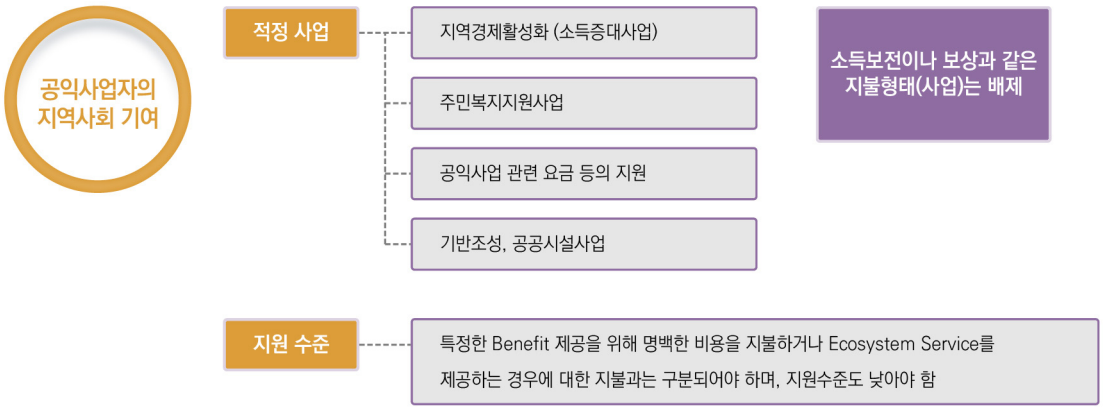
- 댐 주변지역 지원사업은 댐을 운영하는 “공익사업자의 지역사회에 대한 기여”로 보아야 할 것이며, 이러한 원칙에 따라 적정한 사업이 이루어지고 지원 수준이 결정되어야 함

○ 적정 사업

- 주변지역의 특정한 비용이나 피해를 보상하거나 댐 운영을 위한 기여에 대한 지불의 형태가 아니므로 소득보전이나 보상과 같은 지불형태의 사업은 배제하고,
- 소득증대사업 등 지역경제 활성화 사업, 주민복지 지원사업, 공익사업 관련 요금 등의 지원, 기반조성 및 공공시설사업 등으로 구성하는 것이 바람직함

○ 적정 지원수준

- 상수원보호구역 주민지원사업 등과 같이 특정한 편익 제공을 위해 명백한 비용을 지불하거나 생태계서비스를 제공하는 경우에 대한 지불과는 구분되어야 하며, 지원수준도 그에 비해서는 낮아야 함



〈그림 3-3〉 댐 주변지역 지원사업의 원칙

제4장

댐 주변지역 지원사업 개선방안

- 제1절 댐 주변지역 지원범위, 지원기준 개선 및 재원조달 방안
- 제2절 댐 주변지역 지원사업의 효과적 시행 및 재원관리 투명성 강화 방안
- 제3절 국가 물관리체계 정책 변화에 따른 지원사업 개선방안

제4장 댐 주변지역 지원사업 개선방안

○ 3장에서는 지원사업에서 나타난 문제점을 정리하고 이러한 문제점을 해결하기 위한 지원사업의 원칙과 개선방향을 제시하였음. 이를 바탕으로 4장에서는 좀 더 구체적인 지원사업의 개선방안에 대해 논의하고자 함

○ 1절은 지원사업 대상 댐 및 구역 등 지원의 범위, 댐별·지자체별 지원금의 배분기준, 지원사업의 유형 재정립 및 유형별 운영 방식과 재원조달 방안에 대해 논의하였음

- 출연금 규모의 추가적인 확대가 합리적이지 않은 상황에서 기존에 운영하고 있는 지원사업의 대상 댐이나 사업구역 범위의 확대, 댐별 지원금 배분기준 개편 등에 대한 개별적 접근은 문제의 해결보다는 이해관계자 간 새로운 갈등을 야기할 것으로 판단되며, 따라서 장기적인 관점에서 접근하는 것이 바람직함
- 지자체별 지원금 배분 기준은 수몰면적 및 인접성 요소 배제, 지원사업협의회 기능 조정, 지역 낙후도 반영 등 단기적으로 개선할 사항을 제시하였고, 지원사업의 유형 재분류 및 재원조달 방안에 대해서도 제시하였음

○ 2절은 지원사업의 효과를 제고하기 위한 사업의 시행체계에 대한 개선방안으로, 지원사업협의회의 기능 조정, 평가체계 구축, 지원사업의 관리와 사업비 집행의 투명성 강화방안을 검토하였음

- 지원사업협의회는 구성과 역할 측면에서 개선점이 도출되었고, 계획 및 이행평가, 환류를 통한 지원사업의 성과 제고 방안이 제시되었음
- 또한 미집행 지원사업비의 환수, 지자체 예산과 지원사업 예산의 매칭체계 등 사업관리 및 투명성 강화 방안을 제안하였음

○ 3절에서는 물관리 일원화 등 국가의 물관리체계가 큰 틀에서 변화하고 있는 상황에서 이러한 흐름과 맞추어 지원사업이 나아갈 방향에 대해 논의하였음

- 댐 주변지역 지원사업을 유역별로 시행하는 방안은 장기적으로 고려할 수 있을 것이나, 지원 근거와 목적, 대상이 상이한 수계기금 주민지원사업과의 통합은 타당하지 않은 것으로 판단됨

- 지원사업의 재원을 기금으로 조성하여 운영하는 방안은 체계적인 시행과 관리가 가능하다는 측면에서 긍정적이며, 장기적으로 국가 정책목적의 사업체계로 발전적 전환이 가능하다는 장점이 있음. 이에 대해서는 단·중기, 장기적인 기금운영 방안을 제시하였음

제1절 댐 주변지역 지원범위, 지원기준 개선 및 재원조달 방안

1. 지원의 범위 및 기준

가. 지원범위

○ 지원사업 대상 댐

- (현행) 지원사업 대상 댐은 저수면적 2백만㎡ 이상 또는 저수용량 2천만㎥ 이상인 댐으로 환경영향평가 대상 규모를 기준으로 삼고 있음
- 이 기준에 따라 수자원공사가 관리하는 댐 중 다목적댐 20개, 홍수조절댐 2개, 용수댐 5개 등 총 27개의 댐이 지원사업의 대상이며, 저수용량 2천만㎥ 이하의 소규모 용수댐 주변지역에서 지원사업의 확대 시행을 요구하고 있음
- 지원사업의 시행에 따른 행정비용 등을 고려할 때 지원대상을 모든 댐으로 확대하는 것은 비효율적이며 지금과 같이 “일정규모 이상”의 댐으로 한정하는 것이 바람직함
- 출연금 규모를 확대하는 것이 합리적이지 않은 상황에서, 지원 대상 댐을 확대하는 경우 기존 댐의 지원금을 축소해야 하며 이는 또 다른 갈등을 야기할 것임
- 따라서 현재 적용하고 있는 기준을 유지하되, 장기적으로는 사업체계의 조정을 통해 대상 댐의 주변지역 뿐 아니라 넓은 범위에서 물 관련 사업이 추진될 수 있도록 하는 것이 바람직함

○ 지원사업구역의 범위

- (현행) 댐의 계획홍수위로부터 5km 이내, 댐의 발전소로부터 반경 2km 이내로 적용되고 있으며, 이 역시 지자체와 지역주민의 지원사업 구역 확대 요구가 있음
- 상수원관리지역의 경우처럼 규제의 적용 등에 의한 기회비용 발생 지역 범위나, 댐사업의 편익창출에 기여한 지역 범위 등 특정 범위기준의 적용은 어려우며,
- 계획홍수위로부터 0km 이내 혹은 댐 상류, 유역 내, 집수구역 등 다양한 기준 역시

근본적으로 기준간의 타당성·합리성을 비교하기 어려움

- 이는 댐 주변지역 지원사업의 대상이 되는 지역이 앞서 살펴본 바와 같이 피해나 비용에 대한 보상이 실시되어야 하는 지역이 아니기 때문이며, 결과적으로 “주변지역”은 정책적으로 결정되어야 함
- 따라서 단기적으로는 현재의 기준을 유지하고 장기적인 관점에서 접근하는 것이 바람직함

○ 장기적 관점에서의 지원범위 조정

- 지원사업 대상 댐의 규모 기준이나 사업 대상구역 범위 기준은 어떤 기준을 적용하더라도 그 경계에서 지속적인 확대 요구와 갈등이 발생하게 될 것임
- 이는 지원사업의 재원이 직접 지원·현금성 지원의 형태로 해당 지역에만 한정되어 모두 사용되고 있는 현행 지원사업의 체계와 크게 연관되어 있음
- 장기적으로 지원사업의 대상을 주변지역에 대한 지원에 더해 지역에 국한되지 않는 물분야 사업으로 확대하고, 사업의 범위 역시 주변지역 지원사업에 더해 물 관련 공공·공익사업으로 확대함으로써 대상 댐이나 구역에서 제외된 지역의 갈등을 줄이는 방향으로 사업체계를 조정해 갈 것을 제안함. 장기적인 사업체계의 조정에 대해서는 뒤에 좀 더 자세히 다루도록 하겠음

나. 지원금 배분 기준

○ 기본방향

- 발전용량, 용수공급, 저수용량 등 편익에 기반한 댐별 배분은 폐지하고, 수몰면적, 인구, 행정구역 면적 등을 기반으로 적용하던 시군구별 배분 기준은 지역 낙후도, 재정적 여건 등을 고려한 정책적 배분기준으로 보완하여 적용
- 지역협의회는 사업시행의 효과성과 적시성을 높이고 행정비용을 낮추는 방향으로 기능을 조정하여 운영

○ 댐별 지원금 배분

- (현행) 발전계수, 용수공급계수, 저수용량계수 등에 따라 기본지원금을 산정하고 출연금 비율 및 저수면적 비율 등에 따라 추가지원금을 산정하고 있어 기본적으로 댐별 편익 기준의 배분 방식임. 또한 대규모 댐의 지원금을 조정하여 소규모 댐에도 일정 수준의

지원금이 배분되도록 하고 있으며 이 부분에서 대규모 댐 주변지역의 민원이 발생함

- 댐 주변지역 지원사업은 댐 사업으로 인해 발생한 편익을 공유하기 위함이 아닌 공익사업자의 지역사회 기여로 보아야 하며, 이런 의미에서 편익 기준의 배분 방식은 크게 타당성을 갖지 않음
- (개선방안) 각 댐에서 발생하는 편익을 기준으로 하여 댐별 지원금을 산정하고 이를 주변지역 지자체로 다시 배분하는 기존의 방식에서 댐으로부터 일정 거리에 있는 지자체(주변지역)에 대해 기준에 따라 배분금액을 바로 산정하는 것으로 변경하며, 각 댐은 이렇게 산정된 지자체별 지원금의 총액을 관리하는 역할로 전환

○ 지자체별 지원금 배분

- (현행) 수몰지역 면적 30%, 행정구역 인구 30%, 행정구역 면적 20%, 지역협의회 결정 20%로 지원금을 배분하고 있으며, 행정구역 인구 및 면적에 대해서는 계획홍수위선으로부터의 인접성에 따른 차등 배분이 이루어지고 있음
- (수몰지역) 댐 건설로 인한 수몰지역 면적은 관련 법에 의해 별도의 보상이 실시되었으므로 주변지역 지원사업 지원금 배분 기준에서는 제외하는 것이 바람직함
- (인접성 요소) 당초 주변지역의 인구비율과 면적비율로 산정하던 방식이 2004년 법 개정에 따라 해당 행정구역의 댐과의 인접성에 따른 차등 배분 방식으로 변경되었음
  - 이는 댐으로 인한 피해가 존재하고 그 피해가 인접성에 따라 달라지며, 지원사업이 그 피해를 보상하기 위함이라는 사고를 기저에 담고 있어 주변지역 지원사업의 원칙과 성격에 부합하지 않음
  - 지자체별 배분을 위한 기초 요소로 인구와 면적을 사용하되, 주변지역 지원이라는 정책적 목표 실현을 위해 보완 요소를 도입할 것을 제안함
  - 또한 피해나 비용에 대한 보상의 개념이 아닌, 주변지역에 대한 지원이므로 신규 전입 인원을 배제할 이유는 없음
- (지원사업협의회) 지원사업협의회 결정에 따른 배분(20%)은 지원사업의 효과성 제고 측면에서 특별한 장점을 갖고 있지 않으며,
  - 오히려 지자체별 나눠먹기식 사업계획 수립과 이에 따른 사업계획의 세분화 및 소액화 등 여러 가지 문제점을 야기하고 있음
  - 특히 사업계획 수립, 지원금 배분 등 각종 의사결정이 지연되면서 지원사업이 적시에 실시되지 못하거나 예산이 이월되는 상황이 지속적으로 발생하고 있음

· 따라서 지원사업협의회의 20% 배분은 폐지할 것을 제안함. 지원사업협의회의 기능 조정에 대해서는 뒤에서 자세히 다룰 예정임

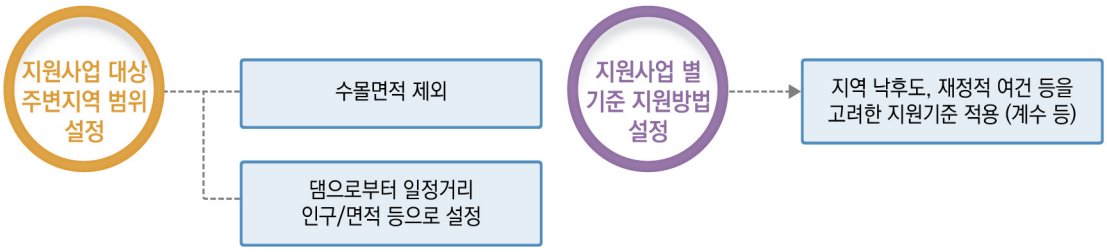
- (개선방안) 수몰면적과 지원사업협의회 협의에 따른 배분 비율은 제외하고 '주변지역'의 인구와 면적 비율에 기반하여 산정한 후, 실제 지원금은 지역 낙후도 등을 고려한 정책적 배분기준을 적용하여 조정

· 피해의 보상이 아니라는 측면에서, 또한 인구가 많은 지역은 상대적으로 발달된 지역이라는 측면에서 면적 70%, 인구 30%로 기본 배분금액을 산정[15] 방안을 예시할 수 있음

- (지원방법)

· 지역경제발전 지원사업은 산정된 금액 내에서 사업계획을 선정하고 지원

· 공공·공익사업 지원사업은 해당 사업에 대한 지자체 예산과의 매칭 형태로 지원하는 것을 기본으로 하며, 지자체별 산정된 금액에 지역 낙후도를 반영하여 지원금액을 조정하는 방안을 제안함



〈그림 4-1〉 지원대상 범위 및 배분 기준 개선 방향

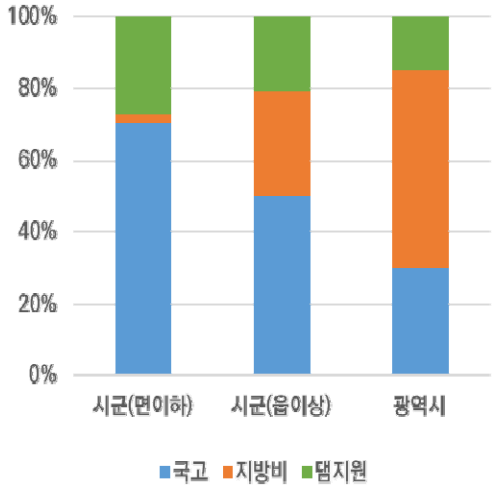
- 공공·공익사업에 대한 지원에 있어 지역 재정력을 고려한 조정방안을 예시해 보면, ① 행정구역 : 특·광역시지역 0.2, 시지역 0.5, 군지역 1.0, ②재정자립도 : 고 0.5, 중 0.7, 저 1.0 조정계수 적용 등임

· 지자체 공공·공익사업에 대해서는 국고지원이 이루어지는 경우도 있으며, 국고의 지원 역시 지역 재정력을 고려하여 차별적으로 이루어지는 것이 일반적 구조이므로, 국고지원이 있는 사업에 대한 댐 지원사업은 〈그림 4-2〉의 (a)와 같은 형태로 지원이 이루어

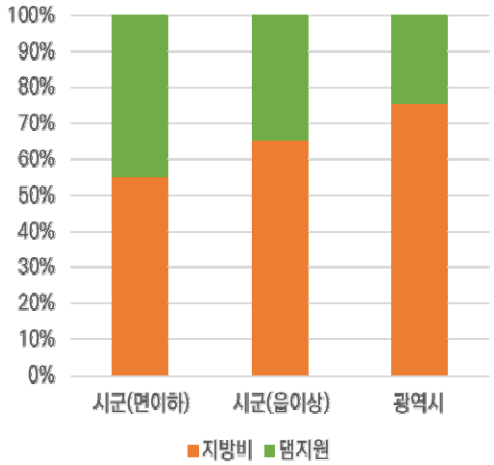
15) 개선안에 따른 지원금 재산정은 부록 II 참조

지며, 국고지원이 없는 사업의 경우는 댐 지원사업의 재정력을 고려한 지원 조정으로 (b)와 같은 형태의 지원이 이루어질 것으로 예시하여 볼 수 있음

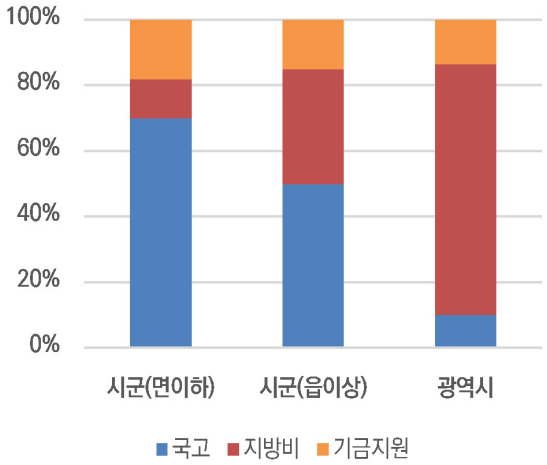
- 이와 같은 지원형태는 수계기금으로 지원되는 환경기초시설사업의 경우에도 유사하게 지원이 이루어지고 있는데, (c)는 낙동강수계기금의 환경기초시설사업에 대한 지원형태를 참고로 보여주고 있음



(a) 국고지원이 있는 사업



(b) 국고지원이 없는 사업



(c) [참고] 수계기금 지원 - 환경기초시설사업

〈그림 4-2〉 재정적 여건 등을 고려한 지원기준 적용 (예시)

다. 지원사업 유형 및 방법

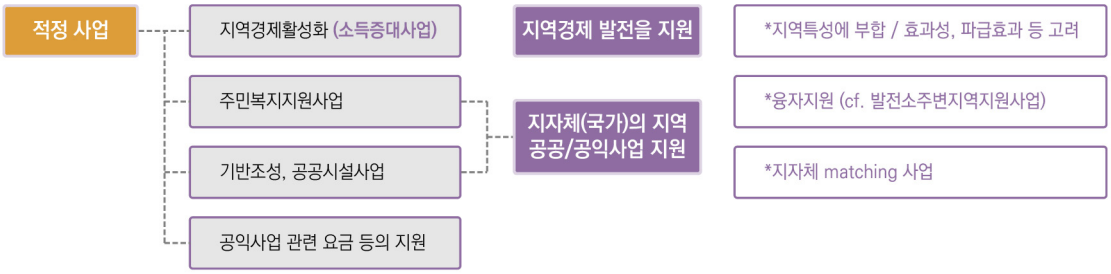
○ 현행 지원사업 유형 및 사업비 배분방식

- 지자체가 담당하는 지역지원사업과 댐관리청이 담당하는 주민지원사업이 약 50:50으로 배분되고 있으며, 이를 제외한 나머지가 기타지원사업으로 분류됨
- 실질적으로는 지역지원사업, 주민지원사업, 기타지원사업이 약 40:40:20의 비율로 배분되고 있는 상황임
  - 댐별 지원금을 산정하는데 필요한 기본지원금, 추가지원금의 산정방식이 금액 기준이므로 총 지원금의 규모가 증가할수록 기타지원사업비의 규모가 늘어나는 체제임
  - 다만, 2004년 이후로 출연율이 고정되어 있어 40:40:20의 비율이 유지되고 있으며, 기타지원사업비 역시 저수사용료 보조, 홍보 및 부대사업 등으로 사실상 고정경비 성격의 사업비가 되었음

○ 개선방안

- 공익사업자의 지역사회 지원사업으로서 타당하고 효과적인 사업형태로 개편을 제안함
  - 주변지역의 피해나 비용을 보상하거나 특정한 기여에 대한 지불의 형태가 아니므로 소득보전이나 보상과 같은 지불형태의 사업유형은 배제
  - 다른 공익사업자의 고유업무에 대한 지원이나 원인자·수혜자 부담원칙이 적용되는 사업이나 지출에 대한 지원 등은 사업에서 배제
- (지원사업 유형) 지역경제 활성화를 도모하기 위한 지역경제발전 지원사업, 주민복지지원, 기반조성, 공공시설 사업 등을 추진하기 위한 공공·공익사업 지원사업, 요금 지원 등을 포함하는 기타지원사업으로 재분류
- (지역경제발전 지원사업) 지역 특성에 부합하고 효과성 및 파급효과 등을 고려한 사업을 선정하여 추진
  - 지자체, 지역협의회, 사업자의 제안 또는 공모를 통해 사업계획을 수립하고, 사업계획에 대해 평가하여 선정
- (공공·공익사업 지원사업) 주민복지지원사업, 기반조성사업, 공공시설사업 등 지자체나 국가가 시행하는 공공·공익 사업을 지원하는 사업으로,
- 지자체가 필요한 사업에 대해 지원사업과 지자체 예산의 매칭펀드로 사업계획을 수립하고 이에 대해 평가 및 선정

- 또한 일정 규모 이상의 사업이 필요한 경우 발전소주변지역지원사업의 경우와 같이 지자체에 의한 융자지원을 검토해 볼 수 있음

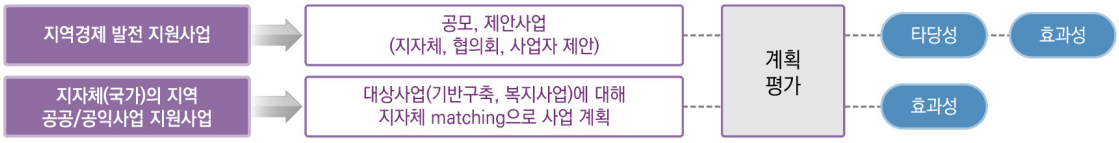


〈그림 4-3〉 지원사업 유형 및 방법

〈표 4-1〉 지원사업 유형 및 방법 (개선안)

구분	주요내용	
지역경제 활성화 사업	- 지역의 균형발전 및 지역주민의 실질적 소득 증대가 가능한 사업으로서 지역주민이 공동으로 이용할 수 있는 사업	- 사업시행자는 투명한 사업집행과 원활한 사후관리를 위하여 시설물의 재산관리, 수익금의 관리 등을 규정한 운영규칙 등을 마련
기반조성 공공시설 사업	- 사업시행이후 시설물을 지방자치단체가 소유할 수 있는 사업위주로 선정 * 정부 및 지방자치단체의 예산으로 시행 가능한 사업은 가능한 피함	- 지자체는 시설물에 대한 유지・보수・운영 등 담당
주민복지 지원사업	- 지자체장은 지역주민의 생활안정 및 주거환경의 개선 등을 위하여 필요하다고 판단될 경우, 해당 지역주민 또는 주민으로 구성된 법인에게 융자사업 실시 * 융자사업 운용에 있어 관내에 소재하는 국내 금융기관과 융자금 대여약정을 체결, 운영함이 가능	- 지원대상, 지원조건, 지원절차, 대출한도액, 대출이자율, 상환기간 등에 관한 기준을 지자체의 조례로 정함
사회복지 사업	- 사회복지 관련시설의 건립・운영, 사회복지시설물을 이용한 진료・사회체육활동・평생교육 등 사회복지 지원프로그램의 운영 및 지원사업 위주로 선정하여 시행	- 지자체장은 사업의 효율적인 집행을 위하여 운영규칙을 둘 수 있으며 건립한 시설물은 지방자치단체가 소유함을 원칙으로 함
요금보조 사업	- 요금 보조대상 - 지원사업비의 일정비율 이내 실시	

〈그림 4-4〉 지원사업 유형별 항목 예시 (기존사업 기반)



〈그림 4-5〉 지원사업 유형별 주요 시행방법

2. 지원사업을 위한 비용부담 및 재원조달 방안

가. 지원 수준

○ 수계기금 지원사업과의 비교

- 상수원 보호구역과 같이 특정한 편익 제공을 위해 명백한 비용을 지불(수용권)하거나 생태계 서비스를 제공(PES[16])하는 경우에 대한 지불과는 구분되어야 하며, 지원수준도 현저히 낮아야 함
- 수계기금의 경우 상수사용자 부과금의 약 4% 수준임

○ 발전사업 및 농업용댐과의 비교

- 공익사업자의 지역사회 기여 측면에서 유사한 타 공익사업자의 주변지역 지원 수준과 괴리가 크지 않은 것이 바람직함
- 발전사업의 경우 전기요금의 3.7%로 조성되는 전력산업기반기금의 일부가 주변지역 지원사업에 사용되고 있으며, 농업용수 사업의 경우 지원사업이 없음

○ 적정 지원수준

- 타 지원사업과 비교해보면 추가적인 출연율 상향은 적합하지 않으며 오히려 현재 댐 주변지역 지원사업의 출연율(용수수입 20%, 발전수입 6%)이 지나치게 높아 대폭 조정이 필요하나, 주변지역의 수용성 문제가 대두될 가능성이 높음
- 장기적으로 공공 정책적 사업 시행에 따른 국고 출연 등을 통해 출연율을 하향 조정하는 방안을 제안함

나. 재원조달

○ 공익사업자가 창출한 편익에서 출연

- 댐 주변지역 지원제도의 성격이 공익사업자의 주변지역에 대한 기여라는 것으로 볼 때, 댐 운영을 통해 용수판매와 발전판매로 창출된 편익에서 출연하는 것이 타당함

---

16) PES(Payment for Environmental Service 혹은 Payment for Ecological Service): 생태서비스의 제공자에게 재정적 보상을 제공하기 위한 보전 패러다임을 의미함. PES에 대한 자세한 내용과 적용 사례는 "KEI, 합리적인 수리권 및 수자원에의 기여와 보상체계 연구, 2009. PES의 내용, 적용사례 (pp.54~67)" 참조.

○ 치수편익

- 댐 운영으로 인해 치수서비스의 편익이 발생하는 것은 사실이나, 이 편익의 창출을 위해 발생한 비용의 보상지불 측면이나 지역사회 기여 측면에서 치수편익에 대한 출연이 타당한 것인가는 의문임
- 치수편익의 창출을 위해 발생한 비용의 보상지불 측면에서는 출연이 타당하나, 댐주변 지역지원은 비용의 보상지불을 위한 제도로 볼 수 없으며 공익사업자의 지역사회 기여 측면의 지원제도이므로 출연이 타당하지 않음
- 공익사업자의 주변지역 기여를 위한 지원은 '치수'라는 공공서비스 제공을 위한 비용과 연계되지 않음. 또한 서비스 제공을 통해 활용 가능한, 즉 출연 가능한 수입이 발생하지 않을 뿐 아니라, 서비스의 편익은 지역사회에 보편적으로 귀속됨
- 따라서 치수편익에 대한 별도의 지원금 출연은 불필요한 것으로 판단됨

○ 국고지원

- 장기적인 관점에서, 본 과제에서 일관되게 논하고 있는 사업체계의 조정을 통해 댐 주변지역 지원사업이 취약지역이나 물복지 및 형평성 등 물 공익사업이라 할 수 있는 공공 정책적 내용과 범위를 포함하게 되는 경우 국고 출연이 고려될 수 있을 것임

제2절 댐 주변지역 지원사업의 효과적 시행 및 재원관리 투명성 강화 방안

1. 시행절차 및 운영체계 정비

가. 지원사업협의회 구성·운영 개선

○ 지원사업협의회의 구성

- (현행) 사업구역이 가장 큰 지자체의 부단체장이 맡는 위원장 1인, 관할 지자체의 지방의회 의원 1인, 댐관리단 직원 1인, 관할 지자체 공무원 1인, 관할 지자체 교육청 공무원 1인, 주민 대표 4인 이내 등 최소 6인 이상으로 구성되며, 다수의 지자체가 연계된 경우 20여명이 되기도 함
- (문제점) 사업비 규모와 관계없이 지자체 별로 최소 3인 이상의 공무원 및 의원이 참여하게 되어 행정력 낭비가 크며, 지방의회 의원은 주민을 대표한다는 점에서 주민 대표와 역할이 중복됨

- (개선방안) 지방의회 의원과 주민 대표는 지역주민을 대표하는 역할로 통합하여 운영하고, 교육청 공무원의 참여 여부도 각 지자체의 상황에 따라 유연성을 둘 수 있도록 하여 행정낭비를 줄이고 효율성을 제고하는 방향으로 개선

○ 지원사업협의회의 역할

- (현행) 댐법 시행령 42조 1항에 따라 댐관리청은 ①댐주변지역지원사업계획, ②지원금 배분, ③위원장이 필요하다고 인정하여 협의를 요청하는 사항에 대해 지원사업협의회와 협의하여야 함
- 또한 지자체 사업비 배분의 20%가 지역협의회의 협의로 결정됨(그 외 수몰지역 면적 30%, 행정구역 인구 30%, 행정구역 면적 20%)
- (문제점) 댐법 시행령 42조 5항(회의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 '의결'한다)에 근거하여 지원사업협의회가 '협의'가 아닌 '심의·의결' 기능을 갖는 것으로 해석되어 운영되고 있음
- 위원장이 필요하다고 인정하는 사항 역시 너무 넓게 적용되어 실질적으로는 지원사업 관련 대부분의 사항이 지원사업협의회의 의결 사항인 것으로 해석되고 있으며, 이에 따라 사업계획 확정이 지연되고 취지나 목적에 벗어난 사업이 추진되는 문제점을 야기함
- (개선방안) 시행령 개정을 통해 의결 기능을 갖는 것으로 해석될 여지를 없애고 지자체 사업비 20%에 대한 협의 결정도 폐지
- 지원사업협의회가 해당 지역의 상황이나 필요에 대해 누구보다 잘 알고 있는 점을 살려 ①지역적 특성에 부합하는 효과적인 사업의 도출 및 제안과 ②지원사업 현안에 대한 협의 및 자문으로 역할을 조정
- 지원사업계획 등의 심의·확정은 환경부 또는 별도의 심의위원회를 통해 실시

나. 기타 운영체계 관련 검토

○ 주민의견수렴

- 상수원보호구역 주민지원사업과 같이 피해에 대한 보상을 해야 하는 경우에는 피해에 대해 적합한 보상 수준을 유지하기 위해 보상의 정도나 방법에 대한 주민의 의견수렴이 필수적임
- 댐 주변지역 지원사업의 경우에는 이와는 달리 지역에 필요한 효과적 사업에 대한 제안

이 주민의견수렴의 주요 내용이 되어야 할 것이며, 이는 주민대표가 참여하는 지원사업 협의회를 통해 이루어지는 것이 효율적일 것임

- 기타 지원사업에 대한 일반적인 의견 개진이나 제안에 대해서는 홈페이지와 주민 간담회 등으로 의견수렴의 창구를 운영하는 것이 바람직함

○ 사업시행주체 및 적정성 감독

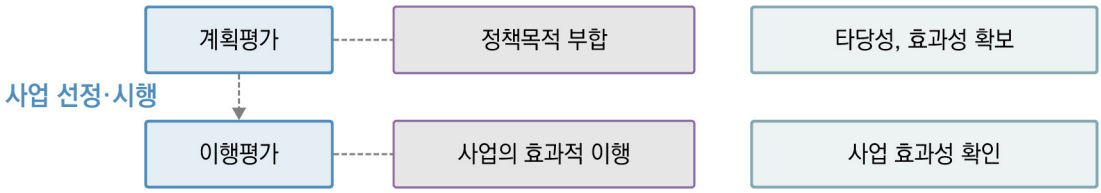
- 지자체별 여건을 반영하고 지역발전전략과 연계한 시너지 효과를 창출하기 위해 지역지원사업은 지자체가, 재원 출연자로서 역할 수행을 위해 주민지원사업과 기타지원사업은 수자원공사가 시행하는 체계로 운영되고 있음
- 지원사업 운영과 관련하여 다양한 문제점이 제기되었으나 사업시행주체의 이원화에서 그 원인을 찾을 수 있거나 사업시행주체의 일원화를 통해 해결할 수 있는 것은 아니며,
- 댐 주변지역 주민들이 수자원공사를 사업시행주체로 선호한다는 설문결과 역시 그간 수자원공사의 지원사업이 지자체 사업에 비해 상대적으로 직접지원 성격의 사업이 많았던 점을 감안할 때, 그 설문결과를 그대로 받아들여 사업시행주체 일원화의 근거로 삼는 것은 타당하지 않음
- 본 연구에서 제안하는 바와 같이 공공·공익사업 지원을 지자체 사업계획에 대한 매칭 형태로 개편한다면 사업시행주체의 이원화는 문제가 되지 않을 것이며,
- 지역별 여건과 니즈를 바탕으로 지자체가 수립한 사업계획에 대해 적합한 평가를 거쳐 일정 부분을 지원하는 체계로 개편됨으로써 지자체의 사업계획 수립 및 집행의 적정성에 대한 관리가 이루어지면서, 동시에 향후 지자체와 수자원공사의 바람직한 협업체계가 만들어질 수 있을 것으로 판단됨

2. 평가체계 구축 및 환류

○ 평가의 기능 및 성과지표

- 댐 주변지역 지원사업은 상당한 규모의 예산이 투입되어 오랜 기간 시행되어 왔음에도 불구하고 지금까지 평가체계를 운영하지 않았고, 따라서 지원사업의 성과에 대한 객관적인 평가가 이루어진 바가 없음
- 또한 평가체계의 부재는 수시로 제기된 이슈들에 대해 일정한 방향성을 갖고 대응하지 못하고 단기적인 해결에 주안점을 두어 제도가 발전되는데 한계가 있었음

- 지원사업의 평가체계 구축과 환류는 정책목적에 부합하는 효과적인 사업이 계획되었는지에 대한 평가 및 이에 대한 적절한 이행을 확인하는 과정임
- (계획평가) 지원사업계획이 지원사업의 정책목적에 부합하는지를 확인하는 것으로 이를 통해 각 사업의 타당성 및 효과성을 확보
- (이행평가) 사업이 선정·시행되고 난 후 사업의 효과적 이행을 평가하는 것으로 해당 지원사업이 기대 성과를 충족했는지를 확인
- 지역경제발전 지원사업은 경제적 파급효과(생산, 부가가치, 고용 유발효과)를 통해 평가하고, 공공·공익사업 지원사업은 열악한 지방재정으로 인해 추진이 어려웠던 지자체의 기반조성 및 복지사업의 추진 성과를 평가

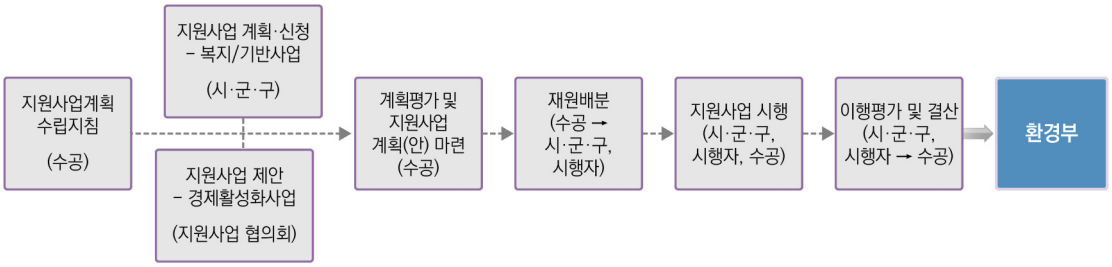


〈그림 4-6〉 지원사업 평가의 기능

○ 평가체계 및 결과의 활용

- 댐 주변지역 지원사업의 평가체계는 〈그림 4-7〉과 같이 도식화할 수 있음
- (지원사업계획 수립 지침) 효과적인 평가가 이루어지기 위해서는 우선 수자원공사가 각 사업의 목적 및 성격, 사업시행 조건 등을 명확하게 밝히는 지원사업계획 수립 지침을 마련하여야 함
- 지침은 정책방향 및 여건을 반영하여 매년 수립되는 것이 바람직하며, 충분한 시간을 두고 각 지자체에 전달되어 충실한 계획수립을 유도하여야 함
- (계획평가) 지자체, 지원사업협의회, 사업자 등이 사업계획을 제출하면 수자원공사는 지침에 근거하여 사업계획에 대한 평가를 실시하고, 이를 종합하여 지원사업계획을 수립
- (이행평가) 수자원공사는 지원사업이 시행된 후, 각 사업 시행자들로부터 사업시행 결과를 전달받아 이행평가 및 결산을 실시하며, 결과를 환경부에 보고함
- 환경부는 결과에 대해 검토하고 개선사항 및 정책방향 등을 수자원공사에 전달함으로써 차년도 지원계획에 반영되도록 하여 평가결과의 환류를 도모

- 〈그림 4-7〉은 수자원공사가 댐 주변지역 지자체와 협력하여 지원사업을 추진하는 현재의 체계를 기준으로 한 평가체계이며, 기금화 등 중장기적 관점에서 사업체계의 개편이 이루어지는 경우에 대해서는 3절에서 다루고 있음



〈그림 4-7〉 지원사업 평가체계

- 평가결과는 그간 명확히 드러나지 않았던 댐주변지역 지원사업 자체의 성과를 평가할 수 있는 근거로 활용될 수 있음
- 각 지자체에 대해서는 후술할 미집행 사업비 환수가 사업 이행에 대한 충분한 동기부여 기제가 될 것이며, 공익사업자의 지역사회 기여라는 지원사업의 성격상 그 이상의 제재는 불필요할 것으로 판단됨

3. 관리 및 집행의 투명성 강화

○ 현황 및 문제점

- 지원사업의 관리와 사업비 집행 관련하여 현재 부각되고 있는 주요 문제점은 정책목적에 부합하지 않는 사업이 선정되는 문제, 사업계획 수립 등 의사결정의 지연으로 사업추진이 지연되고 사업비가 과다하게 이월되는 문제임
- 현재 지원사업비는 미집행 금액이 환수되지 않고 계속해서 이월되는 시스템으로 지자체로서는 당해 연도 내 사업집행의 필요성을 강하게 인지하지 못하고 있는 것으로 보이며, 결국 특정 해에 대규모 사업비를 일거에 집행하는 경우 사업비의 관리가 부실해질 수 있음
- 이는 앞서 다룬 지원사업협의회 운영, 평가체계 구축 및 환류 등과 연결되어 있는 것으로 사업체계의 전반적인 조정을 통해 해결책을 마련할 수 있을 것으로 판단됨

○ 개선방안

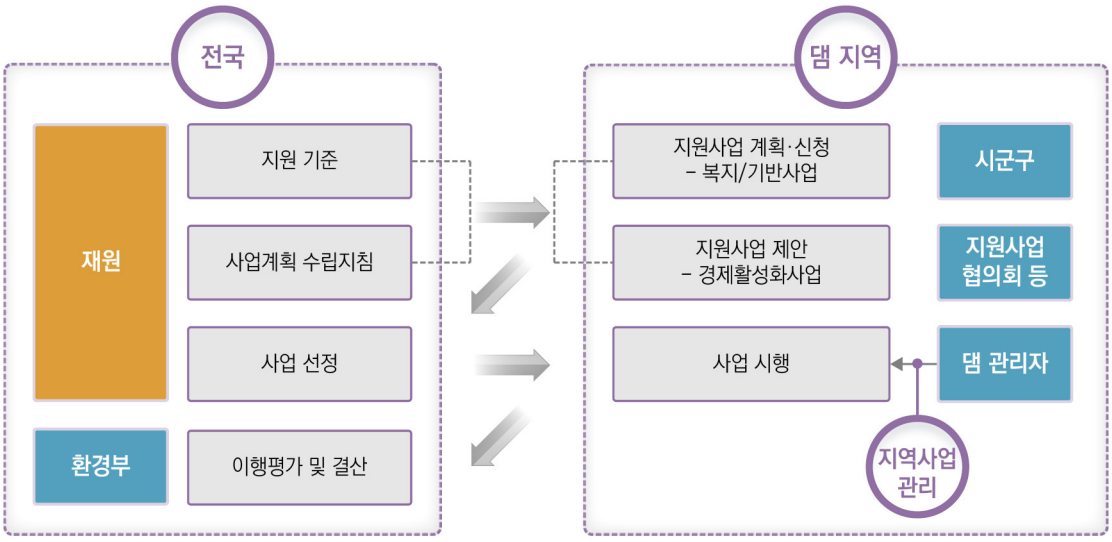
- (공공·공익사업 지원사업) 지자체의 기반구축사업이나 복지사업 등을 지원하는 역할을 하게 될 공공·공익사업 지원사업은 우선 당해 연도에 미집행된 사업비를 환수조치하여 선정된 사업이 적시에 추진될 수 있도록 유도하여야 함
- 또한 지자체의 사업계획에 대해 지자체의 예산과 지원사업비가 매칭 형태로 투입되도록 하여 지자체로 하여금 필요성이 높은 사업을 개발하고 추진하도록 유도
- 이 때, 지자체의 예산과 지원사업의 예산이 명확히 구분될 수 있도록 하는 회계관리 체계가 필수적임
- 사업의 타당성이나 효과성이 높은 것으로 평가되는 사업 중 비교적 대규모 예산이 투입되어야 하는 경우, 일정 범위를 초과한 지원도 원칙적으로 가능하도록 하되 발전소주변 지역지원사업의 사례와 같이 융자지원 체계를 마련
- (지역경제발전 지원사업) 지자체, 지원사업협의회, 사업자 등의 제안이나 공모로 수집된 사업계획에 대해 평가를 통해 선정하고, 사업시행 후 이행평가를 실시하여 사업 관리 및 집행의 투명성 확보

〈그림 4-8〉 지원사업 관리 및 집행의 투명성 강화 방안

제3절 국가 물관리체계 정책 변화에 따른 지원사업 개선방안

1. 유역별 시행방안 도입 적정성 검토

○ 댐 주변지역 지원사업의 유역별 시행방안 검토

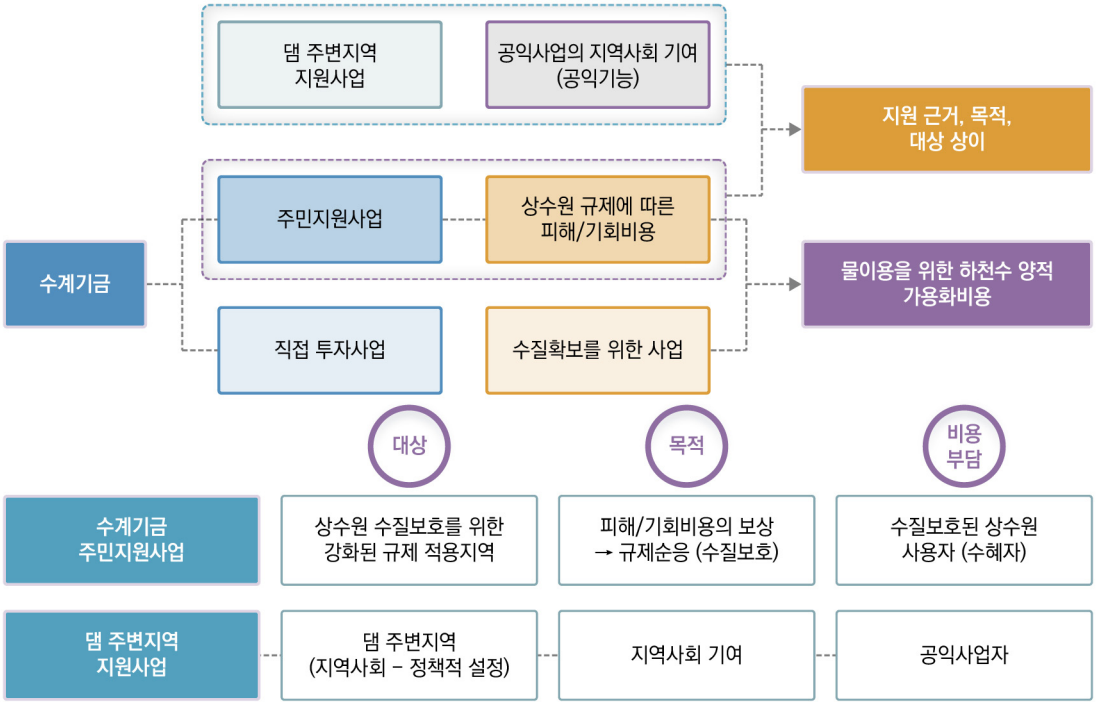


〈그림 4-9〉 댐 주변지역 지원사업 시행체계

- 댐 주변지역 지원사업의 시행에 있어 지원 기준의 설정, 사업계획 수립지침, 사업의 선정, 그리고 사업 이행 후 이행평가 및 결산 등은 동일한 기준으로 전국에 적용되고 운영됨
- 댐 주변지역 지원의 지역별 사업의 계획·신청·제안은 지역의 특성에 부합되는 사업으로 각 지역의 지자체나 댐별 지원사업협의회를 통해 이루어지고, 선정된 사업의 시행은 댐 주변지역별로 이루어지고 댐 관리자에 의해 관리되는 형태로 운영되는 것이 사업 특성에 부합됨
- 댐 주변지역 지원사업의 유역별 시행이 요구되는 구조적 요소가 존재하지는 않음. 댐을 중심으로 한 주변지역에 대한 기여를 목적으로 하는 사업으로, 재원의 출연과 운영, 사업의 기준과 이행평가 등이 일관된 기준으로 이루어지며 유역별 특성이나 차별요소가 존재하지 않음
- 그러나 댐을 중심으로 한 지역별 사업 시행·관리 구조를 유역내 댐 주변지역 지원사업을 대상으로 통합하여 운영하는 구조로 전환하는 것은 가능할 것으로 사료됨

○ 수계기금 주민지원사업과의 통합방안 검토

- 수계기금 사업은 상수원관리지역에 대한 주민지원사업과, 상수원 수질확보를 위한 직접 투자사업으로 시행됨
- 수계기금 주민지원사업은 상수원수질보호를 위해 상수원 주변지역에 적용되는 토지이용규제로 인한 대상지역의 피해 혹은 기회비용을 보상함으로써 규제순응 (수질보호)을 유도하기 위한 목적으로 시행됨
- 수계기금 사업의 비용부담은 사업을 통해 상수원 수질보호라는 수혜를 받는 수혜자인 보호된 상수원수를 사용하는 사용자가 부담함 (수혜자부담 원칙 적용)
- 반면, 댐 주변지역 지원사업은 피해나 비용에 대한 보상이 아니라 공익사업자로서 지역사회에 기여하고자 하는 사업이므로 수계기금 주민지원사업과는 지원의 근거, 목적, 대상이 상이함



〈그림 4-10〉 댐 주변지역 지원사업과 수계기금 주민지원사업 특성 비교

- (대상 구분) 수계기금 주민지원사업은 규제에 의한 피해/기회비용 발생지역과 그 외 지역에 대한 지원 차별화 필요
- (재원 구분) 수계기금 주민지원사업은 지원을 통해 규제순응을 유도함으로써 상수원관리지역에서의 수질보호 (오염배출억제)라는 비용부담자의 '수혜'가 발생함을 확인 필요
- 유역별 운영체계로의 전환은 고려가능하나, 지원 근거와 목적, 대상이 상이한 수계기금 주민지원사업과의 통합은 타당하지 않음. 유역단위 운영 등 운영체계 전환시에도 수계기금 지원과는 지원대상, 지원기준, 재원을 구분한 운영 필요

2. 재원조성방식 및 기금화 필요성 검토

○ 댐 주변지역 지원사업 재원조성 방식 검토

- 특정한 공익서비스의 제공을 위한 비용의 지불에 해당하는 지원의 경우는 해당 비용을 발생시키는 공익서비스의 수혜자가 부담하는 수혜자 부담방식의 적용이 가능함. 수계기금의 주민지원사업 (상수원수질보호의 수혜자가 부담한 물이용부담금으로 수계기금 조성)이 이에 해당함. 수혜자가 직접 부담하거나(물이용부담금), 공익서비스 공급비용으로 포함하여 서비스 수혜자에게 부과하는 방법으로 재원조성
- 댐 주변지역 지원사업은 특정한 비용에 대한 지불이 아니라 공익사업자의 주변지역 지원을 위한 사업이므로, 재원조성은 현재와 같은 사업자출연 방식이 적정함

○ 댐 주변지역 지원사업 재원 기금운영 검토

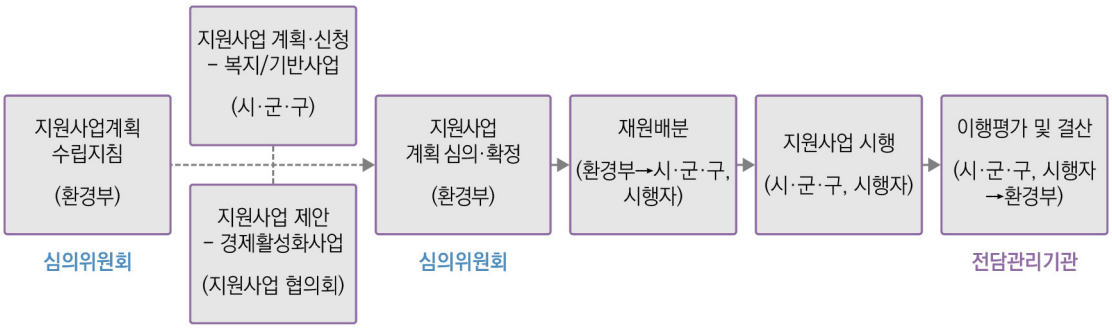
- 지원사업 재원을 기금으로 조성하여 운영하는 방안은 기금운영을 통해 지원사업의 보다 체계적인 시행과 관리를 기대할 수 있을 것임
- 기금에 대한 관리체계를 통해 기금운영의 적정성, 효과성, 존치필요성 등을 검토함으로써 보다 객관적이고 공정한 운영이 가능함
- 기금으로 운영함으로써 주변지역지원사업뿐 아니라 전력산업기반기금과 같은 국가 정책목적의 사업체계로 전환도 가능할 것으로 사료됨

○ 기금운영 대안

〈그림 4-11〉 기금운영 대안

[1안] 기금운영 대안 (단·중기)

- 공익사업자(수공) 출연금을 기금으로 조성하여 운영
- 기금사업의 범위는 주변지역의 발전과 복지를 위한 사업으로, i) 지역경제활성화 지원사업, ii) 주민복지지원, 기반조성 및 공공시설사업 지원, iii) 공익사업 관련 요금의 지원 등 포함
- 사업의 관리체계는 국가 관리체계로 개편 〈그림 4-12〉



〈그림 4-12〉 기금운영 사업관리체계

[2안] 기금운영 대안 (장기)

- 공익사업자(수공) 출연금을 중심으로 기금으로 조성하여 운영
- 기금사업의 범위를 댐 주변지역 지원사업뿐 아니라 물산업의 지속적인 발전과 물 복지 제고 등을 위하여 필요한 공익사업 등이 포함되도록 발전

〈표 4-2〉 기금사업 범위 (장기)

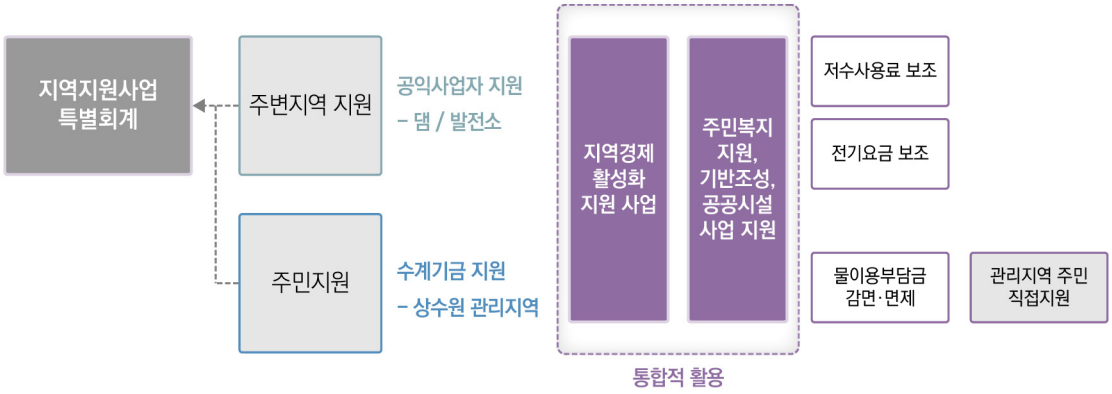
대체수자원 개발 촉진사업	대체수자원 개발 촉진/지원
물수요관리사업	물자원 이용 효율화
물산업 관련 연구개발사업	
인프라구축지원사업	물자원 개발 촉진/지원
물공익사업	취약지역 주민 등에 대한 물서비스 공급지원 및 융자사업 물서비스 형평성/복지 제고 사업
댐 주변지역 지원사업	지역경제활성화, 주민복지지원, 공익사업 관련 요금 등의 지원, 기반조성, 공공시설사업 등

- 사업의 범위가 물복지제고, 물산업 촉진 등 공공/공익 부문을 포함하여 추진할 경우 공공의 비용부담이 필요하거나 가능한 범위이므로 기금사업에 대한 국고지원이 고려될 수 있음
- 사업의 관리체계는 국가 관리체계로 〈그림 4-12〉와 동일함

[3안] 지자체 특별회계 운영 대안

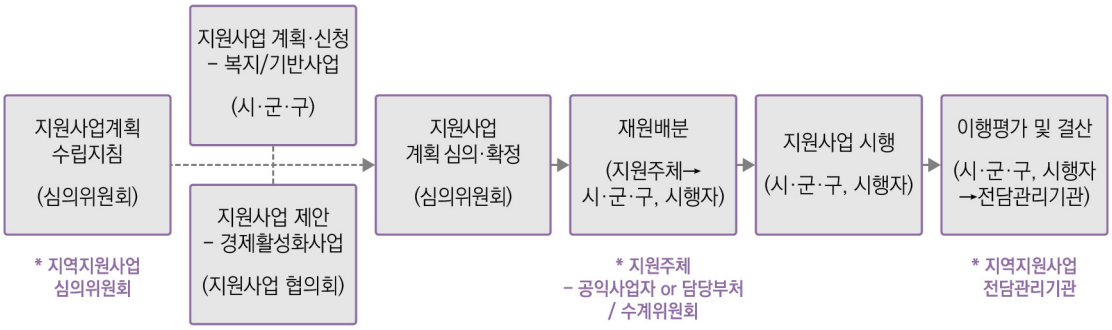
- 기금운영대안과는 별도로, 지역에 이루어지고 있는 주변지역지원, 주민지원 등 유사한 지원사업에 대한 재원을 통합적으로 활용할 수 있도록 '지원사업 특별회계'를 운영하는 방안을 고려해 볼 수 있음
- 공익사업자의 주변지역 지원 (댐사업자, 발전사업자), 상수원관리지역 주민지원 (수계기금) 등이 유사한 사업범위로 지역에 대한 지원이 이루어짐
- 지원사업 간에 지원 원칙이 상이하고 지원 대상이나 범위가 상이하게 나타날 수 있으며, 이러한 경우 지원 재원의 완전한 통합적 활용은 지원의 목적에 부합되지 않거나 지원의 효과성을 저해할 수 있으므로, 사업 내용과 지역적용의 보편성을 기준으로 적용 가능한 사업범위에서 통합적 활용이 가능하도록 체계가 구성되어야 함

- 공익사업자의 주변지역 지원과 수계기금의 주민지원 재원에 있어서는 지역경제 활성화 지원과 주민복지지원, 기반조성, 공공시설사업 지원 등이 재원의 통합적 활용이 가능한 사업범위로 볼 수 있음
- 수계기금에서 상수원관리지역 주민에게 지원되는 직접지원 부분은 지원목적과 대상을 특정하여 운영되어야 하므로 통합적 활용이 불가한 사업범위임



〈그림 4-13〉 지역지원사업에 대한 지자체 특별회계 운영 대안

- 지역지원사업에 대한 지자체 특별회계 운영에 대한 사업관리의 바람직한 체계는 다음 그림과 같이 제안될 수 있음



〈그림 4-14〉 지역지원사업에 대한 지자체 특별회계 사업관리

제5장

댐 주변지역 지원사업 운영개선을 위한 제도개선 방안

- 제1절 댐 주변지역 지원사업의 제도개선 방안
- 제2절 제도 개선에 따른 관련 법령 및 행정예규 제·개정(안)

제5장 댐 주변지역 지원사업 운영개선을 위한 제도개선 방안

○ 2장~4장에서는 댐 주변지역 지원사업의 현황 및 문제점을 살펴보았고, 세부 이슈별로 개선방안을 제시하였음

○ 여기에서는 앞서 살펴본 댐 주변지역 지원사업의 발전을 위한 제도개선 방안을 단·중기 및 장기로 나누어 정리하고, 제도개선에 따른 관련 법령 및 지침 등의 제·개정 등 제반사항을 검토해보고자 함

○ 지원 원칙

- 현행 지원사업은 지원의 성격이 명확하지 않고 원칙이 혼용되고 있으므로 단·중기적으로는 공익사업자의 지역사회 기여라는 원칙을 명확히 할 필요가 있으며,
- 장기적으로는 지역사회 기여와 더불어 물분야의 공공·공익적 지원으로 확장해 나갈 것을 제안함

○ 지원사업 대상 및 지원기준

- 단·중기적으로는 지원사업의 대상을 '주변지역'으로 명확히 하고 지원방법 및 기준 역시 이에 맞추어 정비
- 장기적으로는 댐 주변지역과 물분야 공공·공익부문으로 확대

○ 사업 범위 및 유형

- 단·중기적으로는 지원사업의 유형을 지역경제활성화(소득증대), 기반조성·공공시설사업, 주민복지지원, 공익사업 관련 요금 등의 지원 등으로 재정비 하여 현행 지원사업의 구조 및 운영상 문제점 개선
- 장기적으로는 댐 주변지역 지원사업과 더불어 형평성, 복지 측면에서의 물 공익사업, 대체 수자원 개발 및 수요관리 정책 촉진, 인프라 구축 지원, 물 관련 연구개발사업 등으로 확대

○ 재원조달

- 공익사업자의 높은 출연율(용수수입의 20%, 발전수입의 6%)에도 불구하고 추가 출연에 대한 요구 및 민원이 지속되고 있음

- 타 지원사업과 비교하여 용수수입의 10%, 발전수입의 3% 이하로 출연율을 낮추는 것이 바람직해 보이나 주변지역의 수용성 문제가 대두될 가능성이 높음
- 장기적으로 공공·공익사업으로 확대와 함께 국고지원 등을 통해 사업자의 출연율을 조정하는 방안이 현실적임

○ 시행체계

- 시행관리의 부재로 사업시행 중복 및 효과성 문제가 제기되었음. 단·중기적으로는 계획평가 및 이행평가 체계를 구축하고 지자체 예산과의 매칭 형태의 지원체계를 마련하는 등의 개선안 제시
- 장기적으로는 기금화 하는 방안과 국가에 의한 계획·이행평가 체계 구축을 제안함

〈표 5-1〉 댐 주변지역 지원사업 운영개선을 위한 제도개선 방안

구분	현행	단·중기	장기
지원원칙	지원원칙 혼용	공익사업자의 지역사회 기여	지역사회 기여/ 물분야 공공·공익 지원
지원사업 대상 및 지원기준	대상 및 기준 적용 원칙 혼재	'주변지역' 기준 정비 지원방법·기준 정비	댐 주변지역/ 물분야 공공·공익 부문
사업 범위 및 유형	지원사업 구조 및 운영상의 문제	주변지역 지원사업 범위 정비 · 지역경제활성화(소득증대사업) · 기반조성, 공공시설사업 · 주민복지지원사업 · 공익사업 관련 요금 등의 지원	주변지역 지원사업/ 물분야 공공·공익사업 · 댐 주변지역 지원사업 · 물 공익사업(형평성/복지) · 정책촉진(대체수자원/수요관리) · 인프라 구축 지원 · 물산업 관련 연구개발
재원조달	공익사업자 출연(20%/6%) 지속적 증가, 민원	공익사업자 출연(10%/3%)	공익사업자 출연(10%/3%) 국고지원
시행체계	사업시행 중복, 효과성 문제 시행관리 부재	계획평가/이행평가 체계 구축 매칭 지원 등	기금 운영 계획/이행평가 체계(국가)

제1절 댐 주변지역 지원사업의 제도개선 방안

1. 단기 및 중기 제도개선 방안

○ 단·중기적인 개선과제는 현행 댐 주변지역 지원사업의 큰 틀을 유지하면서 사업의 원칙과 성격을 명확히 하고 이를 통해 사업의 효과성을 제고하기 위한 것으로, 지원사업의 범위와 시행체계를 정비하는 것임

- 「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 및 시행령 등 관련 규정의 개정을 통해 사업유형 및 내용, 지원금 배분 기준, 지원사업협의회의 구성 및 기능, 사업시행 체계, 평가 및 환류체계 등에 대한 조정이 필요함

○ 사업유형 및 내용

- 기존 분류체계(지역지원사업, 주민지원사업, 기타지원사업)를 공익사업자의 지역사회 지원사업으로서 타당하고 효과적인 사업형태로 개편
- 사업의 유형은 지역경제발전지원, 공공·공익사업지원, 기타지원으로 개편하고 각 유형별로 적합한 사업내용을 재분류

○ 지원금 배분기준

- 지원사업의 성격과 원칙에 부합하도록 수몰면적 요소와 인구·면적의 인접성 요소를 삭제하고, 주변지역 지원이라는 정책적 목표 실현을 위해 지역 낙후도 등을 고려한 배분기준 적용
- 지원사업협의회 결정에 의한 배분(20%) 역시 지원사업협의회 기능 조정과 함께 폐지

○ 지원사업협의회

- 행정 효율성 제고를 위한 지원사업협의회 구성 요건 유연화
- 기존 심의 기능을 폐지하고 지역 특성에 부합하는 효과적인 사업의 제안과 지원사업 현안에 대한 협의 및 자문기능으로 조정

○ 사업시행 체계

- 지역경제 활성화 지원사업의 경우 지자체, 지원사업협의회, 사업자의 제안 또는 공모를 통해 사업계획을 수립할 수 있는 근거 마련

- 공공·공익사업 지원사업의 경우 지원사업의 예산과 지자체 예산의 매칭펀드 형태의 사업계획 수립 및 지자체 조례에 근거한 융자지원 근거 마련
- 미이행 사업비 환수를 위한 근거 조항을 마련하고, 사업에 따라 지자체가 융자지원을 할 수 있는 근거 마련

○ 평가 및 환류체계 구축

- 지원사업의 분류체계에 따라 지원사업 계획 수립 지침 마련
- 사업계획의 평가를 통해 각 사업의 타당성 및 효과성을 확보하고, 사업 시행 후에는 이행평가를 통해 기대성과를 충족했는지 확인하고 환류 하는 체계를 구축

2. 장기 제도개선 방안

○ 지원사업 재원을 기금으로 조성하여 운영하는 방안

- 앞서 기금운영 관련하여 여러 가지 대안을 논의하였으며, 특히 장기적으로는 물자원기반기금으로의 체계 전환을 통해 주변지역 지원사업뿐 아니라 전력산업기반기금과 같은 국가 정책목적의 사업체계로 전환을 제안하였음
- 이를 위해서는 물자원기반기금의 신설, 기금사업의 내용, 시행체계 및 관리체계에 대한 제도적 뒷받침이 필요함

○ 지원사업 시행·관리체계 개편

- 환경부는 지원사업의 주체로서 지원사업계획 수립 지침을 마련하고 지원사업계획 수립, 재원배분 등을 총괄함
- 기금운영의 공정성 및 객관성 확보를 위해 지침 및 사업계획에 대한 심의 기능을 갖는 위원회를 설치하고, 이행평가 및 결산은 별도의 전담관리기관이 시행

제2절 제도 개선에 따른 관련 법령 및 행정예규 제·개정(안)

1. 지원사업 유형 및 내용 개편

○ 지원사업 유형 분류

- 지역경제발전 지원사업, 공공·공익사업 지원사업, 기타 지원사어버으로 지원사업의 유형 재분류(「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령」 제40조 2항)
- 사업의 유형별 시행자 지정을 위한 사업의 분류 항목 조정(「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령」제40조 4항 1, 2호)

○ 지원사업 세부 내용

- 댐 주변지역 지원사업의 유형별 세부사업내용 개정(「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령」 별표 6)

[댐 주변지역 지원사업의 분류]
- 지역경제발전 지원사업
- 공공·공익사업 지원사업(기반조성·공공시설사업, 주민복지지원사업)
- 기타 지원사업(공익사업 관련 요금 등의 지원)

[기존 지원사업 유형 재분류]
- 지역경제발전 지원사업
 ·(소득증대사업) 농림수산업사업, 환경농업사업, 기타 소득증대사업
 ·(생활기반조성사업) 댐주변
 ·(주민생활지원사업) 친환경 영농지원
 ·(기타지원사업) 일자리나누기사업, 댐주변 청결지키미사업
- 기반조성·공공시설사업
 ·(생활기반조성사업) 생활여건 개선사업, 기타 생활기반조성사업
 ·(주민생활지원사업) 주거환경 개선사업
 ·(기타지원사업) 인공방수로 지원
- 주민복지지원사업
 ·(주민생활지원사업) 효나눔센터, 이동복지관사업
 ·(육영사업) 학자금 및 장학금, 교육프로그램지원, 도서·교육기자재, 학교급식 시설·비용지원, 방과후 공부방 운영지원
 ·(기타지원사업) 댐주변 행사지원, 워터투어
- 기타 지원사업
 ·(기타지원사업) 저수사용료 보조사업

2. 지원금 배분 기준 변경

○ 지원금 배분 기준(「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령」 별표 8)

- 수몰지역 면적비율(30%), 인구 및 면적의 인접성 요소 항목, 지원사업협의회 결정비율(20%) 삭제
- 지역 낙후도 등을 반영하여 조정

- 댐 주변지역 지원사업구역이 속하는 지자체의 면적비율 70% - 댐 주변지역 지원사업구역이 속하는 지자체의 인구비율 30% - 지역 낙후도 계수 적용 예시 ·행정구역에 따른 구분 : 특·광역시지역 0.2, 시지역 0.5, 군지역 1.0 ·재정자립도에 따른 구분 : 고 0.5, 중 0.7, 저 1.0

3. 지원사업협의회 구성 및 기능 조정

○ 지원사업협의회 구성

- 행정낭비를 줄이고 효율성을 제고하기 위해 역할이 중복되는 위원 통합(「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령」 제42조 2항 1호, 5호)
- 지원사업협의회 위원 구성이 지자체의 상황에 따라 유연성을 가질 수 있도록 조정(「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령」 제42조 2항 4호)

[지원사업협의회 위원 구성] - 1호(지방의회의원)와 5호(주민대표) 통합(“관할 시·군·구 지방의회의원이나, 지역발전·보건복지에 경험있는자 및 통장·이장 등 주민을 대표할 수 있는 자~~”) - 4호(교육청 공무원)는 필요한 경우 참여할 수 있도록 유연성 부여

○ 지원사업협의회 기능

- 댐주변지역 지원사업계획에 대한 지원사업협의회의 ‘심의’ 기능 폐지(「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령」 제41조 3항, 5항 및 제42조 5항)
- 지역적 특성에 부합하는 효과적인 사업의 도출 및 제안, 지원사업 현안에 대한 협의 및 자문으로 역할 조정(「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령」 제42조 1항)

4. 사업시행 체계 개편

○ 지원사업계획 수립

- 지원사업의 시행자가 수립지침에 따라 계획을 제출하고, 댐수탁관리자는 이를 종합해 지원사업계획을 수립하도록 절차 규정(「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령」 제42조 3항)

> [지원사업계획 수립]
> - 3항 : 시행자의 사업계획 제출과 이를 종합한 지원사업계획 수립("지원사업의 시행자는 지원사업계획 수립지침에 따라 매년 10월 10일까지 다음 해의 사업계획을 댐관리청이나 댐수탁관리자에게 제출하여야 하며, 댐관리청이나 댐수탁관리자는 시행자별 계획을 지원사업계획 수립지침에 따라 종합하여 11월 10일까지 확정하여야 한다")

- 지역경제 활성화 지원사업의 경우 지자체, 지원사업협의회, 사업자의 제안 또는 공모를 통해 사업계획을 수립하는 근거 마련(「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행규칙」)
- 공공·공익사업 지원사업의 경우 지원사업의 예산과 지자체 예산의 매칭펀드 형태의 사업계획 수립 및 지자체 조례에 근거한 융자지원 근거 마련(「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행규칙」)

○ 지원금의 회수

- 지원금 회수에 관한 조항 신설(「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률」)
- 지원금 회수 절차에 관한 조항 신설(「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령」)

> [댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률]
> - 신설(지원금의 회수) : "댐관리청이나 댐수탁관리자는 지원사업의 시행자에게 지원한 지원금 중 집행되지 아니한 지원금을 회수하거나 집행되지 아니한 지원금과 같은 금액을 다음 연도에 지원하지 아니할 수 있다"
>
> [댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령]
> - 신설(지원금의 회수절차) : 회수예정 지원금의 서면 통지, 통지받은 자의 의견 제출, 확정된 회수 지원금의 서면 통지 등 명시

5. 평가 및 환류체계 구축

○ 지원사업계획 수립 지침 마련

- 댐수탁관리자가 지원사업계획 수립 지침 마련하도록 하는 조항 신설(「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령」)
- 계획평가 및 이행평가에 대한 지표 및 평가방법 마련(환경부 지침)

> [지원사업계획 수립 지침]
> - 신설(지원사업계획 수립지침) : "댐관리청이나 댐수탁관리자는 매년 지원사업계획 수립지침을 작성하여 다음 회계연도가 시작되기 0개월 전까지 지원사업의 시행자에게 알려야 한다"

○ 지원사업 계획평가

- 지원사업 계획 수립 관련 시행자가 제출한 사업계획에 대한 평가 조항 신설(「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행규칙」)

○ 지원사업 이행평가

- 지원사업 시행 결과에 대해 이행평가 및 결산에 관한 조항 신설(「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행규칙」)
- 지원사업 시행결과 제출에 따른 환경부의 환류에 관한 내용 신설(「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행규칙」)

부 록

- 부록Ⅰ. 지원사업 관련 개념과 논의
- 부록Ⅱ. 지원금 배분
- 부록Ⅲ. 댐 주변지역 피해 및 비용 관련 연구
- 부록Ⅳ. 주민만족도 조사 주요내용(2009~2014년)
- 부록Ⅴ. 발전소주변지역 주민지원사업
- 부록Ⅵ. PES (Payment for Environmental Service)

부록 Ⅰ 지원사업 관련 개념과 논의

1. 규제권과 수용권의 개념-미국의 규제적 수용이론[17)]

가. 규제적 수용이론의 개요

○ 1992년 Homes 대법관은 “재산권에 대한 규제는 어느 정도 인정될 수 있지만, 규제가 지나친 경우에는 수용으로 볼 수 있다”고 판시하고, 이를 기초로 과도한 규제와 수용에 대한 ‘규제적 수용’의 문제가 대두됨

- 규제적 수용 : 재산권에 대한 규제 또는 제한이 수용의 법리에 의한 보상을 요하는 정도로, 개인의 재산적 이익을 침해한 경우에 해당, ‘행정청의 일반적 규제권에 근거한 공적 규제의 정도를 벗어나서 수용의 법리에 따른 보상이 요구되는 재산권의 침해’로 정의

○ 1960년대 후반 미국은 환경문제의 급속한 표면화와 국민의 환경보호 필요성에 대한 인식이 높아지며 환경보호법률이 제정되었으며, 1970년대 환경법 분야가 탄생하여, 토지 이용 규제를 통해 환경을 보호·개선하기 위한 입법이 늘어나 재산권에 대한 침해 정도가 심한 것도 많아 이에 대한 합헌성 문제 제기

- 최근까지 규제적 수용에 대한 많은 판결이 내려지고, 규제와 수용을 구분하기 위한 다양한 심사기준을 제시하였으나, 연방대법원도 이를 판단할 수 있는 정형화된 공식은 없다고 함

나. 규제적 수용의 근거

○ 미국 연방헌법 수정 제5조는 정당 보상 없는 수용권 행사를 제한하고 있음

- “... 누구든지 법률이 정하는 적법한 절차에 의하지 아니하고는 생명, 자유 또는 재산을 박탈당하지 아니하며 또 정당한 보상 없이 그 사유재산을 공공의 목적을 위해 수용당하지 아니한다.”

○ 미국 연방헌법 수정 제14조는 정당보상이 없는 수용권 행사 제한의 적용범위를 주정부까지 확대하고 있음

17) 주변지역 지원 및 주민지원사업 법제 정비방안 연구(2007, 법제연구원)

- "... 어떠한 주도 적법절차에 의하지 아니하고는 개인의 생명·자유 또는 재산을 박탈할 수 없으며, 그 관할 내의 어느 개인에 대하여서도 법에 의한 평등보호를 거부하지 못한다."

○ 미국에서는 "정부가 공적사용을 위해 사적 재산을 수용할 수 있는 묵시적인 권한과 보상을 할 의무를 결합"시켜 수용권이라고 하며, 정부는 사적 재산을 공적 사용을 위하여 수용할 수 있는 것임

다. 규제권과 수용권의 구별기준

○ 지나친 규제는 수용으로 볼 수 있다고 판결한 후, 연방대법원은 물리적 침해, 유해한 사용, 가치감소기준, 이익형량 등의 기준을 제시하고 있음

- 단, 이를 구별할 수 있는 분명한 공식은 없으며, 개별 사건별로 정당한 규제권과 수용에 상응하는 규제를 구별함

① 물리적 침해기준

・정부가 토지를 물리적으로 취득한 경우에 한해서 헌법상 보상의 지급이 요구됨

・'물리적 침해'의 협의는 '정부가 피해자의 토지를 점유하든가 취득함으로써 타인의 토지에 대한 권한을 사실상 획득한 것'을 의미하고 이 경우에만 수용을 인정, 광의로는 협의의 개념을 포함하고 주법에 의거하여 '정부가 직접적 또는 계획적·조직적으로 사인의 토지 소유를 침해한 경우까지 포함

・정부에서 물리적 침해가 발생할 토지 이용에 대해 규제를 하기 위해서는 수용권에 의하지 않으면 안된다고 함

・물리적 침해기준에 대한 비판 : 1) 토지의 물리적 지배의 보호만을 재산권의 보장으로 생각하지만 상공업이 발전한 현대사회에서는 부합하지 않는다, 2) 물리적 침해에 의한 손실을 받은 자와 간접적 침해에 의해 같은 정도의 침해를 받을 자를 구별할 실질적 이유가 없으며, 그러한 형식에 의한 구별은 구체적 타당성을 잃을 결과를 초래함

② 유해한 사용기준

・문제가 된 토지의 소유나 이용이 외부적으로 어떤 효과를 초래하느냐에 따라 결정

・토지이용의 성질에 따라 그 이용이 대중에 대해 해악한 경우 토지에 대한 규제는 수용

이 아님에 반해, 토지 이용이 외부에 대해 아무런 해악적 효과를 초래하지 않음에도 이를 규제하는 것은 수용이 된다고 봄

- 유해한 사용기준의 비판 : 1) 어떤 경우를 유해하다고 볼 것인지 애매하다, 2) 무엇이 유해한 이용인가를 어떤 토지 이용의 본질적 성격에 의해 결정되는 것이 아니고 주변의 토지이용과 상관관계에 의해 결정되는 것이며, 유해한 이용을 이유로 보상을 부정하는 것은 타당하지 않다는 지적이 있음

③ 가치감소기준

- 보상여부의 기준을 피해자에게 가해진 침해의 정도에서 찾아 재산권의 규제가 자산의 시장가치를 현저하게 저하시키는 경우에 공용침해가 된다고 봄
- 공적 필요에 따라 재산권의 규제로서 보상의 요부는 규제에 의한 경제적 침해의 정도에 의해 결정된다고 봄
- 공용 침해 여부를 규제에 의하여 피해자에게 가해진 경제적 침해의 정도에 의할 것을 주장하고 규제가 지나치면 수용이 됨
- 가치감소기준의 비판 : 1) 가치의 감소라는 것이 '무엇'의 감소인가에 대한 기준이 모호하다, 2) 규제 전의 토지의 시장가치를 기준으로 하고 있으나, 사회발전이 기여한 부분을 공제한 금액 등을 고려할 경우 발생, 3) 어느 정도의 가치 감소가 있는 경우에 수용으로 볼 것인지, 4) 이 기준에 의하는 경우 토지소유자가 가치감소와 함께 이익을 향수하거나 손실이 상당히 광범위한 자에게 평등하게 부담되는 경우에도 실질적인 가치 감소를 초래하는 규제를 실시할 수 없음

④ 이익형량기준

- 재산권의 규제를 요구하는 공익과 이로 인하여 수반되는 사적침해를 형량하여 후자가 더 큰 경우는 수용이 되고 전자가 더 큰 경우에 공적 규제에 그친다고 봄
- 이익형량기준의 비판 : 1) 쌍방의 이익으로 인하여 어떠한 이익을 선택할 것인지 불명확, 2) 비교 형량할 이익을 선택하는 기준이 제시되지 않음, 3) 이익형량을 행하는 자에 의한 판단의 객관성·공정성이 확보된다는 보증이 없음, 4) 사전에 정해진 결론을 유도하기 위한 이익요소만을 비교하게 되어 자의적 판단 배재하기 어려움

라. 규제적 수용의 구제방법

○ 정부가 공용사업을 위하여 토지를 강제수용하고 수용절차가 종료된 후에 본래의 수용절차에서 누락되었다고 주장하는 사인에 대해 인정된 손실보상청구소송에서 발생하는 보상, 아래는 보상의 절차 형태를 정리한 것임

- 역수용 : 수용절차가 개시되지 않은 시점에서 토지소유자가 재산권의 수용을 이유로 정당한 보상을 요구하는 절차
- 공용수용 : 정부 등 수용자가 개시하여야 할 수용절차를 반대하여 손실을 입은 사인 쪽에서 개시하는 손실보상을 위한 절차

○ 정당한 목적이 존재하여 보상 없이는 허용될 수 없는 정도의 토지이용제한에 대한 보상을 행하는 경우에 보상액은 보상 없이도 합헌으로 인정될 수 있는 범위를 넘는 부분에 대하여서만 산정하거나 정부 활동에 의한 우연적 이익·손실을 전체적으로 조정하여 산정해야 한다는 견해 등이 있음

마. 우리나라 적용 시사점

○ 우리나라 헌법 제23조는 재산권을 보장하되, 필요한 경우 재산권의 수용·사용·제한 및 그에 대한 보상을 법률로써 하도록 재산권에 대해 적극적이 보호를 우선적으로 규정하고 있음

○ 토지이용규제 등 계획제한에 따른 주민지원제도는 토지이용규제로 인한 재산권 제한이 사회적 제약의 범위를 넘지 않는 경우에 다른 재산권자들과의 사회적 형평 차원에서 규제지역 또는 그 주민에게 주는 계획제한에 따른 손실보상 성격의 정책적 지원에 해당함

- 주민지원제도는 공공필요에 의해 사회적 제약의 범위 내에서 제한을 받는 자가 국가 등에 대하여 당연히 청구할 수 있는 권리가 아니라, 국가 등 공공 부문이 그가 받는 사실상의 불이익을 보전해 주기 위한 정책적인 배려로 볼 수 있음

2. 우리나라 지원사업제도 개념 및 법령[18)]

가. 지원사업제도의 개념 및 기능

1) 지원사업 제도의 도입배경

○ 우리나라 헌법 제23조 제3항에 따르면 “공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다”고 규정하고 있음

- 재산권에 대한 수용·사용 및 제한에 대해 정당한 보상을 하기 위해서는 그로 인한 손실이 사회적 제약을 넘는 특별한 희생으로 인정되어야 하는데, 공공 필요에 의해 재산권을 제한하더라도 이것이 재산권 자체에 내제하는 사회적 제약에 해당하는 경우에는 손실보상이 인정되지 않음

○ 현재 공공의 목적을 달성하기 위해 각종 공공사업 및 토지이용규제가 불가피한 경우가 갈수록 증가하고 있는데, 근래 국민의 권리의식이 높아지며 토지소유자 및 지역주민의 반발로 원활한 공익사업의 수행이 점점 어려워지고 있음

○ 공공사업 및 토지이용규제에 따른 불편은 일반적으로 사회적 제약의 범주에 속하는 것으로 손실보상의 대상이 되지 않으나, 행정기관에서는 공공시설물의 설치 및 토지이용규제로 인한 지역 및 지역주민의 불만을 해소하여 행정의 원활한 수행을 도모하려는 취지에서 불이익을 받는 지역 및 주민을 대상으로 생활 불편 및 상대적 불공평을 해소하기 위한 다양한 지원사업을 시행하고 있음

2) 지원사업제도의 개념적 특징

○ 현행 법령 체계에서 지원사업제도를 도입하고 있는 법령은 「수도법」상의 상수원보호구역 지원사업을 포함하여 16개에 이르며, 개별 법령에 따라 지원 대상·방법·기준, 사업의 시행기관 및 절차 등이 서로 조금씩 달라 일의적으로 정의하기는 어려우나 배경 및 근본취지 등을 바탕으로 개념적인 특징을 가짐

① 적법한 행정작용에 수반되는 지원

・주변지역 지원 및 주민지원사업은 개별법령에 근거를 둔 공공시설물의 설치 또는 토지

18) 한국법제연구원(2007),「주변지역 지원 및 주민지원사업 법제 정비방안 연구」

이용규제 등의 적법한 행정작용에 수반되어 인정된다는 점에서 위법한 행정작용에 따른 행정상 손해배상제도와 구별됨

② '사회적 제약에 따른 불이익'의 보전을 위한 지원

· 주변지역 지원 및 주민지원사업은 국가·지방자치단체·공공업의 시행자 등 공공부문에서 해당 시설물의 주변지역 또는 주민에 대한 지원사업을 직접 시행하거나 지원사업계획의 수립 또는 사업재원의 조달 등에 관여하는 사업을 말함

③ '국가 등 공공부문'의 지원

· 주변지역 지원 및 주민지원사업은 국가·지방자치단체·공공사업의 시행자 등 공공부문에서 해당 시설물의 주변지역 또는 주민에 대한 지원사업을 직접 시행하거나 지원사업계획의 수립 또는 사업재원의 조달 등에 관여하는 사업을 말함

④ '주변지역 및 주민'에 대한 지원

· 주변지역 지원 및 주민지원사업은 공공 시설물의 설치로 불이익을 받는 일정한 지역이나 토지이용규제 등 재산권 행사에 대한 제한에 따라 생활상의 불편을 겪는 주민에 대한 지원을 의미하나, 개별 법령의 목적 및 취지에 따라 해당 지역을 포함하는 지방자치단체 관할구역 전체에 대한 종합적인 지역개발 차원에서 지원하는 경우도 찾아볼 수 있음

3) 지원사업 법령의 기능

① 사회적 형평성의 추구

· 주변지역 지원 및 주민지원사업은 공공시설물의 설치 또는 토지이용규제로 인해 일정한 지역 및 주민이 받는 사실상의 불이익을 보전함으로써 여타 지역 및 주민과의 상태적 불평등을 해소함으로써 사회적 형평성을 제공할 수 있음

② 사회적 제약으로 인한 손실의 보전

· 주변지역 지원 및 주민지원사업은 특별한 희생에 해당하지 않으므로 기존의 행정상 손실보상 또는 손해배상제도를 통해서는 구제받을 수 없고 사회적 제약으로서 감수해야 하는 손실을 조절적으로 보전해 주는 기능을 함

③ 공공사업의 원활한 수행

· 대규모 공공사업이 대상지역에 미치는 영향이 커지면서 이에 대한 지역주민의 저항이 커지는 가운데, 주변지역 지원 및 주민지원사업은 지역주민과의 갈등을 해소하여 공공

사업을 원활하게 수행하는 기능을 함

・단, 이러한 기능은 지원사업제도가 지역 현실을 충분히 반영하고, 지역 주민의 참여를 바탕으로 사회적 합의를 얻어 추진될 때 기대할 수 있음

나. 지원사업제도의 의의

○ 주변지역 지원 및 주민지원사업제도는 적법한 행정작용으로 인하여 일정한 지역 또는 그 지역의 주민에게 발생하는 불이익 등을 국가·지방자치단체·정부투자기관 등의 공공부문에서 정책적으로 보전해 주기 위해 시행하는 사업을 의미함

1) 주변지역 지원사업의 의의

○ 개별 법령에 따라 지원대상이 되는 “주변지역”의 정의는 다양하게 나타남

- 댐 주변지역은 저수면적이 200만 제곱미터 이상인 댐이나 총 저수용량이 2천만 제곱미터 이상인 댐으로서 ① 댐의 계획홍수위선(계획홍수위선이 없는 경우에는 상시만수위선)으로부터 5킬로미터 이내의 지역, ② 댐의 발전소로부터 반경 2킬로미터 이내의 지역, ③ 댐 주변지역 지원사업의 효율적인 시행이나 지역의 균형발전을 위하여 댐주변지역지원사업협의회가 필요하다고 인정하는 지역, ④ 인공방수를 통한 댐의 홍수방류로 어업에 손실이 발생한 지역·수몰이주민의 이주정착지·그 밖에 댐의 건설이나 운영과 직접적으로 관련된 지역으로서 지원이 필요한 지역 가운데 댐관리청 또는 댐수탁관리자가 필요하다고 인정하는 지역으로 구분됨
- 발전소주변지역 지원에 관한 법률 제2조 제1호 및 동법 시행령 제2조 제1항에 따르면 “발전소주변지역”이란 발전소의 발전기가 설치되어 있거나 설치될 지점으로부터 반경 5킬로미터 이내의 육지 및 도서지역이 속하는 읍·면·동의 지역을 의미하며, 수력발전소의 경우에는 양수발전소의 발전기로부터 반경 5킬로미터 이내의 육지 및 도서지역, 양수발전소 외의 발전소의 경우에는 댐의 사율지역에 있어서는 만수위선으로부터 2킬로미터 이내의 육지 및 도서지역, 댐의 상류지역 외의 지역에 있어서는 하천구역으로부터 2킬로미터 이내의 지역으로서 발전기 및 댐으로부터 반경 5킬로미터 이내의 육지 및 도서지역으로 정의하고 있음

- “주변지역”이란 일정한 공익시설로부터 초래되거나 예견될 수 있는 피해를 상정한 영향권을 말하며, “주변지역지원사업”이란 발생하거나 발생할 수 있는 피해에 대해서 행해지는 여러 가지 지원대책을 의미함

2) 주민지원사업의 의의

○ “주민지원사업”이란 상수원보호구역이나 개발제한구역 등과 같이 일정한 공간을 대상으로 하는 토지이용규제 또는 재산권 행사에 대한 공법적 제한의 부과에 따라 재산권의 제한적 행사나 생활 상의 불편을 겪게 되는 주민에 대한 지원사업을 의미함

- 주민지원사업은 개별 주민에 대한 직접지원과 당해 주민이 거주하는 일정 지역에 대한 개발을 통한 간접지원이 있음

・직접지원 : 태양열 이용시설·취사시설 등 주거생활의 편의를 위한 시설의 설치자금 지원, 학자금·장학금의 지급, 전기료·의료비 등의 지원 등 가구별 지원을 내용으로 하는 지원

・간접지원 : 농기구 수리시설이나 생산품 공동저장소 등과 같은 농림수산업 관련 시설의 설치·운영, 상수도 시설 등 주민편익시설의 설치·운영, 노인회관·마을회관 등 사회복지 관련시설의 설치·운영, 학교급식시설 지원, 교육 기자재 및 도서의 공급과 같은 육영사업을 내용으로 하는 지원

3) 주변지역 지원사업과 주민지원사업의 구분

○ 주변지역 지원사업이란 공공시설을 중심으로 일정한 영향을 미치거나 미칠 것으로 예상되는, 미리 법령에서 정해 놓은 공간적 범위에 대한 지역개발 등을 내용으로 한 지원을 말하며, 주민지원사업이란 토지이용규제 등 재산권 행사에 대한 제한이 가해지는 공간적 범위 내에 거주하는 주민에 대한 직·간접적인 지원으로 구분

- 개별 법령에는 주변지역 지원과 주민지원사업을 구분하여 사용하고 있으며, 지원의 내용이나 기준, 사업의 주체 등에서 현실적인 차이가 있음

・지역지원사업은 관할 시장·군수·구청장 시행, 주민지원사업·기타지원사업은 댐관리청 및 댐수탁관리자가 시행

4) 지원사업 법령의 유형과 성격

○ 주변지역 지원 및 주민지원사업은 공공 필요에 의해 개별 주민 또는 일정한 지역이 받는 불이익을 보전함으로써 주민의 불만을 해소하는 한편 행정 목적의 원활한 달성을 기여하려는 정책적 지원으로 사유재산권의 보장과 전체적인 공평 부담 차원에서 행해지는 손실보상이나 위법한 공권력 행사에 따른 손해배상과는 배경 및 취지가 다르다고 볼 수 있음

○ 현행법상의 지원사업제도는 토지이용규제에 따른 지원제도와 댐·발전소·폐기물처리시설 등 공공시설물의 건설에 따른 지원제도는 토지이용규제로 인한 재산권 제한이 사회적 제약의 범위를 넘지 않는 경우에 다른 재산권자들과의 사회적 형평 차원에서 규제지역 또는 그 주민에게 주는 계획제한에 따른 손실보상 성격의 정책적 지원에 해당

○ 공공필요에 의해 사회적 제약의 범위 내에서 제한을 받는 자가 국가 등에 대해 당연하게 청구할 수 있는 권리가 아니라 국가 등 공공부문이 그가 받는 사실 상의 불이익을 보전해 주기 위한 정책적인 배려라고 볼 수 있음

○ 댐·발전소·폐기물처리시설 등 공공시설 설치에 따른 주변지역 등 지원제도는 공공시설의 설치로 인해 지역주민 또는 당해 지역이 받는 부수적인 손해에 대한 간접보상의 성격을 가짐

다. 재산권 행사 제한 지원사업 법령의 내용 및 특성

1) 발전소주변지역 지원제도

○ 현행 주변지역 지원 및 주민지원사업은 1989년 6월 16일「발전소주변지역지원에 관한 법률」제정으로 시작됨

- 제정 이유는 '국민 생활과 국가경제 발전에 필수부가결한 전원개발 사업은 그 사업규모는 크지만 발전소 주면지역에 대한 개발효과는 미미할 뿐 아니라 환경공해 및 안전성 등의 문제로 발전소 주민지역 주민의 집단민원이 빈발하고 있어 발전사업자로 하여금 발전소주변지역에 대한 지원사업을 시행하게 하여 지역사회와의 협력관계를 조성하도록 함으로써 집단민원을 해소함과 아울러 발전소 건설입지의 원활한 확보와 전력의 안정적 공급을 도모하려는 것'에 있었음

- 최초의 지원사업 법령은 집단민원의 해소를 통한 공공시설의 원활한 설치·운영에 목적을 두고 있으며, 이후 제정된 각종 지원 관련 법령에서 동일하게 나타남

2) 상수원보호구역 주민제도

○ 1994년 8월 3일 개정된 「수도법」에서 “상수원보호구역 지정에 따른 주민의 불이익을 보전하기 위하여 도지사 또는 시장·군수가 주민지원사업을 시행할 수 있도록 근거규정을 마련하여 주민지원사업제도를 도입함

3) 상수원 관리구역 주민지원제도

○ 상수원의 수질관리를 위해 1999년 2월 8일에 제정된 「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」[19]은 제정으로 시작됨

- 제정 이유는 “한강수계 수질개선을 위하여 상수원 인근지역에 오염원이 들어올 수 없도록 수변구역을 설정하는 등 예방대책을 강구하고, 지방자치단체별로 오염총량관리제도를 설정하는 등 효과적인 상수원 관리를 도모하는 하편, 한강수계로부터 물을 취수하여 사용하는 최종 소비자에게 물이용부담금을 부과·징수하여 상류지역의 환경기초시설의 설치·운영비 및 주민지원사업비를 지원함으로써 상·하류간의 협력에 입각하여 상수원 수질을 개선하려는 것”에 있었음
- 주민지원사업에 소요되는 재원은 이른바 하류 지역에서 맑은 물을 공급받는 수익자 부담의 원칙에 따라 물이용부담금으로 충당한다는 점에서 특징적임

4) 댐 주변지역 지원제도

○ 1999년 9월 7일에 제정된 「댐건설 및 주면지역지원 등에 관한 법률」에 따른 댐 주변지역 지원제도는 종전의 특정다목적법의 적용대상이 다목적댐에 한정되어 있고, 댐 주변 지역주민에 대한 지원이 불충분하여 댐의 지속적인 건설을 촉진하기 미흡했다는 이유로 특정다목적댐법을 폐지

19) 상수원관리구역에 대한 주민지원 법령은 한강을 비롯한 낙동강, 금강, 영산강·섬진강의 4대강 유역에 걸쳐서 각각 법률이 제정되어 있음. 본문에서는 대표적으로 「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」을 중심으로 소개함

○ 모든 댐을 대상으로 하는 댐건설장기계획을 수립하여 수자원을 종합적·체계적으로 개발할 수 있도록 하는 한편, 댐 주변지역 주민에 대한 지원을 확대하여 댐 건설을 촉진하려는 목적으로 도입됨

5) 접경지역 지원제도

○ 2001년 1월 21일에 제정된 「접경지역지원법」에 따라 접경지역 지원이 이루어짐

- 제정 이유는 “남북 분단으로 인한 지역의 특수성으로 낙후된 접경지역의 경제발전 및 주민복지 향상을 지원하고, 접경지역의 자연환경을 체계적으로 보전·관리하며, 평화통일 기반을 조성”하기 위한 목적으로 도입함
- 접경지역이라는 위치적 특수성으로 인한 지역의 불균형 발전현상을 고려한 것으로 다른 주변지역 등 지원사업 법제와 성격을 달리함

6) 개발제한구역 지원제도

○ 구 도시계획법 제21조에 따라 지정·관리되어 온 개발제한구역제도는 1999년 1월 28일 헌법재판소의 헌법불합치결정에 따라 2000년 1월 28일 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」의 제정을 통해 종전의 위헌적 요소를 보완함

- 제정 이유는 “개발제한구역 안에서 토지의 이용 상황이나 지역적 특성을 고려하지 않고, 획일적으로 규제하여 주민생활환경의 상대적 낙후와 각종 생활 불편을 초래하고, 개발제한 구역의 지정으로 인한 재산권 침해에 대한 보상규정의 미비로 그 지정근거인 도시계획법의 관련 규정이 헌법불합치결정을 받음에 따라, 개발제한구역의 지정절차와 개발제한구역의 종합적·체계적 관리를 위한 법적 기반을 마련함으로써 개발제한구역의 보전과 주민의 생활 편익의 조화를 도모하며, 개발제한구역으로 지정된 토지에 대해 정부에 매수를 청구할 수 있도록 하여 국민의 재산권을 보장하는 등 위헌의 소지를 없애려는 것”임
- 개발제한구역의 지정 자체는 합헌이나, 그에 따른 사회적 제약을 넘는 과도한 재산권의 침해에 대한 매수청구권을 인정하는 등 구체적인 구제조치를 규정함

7) 기타 주변지역 지원 및 주민지원사업제도

○ 환경보전을 이유로 한 「야생동식물보호법」에 따른 야생동식물특별보호구역 인접지역 지원제도(2004.2.9), 「자연환경보전법」에 따른 생태·경관보전지역 주민지원제도(2004.12.31), 「자연공원법」에 따른 자연공원구역 주민지원제도(2005.3.31), 「백두대간보호에 관한 법률」에 따른 백두대간보호지역 주민지원제도(2005.5.31) 등이 있음

부록 II 지원금 배분

1. 현행 댐별 지원금 배분

가. 다목적댐 및 홍수조절용댐

○ 댐 주변지역 지원사업구역이 댐지원법 시행령 제41조제1항제1호부터 제3호[20]에 해당하는 경우 지역지원사업 및 주민지원사업 지원금은 기본지원금과 추가지원금을 합산하여 산정

- 기본지원금 : 기초지원금+발전 계수 금액+용수공급 계수 금액+저수용량 계수 금액

〈부록 표 2-1〉 다목적댐 기초지원금 및 계수별 금액

(단위: 억원)

기초 지원금	발전 계수 금액		용수공급 계수 금액		저수용량 계수 금액	
	연간 발전 용량 (GWH)	금액	용수공급 능력 (억㎥/년)	금액	총저수용량 (억㎥)	금액
2.5	350 초과	3.0	10 초과	3.0	20 초과	3.0
	200 초과 350 이하	2.0	5 초과 10 이하	2.0	10 초과 20 이하	2.0
	40 초과 200 이하	1.5	1 초과 5 이하	1.5	5 초과 10 이하	1.5
	5 초과 40 이하	1.2	0.5 초과 1 이하	1.2	0.5 초과 5 이하	1.2
	5 이하	0.9	0.5 이하	0.9	0.5 이하	0.9

- 추가지원금: (총출연금×0.9-총기본지원금)×{(해당 댐 출연금÷총출연금)+(해당 댐 저수면적÷총저수면적)}÷2

・다만, 추가지원금은 계산식에 따라 산정한 금액이 10억원을 넘는 경우에는 아래 표와 같이 조정된 금액으로 함

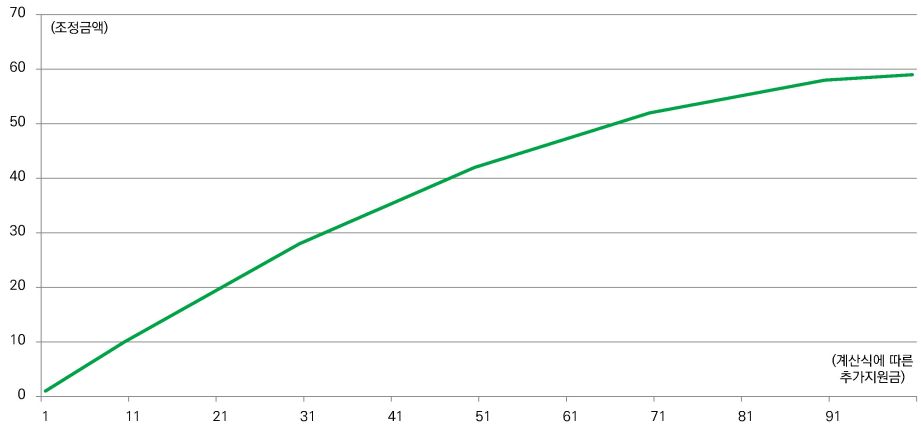
20) ① 댐 계획홍수위선(계획홍수위선이 없는 경우에는 상시만 수위선)으로부터 5㎞ 이내 지역 ② 댐 발전소로부터 반경 2㎞ 이내의 지역 ③ 댐 주변지역 지원사업의 효율적인 시행이나 지역의 균형발전을 위하여 댐지원법 제42조에 따른 댐주변지역지원사업협의회가 필요하다고 인정하는 지역

〈부록 표 2-2〉 댐 주변지역 지원사업(다목적댐 및 홍수조절용댐 주변지역) 추가지원금 조정금액 산정

(단위: 억원)

계산식에 따라 산정한 추가지원금	조정금액
10 초과 30 이하	10 + 10 초과액×0.9
30 초과 50 이하	28 + 30 초과액×0.7
50 초과 70 이하	42 + 50 초과액×0.5
70 초과 90 이하	52 + 70 초과액×0.3
90 초과	58 + 90 초과액×0.1

· 추가지원금 조정 기준인 10억을 초과하는 금액이 커질수록 추가지원금 증가폭은 감소하는 방향으로 조정됨.



〈부록 그림 2-1〉 다목적댐 추가지원금 조정

- 댐 주변지역 지원사업구역이 댐지원법 시행령 제41조제1항제4호[21]에 해당하는 경우 지원금은 총출연금에서 가목[22](댐지원법 시행령 별표7)을 뺀 금액의 범위에서 댐관리청 또는 댐수탁관리자가 정하는 기준에 따라 산정

· 다만, 같은 호 가목[23]의 지원사업구역에 대한 단위면적당 평균지원금은 해당 댐의 다른 댐주변지역지원 사업구역의 단위면적(댐지원법 시행령 별표 8의2제3호 각 목에 따라 산출된 면적)당 평균지원금의 100분의 30을 넘을 수 없음

21) 인공 방수로를 통한 댐의 홍수 방류로 어업에 손실이 발생한 지역, 수몰이주민의 이주정착지 지역, 그 밖에 댐의 건설 및 운영과 직접적으로 관련된 지역으로서 지원이 필요한 지역 중에서 댐관리청 또는 댐수탁 관리자가 필요하다고 인정하는 지역

22) 댐 주변지역 지원사업구역이 댐지원법 시행령 제41조제1항제1호부터 제3호까지에 해당하는 경우 지역지원사업 및 주민지원사업 지원금

23) 댐 주변지역 지원사업구역이 댐지원법 시행령 제41조제1항제1호부터 제3호까지에 해당하는 경우 지역지원사업 및 주민지원사업 지원금

- 그 밖의 지원사업비는 총출연금에서 가목[24] 및 나목[25]의 지원금을 뺀 금액의 범위에서 댐관리청 또는 댐수탁관리자가 정하는 기준에 따라 산정
  · 다만, 댐저수사용료보조사업비는 댐저수사용료의 100분의 50 이내의 금액으로 하되, 해당 댐 출연금의 100분의 20을 넘을 수 없음

나. 용수전용댐

○ 댐 주변지역 지원사업 구역이 댐지원법 시행령 제41조제1항제1호부터 제3호[26]까지에 해당하는 경우 지역지원사업 및 주민지원사업 지원금은 기본지원금과 추가지원금을 합산하여 산정

- 기본지원금: 기초지원금+용수공급 계수 금액+저수용량 계수 금액

〈부록 표 2-3〉 용수전용댐 기초지원금 및 계수별 금액

(단위: 백만원)

기초 지원금	용수공급 계수 금액		저수용량 계수 금액	
	생활 · 공업용수공급능력 (백만㎥/년)	금액	총저수용량 (백만㎥)	금액
50	80 초과	40	150 초과	40
	60 초과 80 이하	30	110 초과 150 이하	30
	40 초과 60 이하	25	70 초과 110 이하	25
	20 초과 40 이하	20	30 초과 70 이하	20
	20 이하	10	30 이하	10

- 추가지원금: (총출연금×0.9-총기본지원금)×{(해당 댐 출연금÷총출연금)+(해당 댐 저수면적÷총저수면적)}÷2

○ 지원사업구역이 댐지원법 시행령 제41조제1항제4호[27]에 해당하는 경우 해당 지원금은 총출연금에서 가목[28]의 지원금을 뺀 금액의 범위에서 댐관리청 또는 댐수탁관리

24) 댐 주변지역 지원사업구역이 댐지원법 시행령 제41조제1항제1호부터 제3호까지에 해당하는 경우 지역지원사업 및 주민지원사업 지원금

25) 댐 주변지역 지원사업구역이 댐지원법 시행령 제41조제1항제4호에 해당하는 경우 지원금

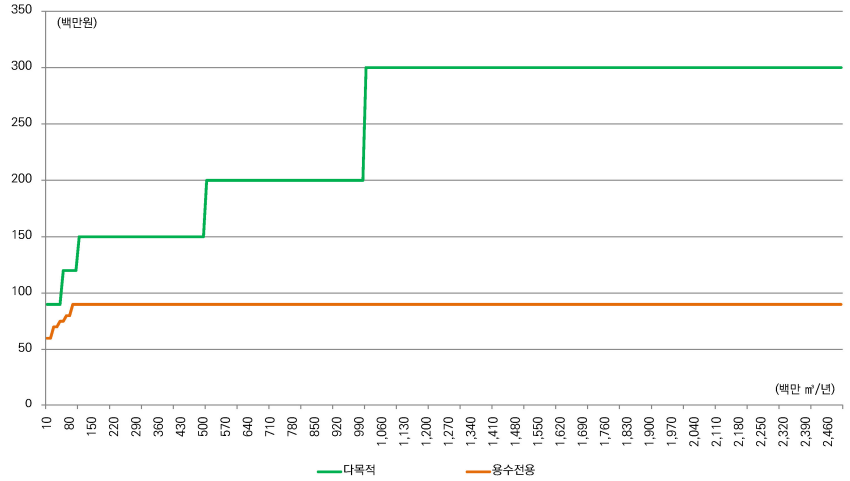
26) ① 댐 계획홍수위선(계획홍수위선이 없는 경우에는 상시만 수위선)으로부터 5㎞ 이내 지역 ② 댐 발전소로부터 반경 2㎞ 이내의 지역 ③ 댐주 변지역 지원사업의 효율적인 시행이나 지역의 균형발전을 위하여 댐지원법 제42조에 따른 댐주변지역지원사업협의회가 필요하다고 인정하는 지역

27) 인공 방수로를 통한 댐의 홍수 방류로 어업에 손실이 발생한 지역, 수몰이주민의 이주정착지 지역, 그 밖에 댐의 건설 및 운영과 직접적으로 관련된 지역으로서 지원이 필요한 지역 중에서 댐관리청 또는 댐수탁 관리자가 필요하다고 인정하는 지역

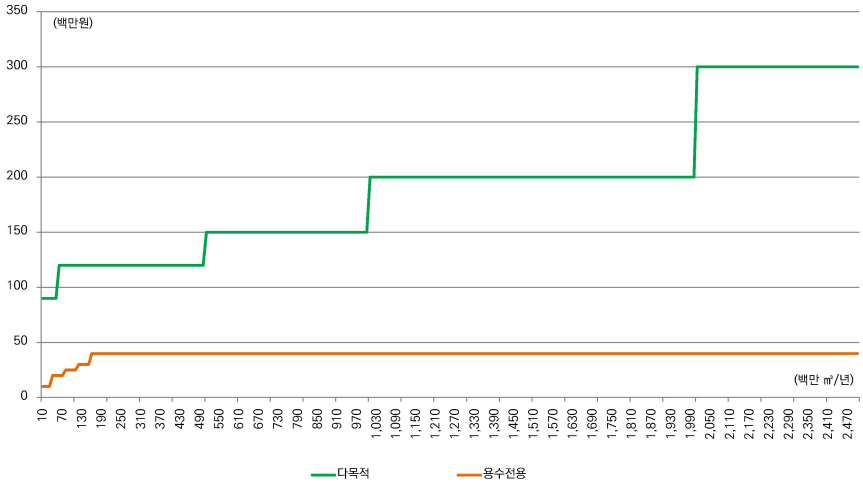
자가 정하는 기준에 따라 산정

○ 그 밖의 지원사업비는 총출연금에서 가목[29] 및 나목[30]의 지원금을 뺀 금액의 범위에서 댐관리청 또는 댐수탁관리자가 정하는 기준에 따라 산정

○ 다목적댐과 용수댐의 용수공급능력과 저수용량 계수 금액을 비교해보면 용량 증가에 따른 지원금 증가액이 다목적댐이 용수댐에 비해 크게 나타남



〈부록 그림 2-2〉 기본지원금 용수공급 계수 금액



〈부록 그림 2-3〉 기본지원금 저수용량 계수 금액

28) 댐 주변지역 지원사업 구역이 댐지원법 시행령 제41조제1항제1호부터 제3호까지에 해당하는 경우 지역지원사업 및 주민지원사업 지원금

29) 댐 주변지역 지원사업 구역이 댐지원법 시행령 제41조제1항제1호부터 제3호까지에 해당하는 경우 지역지원사업 및 주민지원사업 지원금

30) 댐 주변지역 지원사업구역이 댐지원법 시행령 제41조제1항제4호에 해당하는 경우 지원금

다. 법 개정에 따른 지원금 배분기준의 변화

○ 다목적댐 기본지원금 배분기준은 1994년 특정다목적댐법에서는 면적계수를 활용하였으나 2000년 댐지원법에서 저수용량계수로 변경됨

- 추가지원금 배분기준은 발전 및 용수 등의 단순실적 기준에서 실적 외에 댐별 출연금을 반영하였고 2004년에는 추가지원금의 출연금 반영비율이 감소함
- 2002년에는 총댐저수사용료보조사업비가 신설되었다가 2004년 폐지되었으며 부대사업비가 기타지원사업비로 변경됨

○ 용수댐은 2004년 부대사업비가 기타지원사업비로 변경되었고 추가지원금 배분기준에서 총출연금반영비율이 감소함

〈부록 표 2-4〉 지원금 배분기준 변화

	법률	년도	기본지원금	추가지원금	그 외
다목적댐	특정 다목적댐	1994년	기초지원금 발전계수 용수공급계수 면적계수	발전실적 수도 또는 공업용수 공급실적 관리기간	
	댐지원법	2000년	기초지원금 발전계수 용수공급계수 저수용량계수	(총출연금-총기본지원금-총부대사업비)×{(당해 댐 출연금÷총출연금)+(당해댐저수면적÷총저수면적)}÷2	·부대사업비: 총출연금 8% 이내
		2002년		(총출연금 - 총기본지원금 - 총댐저수사용료보조사업비 - 총부대사업비)×{(당해 댐 출연금÷총출연금)+(당해 댐저수면적÷총저수면적)}÷2	·댐저수사용료보조사업비: 각 시장·군수 또는 구청장의 전전연도 댐저수사용료의 50% ·부대사업비: 총출연금 8% 이내
		2004년			
		2011년		(총출연금×0.9-총기본지원금)×{(당해 댐 출연금÷총출연금)+(당해 댐 저수면적 ÷총저수면적)}÷2 * 10억 초과시 조정	·기타 지원사업비: 총출연금에서 댐지원사업 지원금과 댐관리청 또는 댐수탁관리자가 지원 필요 인정 지역 지원금을 뺀 금액의 범위 내에서 댐관리청 또는 댐수탁관리자가 정하는 기준에 따라 산정(댐저수사용료 50% 이내, 댐출연금 20% 미만 범위에서 산정)

〈부록 표 2-4〉 지원금 배분기준 변화(계속)

	법률	년도	기본지원금	추가지원금	그 외
용수댐	댐지원법	2000년	용수공급계수 저수용량계수	(총출연금-총기본지원금-총부대사업비) ×{(당해댐 출연금 ÷ 총출연금)+(당해댐 저수면적÷총저수면적)}÷2	·부대사업비: 총출연금의 8% 이내의 금액을 댐관리청 또는 댐수탁관리자가 정하는 기준에 의하여 배분한 금액
		2002년			
		2004년		(총출연금×0.9-총기본지원금)×{(당해 댐 출연금÷총출연금)+(당해 댐 저수면적 ÷총저수면적)}÷2	·기타 지원사업비: 총출연금에서 댐지원사업 지원금과 댐관리청 또는 댐수탁관리자가 지원 필요 인정 지역 지원금을 뺀 금액의 범위 내에서 댐관리청 또는 댐수탁관리자가 정하는 기준에 따라 산정(댐저수사용료 50% 이내, 댐출연금 20% 미만 범위에서 산정)
		2011년			

2. 현행 지자체별 지원금 배분

○ 지자체별 지원금은 각 시장·군수 또는 구청장이 관할하는 수몰지역 면적비율에 따라 30%, 관할구역 인구비율에 따라 30%, 행정구역 면적에 따라 20%, 지원사업협의회 협의에 따라 20%씩 배분함

- 관할구역 인구비율과 면적비율 산출은 댐계획홍수위선 근접 거리와 집수구역 여부에 따라 차등

〈부록 표 2-5〉 시·군·구별 배분기준

배분기준			%
수몰지역 면적비율			30
주변지역 읍·면·동 인구비율	댐계획홍수위선에 접한 전체 읍·면·동 인구	1.0	30
	댐계획홍수위선(보조댐 제외) 2km이내의 집수구역내 읍·면·동 인구	0.7	
	댐계획홍수위선(보조댐 제외) 2~5km 이내의 집수구역내 읍·면·동 인구	0.5	
	그 밖의 읍·면·동의 인구	0.3 (시 0.1 광역시 0.03)	
주변지역 읍·면·동 면적비율	댐계획홍수위선(보조댐 제외) 2km 이내의 집수구역 면적	1.0	20
	댐계획홍수위선(보조댐 제외) 2km 이내의 집수구역 외 면적	0.7	
	댐계획홍수위선(보조댐 제외) 2km~5km 이내의 집수구역 면적	0.5	
	그 밖의 지역 면적	0.3	
시·도지사나 지역협의회 협의 결정			20

3. 개선안에 따른 지원금 재산정

○ 개선안(가중치: 인구 0.3, 면적 0.7)에 따라 재산정한 지역 및 댐별 지원금은 아래와 표와 같음

○ 재산정 결과 지역별 최대 지원금과 최소 지원금 격차는 411배(최대 지역: 안동시(안동댐), 최소 지역: 화순군(장흥댐))에서 261배(최대 지역: 충주시, 최소 지역: 화순군)로 감소하였음

- 지원금이 이전에 비해 배 이상 증가한 지역과 절반 이하로 감소한 지역의 경우 대청댐의 대전 대덕구청을 제외하면 수몰면적이 없거나 3㎢ 미만인 지역임
- 지원금 변화폭이 큰 지역 중에서 수몰면적이 다른 지역에 비해 넓은 곳은 상대적으로 인구나 행정구역 면적이 넓음

〈부록 표 2-6〉 지역별 지원금 재산정(인구:면적=0.3:0.7)

구분		기존 지원금(원)	재산정 지원금(원)	재산정/기존
소양강댐	춘천시	2,719,554,000	1,965,387,072	72.3%
	양구군	1,252,224,000	769,311,775	61.4%
	인제군	1,753,654,000	1,299,302,964	74.1%
	홍천군	276,510,000	149,168,161	53.9%
	화천군	251,058,000	268,967,425	107.1%
충주댐	충주시	3,014,116,000	4,530,441,543	150.3%
	제천시	2,621,966,000	2,146,415,918	81.9%
	단양군	1,696,918,000	1,705,701,378	100.5%
횡성댐	횡성군	981,000,000	834,982,793	85.1%
평화의댐	철원군	37,248,000	154,528,858	414.9%
	화천군	740,764,000	762,488,748	102.9%
	양구군	92,988,000	200,425,680	215.5%
군남댐	연천군	493,500,000	961,514,479	194.8%
대청댐	청주시	968,382,000	934,982,971	96.6%
	보은군	509,892,000	454,180,919	89.1%
	옥천군	2,161,168,000	1,977,939,933	91.5%
	대전 대덕구청	531,168,000	246,569,512	46.4%
	대전 동구청	588,390,000	300,277,146	51.0%
섬진강댐	완주군	148,316,000	197,355,526	133.1%
	임실군	1,068,694,000	1,233,457,099	115.4%
	순창군	175,604,000	228,416,657	130.1%
	정읍시	379,386,000	560,700,449	147.8%

〈부록 표 2-6〉 지역별 지원금 재산정(인구:면적=0.3:0.7)(계속)

구분		기존 지원금(원)	재산정 지원금(원)	재산정/기존
용담댐	금산군	176,839,000	149,404,953	84.5%
	완주군	208,435,000	141,945,843	68.1%
	진안군	2,087,296,000	1,709,850,919	81.9%
	무주군	255,096,000	276,235,241	108.3%
	장수군	191,334,000	115,784,356	60.5%
주암댐	순천시	1,936,500,000	3,059,789,131	158.0%
	보성군	966,700,000	999,716,529	103.4%
	화순군	432,400,000	696,565,476	161.1%
	곡성군	43,400,000	86,147,768	198.5%
보령댐	보령시	882,919,000	1,313,008,214	148.7%
	부여군	184,911,000	716,300,057	387.4%
	서천군	47,170,000	195,113,372	413.6%
부안댐	부안군	724,000,000	815,489,945	112.6%
장흥댐	장흥군	876,000,000	835,185,642	95.3%
	강진군	149,600,000	249,513,062	166.8%
	영암군	132,200,000	57,968,437	43.8%
	화순군	9,200,000	17,330,963	188.4%
군위댐	군위군	537,652,000	578,929,190	107.7%
	영천시	119,748,000	198,551,643	165.8%
	의성군	9,600,000	22,931,139	238.9%
부항댐	김천시	683,000,000	634,698,616	92.9%
남강댐	진주시	1,401,966,000	1,049,692,553	74.9%
	사천시	417,766,000	485,787,376	116.3%
	산청군	394,758,000	472,860,315	119.8%
	하동군	168,510,000	115,259,760	68.4%
보현산댐	영천시	499,764,000	535,026,801	107.1%
	포항시	28,240,000	35,547,496	125.9%
	군위군	19,542,000	51,111,332	261.5%
	청송군	38,454,000	101,532,352	264.0%
성덕댐	청송군	520,200,000	685,495,352	131.8%
	포항시	25,000,000	44,553,650	178.2%
	영천시	22,000,000	59,219,665	269.2%
	의성군	12,800,000	19,419,444	151.7%
안동댐	안동시	3,780,094,000	3,819,039,450	101.0%
	봉화군	72,906,000	39,341,160	54.0%

〈부록 표 2-6〉 지역별 지원금 재산정(인구:면적=0.3:0.7)(계속)

구분		기존 지원금(원)	재산정 지원금(원)	재산정/기존
임하댐	안동시	1,404,112,000	1,591,295,734	113.3%
	청송군	828,626,000	860,631,419	103.9%
	영양군	192,262,000	278,966,460	145.1%
합천댐	거창군	1,467,920,000	1,335,769,074	91.0%
	합천군	1,927,080,000	1,238,642,777	64.3%
영주댐	영주시	740,444,000	1,116,781,308	150.8%
	봉화군	160,496,000	310,499,210	193.5%
	안동시	140,060,000	398,883,952	284.8%
밀양댐	밀양시	450,126,000	333,079,737	74.0%
	양산시	373,874,000	347,016,802	92.8%
영천댐	영천시	660,990,000	687,935,098	104.1%
	포항시	124,010,000	128,125,996	103.3%
수어댐	하동군		42,203,259	
	광양시	622,000,000	601,271,583	96.7%
	울주군	267,000,000	1,505,500,829	563.9%
대곡댐	울주군	277,000,000	657,533,608	237.4%
운문댐	청도군	615,874,000	416,039,079	67.6%
	경산시	117,604,000	47,763,633	40.6%
	경주시	233,522,000	155,288,234	66.5%

○ 댐별 지원금 변화를 살펴보면 다목적댐 중에서는 보령댐, 군남댐, 영주댐은 재산정 지원금이 기존 지원금에 비해 큰 폭으로 증가한 반면, 소양강댐과 합천댐은 지원금이 기존에 비해 30% 내외로 감소하였음

- 지원금 재산정 결과 변화율 증가폭이 큰 댐은 전반적으로 다른 댐에 비해 수몰면적이 작은댐이며, 반대로 변화율 감소폭이 크게 나타난 댐은 수몰면적이 큰 편에 속함
- 용수댐의 경우 영천댐과 수어댐의 변화율은 5% 내외인데 반해 사연댐과 대곡댐은 100% 이상으로 댐별로 큰 차이를 보임. 이는 댐별 면적은 모두 10㎢으로 별다른 차이가 없는 반면 인구는 차이가 크기 때문으로 사료됨

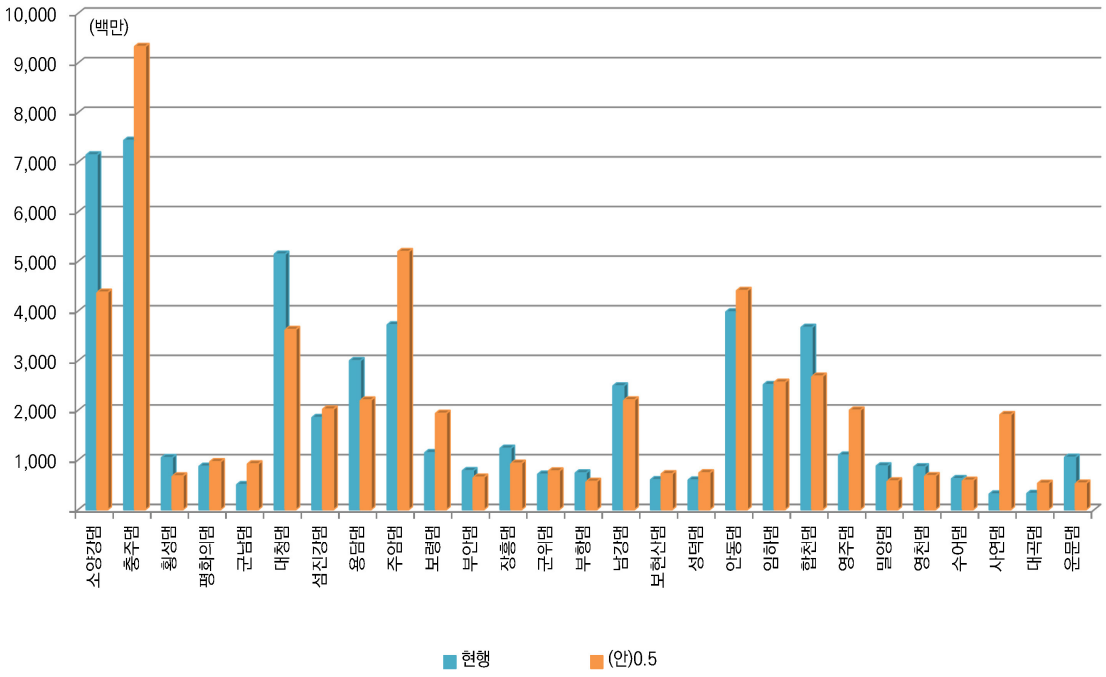
〈부록 표 2-7〉 댐별 지원금 재산정(인구:면적=0.3:0.7)

구분	기존 지원금(원)	재산정 지원금(원)	재산정/기존
소양강댐	7,144,588,000	4,452,137,398	62.3%
충주댐	7,437,794,000	8,382,558,839	112.7%
횡성댐	1,045,794,000	834,982,793	79.8%
평화의댐	871,000,000	1,117,443,286	128.3%
군남댐	502,000,000	961,514,479	191.5%
대청댐	5,143,588,000	3,913,950,481	76.1%
섬진강댐	1,851,794,000	2,219,929,730	119.9%
용담댐	2,997,794,000	2,393,221,312	79.8%
주암댐	3,719,794,000	4,842,218,904	130.2%
보령댐	1,145,000,000	2,224,421,643	194.3%
부안댐	782,794,000	815,489,945	104.2%
장흥댐	1,232,794,000	1,159,998,104	94.1%
군위댐	712,000,000	800,411,972	112.4%
부항댐	737,794,000	634,698,616	86.0%
남강댐	2,488,594,000	2,123,600,004	85.3%
보현산댐	601,000,000	723,217,981	120.3%
성덕댐	595,000,000	808,688,112	135.9%
안동댐	3,980,588,000	3,858,380,610	96.9%
임하댐	2,515,000,000	2,730,893,613	108.6%
합천댐	3,668,794,000	2,574,411,850	70.2%
영주댐	1,095,794,000	1,826,164,470	166.7%
밀양댐	878,794,000	680,096,539	77.4%
영천댐	860,000,000	816,061,094	94.9%
수어댐	622,000,000	643,474,842	103.5%
사연댐	314,000,000	1,505,500,829	479.5%
대곡댐	324,000,000	657,533,608	202.9%
운문댐	1,052,000,000	619,090,946	58.8%

○ 인구와 면적의 가중치별(면적: 0.5, 0.7, 0.9, 1.0) 재산정 지원금은 아래 그림과 같음

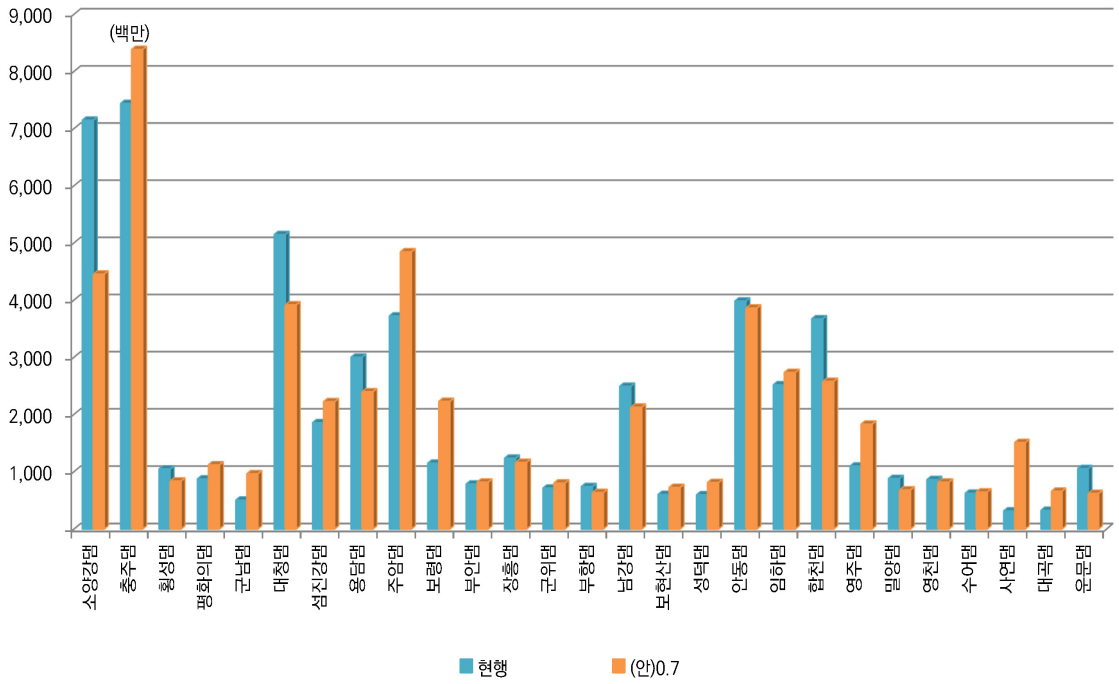
○ 가중치별로 지원금을 재산정 했을 때 특징은 면적 가중치가 증가함에 따라 지원금이 가장 많은 댐과 적은 댐의 격차가 감소한다는 것임

- 기존 지원금 재산정 시 지원금 격차는 24배였으나 면적 가중치 0.5(인구 가중치: 0.5)일 때 격차는 18배로 나타남
- 면적 가중치 0.7(인구 가중치: 0.3)인 경우의 격차는 14배, 면적 가중치 0.9(인구 가중치: 0.1)인 경우의 격차는 11배, 면적 가중치 1.0일 때는 10배로 나타남

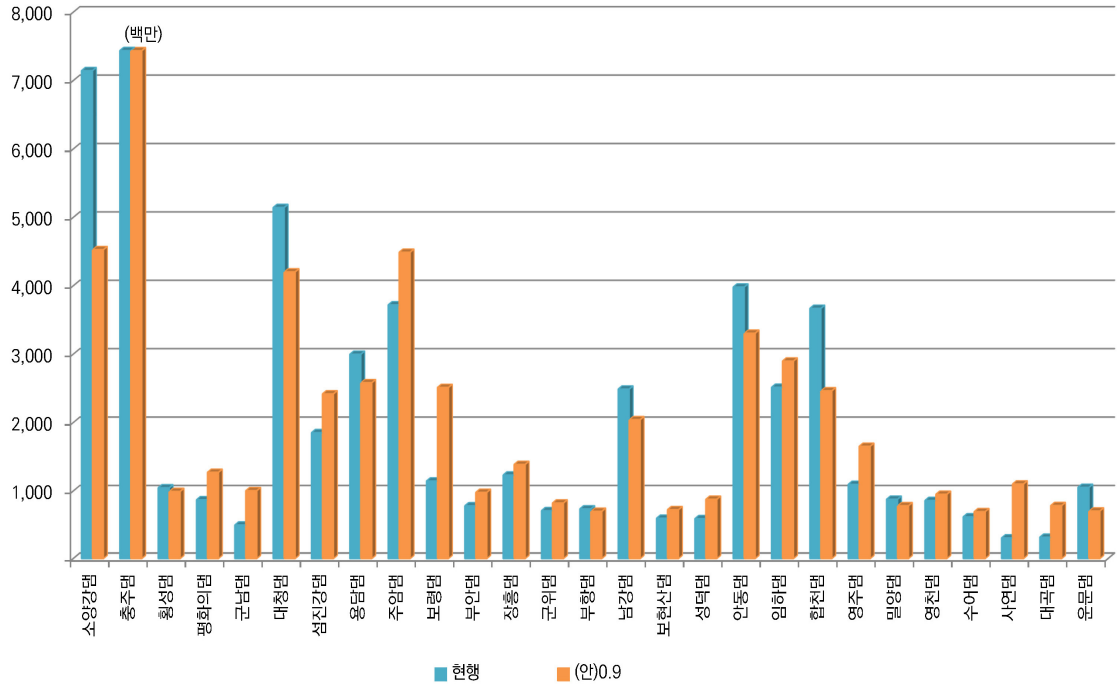


〈개선안 1: 인구 0.5, 면적 0.5〉

〈부록 그림 2-4〉 인구 및 면적 가중치별 개선안 시산 (댐별 배분액)

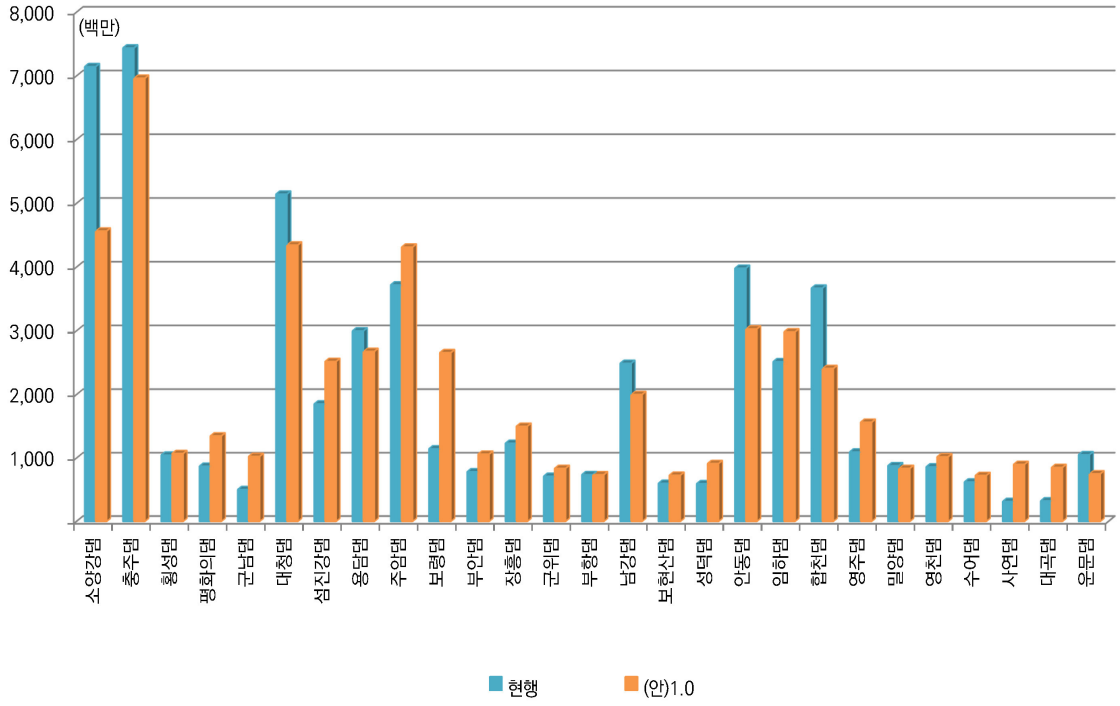


〈개선안 2: 인구 0.3, 면적 0.7〉



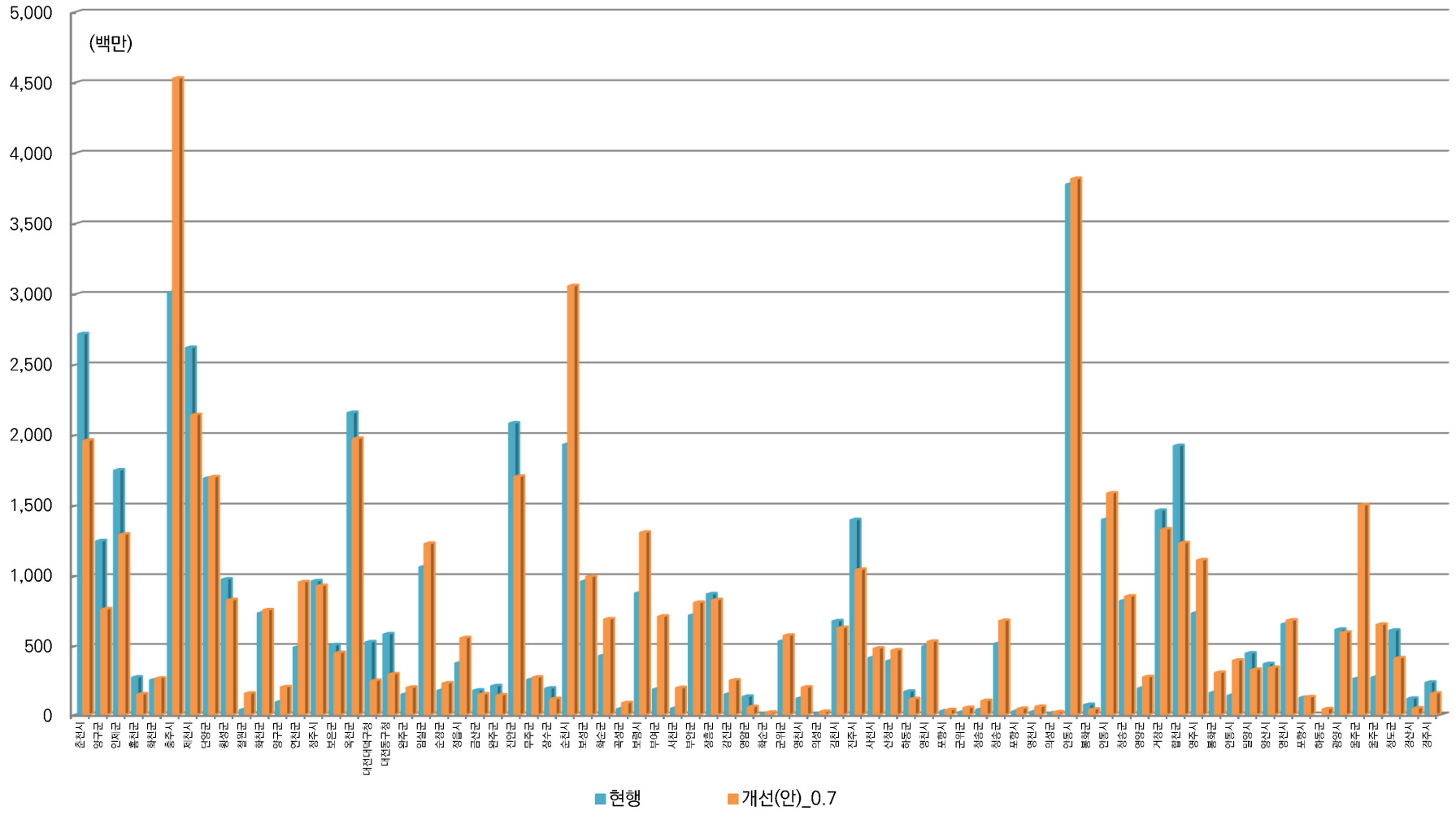
〈개선안 3: 인구 0.1, 면적 0.9〉

〈부록 그림 2-4〉 인구 및 면적 가중치별 개선안 시산 (댐별 배분액)(계속)

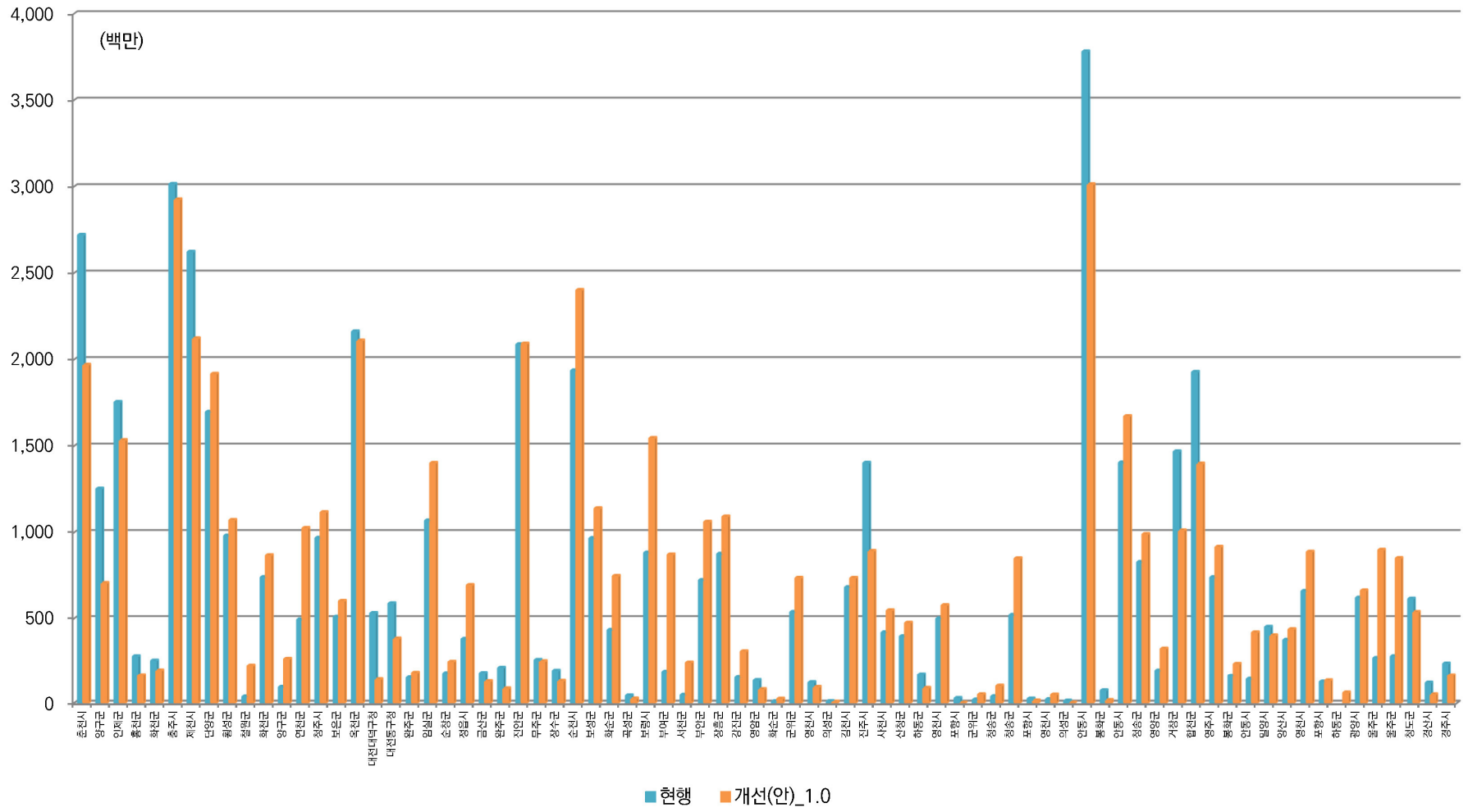


〈개선안 4: 면적 1.0〉

〈부록 그림 2-4〉 인구 및 면적 가중치별 개선안 시산 (댐별 배분액)(계속)



〈부록 그림 2-5〉 인구 및 면적 가중치별 개선안 시산 (지자체별 배분액)



〈부록 그림 2-5〉 인구 및 면적 가중치별 개선안 시산 (지자체별 배분액)(계속)

부록 Ⅲ 댐 주변지역 피해 및 비용 관련 연구

1. 댐 주변지역의 합리적 보상과 발전을 위한 제도적 개선방안(2014, 강원발전연구원)

○ 연구의 배경 및 목적

- 연구 배경: 댐 주변지역 지원사업이 시행되고 있으나 댐이 주변지역과 주민에 미치는 영향에 대한 평가 없이 이루어지고 있어 지원이 부족할 뿐만 아니라 피해규모에 따른 차등적 지원이 어려움
- 연구 목적: 댐지원법 대상 21개 댐의 주변지역 여건과 댐이 미치는 영향 분석, 외국 사례를 통해 적절한 보상이 이루어질 수 있도록 제도의 개선 유도

○ 피해 비용 관련 주요 내용

- 댐건설로 인한 피해를 지방세 감소와 농업 및 임업소득 감소와 같은 수몰로 인한 피해와 기상변화로 인한 영농 및 건강피해, 교통불편과 같은 댐 주변지역 피해로 구분하고 그에 따른 피해비용을 산정
- 추가적으로 댐 주변지역의 재정자립와 인구 증감율, 지역낙후도지수 등과 같은 사회·경제지표를 분석
  - 분석 결과 댐 상류지역이 하류지역보다 사회·경제지표가 낙후된 것으로 나타났으나 사회·경제지표에 영향을 미치는 요소가 다양하고 복잡하여 댐 건설이 직접적으로 댐 주변지역의 낙후를 초래할 수 없다고 볼 수 없음
  - 댐 건설 이후 여러 규제와 정책으로 인해 인구가 감소하게 되어 지역발전에 영향을 주게 되었고 지역 교통여건 및 수도권과의 접근성 문제로 인해 지역 간 격차가 심화된 것으로 추정됨

〈부록 표 3-1〉 댐별 피해항목

권역	댐명	댐 수몰지에 의한 지방세 감소 및 농림업 기회비용 상실			주변지역 피해			
		지방세	농업	임업	농업	건강	교통	기타(탁수, 냉수피해등)
한강 (4개소)	소양강댐	O	O	O	O	O	O	O
	충주댐	O	O	O	O	O	O	-
	평화의댐	-	-	-	-	-	-	-
	횡성댐	O	O	O	-	-	-	-
낙동강 (9개소)	남강댐	O	O	O	O	O	O	-
	대곡댐	-	-	-	-	-	-	-
	밀양댐	O	O	O	-	-	O	-
	사연댐	-	-	-	-	-	-	-
	안동댐	O	O	O	O	O	O	-
	영천댐	O	O	O	O	O	O	-
	운문댐	O	O	O	O	O	O	-
	임하댐	O	O	O	O	O	O	-
	합천댐	O	O	O	O	O	O	-
금강 (4개소)	대청댐	O	O	O	O	O	-	-
	보령댐	O	-	-	O	-	-	-
	부안댐	O	O	O	O	O	O	-
	용담댐	O	O	O	O	O	-	-
영산강 섬진강 (4개소)	섬진강댐	O	O	O	O	O	O	-
	수어댐	O	O	O	O	O	O	-
	장흥댐	O	O	O	O	O	O	-
	주암댐	O	O	O	O	O	O	-

자료: 댐 주변지역의 합리적 보상과 발전을 위한 제도적 개선방안(2014, 강원발전연구원) 〈표 3-28〉 재인용

○ 연구결과의 시시점

- 해당 연구에서 제시된 댐 주변지역 피해항목 손실액 규모를 보면 댐별지원액(2014년 기준)에 비해 최소 약 1배에서(충주댐) 최대 16배(섬진강댐) 이상인 것으로 산정되어 있음
- 그러나 댐이 주변지역에 미치는 환경적 영향은 입증이 어려울 뿐만 아니라, 해당 연구에서도 지적하고 있는 바와 같이 댐 주변지역의 사회·경제적 환경은 다양한 요소의 영향을 받기 때문에 댐의 영향으로 가정하고 산정한 손실액은 과대평가 되었다고 볼 수 있음

〈부록 표 3-2〉 댐별 주변지역 피해항목 손실액 및 지원액

권역	댐명	손실액(백만원/년)					댐별지원액 (2014년, 백만원)
		총계	농업소득 감소	주민건강	교통불편	기타	
한강 (4개소)	소양강댐	43,877 ~59,975	9,528 ~15,360	10,266 ~20,532	7,857	16,226	6,437
	충주댐	6,802 ~11,525	2,647 ~5,294	2,076 ~4,152	2,079	-	7,557
	평화의댐	-	-	-	-	-	954
	횡성댐	-	-	-	-	-	1,008
낙동강 (9개소)	남강댐	25,581 ~42,923	13,842 ~22,885	8,298 ~16,597	3,441	-	2,474
	대곡댐	-	-	-	-	-	372
	밀양댐	2,289			2,289	-	853
	사연댐	-	-	-	-	-	338
	안동댐	44,782 ~68,590	15,860 ~31,720	7,948 ~15,896	9,519	-	4,448
	영천댐	4,247 ~6,526	1,622 ~3,245	655 ~1,311	1,970	-	891
	운문댐	3,345 ~5,841	1,561~3, 121	935 ~1,871	849	-	1,019
	임하댐	※안동댐과 합산	-	-	11,455	-	2,795
	합천댐	18,457 ~29,874	11,614 ~20,625	2,406 ~4,812	4,437	-	3,714
금강 (4개소)	대청댐	11,597 ~23,194	2,170 ~4,340	9,427 ~18,854	-	-	5,384
	보령댐	708 ~1,417	708 ~1,417	-	-	-	1,167
	부안댐	8,400 ~12,629	5,509 ~9,713	25~50	2,866	-	731
	용담댐	1,569 ~3,139	1,051 ~2,103	518 ~1,036	-	-	3,451
영산강 섬진강 (4개소)	섬진강댐	37,025 ~45,163	9,156 ~15,631	1,662 ~3,325	26,207	-	2,252
	수어댐	4,031 ~5,141	1,534 ~2,623	21~42	2,476	-	562
	장흥댐	5,886 ~8,127	2,977~ 5,259	176~353	2,515	-	1,233
	주암댐	21,879 ~33,094	13,427 ~23,910	732 ~1,464	7,720	-	3,622

자료: 댐 주변지역의 합리적 보상과 발전을 위한 제도적 개선방안(2014, 강원발전연구원) 〈표 3-323〉 인용

2. 소양강댐 건설로 인한 양구군 피해액 산정 연구(2012, 양구군)

○ 연구의 배경 및 목적

- 연구 배경: 소양강댐 건설로 인해 교통의 불편함 및 기상변화 피해가 발생하였으나 보상규모가 충분하지 않고 일시적이었으며 규제(자연환경보전지역)로 인해 지역발전을 저해함
- 연구 목적: 댐으로 인한 피해에 상응하는 지원을 위해 교통 불편과 안개로 인해 발생한 피해의 손실액 산정

○ 피해비용 관련 주요 내용

- 소양강댐 축조공사가 시작된 1970~ 2011년까지의 수몰로 인한 손실과 기상변화로 인한 손실, 교통 불편에 따른 손실액 산정
- 수몰로 인한 손실과 기상변화로 인한 손실, 교통거리 및 시간 추가로 인한 손실, 선박이용 요금 및 시간 손실에 대해서는 손실계수를 추정하여 피해액을 산정
- 물류부문의 손실의 교통기설 개선 전 상황은 양구군 교통낙후는 댐으로 인해 발생한 것이라는 것을 전제로 함

〈부록 표 3-3〉 양구군 피해액 산정 방법 및 추정액

구분	피해구분		피해액 산정 방법	피해 추정액(억원)
수몰로 인한 손실	- 지방세 감소 - 주민소득 감소(농업, 임업)		- 토지, 인구 감소에 따른 손실	- 지방세: 92.6 - 농업: 3,264.4 - 임업: 15.8
댐 주변지역 손실	기상 변화	- 농업소득 감소	- 수확감소 추정비율	- 1,519.1
		- 주민진료비 증가	- 진료비증가 추정비율	- 590.1
	교통 불편	- 교통거리/시간 추가로 인한 손실	- 차량운행비용, 통행시간 가치비용, 교통부문 환경비용 손실	- 15,149.0
		- 선박이용으로 인한 요금 및 시간손실	- 시간, 이용요금 추가손실	- 1,363.1
		- 물류부문 손실	- 교통시설 개선 전후비용 비교, 손실추정	- 8,165.0

자료: 소양강댐 건설로 인한 양구군 피해액 산정 연구(2012, 양구군) 〈표 5-1〉 인용

○ 연구결과의 시사점

- 댐으로 인한 양구군 피해액 산정시에 손실계수를 활용하였으나 이에 대한 근거가 미비하여 추정된 피해액이 과대평가 되어 있을 수 있음
- 피해액 산정 결과에 따르면 1970~2011년까지의 양구군 주민들이 댐으로 인한 손실액은 총 30.159.2억원으로 연평균 718억원의 손실을 입고 있는 것으로 나타남. 이는 소양강댐 수입액(2011년)의 60%에 해당[31]되어 소양강댐 주변지역에 포함된 5개 시군(홍천군, 인제군, 양구군, 춘천시, 화천군)의 하나인 양구군에 대해 산정된 피해 추정액임을 고려하면 시사하는 바가 있음

31) 2011년 소양강댐 용수공급 및 수력발전 수입액은 1,204억원

부록 Ⅳ 주민만족도 조사 주요내용(2009~2014년)

1. 주민만족도 조사 주요내용

가. 주민만족도 조사 개요

○ 조사 목적

- 2009년부터 2014년까지 댐주변 지원사업의 효율성 및 추진체계 개선과 지원사업 만족도 제고를 목적으로 댐주변 지역주민과 사업 담당자(지자체, 댐관리단)를 대상으로 만족도 조사 실시

○ 조사 범위

- 2009년 댐 주변지역 지원사업 대상 21개 댐을 시작으로 2014년 24개까지 확대

○ 조사 대상

- 조사 대상: 댐 주변지역 거주주민, 효나눔사업 및 육영사업 등의 세부사업 수혜자, 댐관리단 및 지자체 사업 담당자
- 댐 주변지역 거주주민: 2011년과 2012년을 제외하면 세부사업 전체 조사 대상 규모는 약 800~900명 정도로 댐주변 거주주민 조사규모와 비슷
- 지원 사업 담당자: 수혜자에 비해 조사 대상 규모는 작지만 댐별 담당자 전체를 대상으로 실시

〈부록 표 4-1〉 만족도 조사 대상 규모

구분	수혜자				사업 담당자	
	댐주변 거주주민	효나눔사업	영어원어민교육		댐관리단	지자체
2009년	1,000명	250명	556명		20명	44명
2010년	1,000명	350명	554명		20명	44명
2011년	2,000명	400명	551명		20명	44명
2012년	2,000명	240명	490명		21명	37명
	댐주변 거주주민	효나눔사업	육영사업	노인일자리사업	댐관리단	지자체
2013년	1,000명	160명	335명	250명	21명	49명
	댐주변 거주주민	효나눔사업	육영사업	물복지확대 사업	댐관리단 및 지자체	
2014년	1,000명	160명	300명	354명	78명	

○ 조사 방법 및 표본추출

- 댐 주변지역 거주주민: 2009~2013년까지 댐별로 유의할당추출 방식으로 시행하다가 2014년에는 조사지점에서 랜덤 추출 방식으로 변경
- 사업 담당자 표본: 조사대상 규모는 수혜자보다 작지만 매해 전수조사 시행

〈부록 표 4-2〉 만족도 조사대상 표본 추출

<table>
<tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="3">수혜자</th><th colspan="2">사업 담당자</th></tr>
<tr><th>댐주변 거주주민</th><th>효나눔사업</th><th>영어원어민 교육</th><th>댐관리단</th><th>지자체</th></tr>
<tr><td>2009년</td><td colspan="5">시군구별 표본 추출은 현장 댐관리단 담당자와 협의·조정</td></tr>
<tr><td>2010년</td><td>댐별 유의할당추출</td><td colspan="2">사업별 유의할당추출</td><td colspan="2">전수조사</td></tr>
<tr><td>2011년</td><td>댐별 유의할당추출</td><td colspan="2">사업별 유의할당추출</td><td colspan="2">전수조사</td></tr>
<tr><td>2012년</td><td>댐별 유의할당추출</td><td colspan="2">사업별 유의할당추출</td><td colspan="2">전수조사</td></tr>
<tr><td></td><td>댐주변 거주주민</td><td>효나눔사업</td><td>육영사업</td><td>노인일자리 사업</td><td>댐관리단</td><td>지자체</td></tr>
<tr><td>2013년</td><td>댐별 유의할당추출</td><td>복지센터별 유의할당추출</td><td colspan="2">댐관리단별 유의할당추출</td><td colspan="2">전수조사</td></tr>
<tr><td></td><td>댐주변 거주주민</td><td>효나눔사업</td><td>육영사업</td><td>물복지확대 사업</td><td colspan="2">댐관리단 및 지자체</td></tr>
<tr><td>2014년</td><td>댐별 시군구별 조사지점 랜덤추출</td><td>복지센터별 현장 랜덤추출</td><td colspan="3">댐별 제공 리스트 전수조사</td></tr>
</table>

나. 주민만족도 조사 주요 내용

〈부록 표 4-3〉 만족도 조사 주요 항목 및 항목별 조사 대상

구분	조사 내용	'09	'11~'14	조사 대상
댐의 필요성 및 영향	댐의 국가경제발전 및 국민생활 기여도	O		주민
	이상기후변화 대비를 위한 댐 건설 필요성		O	주민
	댐이 주변 지역에 미치는 영향	O	O	주민
만족도 및 기여도	지원사업 만족도*	O	O	주민
	지원사업 기여도*	O	O	주민, 사업 담당자

〈부록 표 4-3〉 만족도 조사 주요 항목 및 항목별 조사 대상(계속)

구분	조사 내용	'09	'11~'14	조사 대상
문제점 및 개선방안	지원사업이 주민 생활여건 및 지역발전에 기여하지 못하는 이유	O	O	사업 담당자
	지원사업 추진시 문제점*	O	O	사업 담당자
	지원사업 추진시 애로사항	O	O	사업 담당자
	현재 사업계획 수립에 대한 견해	O	O	사업 담당자
	세부사업별 개선필요 및 우선집행 사업		O	주민, 댐관리단 담당자, 지자체 담당자
	효율적 지원사업 시행을 위한 우선과제	O	O	사업 담당자

* 2010년 조사

1) 댐이 미치는 영향 및 기여도, 필요성(지역주민)

○ 댐이 국가에 미치는 영향(지역주민): 댐 주변 거주주민의 과반수는 댐이 국가경제발전 및 국민생활에 기여한다고 생각하고 있음

○ 주변 지역에 미치는 영향(지역주민): 긍정적 영향을 주고 있다는 의견은 증가하고 부정적 영향에 대한 의견은 감소하는 경향을 보이고 있으나 반반이라는 의견도 매해 30% 이상으로 적지 않은 비중을 차지

○ 주변 지역에 미치는 긍정적·부정적 영향(지역주민): 댐의 영향에 대한 설문문항에서 객관식이 주로 사용되어 주민들이 인식하는 댐의 긍정적 및 부정적 영향이 실제적으로 체감하는 영향이 아니라 반복적으로 시행되는 설문조사를 통해 학습된 영향일 수도 있음

- 설문 내용을 확인할 수 없는 2010년을 제외한 모든 조사의 댐의 영향에 관한 보기문항 내용이 동일

〈부록 표 4-4〉 댐이 주변 지역에 미치는 영향 설문조사 보기 문항-주민

구분	긍정적	부정적
2009, 2011~2014년	- 자연경관 및 지역주민의 휴식공간 제공 - 관광지 개발로 지역발전에 기여 - 내수면 어업 활성화로 주민소득에 기여 - 홍수방지로 재산보호 및 생활안정 - 생활용수, 공업용수 및 농업용수의 안정적 이용	- 교통불편 - 지자체 댐 주변지역 개발 비용 증가 - 인구감소로 지역경제력 약화 - 자원수몰 및 문화재 유실 - 각종규제와 개발행위 제한 - 안개 증가 등 기상 변화 - 생활기반 상실

- 긍정적 영향: 홍수방지와 용수의 안정적 이용에 대한 의견이 많았으며 자연경관 및 관광지 개발을 통한 지역발전에 대해서도 의견이 있어 이에 대한 지역주민의 선호가 있다고 볼 수 있음
- 부정적 영향: 안개로 인한 기상변화화가 가장 많았으며 규제 및 개발 제한과 인구감소로 인한 지역경제력 약화가 많음

・댐의 부정적 영향 중에서 자원수몰 및 문화재 유실은 댐 건설 당시의 피해로 지속적으로 발생되는 것이 아니기에 현재 거주 주민들의 피해라고 볼 수 없음

・규제와 개발행위 제한은 실제로 댐 건설로 인해 규제나 제한을 받고 있는지 확인해보고 실제적인 영향인지 판단하는 것이 필요

・인구감소로 인한 지역경제 약화의 경우 인구감소는 댐 주변 지역뿐만 아니라 다른 지역에서도 공통적으로 발생하고 있는 현상이고 지역경제력은 산업 특성으로 인해 발생한 것일 수 있기 때문에 이를 댐에 의해 발생한 피해라고 보기 어려울 수 있음

2) 지원사업 만족도(지역주민)

○ 지역주민의 지원사업 만족도는 증가하고 있지만 만족수준은 보통보다 조금 높은 수준임.세부사업별 만족도는 소득증대사업과 육영사업이 생활기반 조성사업이나 주민생활 지원사업에 비해 만족도가 낮음

○ 시간에 따른 세부사업별 만족도 큰 차이를 보이지 않으며 지원사업 전반에 대한 만족도와 유사하게 대체적으로 만족하는 편이지만 그 수준이 높지는 않은 것으로 보임

3) 지원사업 기여도(지역주민 및 사업 담당자)

○ 지역주민: 지원사업의 지역 경제 기여도는 만족도와 비슷한 수준으로 증가하는 추세를 보이며 생활여건 및 지역발전 기여도는 보통보다 조금 높은 수준임

○ 사업담당자: 지원사업이 기여하고 있다는 비중이 제일 높으며 증가하는 추세를 보임. 전체 답변 중에서 지원사업에 대한 긍정적인 답변이 90% 이상을 차지하여 지역주민보다 사업 담당자들이 사업에 대해 조금 더 긍정적으로 평가하고 있는 것으로 보임

○ 지역 발전에 기여하지 못하는 이유(사업 담당자): 지원액 부족이 가장 큰 이유로 지목되었는데 지원사업의 규모를 감안하면 이는 담당자들 지원사업 수행 시 문제점으로 지적한 지원금 배분과 관련되어 발생하는 문제로 볼 수 있음

4) 필요사업 및 우선사항

① 필요사업 지원 여부(지역주민)

○ 전반적으로 필요한 사업이 지원되고 있다고 볼 수 있지만 그 수준이 높다고 볼 수는 없음

- 소득증대사업: 공동영농시설이나 농업용수에 대한 필요성은 감소하는 반면 환경농업 기자재 및 유통시설과 농기계 수리시설에 대한 요구는 증가
- 생활기반 조성사업: 노인회관 및 마을회관 개선에 대한 필요성은 가장 많은 비중을 차지하고 있으며 의료기구 구입에 대한 요구는 지속적으로 증가
- 주민생활 지원사업: 난방 및 전기료 지원이 가장 많은 비중을 차지하고 있으나 건강진단과 의료비 지원에 대한 필요성은 계속 증가하여 전반적으로 건강 관련한 지원에 대한 지역 주민 수요가 높은 것으로 판단됨
- 육영사업: 장학금 및 학자금 지원에 대한 수요가 제일 높으며 교육기자재 및 급식관련 지원에 대한 필요성도 높음

② 세부사업별 필요사업(지역주민 및 사업 담당자)

○ 개선필요 사업(지역주민)

- 소득증대사업에 대해 매해 가장 높은 개선 요구가 있는데 이는 세부사업별 만족도에서 소득증대사업에 대한 만족도가 다른 사업에 비해 낮은 것에서도 확인 할 수 있음
- 육영사업은 만족도는 낮은 편이지만 필요 및 개선 요구는 높지 않아 육영사업에 대한 수요는 높지 않다고 판단됨

○ 지원사업 우선순위(사업 담당자)

- 댐 지원단: 주민생활 지원사업의 필요성은 점차 증가하여 2012년 이후에는 50% 이상을 차지하였으며 2014년에는 70%까지 증가함. 생활기반 조성사업은 2011년까지 필요

성이 20% 이상을 차지하다 이후로는 비중이 감소하였고 소득증대사업은 필요성이 20% 이상을 차지하고 있으나 그 정도는 해마다 차이를 보임. 육영사업의 필요성은 10% 미만이었으며 2013년 이후로는 0%를 보임

- 지자체: 2009년 소득증대사업의 필요성은 50% 이상이었으나 이후 30%로 감소하였다가 2014년에는 약 45%로 증가함. 생활기반 조성사업은 2010년 이후 20%를 유지하다 2014년 이후 40%로 급격히 증가함. 주민생활 지원사업은 30% 내외로 유지하다가 2014년 이후 급격히 감소하였으며 육영사업은 지속적으로 10% 미만임
- 지원사업 우선 순위를 보면 주민의 경우 소득증대사업, 댄 관리단 사업담당자의 경우 주민생활 지원사업, 지자체 담당자의 경우 소득증대사업과 생활기반 조성사업에 대한 필요를 보임. 사업 담장자의 경우 각자 시행하는 사업에 대해 필요하다는 의견을 보인 것일 수도 있다고 생각됨
- 육영사업의 경우 조사 대상과 관계없이 가장 낮은 우선순위를 보임

5) 지원사업 애로사항 및 개선점(사업 담당자)

○ 사업 시행 관련 문제점 및 애로사항

- 문제점: 사업비와 관련된 사항이 50% 이상을 차지하고 있으며 사업 관련 법제도와 지원대상에 대해서도 문제가 있다고 생각하고 있음
- 애로사항: 중장기 계획 수립과 인력부족에 대한 어려움이 있는 것으로 보이며 중장기 계획 수립의 경우 담당자 변경 외에 주민 민원에 따른 단기계획 수립과 연관성이 있을 수도 있어 중장기 계획 수립과 주민의견 반영을 꾀할 수 있는 체계 개선이 필요해 보임

○ 지원사업 최우선 과제

- 주민의견 수렴이 가장 많은 비중을 차지하였으며 사업 추진시 문제점으로 지적되었던 지원 사업비 배분도 20% 내외를 차지함. 또한 지원사업의 다양화도 2012년 이후 20% 내외를 차지하고 있음
- 주민의견 수렴은 담당자들이 중요하게 생각하는 부분인데 반해 사업계획 수립 시 중장기 계획을 수립하는데 있어 애로사항으로 지적되었기 때문에 이에 대한 개선방안이 필요

6) 지원사업 수립체계 및 수행기관

○ 지역주민 의견 반영 만족도 및 정도(지역주민 및 사업담당자)

- 지역주민: 2009년과 2013년을 제외하면 의견 반영 정도는 50점대로 보통 수준임
- 사업 담당자: 2014년 제외하고는 주민의견을 수렴하고 있다는 응답이 80% 이상을 차지

○ 현재 사업 추진체계(사업담당자)

- 댐관리단: 댐 영향과 관계없이 공평하게 수립하거나 주민의견 수렴, 댐 건설로 인한 불편에 따라 수립하는 비율이 유사한 크기를 보임
- 지자체: 불편이 많은 지역과 주민의견 중심으로 사업을 시행하는 비율이 각각 40% 이상을 차지

○ 현재 사업계획수립에 대한 견해(사업담당자)

- 댐 관리단과 지자체 담당자 모두 현재 수립하고 있는 사업들이 소규모 및 일회성 사업 중심으로 진행되고 있다고 생각하는 경향이 있음. 이는 지원사업 애로사항 조사에서 중장기 계획 수립이 어렵다는 것과 관련이 있는 것으로 보임
- 2014년 조사 문항에서 주민 의견 수렴으로 인해 소규모 및 일회성 사업이 추진되고 있다는 응답이 가장 높게 나왔는데 현재 사업 계획 수립 절차에서 주민 의견이 어떻게 반영되고 있는지 검토해보는 것이 필요

○ 지원사업 수행기관(지역주민 및 사업담당자)

- 지역주민: 지자체보다 수자원공사에서 사업을 수행하는 것을 선호하는 것으로 보이는데 그 이유(2009, 2011, 2013년)는 지원이나 혜택을 더 받을 수 있기 때문으로 판단됨
  ・그러나 주민 선호 세부사업이 소득증대사업이 1순위임을 감안할 때, 사업 특성보다는 지자체 사업은 선호하지만 시행 체계나 방식에 대해 만족스럽지 않기 때문일 수도 있음
  ・2014년 조사에서는 수자원공사 선호 이유에서 지원태도 및 효율성 약 80%를 차지함
  ・사업 담당자: 2012년 제외하고 댐 관리단과 지자체 사업 담당자 모두 수자원 공사가 직접 수행하거나 현행 방식으로 운영하는 것을 선호함

다. 시사점

○ 주변지역에 미치는 영향에 대한 인식

- 주변지역에 미치는 영향에 대해서는 설문문항의 보기 내용에 변동이 없어 실제 주민들이 체감하고 있는 영향이라기 보다는 동일한 내용에 반복적으로 노출됨으로 인해 인식하게 된 영향이 있을 수 있기 때문에 댐 건설로 인한 피해 내용에 대해서는 신중한 접근이 필요함

○ 지원사업 기여도

- 지원사업의 경제 및 생활여건, 지역발전에 대한 기여도 지역주민보다 사업담당자들이 높게 평가하고 있음

○ 문제점 및 개선방안

- 사업담당자들이 인식하는 지원사업의 기여도가 낮은 주된 이유는 지원액 부족인데 지원사업 규모가 작지 않다는 것을 감안하면 지원사업 수행 문제점으로 지적된 지원금 배분과 관련되어 발생하는 문제로 볼 수 있음
- 지원사업 규모가 작지 않다는 것을 감안하면 이는 담당자들 지원사업 수행시 문제점으로 지적한 지원금 배분과 관련되어 발생하는 문제로 볼 수 있음
- 지원사업 계획수립에 대한 사업담당자 견해에서 주로 언급된 소규모 및 일회성 사업 중심은 지원사업 관련 애로사항에서 중장기 계획 수립이 어렵다는 것과 연관이 있어 보이며 개선 방안의 일환으로 중장기 사업을 계획할 수 있는 개선 방안이 요구됨
- 지역주민이 인식하는 개선 및 우선집행 사업은 소득증대사업인데(약 40%) 이는 세부사업별 만족도에서 소득증대사업이 낮게 나타난 것과 연관 있으며, 현재 댐지원법 상 농업중심의 소득증대사업에서 다른 산업으로 범위를 확대하는 제도 개선이 필요함

2. 주민만족도 조사 주요항목 및 결과

가. 댐이 미치는 영향 및 기여도, 필요성

1) 댐이 국가에 미치는 영향

〈부록 표 4-5〉 설문문항: 댐의 국가경제발전 및 국민생활 기여(지역주민)

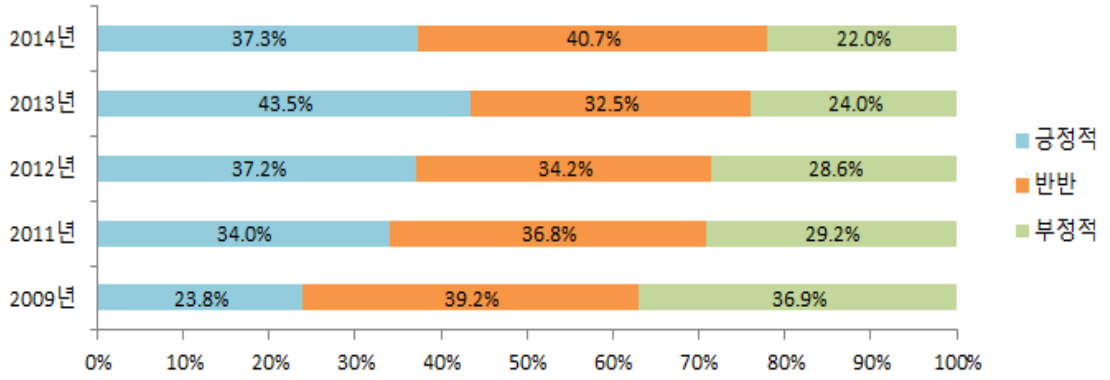
조사년도 2009년	"귀하께서는 살고 있는 지역의 댐이 국가경제발전과 국민생활 향상에 얼마나 기여를 하고 있다고 생각하십니까"

〈부록 표 4-6〉 설문응답: 댐의 국가경제발전 및 국민생활 기여(지역주민)

구분	기여	보통	기여 못함
2009	52.6%	36.0%	11.4%

〈부록 표 4-7〉 설문문항: 댐이 주변 지역에 미치는 영향(지역주민)

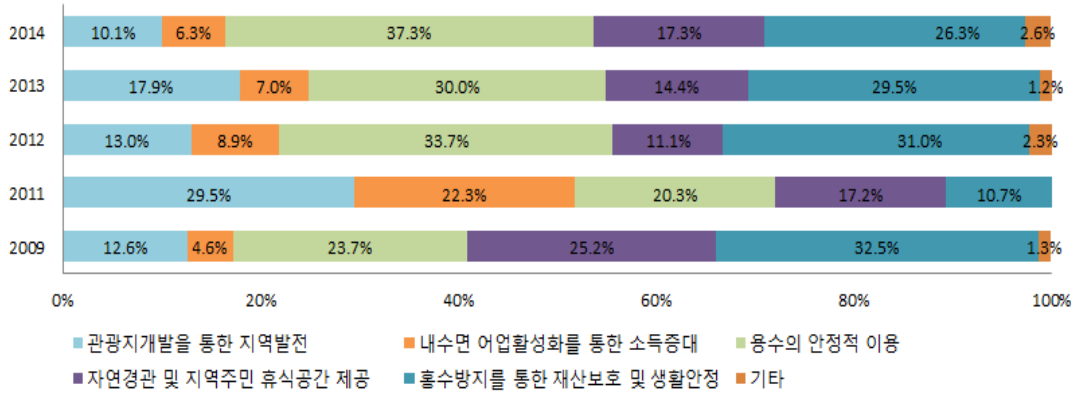
조사년도 2009, 2011~2014년	"댐 건설이 댐주변 지역에 미치는 영향에는 좋은 점과 나쁜 점이 있을 수 있습니다. 어느 면이 많다고 보십니까"



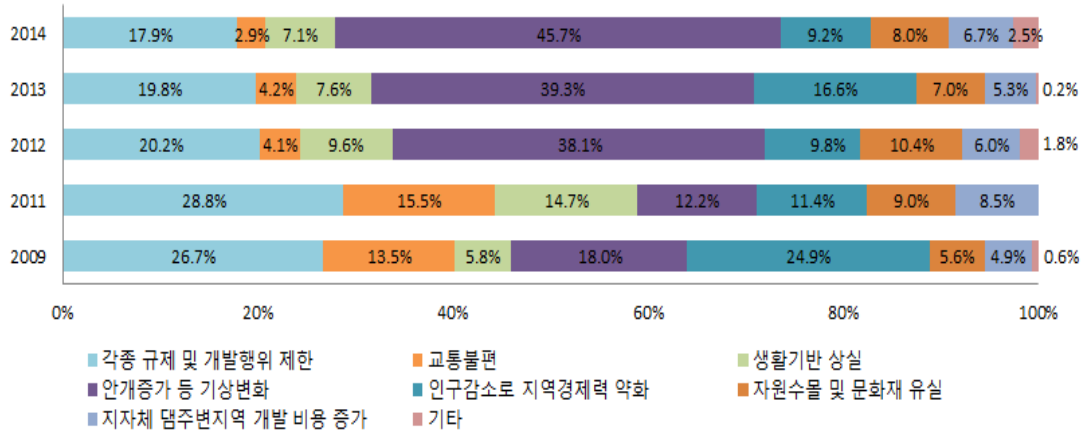
〈부록 그림 4-1〉 설문응답: 댐이 주변 지역에 미치는 영향(지역주민)

〈부록 표 4-8〉 설문문항: 댐이 주변 지역에 미치는 영향(지역주민)

조사년도 2009, 2011~2014	"댐이 지역사회에 미치는 영향에서 좋은 면(나쁜 면)이 무엇이라고 생각하십니까"



[긍정적 영향]



[부정적 영향]

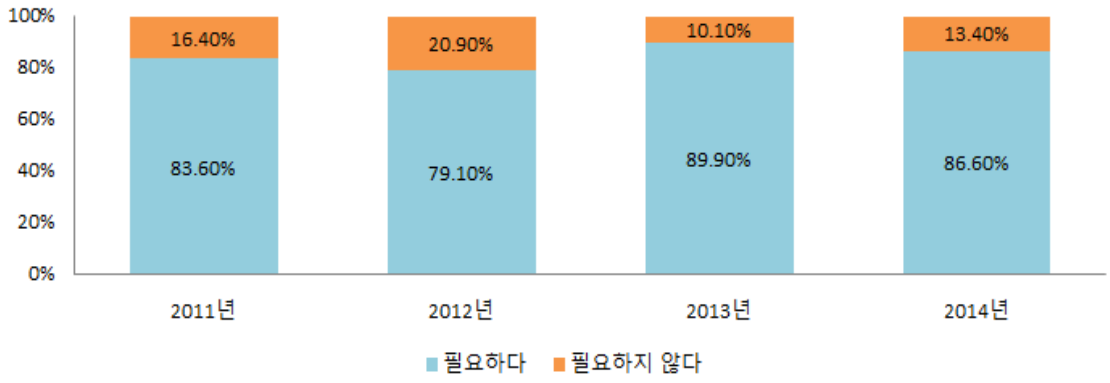
주: '기타' 2009, 2012~2014만 조사

〈부록 그림 4-2〉 설문응답: 댐이 주변 지역에 미치는 영향(지역주민)

2) 댐 건설 필요성

〈부록 표 4-9〉 설문문항: 이상기후변화 대비를 위한 댐 건설 필요성(지역주민)

조사년도 2011~2014	"최근 이상기후로 인해 홍수와 가뭄이 자주 발생하고 있는데 이러한 기후변화에 대비하여 안정적인 용수공급과 홍수조절을 위한 댐건설이 필요하다 생각하십니까"



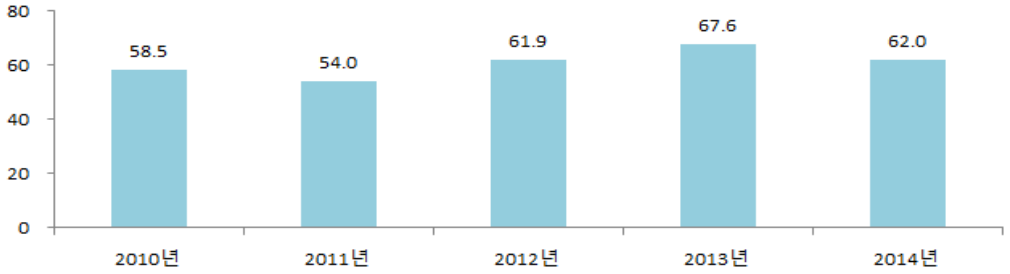
〈부록 그림 4-3〉 설문응답: 이상기후변화 대비를 위한 댐 건설 필요성(지역주민)

나. 지원사업 만족도 및 기여도

1) 지원사업 만족도

〈부록 표 4-10〉 설문문항: 댐 주변지역 지원사업 만족도(지역주민)

조사년도 2010~2014	"댐 주변지역 지원사업으로 지원된 사업내용에 대해 어느정도 만족하고 계십니까"

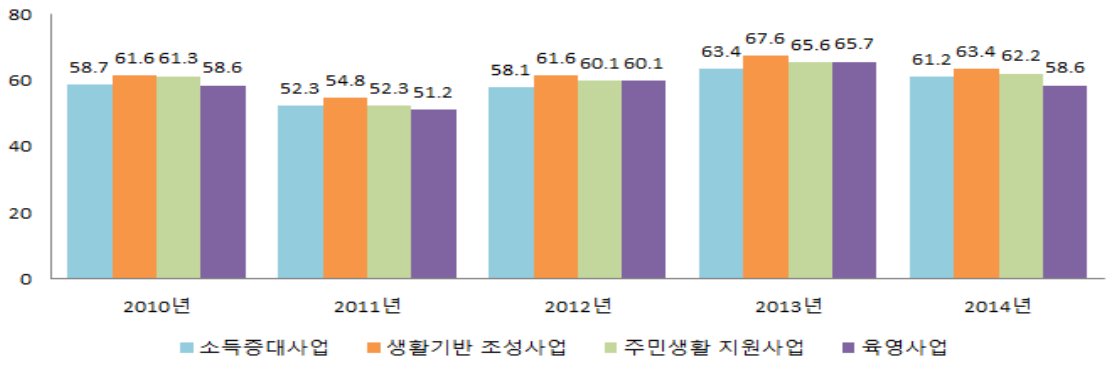


주: 2010년 종합만족도, 2011~2014년 차원만족도

〈부록 그림 4-4〉 설문응답: 댐 주변지역 지원사업 만족도(지역주민)

〈부록 표 4-11〉 설문문항: 사업별 만족도(지역주민)

조사년도 2010~2014	"댐 주변지역의 각 지원사업별로 얼마나 만족하십니까"

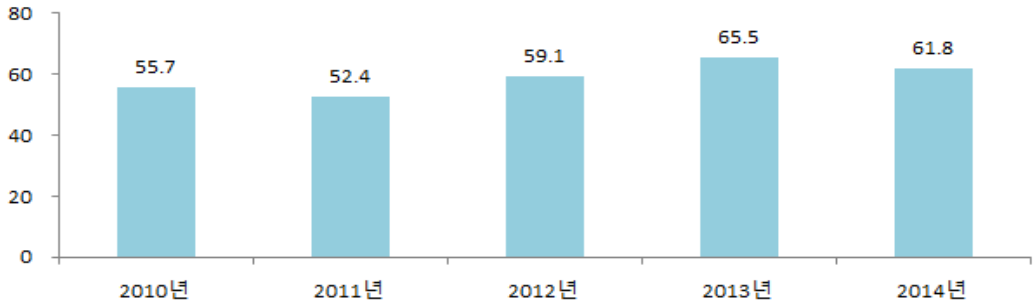


〈부록 그림 4-5〉 설문응답: 사업별 만족도(지역주민)

2) 지원사업 기여도

〈부록 표 4-12〉 설문문항: 지원사업 경제적 기여도(지역주민)

조사년도 2010~2014	"댐 주변지역 지원사업이 경제적으로 도움이 되고 있다고 생각하십니까"

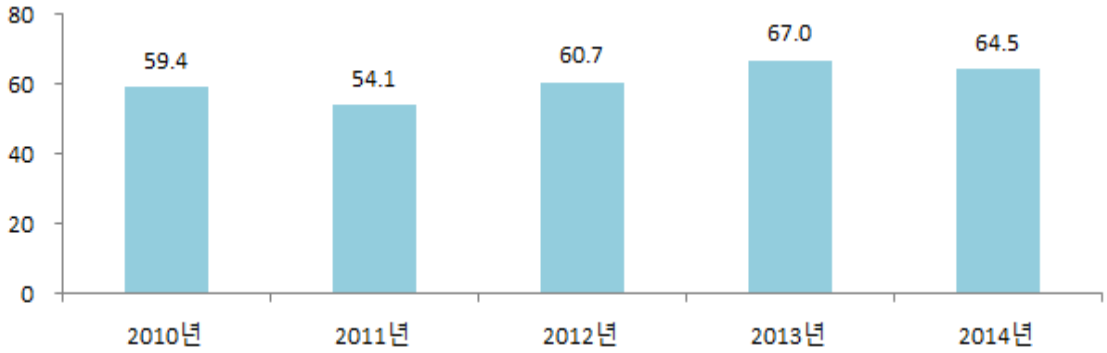


주: 2010년도는 만족도조사

〈부록 그림 4-6〉 설문응답: 지원사업 경제적 기여도(지역주민)

〈부록 표 4-13〉 설문문항: 지원사업 생활여건 개선 및 지역발전 기여도(지역주민)

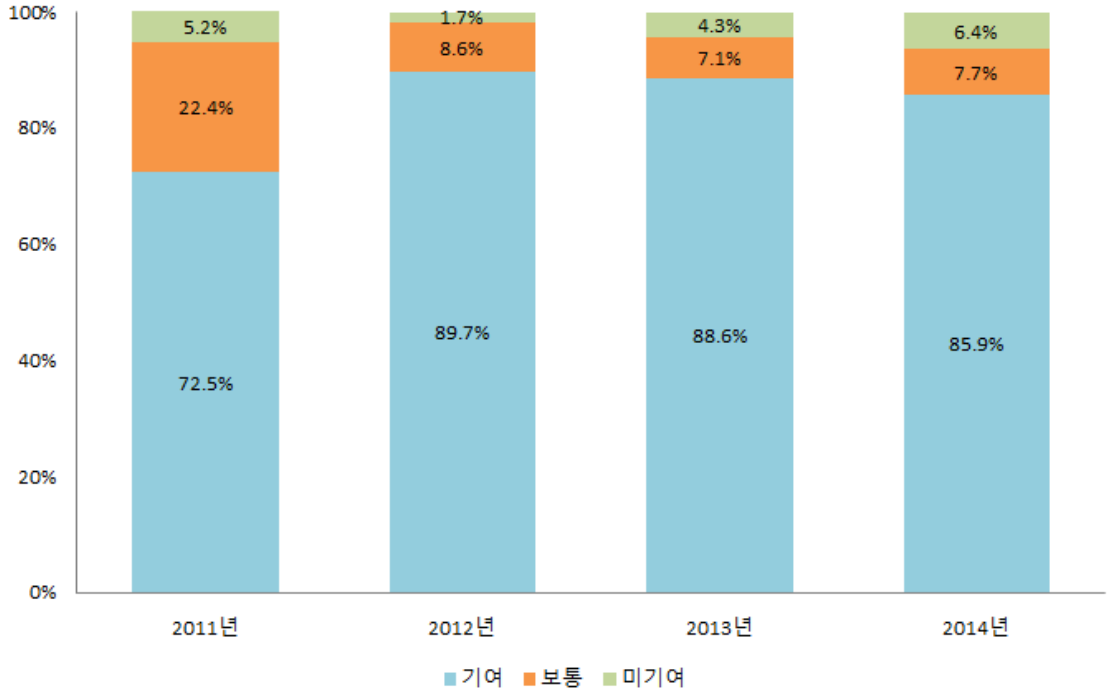
조사년도 2010~2014	"댐 주변지역 지원사업이 주민들의 생활여건 개선과 지역발전에 기여를 하고 있다고 생각하십니까"



〈부록 그림 4-7〉 지원사업 생활여건 개선 및 지역발전 기여도(지역주민)

〈부록 표 4-14〉 설문문항: 지원사업의 주민 생활여건 개선 및 지역발전 기여도(사업 담당자)

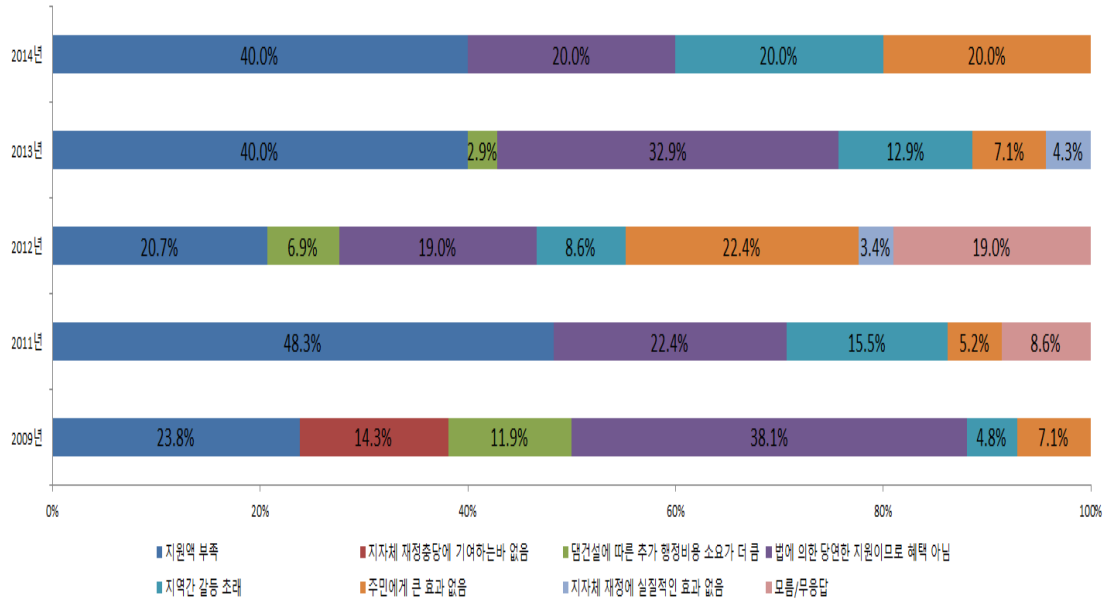
조사년도 2011~2014	"댐 주변지역 지원사업이 댐 주변지역 주민들의 생활여건 개선과 지역발전에 얼마나 기여하고 있다고 생각하십니까"



〈부록 그림 4-8〉 설문응답: 지원사업 주민 생활여건 개선 및 지역발전 기여도(사업 담당자)

〈부록 표 4-15〉 설문문항: 지원사업이 주민 생활여건 및 지역발전에 기여하지 못하는 이유(사업 담당자)

조사년도	"만약 댐 주변지역 지원사업이 주민의 생활여건 개선과 지역발전에 기여하지 못하고 있다면 그 원인은 어디에 있다고 생각하십니까"
2009, 2011~2014	



주: '지자체 재정에 실질적 효과 없음' 2009년만 조사, 댐건설에 따른 추가 행정비용 소요가 더 큼' 2009, 2012, 2013년만 조사, '지자체 재정에 실질적인 효과 없음' 2011~2013년만 조사, '모름/무응답' 2011, 2012년만 조사

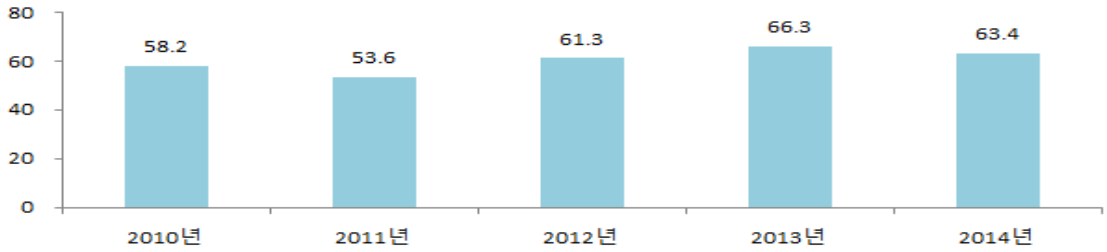
〈부록 그림 4-9〉 설문응답: 지원사업이 주민 생활여건 및 지역발전에 기여하지 못하는 이유(사업 담당자)

다. 필요사업 및 우선사항

1) 필요사업 지원 여부

〈부록 표 4-16〉 설문문항: 지원금의 주민 필요사업 지원 여부(지역주민)

조사년도 2010~2014	"댐 주변지역 지원사업의 지원금이 거주하고 있는 마을의 주민들이 필요로 하는 사업에 지원되고 있다고 생각하십니까"

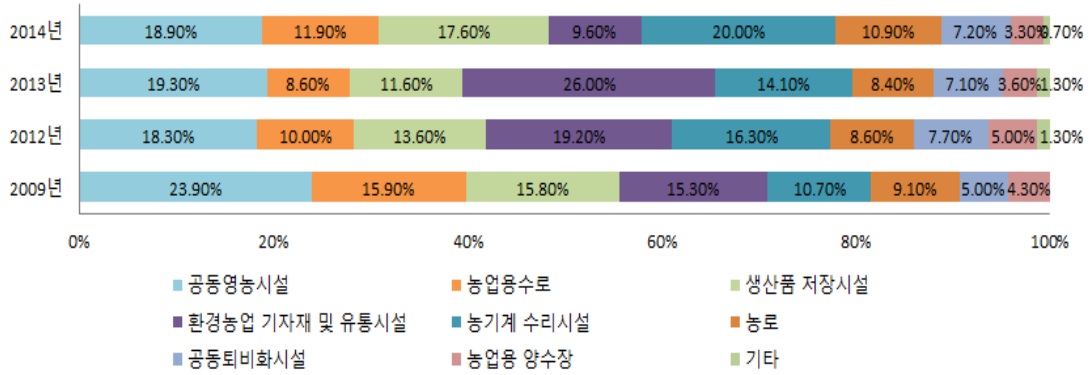


〈부록 그림 4-10〉 설문응답: 지원금의 주민 필요사업 지원 여부(지역주민)

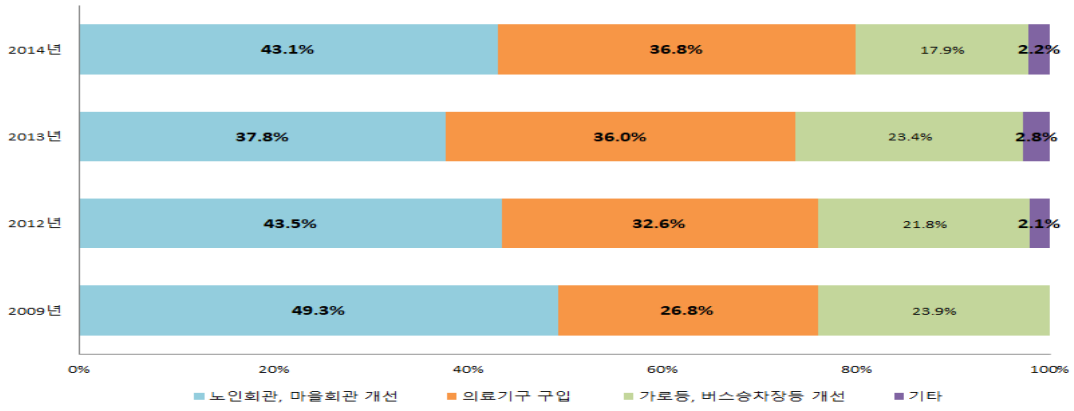
2) 세부사업별 필요사업

〈부록 표 4-17〉 설문문항: 세부사업별 필요사업(지역주민)

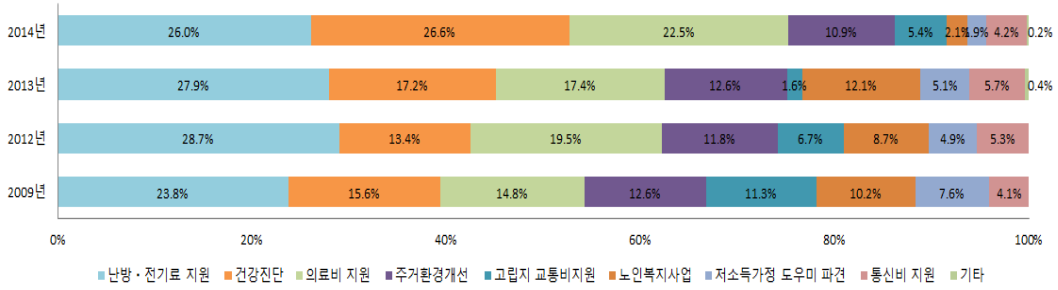
조사년도 2009, 2012~2014	"댐 주변지역 지원사업의 일환으로 진행하고 있는 소득증대사업/생활기반 조성사업/주민생활 지원사업/ 육영사업 중 가장 필요한 사업은 다음 중 무엇입니까"



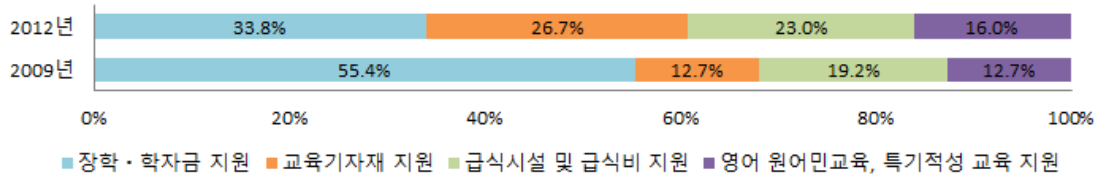
[소득증대사업]



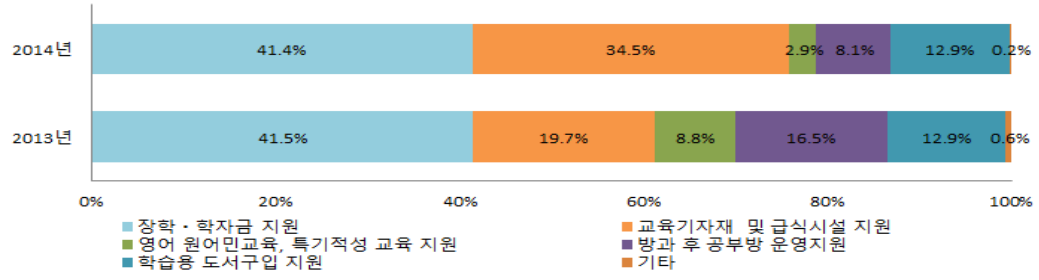
[생활기반 조성사업]



[주민생활 지원사업]



[육영사업: 2009, 2012]



[육영사업: 2013, 2014]

주: 2009년 선호사업 3가지 선택
'기타' 2012~2014년만 조사

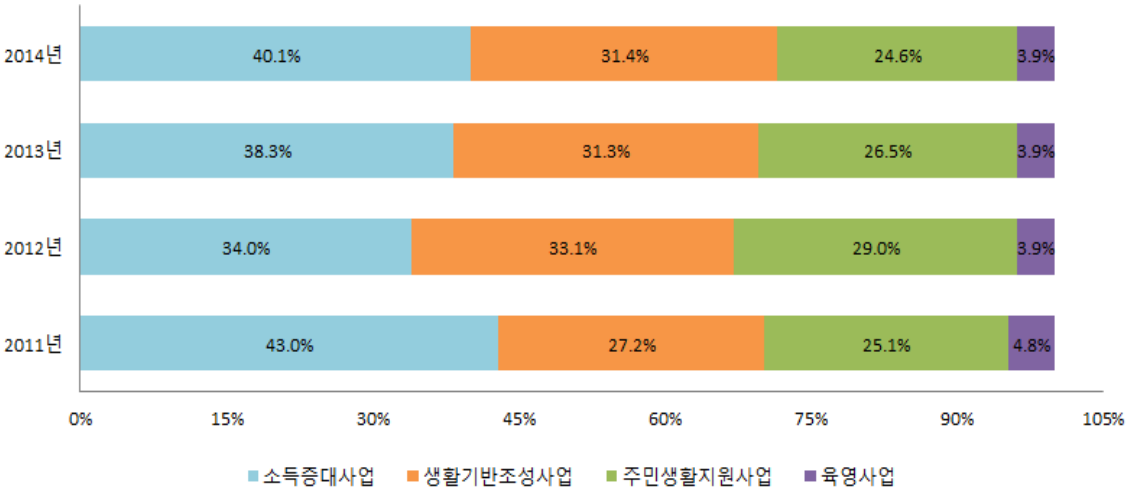
〈부록 그림 4-11〉 설문응답: 세부사업별 필요사업(지역주민)

라. 지원사업 애로사항 및 개선점

1) 우선집행 사업

〈부록 표 4-18〉 설문문항: 우선집행 사업(지역주민)

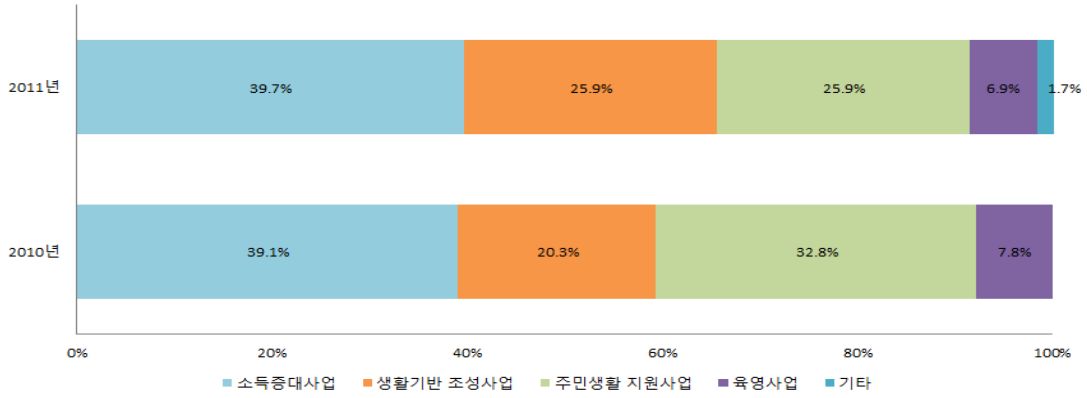
조사년도	설문문항
2011~2014	"댐 주변지역 지원사업 중에서 가장 우선적으로 집행해야 할 사업은 무엇이라고 생각하십니까"



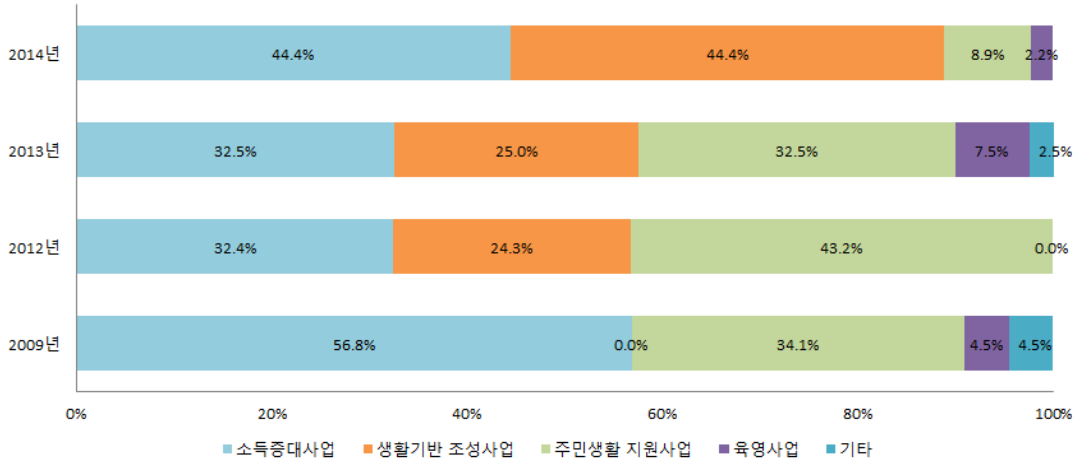
〈부록 그림 4-12〉 설문응답: 우선집행 사업(지역주민)

〈부록 표 4-19〉 설문문항: 우선집행 사업(사업담당자)

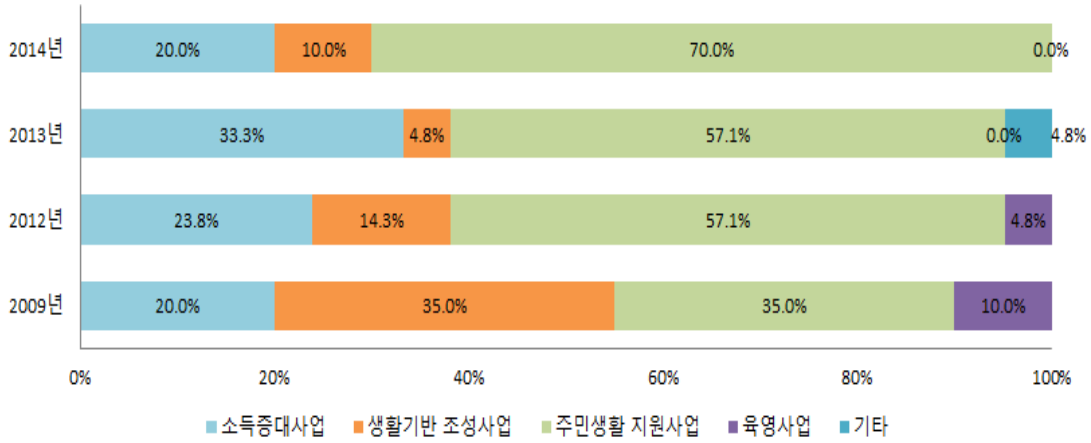
조사년도	설문문항
2009~2014	"주민에 대한 직·간접적지원이라는 법의 취지에따라 지원사업 중 가장 우선적으로 수행해야 할 사업은 무엇이라고 생각하십니까"



[댐관리단, 지자체]



[지자체: 시군구 담당자]



[댐관리단]

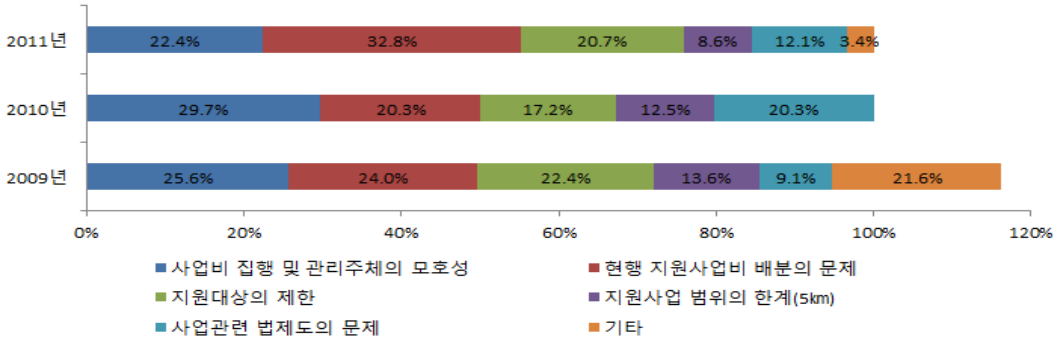
주: '기타' 2009, 2011, 2013년만 조사

〈부록 그림 4-13〉 설문응답: 우선집행 사업(사업담당자)

2) 사업 시행 관련 문제점

〈부록 표 4-20〉 설문문항: 지원사업 추진시 문제점(사업 담당자)

조사년도	
2009~2011	"지원사업의 추진상 가장 큰 문제점이 무엇이라고 생각하십니까"

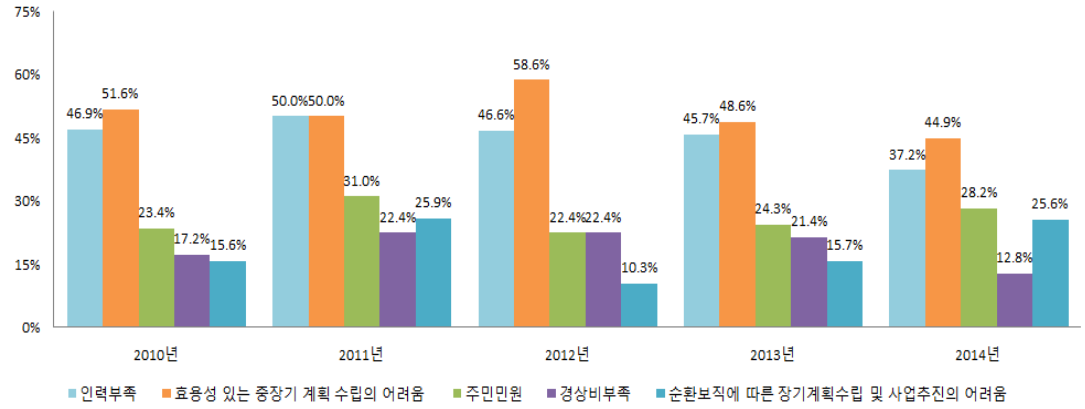


주: 2009년 복수응답, '기타' 2009, 2011년만 조사

〈부록 그림 4-14〉 설문응답: 지원사업 추진시 문제점(사업 담당자)

〈부록 표 4-21〉 설문문항: 지원사업 추진시 애로사항(사업 담당자)

조사년도	
2010~2014	"지원사업 추진에 있어 가장 큰 애로사항은 무엇입니까"

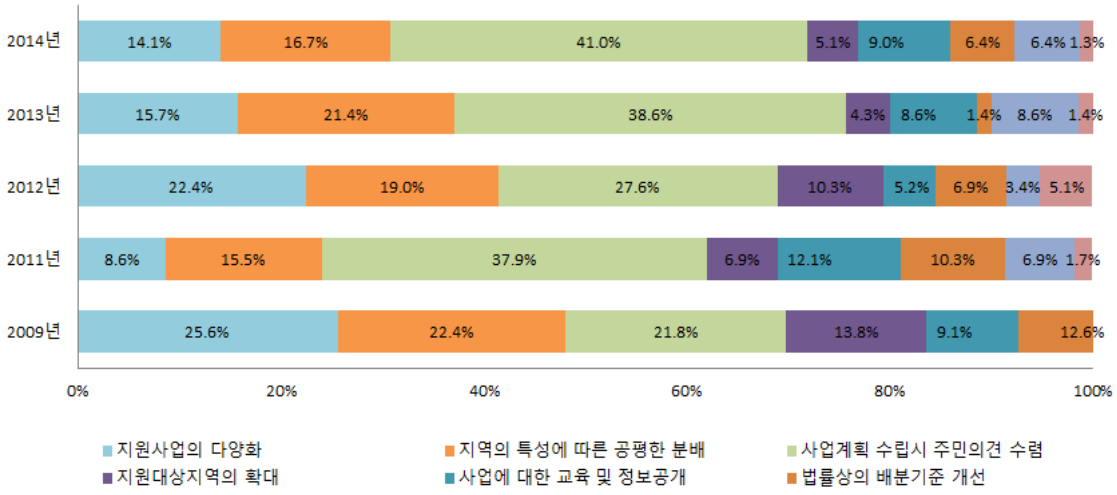


주: 복수응답

〈부록 그림 4-15〉 설문응답: 지원사업 추진시 애로사항(사업 담당자)

〈부록 표 4-22〉 설문문항: 효율적 지원사업 시행을 위한 최우선 과제(사업 담당자)

조사년도	"댐 주변지역 지원사업이 효율적으로 운영되기 위해서 최우선되어야 하는 것은 무엇이라고 생각하십니까"
2009, 2011~2014	



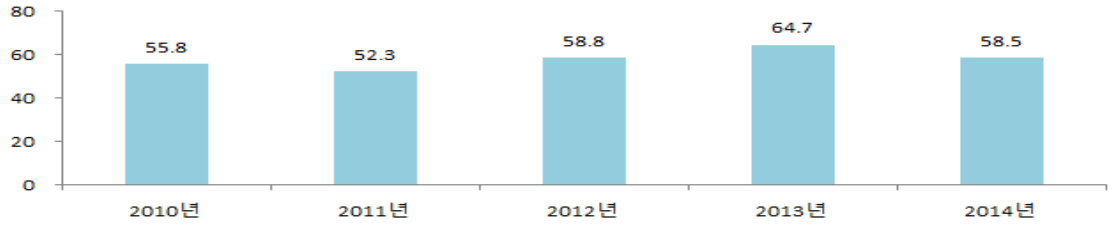
〈부록 그림 4-16〉 설문응답: 효율적 지원사업 시행을 위한 최우선 과제(사업 담당자)

마. 지원사업 수립체계 및 수행기관

1) 주민의견 반영

〈부록 표 4-23〉 설문문항: 지역주민 의견 반영 정도(지역주민)

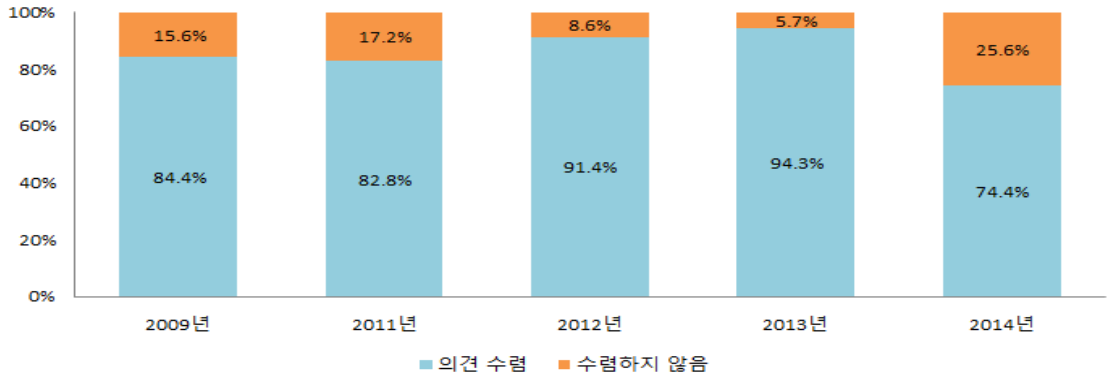
조사년도	"댐 주변지역 지원사업 추진에 있어 지역주민 의견반영 정도에 대해 전반적으로 얼마나 만족하십니까"
2010~2014	



〈부록 그림 4-17〉 설문응답: 지역주민 의견 반영 정도(지역주민)

〈부록 표 4-24〉 설문문항: 지원사업 계획수립 과정에서 주민 의견 수렴 여부(사업 담당자)

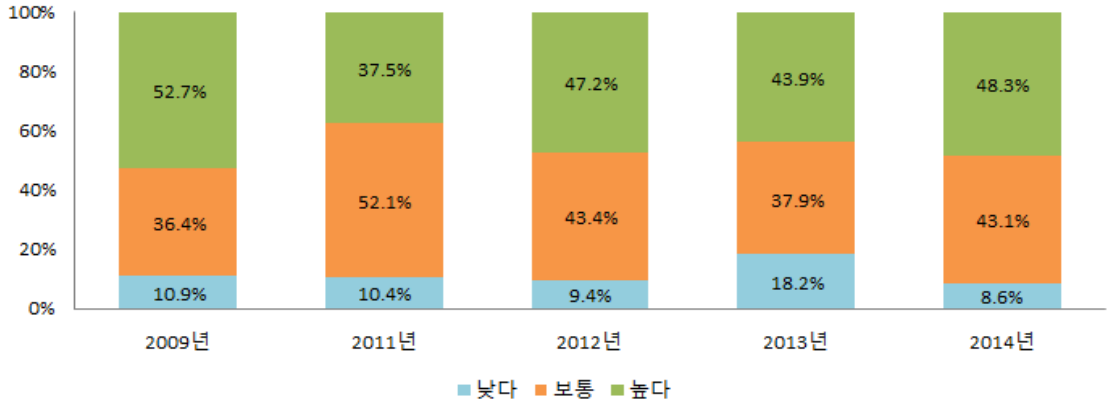
조사년도	설문문항
2009, 2011~2014	"지원사업 계획수립 시 마을 주민회의 등을 개최하여 주민들의 의견을 수렴하고 있습니까"



〈부록 그림 4-18〉 설문응답: 지원사업 계획수립 과정에서 주민 의견 수렴 여부(사업 담당자)

〈부록 표 4-25〉 설문문항: 지원사업 의견 수렴시 주민 참여도(사업 담당자)

조사년도	설문문항
2009, 2011~2014	"지원사업 계획수립 시 마을주민회의, 공청회 등 모든 회의에서 주민들이 열심히 참석하였다고 생각하십니까"

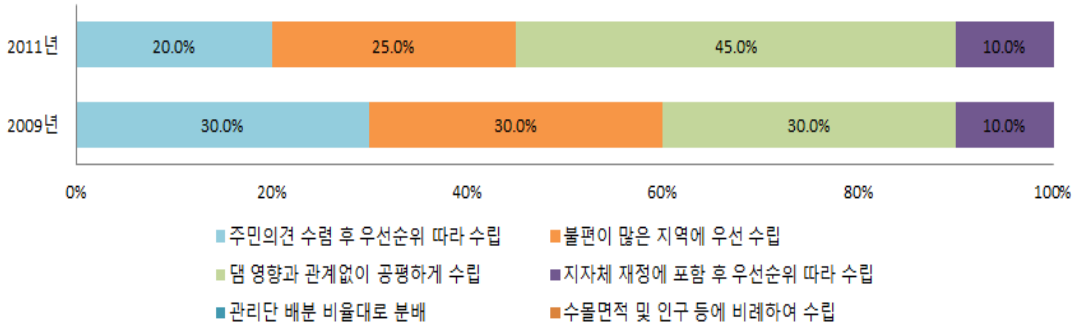


〈부록 그림 4-19〉 지원사업 의견 수렴시 주민 참여도

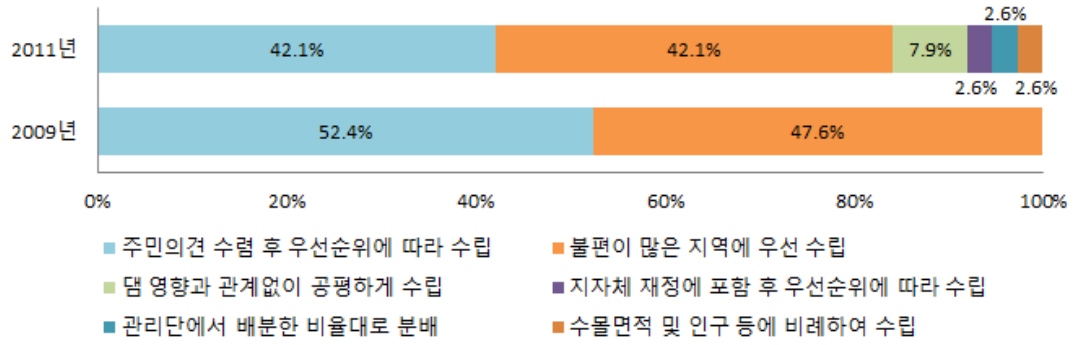
2) 사업 추진체계

〈부록 표 4-26〉 설문문항: 사업계획 수립방법(사업 담당자)

조사년도	"관할하고 있는 지역에서 댐 주변지역 읍·면·동의 지원사업 계획수립은 어떻게 하고 있습니까"
2009, 2011	



[댐관리단]

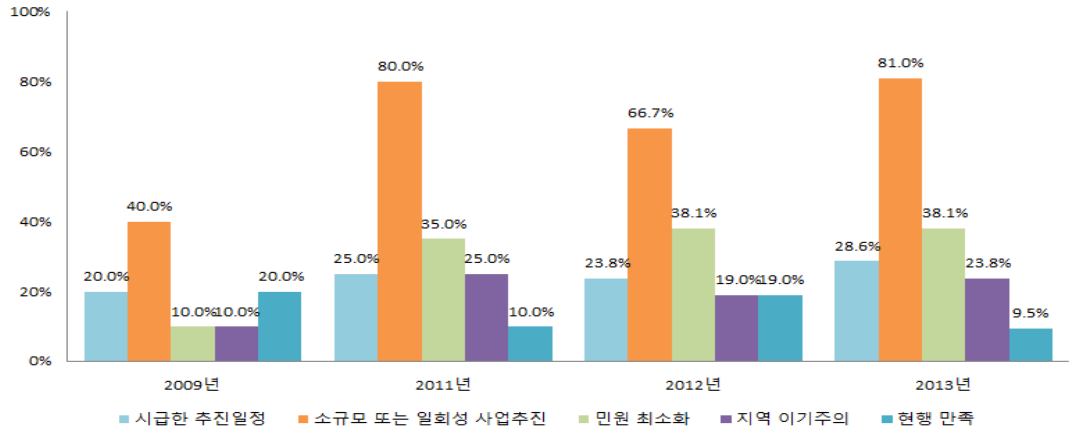


[지자체]

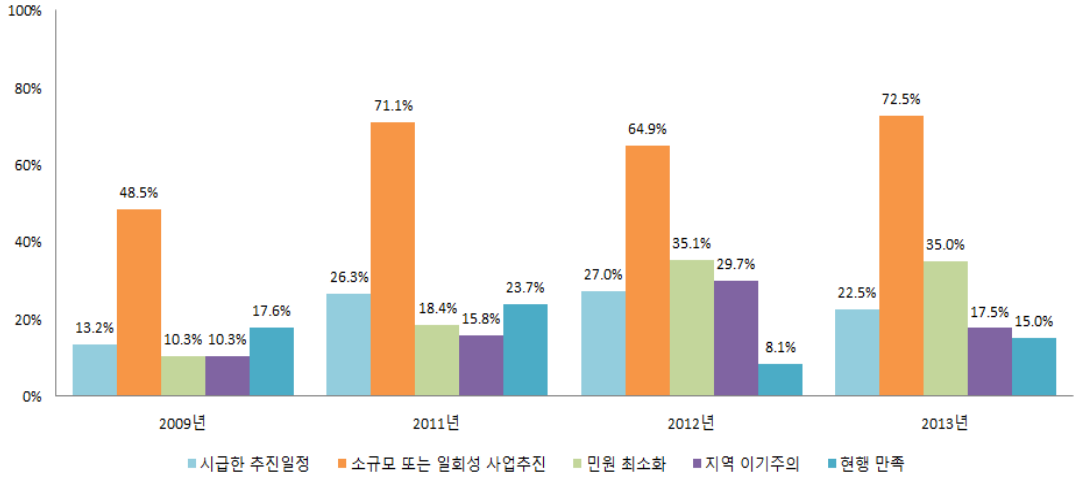
〈부록 그림 4-20〉 설문응답: 사업계획 수립방법(사업 담당자)

〈부록 표 4-27〉 설문문항: 사업계획 수립 관련 견해(사업 담당자)

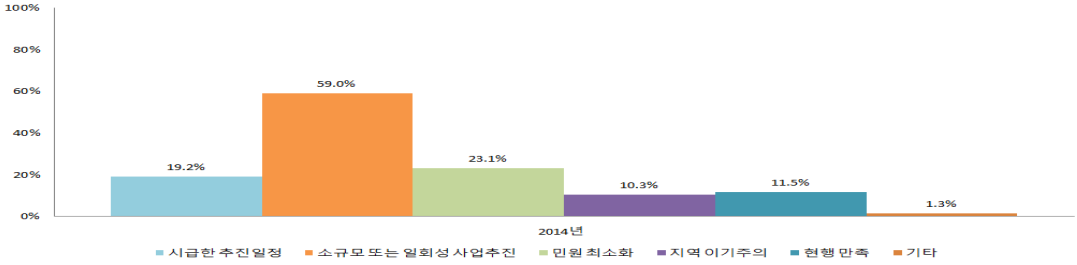
조사년도 2009, 2011~2014	“현재의 지원사업 계획수립에 대해 어떻게 생각하십니까”



[댐관리단]



[지자체]



[사업담당자(댐관리단,지자체;2014년)]

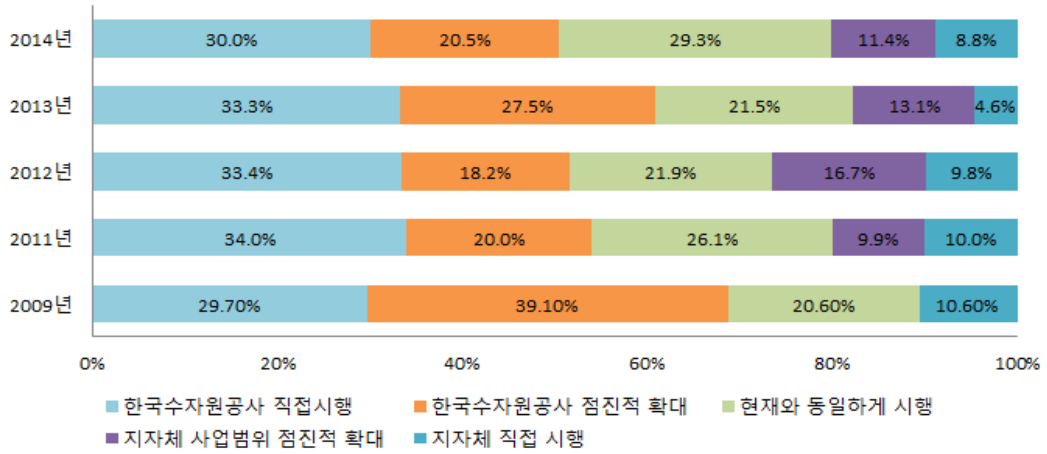
주: 2011~2014년 복수응답

〈부록 그림 4-21〉 설문응답: 사업계획 수립방법(사업 담당자)

3) 사업 수행기관

〈부록 표 4-28〉 설문문항: 사업시행자로서의 수자원공사에 대한 의견(지역주민)

조사년도 2009, 2011~2014년	"현재 댐 주변지역 지원사업의 사업비는 수자원공사가 지원하고 있습니다. 지역 주민에게 공동혜택이 돌아가는 소득증대사업, 생활기반 조성사업은 지자체가 시행하고 주민에게 직접혜택이 돌아가는 주민생활 지원사업, 육영사업은 수자원공사가 시행하고 있습니다. 현재의 시행방식에 대해 어떻게 생각하십니까"

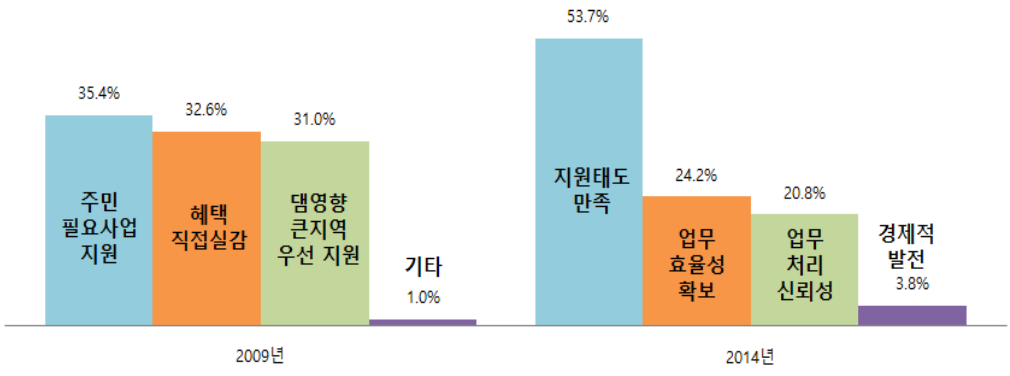


주: '지자체 사업범위 점진적 확대' 2011~2014년만 조사

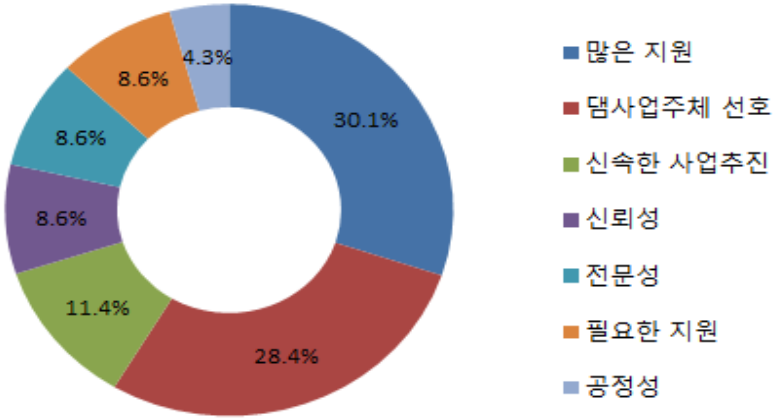
〈부록 그림 4-22〉 설문응답: 사업시행자로서의 수자원공사에 대한 의견(지역주민)

〈부록 표 4-29〉 설문문항: 수자원공사가 사업주체로서 사업범위를 확대해야 하는 이유(지역주민)

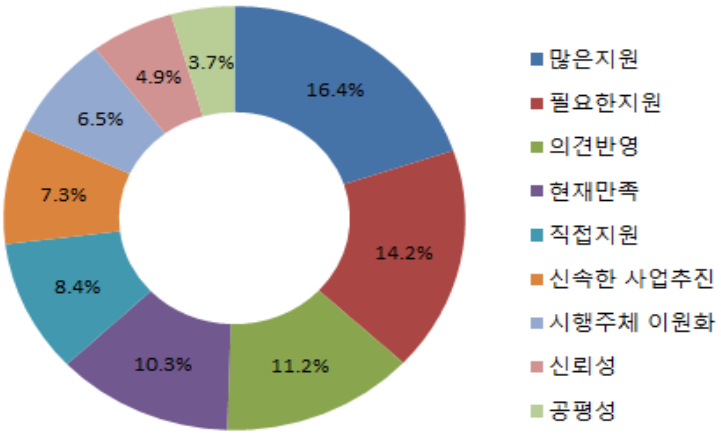
조사년도 2009, 2011~2014	"한국수자원공사의 사업범위를 확대하거나 모든 지원사업을 직접 시행하는 것이 좋다라고 생각하신다면 그 이유는 무엇입니까"



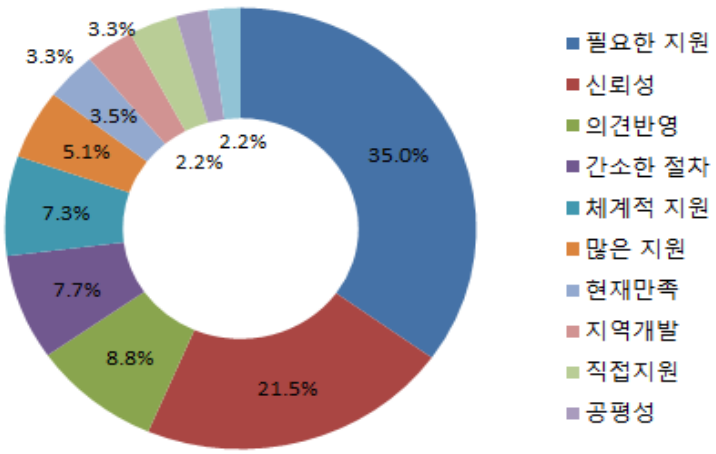
[2009, 2014]



[2011]



[2012]



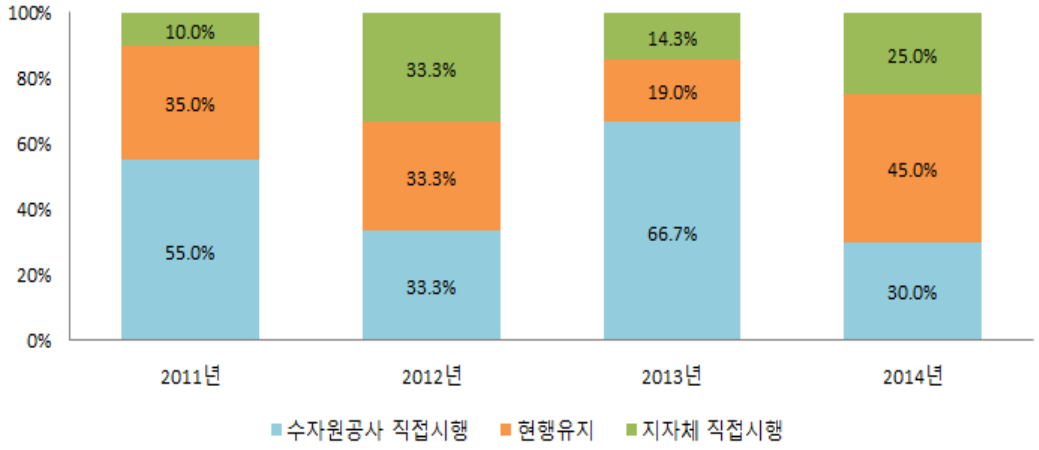
[2013]

주: 2011, 2012, 2013년 응답 문항 재정리

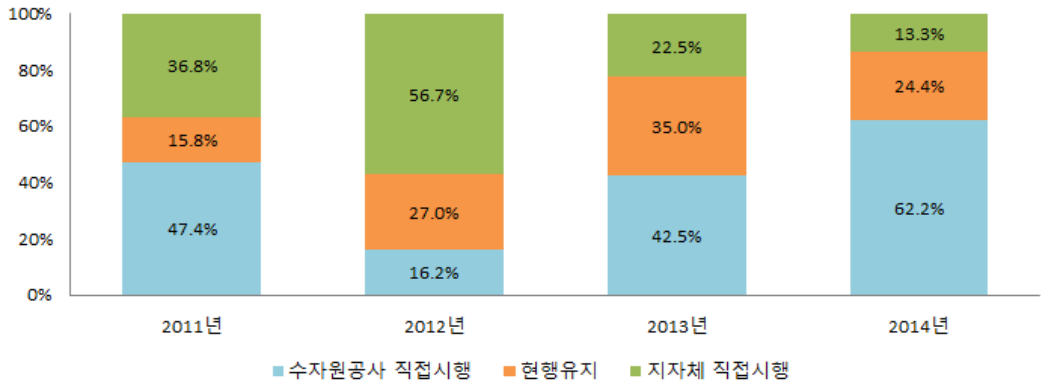
〈부록 그림 4-23〉 설문응답: 수자원공사가 사업주체로서 사업범위를 확대해야 하는 이유(지역주민)

〈부록 표 4-30〉 설문문항: 수공의 지원사업 직접 시행방안에 대한 의견(사업 담당자)

조사년도 2011~2014	“현행 댐 주변지역 지원사업의 시행방식에 대해 어떻게 생각하십니까”



[댐관리단]



[지자체: 시군구 담당자]

〈부록 그림 4-24〉 설문응답: 수공의 지원사업 직접 시행방안에 대한 의견(사업 담당자)

부록 V 발전소주변지역 주민지원사업

〈부록 표 5-1〉 발전소주변지역 주민지원사업 주요내용

소득증대 사업	- 지역의 균형발전 및 지역주민의 실질적 소득증대가 가능한 사업으로서 지역주민이 공동으로 이용할 수 있는 사업 - 사업시행자는 투명한 사업집행과 원활한 사후관리를 위하여 시설물의 재산 관리, 수익금의 관리 등을 규정한 운영규칙 등을 마련
공공시설 사업	- 사업시행이후 시설물을 지방자치단체가 소유할 수 있는 사업위주로 선정 - 지자체는 시설물에 대한 유지 · 보수 · 운영 등 담당 - 정부 및 지방자치단체의 예산으로 시행 가능한 사업은 가능한 피함
주민복지 지원사업	- 지자체장은 지역주민의 생활안정 및 주거환경의 개선 등을 위하여 필요하다고 판단될 경우, 해당 지역주민 또는 주민으로 구성된 법인에게 융자사업 실시 - 지원대상, 지원조건, 지원절차, 대출한도액, 대출이자율, 상환기간 등에 관한 기준을 지자체의 조례로 정함 - 융자사업 운용에 있어 관내에 소재하는 국내 금융기관과 융자금 대여약정을 체결, 운영함이 가능
기업유치 지원사업	- 지자체장이 해당 지역의 수익 및 고용창출을 촉진하기 위하여 기업의 유치 · 설립 · 운영에 필요한 융자사업, 임대사업, 보조사업 등 지원사업 실시 - 지원대상, 지원절차, 지원한도, 지원기간 등 지원조건에 관한 기준은 지자체의 조례로 정함
사회복지 사업	- 사회복지 관련시설의 건립 · 운영, 사회복지시설물을 이용한 진료 · 사회체육활동 · 평생교육 등 사회복지 지원프로그램의 운영 및 지원사업 위주로 선정하여 시행 - 지자체장은 사업의 효율적인 집행을 위하여 운영규칙을 둘 수 있으며 건립한 시설물은 지방자치단체가 소유함을 원칙으로 함
전기요금 보조사업	- 전기요금 보조대상은 전기공급약관에 의한 한국전력공사와 전력수급계약이 체결된 주택용전력(아파트 종합계약에 의한 주택용 아파트고객을 포함한다) 및 산업용전력고객 - 원자력발전소 또는 연간 총 기본지원사업비가 20억원 이상 발전소 주변지역에 대하여 지원사업비의 100분의 20이내에서 실시
육영사업	- 지원금은 사업시행자가 기본지원사업 지원금의 100분의 15이상 100분의 30 이하의 범위 안에서 결정. 기본지원사업 지원금 연간 총액이 2억원 이하인 경우에는 지역특성에 따라 달리 정할 수 있음 - 장학금 지급대상은 중학생 및 고등학생. 단, 발전소의 건설로 인한 이주자(이주계획이 확정된 이주예정자를 포함)의 자녀, 어학, 예술, 체육 등 특정분야의 우수자 및 학업성적 우수자 및 학교장의 추천을 받은 결식아동 및 소년소녀가장, 생활보호대상자의 자녀 등 가정형편이 어려운 주민자녀에 대해서는 중고생 이외의 학생에 대하여도 지급 가능. 발전소의 건설로 인한 이주자의 자녀, 학교장의 추천을 받은 결식아동 및 소년소녀가장, 생활보호대상자 자녀 등에 대하여는 일반학생보다 우선하여 지원 가능. - 장학금의 지급기준은 고교생 이하 연간 200만원이내, 전문대생 및 대학생은 연간 400만원이내. 육영사업비가 1억원 이상인 지역에서는 일정금액을 장학기금으로 적립 가능

부록 Ⅵ PES (Payment for Environmental Service)[32]

1. 정의 및 개념

○ PES는 포스트 리오(Rio) 보전 메커니즘의 결핍에 대한 반응으로 일어난 새로운 보전 패러다임의 하나이며 그 적용의 기반이 되는 주요논리는 지속가능한 토지사용을 위해 토지소유주가 표명한 조건에 따르는 생태서비스의 제공자에게 재정적 보상을 제공하기 위한 것임

○ 경제적인 측면에서 보면, PES는 자연적이나 관리된 생태계가 일반적으로 서비스 사용자들에게 개별적인 경제적 의사결정에서 배제되는 긍정적인 환경상의 외부성(positive externalities)을 가져온다는 사실에 그 근본원리가 있음

- PES는 환경적 서비스에 대한 수요를 자극하는 한편 생태시스템 서비스 제공자들의 보존 노력에 대해 보상함으로써 이러한 정의 외부효과를 내부화하도록 시도하는 것임

○ 보전 생태 고리(conservation ecology circle)에서 PES는 여러 가지 목적을 가지고 있고 상호이득이 되며, 다른 유형의 자원기반의 조건을 제공하는 것으로 조명되었을 뿐만 아니라 생태계 서비스의 경제적 가치의 중요성에 관한 인식을 증가시키는 것으로서 조명되고 있음[33]

○ PES는 공식적으로 정의되고 있지 않으나 내용적으로 환경서비스, 구조, 접근방법, 지불유형 등에 있어 일련의 분류가 존재함

- 자발적 거래 (voluntary transaction)
- 잘 정의된 환경적 서비스 (또는 그러한 서비스를 보장하는 토지이용)
- (최소 하나의) 구매자에 의한 서비스 구매
- (최소 하나의) 제공자로부터 서비스 제공
- 제공자가 서비스의 제공을 지속적으로 보장할 경우

---

32) 한국환경정책평가연구원(2009), 「합리적인 수리권 및 수자원에의 기여와 보상체계 연구」

33) 반면에 자연자원에 대한 사업형태의 개발이 문화적 기반을 가진 비영리 보호 패러다임을 서서히 손상시킬 것이라는 실례를 주장하는 많은 중요한 의견들이 제기되기도 함

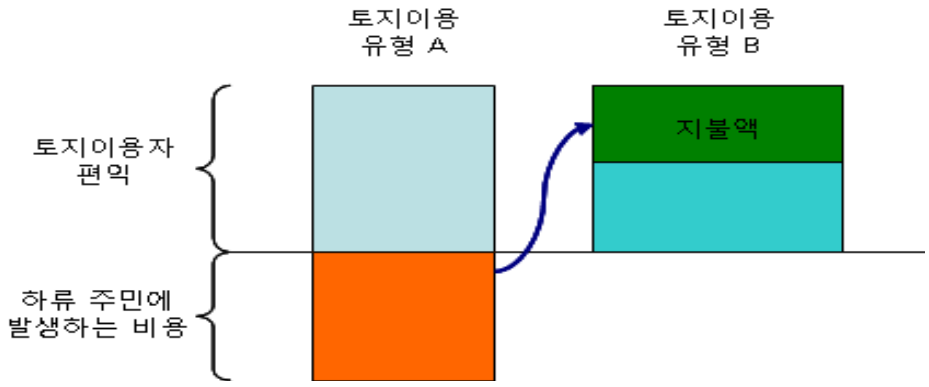
○ 그러나 대부분의 PES시스템이 이런 이상적인 형태가 아니라 최소한 한 개 혹은 몇몇의 기준을 만족시키지 못하는 PES와 같은(비슷한) 정책으로 한정된 형태로 나타남

○ PES 체계가 주로 적용되는 분야는 i) 탄소격리와 저장, ii) 생물다양성 보전, iii) 자연경관보호, 그리고 iv) 유역보호 등임

2. 기본원리

○ 특정한 형태의 토지이용이나 행위가 환경적 서비스를 생성할 수 있으나 그러한 서비스 제공이 보상받지 못할 경우, 토지이용이나 행위에 대한 의사결정에 반영되지 못하게 되어 사회최적이 아닌 결과를 가져올 수 있음

- 예를 들면 수목 피복률이 높은 형태의 토지이용은 유역의 유수량 통제에 도움이 되고 홍수나 산사태의 위험을 감소시킬 수 있으나 토지이용자가 그에 대해 보상받지 못할 경우 그러한 형태의 토지이용을 하지 않게 되는 경우 등이 해당됨



〈부록 그림 6-1〉 PES 원리

○ 이에 대해 홍수에 의한 피해지역 복구사업, 하류지역을 홍수로부터 보호하는 사업을 시행하는 등의 사후적 방안이나, 혹은 특정한 형태의 토지이용을 지정하려는 규제를 설정하는 등의 방법으로 종종 대응함

- 그러나 사후적 방법들은 사전적 방법에 비해 불완전하거나 비용이 많이 소요되기도 하며, 규제적 방법은 시행에 상당한 어려움이 있으며, 가난한 토지이용자에게 높은 비용을 부과하는 결과를 가져올 수 있음

○ 이러한 문제에 대해, 토지이용자가 발생시킨 환경적 서비스에 대해 보상하는 체계를 개발하면, 토지이용자는 토지이용에 대한 의사결정에 그러한 환경적 서비스를 포함하는 직접적인 유인을 가지게 되며, 결과적으로 사회최적의 토지이용으로 유도하는 효과를 기대할 수 있음

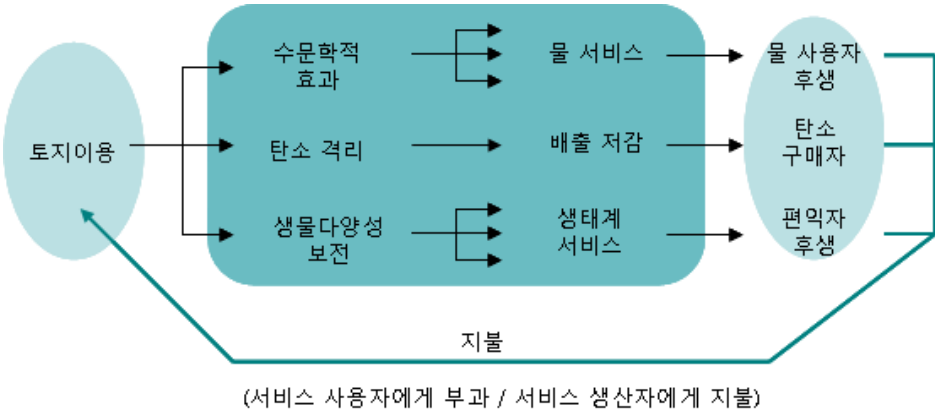
3. PES 체계의 설계

○ PES 체계의 설계를 위해서는 먼저 대상이 되는 환경적 서비스에 대한 정의와 계량이 선행됨

- 특정한 토지이용이나 행위에 의해 어떤 환경적 서비스가 생성되는지, 생성되는 양이나 정도는 어떠한지, 그 서비스의 가치는 어느 정도인지를 평가하고 다음으로 서비스 사용자에의 부과와 서비스 생산자에의 지불방법을 설정
- 이러한 부과·지불체계가 운영 가능하도록 하는 적정한 기구적 구조를 마련하는 것도 PES 체계 설계의 중요한 요소임

○ 이러한 PES 체계의 설계는 적용되는 국가나 지역의 특성 - 자연, 범위, 환경적 서비스의 가치에 따라 상이하게 이루어질 수밖에 없음

- 예를 들어 홍수방지 편익은 주어진 특정 유역에서 홍수로부터 보호되어야 할 것들은 무엇인지, 유역의 크기와 특성은 어떠한지 등에 좌우됨



〈부록 그림 6-2〉 PES 설계 구조

1) 환경적 서비스의 정의와 계량화

○ 상이한 종류의 토지이용에 의해 발생하는 환경적 서비스에 대해 질적, 특히 양적으로 우리가 생각하는 것보다 많이 알지 못함. 이는 부분적으로 당면하는 상황/조건의 다양성을 반영함

- 예를 들어 수문학적 편익은 강우 형식, 토양의 유형, 지형에 의존적. 또한 추구하는 목적에 의존적임. 홍수와 갈수기의 피해를 피하기 위한 유수량 규제 노력은 총 유량을 최대화하고자 하는 노력과는 다른 간섭을 필요로 하며, 생물종 보전을 위해 필요한 조치도 역시 이 두 가지와 상이할 것임

○ 더욱이, 주어진 토지이용이 발생시키는 편익의 종류가 알려져 있더라도, 그것이 얼마나 많이 발생되는지 알아야 한함.

- 토지이용을 변화시키는 것도 비용이 소요됨. 이전의 토지이용으로부터 기회비용, 그리고 직접비용 (예. 재조림)도 부과됨. 발생할 편익의 양이 추정되지 않고는 그러한 비용들이 감수할만한 것인지 결정하기 어려움

○ 토지이용 변화로부터 전형적으로 추구되는 편익은 다음을 포함하고 있음

- 수문학적 편익: 물 흐름의 시점과 양의 통제, 수질
- 퇴적(sedimentation) 감소: 퇴적에 의해 발생하는 하류 저수지와 수로, 그에 따른 물이용 (수력발전, 관개, 여가활동, 어업, 가정용 물공급)에 대한 피해 회피
- 재난방지: 홍수와 산사태 방지
- 생물종 보존: 토지이용은 생물다양성에 더 혹은 덜 친화적일 수 있음

2) 서비스 사용자에게 부과

○ PES 시스템이 생존하기 위해서는 안전한 재원이 있어야 하며 이는 지불이 진행적이어야 할 경우 더욱 중요함.

- 어떻게 편익수혜자가 환경서비스에 지불하도록 할 수 있는가는 근본적으로 지불 메커니즘의 지속가능성에 영향을 미치는 재정적 요소임. 이에 대해서는 다음과 같은 예가 있음

・El Imposible 국립공원 (엘살바도르) 하류의 몇몇 지자체는 유역 서비스에 대한 지불로서 공원관리에 재정적으로 기여하는 것에 합의함

・콜럼비아에서는, 많은 물사용자 집단들이 유역 서비스에 대해 지불 (때로는 전체 유역을 구매함으로써)

・콜럼비아의 또 다른 예에서, 전력회사는 수력발전으로부터의 수입의 일정 비율을 유역관리를 책임지는 지역회사에 지불 (이 기금이 실제로 유역관리에 사용되는지는 모름)

3) 서비스 제공자들에게 지불

○ 환경적 서비스 지불이 바람직한 효과를 가지기 위해서는 토지이용자들에게 도달하여 그들의 토지이용 의사결정을 변화시키도록 동기부여하는 방향으로 이루어져야 하는데 이는 그리 용이한 일은 아님.

- 역사적으로 토지이용자들에게 다양한 이유와 다양한 지불 메커니즘을 사용하여 특정한 토지이용 방법을 채택하도록 유도하고자 하는 노력이 많이 이루어졌으나 대부분은 그러한 노력에 대해 얻은 것이 거의 없음

○ 일반적으로 두 가지 원칙이 분명함:

- 지불은 진행적 (on-going)이어야 함. 추구되는 편익은 일반적으로 적정한 토지이용이 유지되는 한 매년 누릴 수 있는 진행적 편익이며 이러한 편익이 발생하기 위해서는 토지이용자들이 토지이용을 유지하는 한 지불받아야 함. 매우 종종, 토지이용자들이 지불이 중단된 후에도 쭉 바람직한 토지이용을 지속할 것이라는 기대를 가지고 지불은 초기 몇 년에 집중됨. 그러나 실제적으로 지불이 중단되면 토지이용자들의 행위에 대한 어떠한 작용도 또한 중단됨.
- 지불은 목표가 설정되어야 함. 환경적 서비스는 토지이용의 종류와 그 위치 모두에 의존함. 모두에게 동일하게 지불하는 비차별화된 지불체계는 목표설정된 체계에 비해 훨씬 비싸고 또한 이는 주어진 상황에서의 특정한 필요에 대한 맞춤 간섭을 어렵게 함. 동시에, 목표설정된 체계의 편익과 행정비용 간에는 분명한 trade-off가 있음.

4) 적정한 제도적 구조의 마련

○ PES 시스템의 설계와 적용은 법적 규제적 체계에 있어서의 변화를 필요로 함

4. PES 체계 적용의 사례[34)]

○ PES 체계 적용의 일례로서 뉴욕의 유역관리 사례를 들 수 있음

○ 80년대 후반 EPA는 뉴욕주의 수질개선을 위한 신규 지표수처리규정을 공표하였음. 이러한 노력들은 WAC (Watershed Agricultural Council)에 의해 관리되는 유역농업프로그램 (Watershed Agricultural Program)이 시작되면서 최고조에 달함.

- 이 프로그램을 통해 뉴욕시의 8.2백만 주민에게 물을 공급하였는데, 그 프로그램은 Catskills/Delaware 유역의 여과시스템의 설치에 비해서 훨씬 더 저렴하게 나타남

○ 뉴욕시 환경보호부서에 의해 제안된 규제적 방법들이 물공급 공동체의 강력한 반대에 부딪쳤을 때 프로그램 설계자들은 일련의 이해관계자 협의를 도입했고, 이를 통해 합의에 도달함.

- 그것은 농업활동과 농촌생활에 대해 구속하는 대신 농부들은 시에서 제공하는 재정적, 기술적 지원에 대한 답례로 환경친화적 방안을 채택하는데 동의한 것임

○ 이 사례는 지역의 반대를 해결하고 관계된 이해와 우선순위에 적합한 PES 체계를 구축하기 위한 전제조건으로서, 광범위한 이해관계자 참여의 중요성을 보여줌.

- 이 사례에서 주가 환경서비스의 보상과 관련된 협의와 조정의 과정을 촉진시킴으로써 중요한 역할을 할 수 있다는 것 또한 주목할 만함

○ 우리나라에서 상수원 보호를 통해 양질의 수자원 수질이라는 환경적 서비스를 공급받는 물이용자에게 물이용부담금을 부과하여 상수원보호를 위해 특정한 규제 준수 등의 행위를 시행한 상수원 주변지역 주민에게 주민지원 등으로 지불하는 체계도 이러한 PES 체계의 적용예로 볼 수 있음

○ 수자원보호라는 환경서비스에 대한 공적·사적 투자나 지불사례는 다음의 표와 같이 요약할 수 있음

34) OECD, Draft Outline of the Review of Payments for Ecosystem Services Schemes (ENV/EPOC/GSP/BIO(2008)2).

〈부록 표 6-1〉 수자원 보호의 환경서비스에 대한 투자/지불 사례

기업명	유역	계약 지역 범위(ha)	등록된 농업용지(2004) (ha)	참여 토지사용자에 대한 지불에의 기여 (USD/ha/yr)
E. Global	Rio Volcan and Rio San Fernando	2,000	1,493	12
H. Platanar	Rio Platanar	750	396 354	15 30
National Power & Light Company (CNFL)	Rio Aranjuez Rio Balsa Rio Lago Cote	4,000 6,000 900	2,424 4,567 501	40 40 40
Florida Ice & Farm	Rio Segundo	1,000	440	45
Heredia ESPH	Rio Segundo			22
Azucarera El Viejo	Acuifero El Tempisque	550	0	45
La Costena SA	Acuifero de Guanacaste	100	0	45
Olefinas	Acuifero de Guanacaste	40	40	45
Exporpac	Acuifero de Guanacaste	100	0	45
Hidroelectrica Aguas Zarcas	Rio Aguas Zarcas	1,666	0	30
Desarrollos Hoteleros Guanacaste	Acuifero de Guanacaste	925	0	45

자료: FONAFINO data cited in World Bank 2006.

○ 유역관리를 포함하여 다양한 분야에 PES 체계 적용의 사례를 요약하면 다음 표와 같음

〈부록 표 6-2〉 PES 체계 적용사례

국가	환경서비스	사업/상품	시장상황	시장수요	시장공급	메커니즘
호주 (New South Wales)	지하수면 규제, 생물다양성보전, 탄소격리	환경서비스거래 NSW: 염도 크레딧, 생물다양성 크레딧, 탄소저감	2002년 시작	다른 크레딧의 몇몇의 잠재적인 고객들이 조명됨: 염도 크레딧-주정부, 염도 감축이 필요한 배출자, 상승된 염도에 의해 직접적으로 영향을 받는 하류의 물 사용자들에게 관심. 생물다양성크레딧-환경단체와 개인 자선가들에게 관심. 탄소크레딧 초과발생분의 감축이 필요한 탄소발생자들에게 관심	모든 환경상품들은 생물다양성이 높은 삼림재조성과 삼림보호활동에 의해서 제공될 것임. 그것은 지하수면규제에 매우 유용하고 와 탄소격리요구를 충족할 것임.	어음교환소와 경매펀드는 구매자에게 풀(pool) 메커니즘을 제공하고 경매시스템을 통하여 공급되는 가장 효율적인 자원 자금을 할당하는 환경서비스 투자 펀드를 통해 수단이 될 것임. 생물다양성 보존과 탄소를 위한 기금은 최고위 염도 지불에 대한 보호신탁을 통해 수단이 될 수 있음.
호주 (New South Wales)	탄소격리, 지하수면 규제, 생물다양성보전	Hancock New Forests Australia - 탄소, 생물다양성, 연도 크레딧	2001년 7월 시범	기업들과 기관투자자들의 범위가 이 개인 기업(Hancock New Forests Australia Pty. Ltd.)에 투자하기 위해 목표되었음. 대부분의 투자자들이 재정적 이익을 원한다 할지라도 기업은 투자자에게 탄소크레딧, 생물다양성 크레딧, 염도크레딧의 형태로 지불.	환경크레딧은 독립적인 삼림서비스제공자들로부터 목재생산과 더불어 제공될 것임. 공급되는 것들은 보증되고 관련된 규정(예를 들면 교토 의정서와 탄소저감과 관련된 주의 법률)에 따름. 목적은 삼림재조성 사업의 고유한 포트폴리오를 유지하는 것임	투자 기금 중개자-개인 투자자들은 Hancock New Forests Australia에 투자할 것임. 그것은 탄소, 염도, 생물다양성 그리고 목재 산출을 교대로 삼림 투자의 포트폴리오를 유지할 것임.

〈부록 표 6-2〉 PES 체계 적용사례(계속)

국가	환경서비스	사업/상품	시장상황	시장수요	시장공급	메커니즘
폴란드	유역보호, 생물다양성 보전	환경보호와 물관리를 위한 국가기금	1989년에 설립된 것이 발달	1989년 설립된 국가기금을 통한 환경보호에 대한 시민을 대리한 정부채널 지불. 1989~1994 사이에 국가기금이 약 500mil(USD) 분산되었음. 1993년에 국가기금은 국가의 전체 환경지출의 약 22%를 차지하였음.	모든 부문의 환경사업 범위	국가기금과 개인부문 중개자 - 정부의 환경보호와 물 관리에 대한 국가기금은 환경사업을 위한 수입을 할당하는 책임이 있는 자율적인 기구임. 기금은 신청자들에게 직접적으로 돈을 할당하고, 소프트론의 형태로 환경보호은행을 통해 할당.
영국 (Dobbs, Pretty), 2008	생물다양성, 오락, 유역보호	환경 민감지역 (ESA)과 CSS (Countryside Stewardship Scheme)	영국정부 ESA: 1986-2003 CSS: 1991-2003 잉글랜드 (2003) ESA: 640,000ha CSS: 530,620ha	영국정부 + EU 자연자원 이용자	대상지역의 농부들 친농업적 경험과 토지은퇴	
미국 환경질 인센티브 프로그램 (EQIP)	물, 토양, 야생생물 보호	환경편익과 비용지수를 기반으로 한 친농업 경험과 토지은퇴 PES	1996에 시작됨	미국 정부	농부들	지역기반 아님

〈부록 표 6-2〉 PES 체계 적용사례(계속)

국가	환경서비스	사업/상품	시장상황	시장수요	시장공급	메커니즘
영국	생물다양성보호, 자연경관	환경민감지역 조약	발달	정부가 개선된 삼림시설가치와 생물다양성보전의 구매자임. 허가는 삼림지역의 증가와 현존하는 삼림의 환경가치를 증가하는 것을 목적으로 함. Woodland Grant Scheme이 가장 큼. 허가는 다양성 증가를 장려함.	삼림조성과 개선은 국가의 개인 토지소유자들에 의해서 이루어짐. 1997/8에 Woodland Grant Scheme은 16,000ha의 침엽수와 활엽수림 그리고 4,700ha의 소나무숲을 조성하게 하였음. 추가적으로 5,800ha의 삼림을 새로 공급하였음.	장외로 정부허가는 특정 활동에 대해서 기준율로 수여되었음. 일반적으로 허가는 어떤 활동이 완료되고 삼림당국에 의해 검증되면 한번에 지불되었음.
미국 (버지니아)	전체	나무권리예금 및 삼림은행	시범/초기	자연관리는 은행에서 소유자들에게 소유자의 나무 권리에 대한 예금에 대한 이익으로 정기적인 지불을 제공함.	자연관리는 비개인 사적 삼림과 삼림환경서비스의 보호를 보장하는데에 관심이 있지만 그것을 시행하는데는 전문적 지식과 자원이 부족한 넓은 사적 토지소유주들을 대상으로 함. 주요대상은 5%의 비개인 사적 삼림이 관리계획을 갖는 것임. 2000년 6월 1일 한 토지 소유주가 그들의 토지를 삼림은행에 예치하였음. 그리고 6개의 더 많은 것들이 잠재적인 예치물로 논의되었음. Clinch Valley 에 대한 10년 목표는 60.000에이커 임.	은행 중개인 - 자연관리는 삼림은행을 조성하였음. 그것은 상업은행을 따라 디자인되었지만 삼림토지 형태의 예치를 수용함. 예치자들은 예치된 목재의 가치와 어떤 벌금을 목적으로 하는 예금 인출금가치의 옵션을 근거로 계산된 배당을 받음. 은행은 자속적인 삼림관리와 마케팅 프리미엄 상품을 통해 배당지불에 자금을 공급함.

〈부록 표 6-2〉 PES 체계 적용사례(계속)

국가	환경서비스	사업/상품	시장상황	시장수요	시장공급	메커니즘
미국	전체	PES- 농업보전부의 비축 (reserve) 프로그램	성숙-1985년 시작 14.5 million ha(2005)	농업상품신용조합은 환경민감경지 또는 목초지를 대상으로하는 장기, 자원보호를 확립하기위해 토지소유주들에게 지불함. 몇몇의 환경서비스는 요구되었음.(수질보호, 침식통제, 서식지보존, 공기질 등) 매년 연간 $50,000까지의 지불이 허가되었음. 추가적으로 습지보호를 위한 인센티브 지불을 위해 50%까지의 비용이 담당되고 분담됨.	계약 이전에 최소12개일 이상 토지를 소유하거나 운영한 사적토지소유자들. 토지는 그것이 다음에 속해 있을 때 지불하기에 적정함.(침식되기 쉽거나, 경작된 습지, 높은 환경수행을 가능하게 하거나, 국가 보존우선지역에 있거나 또는 세계은행 프로그램에 포함되어 있는 경우).	경매와 장외지불- 지불은 두 가지 분야에서 일어남. 연간 대여 지출과 이전의 비용을 아우르기 위한 추가적인 총액의 합. 대여계약은 경매되어 가장낮은 입찰자(가장 낮은 비용으로 환경서비스를 공급하고자 하는 토지소유자들)가 승리함. 동의되면 계약은 10~15년 동안 계속됨. 삭감비용은 환경이익지수에 대해 경쟁하는 토지수행에 따르는 경매의 집합임.
미국 (버지니아)	전체	거래 가능한 개발권	성숙	주의 프로그램은 특별한 기금을 통하여 거래 가능한 개발권 구매에 자금을 댈 것임.	산악보호계획하의 선택된 지역의 개발 제한에 직면한 버지니아주의 토지소유주들	직접구매 - 거래가능한 개발권 시스템은 정부가 인정한 보전 및 개발지역 구역제한에 기초를 두고 있음. 보전지역 내의 토지소유주들은 개발권을 수행하는 것으로부터 보호받음. 그러나 그들의 개발 지역을 판매하는 데에는 옵션을 가짐.

〈부록 표 6-2〉 PES 체계 적용사례(계속)

국가	환경서비스	사업/상품	시장상황	시장수요	시장공급	메커니즘
미국 (뉴저지)	생물다양성 보호, 자연경관	거래 가능한 소나무지역 개발 크레딧	성숙 - 1980시작	개발크레딧의 수요는 Pinelands National Preserve 내 외부의 지정된 성장지역과 지방 개발지역으로부터 도래하였음. 개발권에 대한 총 수요의 제한은 46,200가구임.	거래가능한 개발권의 공급은 Pineland Ntional Preserve 내의 지정된"sending area"로부터 옴. 이들 지역은 개발권에 대한 제한을 가짐. Sending 지역은 삼림(400,00 에이커), 보호구역(295,000 에이커), 농업보호구역(66,200 에이커)을 포함함. 대략적으로 1크레딧은 4개의 건축단위(39에이커의 농지에 발행되는)의 가치가 있음. 1995년에 12,358에이커의 토지가 농업과 저영향삼림으로 보전되었음.	쌍무계약과 어음계약소 - 1980년의 관리계획의 부과는 1.1m 에이커를 포함하는 토지를 환경민감도의 수준에 따라 분류하였음. 가장 민감한 지역은 "sending area"로 지정되었음. 이들 지역 내에서 개발은 제한되었고 토지소유주들은 지정된 지역의 성장을 위해서 판매될 수 있는 거래가능한 Pineland 개발 크레딧을 발행하였음. 대부분의 거래가 쌍무 협의에 의해서 이루어지지만 어떤 것은 State Pineland 개발 크레딧 은행을 통해서 이루어짐.
미국 (버몬트)	전체	보전지역권	성숙	경지보전프로그램을 통한 Vermont Land Trust	Green Mountains는 최초 10년에 150명의 토지소유주에 의해서 합의된 보전지역권을 통하여 영구적으로 보호함. 토지소유주들은 이 지역 내에서의 농작이 금지되었음.	직접구매 - Vermont Land Trust는 토지소유주와 개발권의 구매자 사이의 법적계약인 보전지역권을 구매하기 위하여 토지소유주들과 Green Mountain에 대해서 협상하였음